

А. А. Паламарчук

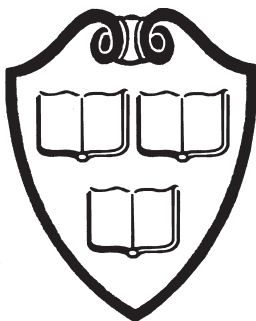


**ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО
В РАННЕСТЮАРТОВСКОЙ АНГЛИИ:
ИНСТИТУТЫ И ИДЕИ**

Ответственный редактор
С. Е. Федоров

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2015

Рар Britannica



Редколлегия серии «Рар Britannica»:

*М. В. Винокурова, О. В. Дмитриева,
Т. Л. Лабутина, [М. В. Муха], Л. П. Репина,
Л. П. Сергеева, С. Е. Федоров, А. А. Чамеев*



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

A.A. Palamarchuk



CIVIL LAW
IN THE EARLY STUART ENGLAND:
INSTITUTIONS AND IDEAS

Ed. by
S.E. Fyodorov

Saint-Petersburg
ALETHEIA
2015

УДК 94(410)"15/16"

ББК 63.3(4Вел)

П 140



*Монография подготовлена
при поддержке РГНФ, грант №14-01-00214*

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор *Т.Л. Лабутина*

доктор философских наук, профессор *Т.В. Чумакова*

Паламарчук А. А.

П 140 Цивильное право в раннестюартовской Англии: институты
и идеи / отв. ред. С.Е. Федоров. – СПб.: Алетейя, 2015. –
326 с. – (Pax Britannica).

ISBN 978-5-9906936-8-5

Монография рассматривает феномен гражданского права в Англии раннестюартовского периода, историю и структуру связанных с ним институтов и политико-правовые концепции английских цивилистов в контексте корпоративного конфликта с судами общего права. Публикация рассчитана на историков и правоведов, а также на широкий круг читателей, интересующихся историей Англии раннего Нового времени и интеллектуальной историей.

УДК 94(410)"15/16"

ББК 63.3(4Вел)

ISBN 978-5-9906936-8-5



9

7 8 5 9 9 0 6 9 3 6 8 5

© А. А. Паламарчук, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

ПРЕДИСЛОВИЕ

История формирования английского права представляет собой уникальное для средневековой Европы явление. Его истоки восходят к правовой культуре англосаксов, которая формировалась на общих для большинства германских народов основаниях а также испытала известное влияние кельтских, скандинавских и в меньшей степени римских элементов. Характер германского завоевания Британии племенами англов, саксов и ютов определил дальнейшую этническую и политическую неоднородность территорий острова, наиболее очевидную в период Геитархии и, несмотря на централизаторские тенденции, проявившиеся с конца VIII в., так до конца не преодоленную вплоть до прихода норманнцев в 1066 г. Памятники англосаксонского права — законы Этельберта, Оффы, Инэ, Альфреда Великого, Кнута демонстрируют как различные этапы эволюции королевской власти и общества в королевствах Британии, так и разнообразие локальных вариантов правовых и потестарных институтов. Нельзя забывать также и о влиянии, которое оказала на формирование права христианизация Англии. Это воздействие также не было единообразным в силу столкновения на Британских островах двух векторов христианской миссии и связанных с ними культурных и административных традиций — римской и так называемой «кельтской».

Нормандское завоевание 1066 г. принесло на территорию Британских островов нормы, связанные с вассально-сеньориальными отношениями. Модель отношений между королем-сеньором и его духовными и светскими вассалами, сложившаяся в Нормандском

герцогстве и экспортированная в Англию, представляла собой весьма специфический для континентальной Европы вариант, предполагавший исключительный статус и права герцога по отношению к вассалам и упрощенный вариант феодальной иерархии. Став королем Англии, Вильгельм I предпринял ряд эффективных мер, призванных обеспечить контроль над элитой на основе феодального права. При этом привнесенные с континента новшества и институты не отменяли ранее сформировавшиеся нормы и практики (особенно в периферийных областях королевства), а скорее накладывались на них. Политика Нормандской династии по отношению к церкви и ряд конфликтов с ней, необходимость регулирования статуса клира и статуса церковных держаний определили динамичное развитие канонического права в постнормандской Англии.

Период правления Анжуйской династии справедливо считается периодом складывания общего права и связанных с ним институтов. В XIII в. оформляется в общих чертах система центральных королевских судов общего права. Созданные в период классического английского Средневековья юридические трактаты Брактона и Гланвилла отражают сложный процесс формирования принципов общего права, проходивший под сильным влиянием канонического и римского права. Общее право и связанные с ним административно-судебные институты не были единственным инструментом, которые корона использовала для управления своими обширными владениями. Процесс рецепции римского права, активно проходивший в Европе с XII в. затронул и Британские острова, а возникновение в Англии университетов вывело изучение канонического и римского права на качественно новый уровень. В результате к концу XV столетия на территории английского королевства возник ряд центральных и региональных институтов, действовавших на основе гражданского права или использовавших его элементы.

Восшествие на престол Тюдоров и дальнейшая политика династии обнаружила как огромный потенциал существовавшего в Англии правового полиморфизма, так и ряд внутренних противоречий. Характерные для монархий раннего Нового времени тенденции развития определили, с одной стороны, подлинный интеллектуальный расцвет в области политико-правовой теории, с другой — целый ряд конфликтных ситуаций различного генезиса и уровня.

Идея исследования, посвященного гражданскому праву в Англии формировалась постепенно. Исходным импульсом послужили дискуссии о композитарной монархии и «имперской» проблематике, проходившие в течение последних лет как в рамках Тюдоро-стюартовского семинара в Институте истории СПбГУ, так и на конференциях, организуемых рабочей группой «Общество и власть» на базе исторического факультета МГУ.

Одним из обсуждаемых сюжетов в дискуссиях было разнообразие моделей построения композитарной монархии в так называемых унионистских трактатах и исторических нарративах, создававшихся в Англии и Шотландии на рубеже XVI–XVII столетий. Среди разнообразия факторов, определявших специфику этих моделей одним из доминирующих оказывалась приверженность автора той или иной правовой традиции. Очевидным было и то, что, с точки зрения современников, эти различные версии дальнейшего развития британской «композитарности» воспринимались как в равной степени заслуживающие внимания. Предсказуемым было наличие в этом спектре концепций, предлагаемых представителями судебных иннов: влияние общего права на становление исторического метода в Англии изучено достаточно хорошо. Однако присутствие альтернативных концепций построения британской «империи», предлагавшихся юристами, не связанными с институтами и процедурой общего права, заставило автора данной книги задуматься о степени интеллектуального воздействия со стороны других существовавших в Англии правовых систем, прежде всего гражданского права.

Под гражданским правом в Англии понимался сложный по своему генезису комплексный феномен, формировавшийся на протяжении классического Средневековья и переживший эпоху расцвета в предреволюционный период. Для англичан XVI–XVII столетий гражданское право, в основе своей имевшее корпус позднеантичных юридических текстов, прежде всего кодекс Юстиниана, не ограничивалось, однако, сугубо римским наследием. Второй важной интеллектуальной его составляющей была средневековая традиция толкования античных правовых норм, включавшая труды средневековых юридических школ глоссаторов, постглоссаторов и комментаторов. Наконец, гражданское право предполагало существование современного интеллектуального пласта, в рамках которого универсализирующие по характеру

принципы римского права адаптировались к конкретно-историческим условиям развития европейских монархий. В целом данная характеристика справедлива не только для английских реалий, но и для феномена гражданского права в других европейских монархиях.

Специфика и уникальность гражданского права в Англии заключалась в тех многообразных институциональных формах, в которых оно реализовывалось и развивалось. Во-первых, речь шла о несвойственной континенту неразделенности собственно судебных и административных функций властных институтов. Правовые принципы и процедурные особенности, таким образом, накладывали свой отпечаток на функционирование того или иного института, на его эффективность и соответствие запросам, с одной стороны, монархии, а с другой — той социальной, профессиональной или территориальной общности, на которую была ориентирована его деятельность. Во-вторых, институты, на формирование которых гражданское право оказало решающее влияние или в которых было постепенно воспринято, были разнопорядковыми как в аспекте генезиса, так и в своем функциональном аспекте, а также в объемах использования гражданского традиций.

Развитие тематики исследования в институциональном аспекте оказалось особенно продуктивным, поскольку позволило не только создать очерк внутренней организации и сферы деятельности ряда административно-судебных институтов, специфика которых мало известна российскому читателю, но и привело к более важным допущениям. Система административно-судебных институтов на рубеже XVI–XVII столетий отнюдь не была стабильной; напротив, она представляется подвижной и динамичной. Речь, однако, не идет об очередной версии датировки «революции в управлении», споры о которой не прекращаются после выдвинутого Элтоном тезиса; также не идет речь о качественном типологическом скачке, знаменующем переход от средневекового типа администрирования к бюрократии Нового времени. Говоря о динамике административно-судебной системы, необходимо принять во внимание прежде всего ее внутреннюю структурную гибкость, подвижность, что, возможно, и сдерживало ее качественные изменения. Проницаемость границ дискурсов, сформированных гражданским и общим правом и их взаимовлияние,

активные контакты профессиональных корпораций, подвижность и незамкнутость пределов юрисдикций судебных институтов, вариативность трактовок ключевых политико-правовых концептов — все это, с одной стороны, открывало уникальные возможности для плодотворного развития «политического тела» монархии в годы правления «британского Соломона», с другой — становилось постоянным поводом для конфликтных ситуаций, проявлявшихся в разных формах и на разных уровнях, и в итоге вылившихся в конституционный кризис 1640-х гг. Обстоятельства и ход этих институционных конфликтов подробно рассматриваются в этой книге. Позднетюдоровская и яковитская институционная структура, таким образом, пребывала в состоянии подвижного равновесия, динамика которого поддерживалась как менявшимися политическими условиями, так и амбициями правовых корпораций.

Корпоративный конфликт Общины докторов (цивилистов) и элиты судебных иннов — явление, незаслуженно мало пользовавшееся вниманием со стороны исследователей. Традиционное средневековое восприятие корпорации в изучаемый период получает новые оттенки: в понимании современников корпорация это уже не только *persona ficta*, цель существования которой — ее же общее благо и поддержание автономии в определенных традицией пределах. Раннестюартовские юридические корпорации действуют через контролируемые ими институты, претендуя на роль гаранта справедливого и достойного правления. После Реформации, таким образом, функцию, ранее свойственную церкви, примеряют на себя в том числе цивилисты и юристы общего права. Многоуровневый корпоративный конфликт, на самых низших своих ступенях проявлявшийся как стремление юристов обеспечить собственные карьерные и финансовые интересы, на высшем уровне обретал политическое измерение, косвенным образом охватывая весьма значительную часть «политического класса», начиная от самого монарха и заканчивая провинциальной знатью.

Наконец, интеллектуальное наследие английских цивилистов (юридические трактаты, а также исторические и даже поэтические произведения) заслуживает пристального внимания. Для исследователей процессов рецепции римского права в Европе английский сегмент проблематики традиционно оставался в тени, уступая пальму

первенства трем континентальным правовым школам — неосcholasticкой в Испании, гуманистической во Франции и, позднее, школе нидерландской. Тем не менее уровень авторитета и воздействия мысли политико-правовых концепций цивилистов на современное им общество ни в коем случае не стоит недооценивать. Интеллектуальная «продуктивность» английских цивилистов была в немалой степени обусловлена не только их личной образованностью и дарованиями, но и постоянной полемикой с конкурентами — ситуация, несвойственная континентальным вариантам.

Хронологически настоящее исследование сосредоточено на сравнительно небольшом периоде — второй половине царствования Елизаветы Тюдор и царствовании Якова. Именно в этот временной промежуток конфликт между корпорациями и институтами гражданского и общего права вошел в открытую и наиболее яркую фазу. Тем не менее освещение истории сообщества цивилистов и истории институтов, в которых применялось гражданское право, зачастую требовало значительных экскурсов как в историю классического Средневековья, так и в период каролинского правления.

Автор выражает глубокую благодарность своему учителю и неизменному научному консультанту С. Е. Федорову, без которого не состоялось бы это исследование. Неоценимую поддержку на протяжении всей работы над темой автору оказали коллеги-медиевисты — Н. А. Хачатурян, Л. П. Репина, Т. А. Лабутина. Наконец, хотелось бы выразить глубокую признательность студентам и аспирантам кафедры истории Средних веков Института истории СПбГУ за возможность живой и непосредственной дискуссии на лекциях и семинарских занятиях.

ГЛАВА I

ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО В АНГЛИИ: СТЕРЕОТИПЫ И ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ

I.1. ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ

История изучения институтов и идей, сформированных гражданским правом в Англии представляет собой своего рода историографический парадокс. Для многих поколений британцев именно правовые традиции страны являются важной и неотъемлемой частью английской культурной и национальной идентичности. Недаром одним из эпитетов, которые англичане адресовали самим себе еще в XVII столетии, было выражение *litigant nation* — нация, постоянно занятая судебными тяжбами. История права была и по сей день остается одним из наиболее популярных направлений в английских гуманитарных исследованиях, причем усилия для его развития прикладывают как историки, так и практикующие юристы, поскольку правовая практика, господствующая в пределах англо-саксонского мира, неизбежно требует осмысления ее исторических основ.

Тем не менее термин «английское право» в быденном понимании чаще всего воспринимается как достаточно монолитное явление и отождествляется преимущественно с общим правом, столпами которого являются судебный прецедент и суд присяжных. Несмотря на то что специалисты (как юристы-практики, так и историки, особенно медиевисты и специалисты по раннему Новому времени) уже на протяжении нескольких поколений обращают внимание на то огромное воздействие, которое оказывали на английские административно-судебные институты и интеллектуальную жизнь Британии на разных исторических этапах иные правовые системы, описанный выше

стереотип остается крайне устойчивым. Социопрофессиональное сообщество английских цивилистов, история институтов, в которых доминировали представители этой корпорации, до последнего времени оставались на периферии историко-правовых исследований, практически не вызывая интереса у исследователей.

Истоки этого историографического парадокса были обусловлены политическими событиями раннестюартовского (прежде всего каролинского) правления и событиями Великого мятежа 1640-х гг.

В конфликтных ситуациях, возникавших между Яковом I (а впоследствии Карлом I) и нижней палатой парламента юристы общего права (как непосредственно избранные в палату, так и привлекавшиеся в роли консультантов парламентских комиссий, а также представлявших мощное лобби вестминстерских судов) во многом несли ответственность за радикализацию обстановки. Благодаря активному развитию корпорации, как интеллектуальному, так и институциональному, в их распоряжении оказывался не только значительный человеческий ресурс, которым не обладало ни одно другое профессиональное сообщество, но и ряд разработанных политико-правовых и исторических концепций, о которых пойдет речь далее. После победы парламента над королем именно эти концепции (в том числе трактовка причин самого конфликта и последовавшей войны) приобрели статус «официальных» и по возможности популяризировались. Иные версии исторического пути и иные представления о ценностях и основаниях английского общества отождествлялись с «тиранией», «деспотизмом», «папизмом», «абсолютизмом» и всеми возможными негативными, с точки зрения парламентских радикалов, явлениями.

Интеллектуальной основой историко-правовых воззрений судей Вестминстера и парламентских радикалов послужили труды двух выдающихся теоретиков общего права — Эдварда Кока и Джона Сэлдена¹. Первый систематизировал представления о роли общего права в английской монархии, второй стал создателем исторической трактовки высказанных Коком идей. В самом сжатом и обобщенном виде концепция Кока и Сэлдена содержала следующие постулаты: история

¹ *Selden J. Dissertation of John Selden annexed to Fleta. L., 1771; Selden J. The Works of John Selden. L., 1726.*

современной английской монархии восходит к англо-саксонской эпохе, когда сформировались прототипы большинства современных административных и судебных институтов общего права. Именно общее право было автохтонной, подлинно национальной правовой системой, призванной защищать права и свободы подданных английского монарха как от злоупотреблений со стороны монарха, так и от внешних угроз со стороны Империи или папства. Эта миссия принадлежит корпорации вестминстерских судей и по сей день.

Кроме того, и Кок, и Сэлден (последний — в силу своих антикварных интересов и активной публикаторской деятельности) в немалой степени повлияли на складывание «канона» английской правовой литературы — наиболее цитируемых и авторитетных текстов. История английского права — общего права, разумеется, — обрела воплощение в трудах выдающихся средневековых правоведов, пояснявших потомкам основы «древней конституции». Эти тексты и по сей день считаются ключевыми для понимания развития английской государственности. В их число вошли трактаты Гланвилла, Брактона, Литтлатона, так называемый «Бриттон» (первое сочинение на «юридическом французском»), Флета², трактат Джона Фортезкью, а также Великая хартия вольностей. При этом наследие средневекового канонического и гражданского права и связанных с ними институтов оставалось по понятным причинам невостребованным³.

Начиная с сочинений Сэлдена можно говорить о рождении жанра «правовой истории» в двух аспектах: как исторического нарратива, в котором центральный объект исследования — право и правовые институты, и как нарратива, адаптирующего в качестве исследовательского метода принципы работы юристов общего права (опора на документ, уподобляемый прецеденту, и предоставление читателю роли присяжного, которому принадлежит право вынесения вердикта). Те явления, которые с общим правом связаны не были, неизбежно

² Флета — юридический трактат, датируемый концом XIII в., свое название получил от лондонской тюрьмы Флит, где находился в заключении ее анонимный автор — юрист общего права.

³ Goldsworthy J. The Myth of Common Law Constitution // Common Law Theory. Cambridge, 2007. P. 204–230.

попадали на периферию повествования либо воспринимались как антагонисты. Нельзя забывать и о том, что и Кок, и Сэдден активно участвовали в политических коллизиях своего времени, а их высказывания и оценки в немалой степени определялись политической конъюнктурой. Клеймо «проводников деспотизма» получали в первую очередь прерогативные суды и суды гражданского права, при этом негативная их оценка касалась не только современной ситуации, но и экстраполировалась на историю Средневековья. В ходе антиепископальной полемики прежняя политически нейтральная оценка церковных судов (как пред-, так и постреформационных) также превращалась в однозначно негативную, тем самым заведомо обесценивая в глазах общества труды средневековых латиноязычных канонистов⁴.

Как уже было сказано выше, воззрения яковитских и раннекарولينских юристов не только активно распространялись в ходе событий Великого мятежа, но уже после Реставрации получили дальнейшее развитие. Так, по мнению Мэтью Хейла, выдающегося юриста и автора первой «Истории общего права»⁵, писавшего после окончания революционных потрясений XVII в., залогом единства английского народа должны были стать в равной степени общее право и принадлежность к церкви Англии. Хотя сам Хейл уделял изучению римского и канонического права немало внимания и даже жаловался, что «римское право столь мало изучено англичанами»⁶, он все же отдавал бесспорный приоритет исконно островной системе права, неразрывно связывая его с «национальной» конфессией. Таким образом, в единый концепт объединялись три компонента: правовое, административное и конфессиональное развитие при очевидном доминировании правового. Уильям Блэкстон, который по праву считается одним из величайших теоретиков английской юриспруденции, в целом также развивает мнение, высказанное Коком, вдобавок модернизируя многие

⁴ Паламарчук А. А. Общее право, социопрофессиональная конкуренция в раннеюэртонской Англии и пути формирования историографической традиции // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 2. История. Вып. 4. 2013. С. 114–121.

⁵ Hale M. History and Analysis of the Common Law of England. L., 1713.

⁶ Burnet G. The Lives of Sir Matthew Hale and John Earl of Rochester. L., 1805. P. 135.

явления, особенно в отношении структур и функций ряда судебных институтов⁷.

Можно, однако, задать вопрос: почему «монополия общего права» в области английской правовой истории не была оспорена цивилистами, наследниками утонченной и развитой интеллектуальной традиции, в том числе и традиции построения политико-правовых систем? Ответ следует вновь искать в специфике институционального развития британской правовой системы. На рубеже XVI–XVII столетий суды гражданского права были ориентированы на решение определенного круга дел. В области правовой рефлексии самой плодотворной оказалась деятельность Адмиралтейского суда: активно развивающиеся торговые интересы Англии побуждали цивилистов обращаться к проблемам международного и торгового права, что отразилось в сочинениях целой плеяды авторов, начиная с Альберико Джентили⁸ и сэра Томаса Ридли⁹ в конце XVI в. и заканчивая Чарльзом Моллоем¹⁰ во второй половине XVII в. Темы, волновавшие умы цивилистов как в аспекте профессиональной деятельности, так и в связи с необходимостью отстаивать собственные корпоративные интересы под жестким натиском судей общего права, были связаны с современным им состоянием международного и торгового права, а также с новейшими трактовками римского права¹¹. В то время как цивилисты ориентировались на широкую политическую, континентальную перспективу, взгляд юристов общего права был скорее ретроспективен. Цивилистов традиционно интересовали *теоретические* основания взаимодействия монархии и подданных, регулируемые

⁷ Alshuler A. W. Rediscovering Blackstone // University of Pensilvania Law Review. 1996. Vol. 145; Cosgrove R. Scholars of the Law. English Jurisprudence from Blackstone to Hart. N.Y.–L., 1996.

⁸ Gentili A. Alberici Gentilis De Jure Belli Libri Tres. L., 1589; Gentili A. Alberici Gentilis De Juris Interpretibus Dialogi Sex. L., 1582; Gentili A. Alberici Gentilis De Legationibus Libri Tres. L., 1582.

⁹ Ridley Th. A View of the Civile and Ecclesiastical Law. L., 1607.

¹⁰ Molloy Ch. Treatise of Affairs Maritime and of Commerce. L., 1676.

¹¹ Coquillette D. Legal Ideology and Incorporation II: Sir Thomas Ridley, Charles Molloy and the Literary Battle for the Law Merchant, 1607–1676 // Boston University Law Review. Vol. 61. 1980. P. 315–371.

правом, в то время как вестминстерские судьи ориентировались на институциональные аспекты развития английского государства. Наконец, построение в пределах социопрофессионального сообщества цивилистов «правовой истории» было гораздо более проблематичным (хотя и возможным) из-за меньшей значимости в данной правовой системе элементов историзма.

1.2. ПРОБЛЕМАТИКА ЦИВИЛЬНОГО ПРАВА В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

XIX век, период становления истории как научной дисциплины, в английской исторической литературе был отмечен неослабевающим интересом к событиям Великого мятежа 1640-х гг. и его причинам. Именно тогда вновь распространилась и приобрела новую актуальность концепция, предложенная полутора столетиями ранее юристами общего права: развитие правовых идей, направленных на ограничение монархии, явилось двигателем парламентско-роялистского противостояния, целью которого было оградить англичан от произвола и самовластия, опиравшегося на прерогативу и гражданское право. Дихотомия «свобода — деспотизм», доминировавшая в трудах вигских историков начиная с Маколея¹² и заканчивая Треvelyаном¹³, предполагала использование восходящей к Коку легендой о парламентариях и юристах общего права — защитниках «древних свобод» и «древней конституции», и их непримиримых противниках — партии двора, роялистах и цивилистах, поборниках «абсолютной власти» и беспарламентского правления¹⁴.

Поэтому в XIX столетии, отмеченном доминирующими позициями вигской историографии, гражданское право практически не фигурировало в качестве исследовательской темы в исторических исследованиях. Цивилисты и их идеи получали от вигских историографов однозначно негативные оценки, а их присутствие на политической сцене стюартовской эпохи практически игнорировалось.

Однако в публикациях середины XIX в. сюжеты, связанные с деятельностью Общины докторов и судов гражданского права и права

¹² Macaulay Th. B. Macaulay's History of England from the Accession of James II. L., 1906. P. 1–29.

¹³ Trevelyan G. M. England under the Stuarts. L., 1904.

¹⁴ Паламарчук А. А. «Светило, сияющее лишь отраженным светом»: стереотипы современников и исследования по истории английского королевского двора // Королевский двор в Англии XV–XVII вв. СПб., 2015. С. 9–26.

справедливости, были затронуты авторами, которые являлись не профессиональными историками, а юристами. Реформирование ряда административно-правовых институтов в 1850-е гг. (1857 г. — Акт о суде по завещаниям, ликвидировавший юрисдикцию церковных судов в вопросах наследования имущества; 1857 г. — Акт о брачных тяжбах, дававший возможность рассматривать дела о расторжении или действительности брака в судах общего права; 1859 г. — Акт о Высшем суде Адмиралтейства, открывавший доступ юристам общего права в данный трибунал; также акты, реформировавшие Канцлерский суд; 1854 — Акт о процедуре общего права; 1858 — Акт об исправлении Канцлерского суда; наконец, 1857 — Акт о Верховном суде, упразднивший Канцлерский суд) с неизбежностью породило полемику, касавшуюся возможного хода реформ, способов их воплощения и последствий. Сама же дискуссия о необходимости реформ началась еще в начале XIX столетия.

Джозеф Филмор (1775–1855), доктор гражданского права, с 1809 г. профессор Королевской кафедры гражданского права в Лондоне, дипломат и политик, опубликовал «Отчеты» о делах, слушавшихся в церковных судах и в суде Делегатов, в течение первой половины XVIII в. и в первые два десятилетия XIX в.¹⁵ Филмор опубликовал лишь избранные «Отчеты», по его собственным словам, чтобы продемонстрировать наиболее интересные и отличающиеся от нормы разбирательства. Издание было ориентировано прежде всего не на практикующих цивилистов, которым данные материалы были доступны в полном объеме в библиотеке Общины докторов, а на более широкий круг юристов общего права и парламентариев.

Третий сын Джозефа, сэр Роберт Филмор (1810–1885), пошел по стопам отца и сделал, пожалуй, еще более блестящую политическую и юридическую карьеру. Близкий друг Уильяма Гладстона, сэр Роберт Филмор участвовал практически во всех важных разбирательствах высших церковных судов и Адмиралтейском суде, став последним его главой перед упразднением в 1862 г., а также последовательно

¹⁵ Reports of Cases argued and determined in the Ecclesiastical Courts at Doctors' Commons and in the High Court of Delegates (1809–1821). L., 1818–1827; Reports of Cases argued and determined in the Arches and Prerogative Courts of Canterbury. L., 1832.

занимая ряд ключевых должностей в церковной администрации и структуре Адмиралтейства. В 1867 г. Филмор стал членом Тайного совета. Как и его отец, сэр Роберт опубликовал серию работ, наиболее фундаментальная из которых посвящена каноническому праву¹⁶ англиканской церкви. Несмотря на то, что сочинение было ориентировано на практические нужды церковной жизни, оно имело отчетливую историческую и в каком-то смысле антикварную окраску, предоставляя информацию о происхождении и развитии юрисдикции церковных судов и связанных с ними должностных лиц. В «Комментариях на международное право» Филмор освещает некоторые аспекты функционирования Адмиралтейства. Небольшое сочинение под названием «Изучение гражданского и канонического права в связи с государством, церковью и университетами» стало необходимой в период реформирования английской правовой системы апологией как самого гражданского права, так и его институтов¹⁷. Несмотря на обзорный характер текста, полемического по характеру, Филмор представляет читателю очень важную в контексте изучаемой темы идею: отдавая должное роли общего права в истории формирования основ британского общества, он показывает, что гражданское право уже начиная с классического Средневековья было неотъемлемой частью английской административно-правовой системы, а его теории и практики оказывали мощное влияние как на политическую, так и на интеллектуальную жизнь королевства.

В связи с восприятием гражданского права обществом в XIX столетии, нельзя не упомянуть человека, который не был ни юристом, ни историком, однако хорошо знакомые нам картины и образы Англии 1840 – 1860-х гг. сложились именно благодаря его творчеству. Практически во всех своих романах Чарлз Диккенс заставлял своих героев попадать под «колеса английского правосудия», по его мнению, остро нуждавшегося в реформе. Эпизоды, связанные с судебной волокитой и взяточничеством адвокатов и судей, гнетущей атмосферой судебных процессов и тюрем, формировали крайне негативное

¹⁶ *Philimore R. The Ecclesiastical Law of the Church of England. L., 1873.*

¹⁷ *Philimore R. The Study of the Civil and Canon Law considered in its relation to the State, the Church and the Universities. L., 1843.*

отношение к юристам: особенно Диккенс недолюбливал именно «аристократов»-цивилистов¹⁸. При этом интересно отметить, что в северной части королевства сэр Вальтер Скотт выводил в своих романах юристов и законников преимущественно положительными героями, одновременно рисуя их образы с немалой долей юмора. Впрочем, речь шла о шотландских юристах и о шотландских же судах.

В 1887 г. в Лондоне Фредерик Уильям Мейтленд (1850–1906) и его единомышленники-юристы под патронатом королевы Виктории основали Сэлденовское общество, названное так по имени выдающегося юриста и антиквария XVII в. Джона Сэлдена. Общество, активно действующее по сей день, было ориентировано на публикацию и изучение ранее неизвестных источников по истории английского права и отчасти повторяло принципы работы существовавшего во времена Сэлдена лондонского Антикварного общества. Ежегодно Сэлденовское общество публиковало и до сегодняшнего дня публикует отдельный том «Ежегодной серии», содержащий критическое издание одного или нескольких источников. Позднее началась публикация «Дополнительной серии». На данный момент общество опубликовало в общей сложности 150 томов в нескольких сериях, значительно обогатив доступную источниковую базу для историков английского права.

Несомненно, более всего Мейтленда интересовала история общего права и период его становления. Однако в самом начале существования Сэлденовского общества ему удалось обратить внимание коллег на то, что для детального понимания процессов правовой истории необходимо учитывать не только те тексты, которые уже прочно утвердились в традиции в качестве основополагающих и наиболее (если не единственно) авторитетных (тексты Литтлтона, Кока и Блэкстона, «Отчеты» судей общего права и парламентские документы), но и источники «периферийные». Эта «периферия» включала документы провинциальных судов и провинциальной администрации, тексты английских канонистов и документы, отражающие деятельность лондонских и провинциальных церковных судов, личные архивы юристов и т. д. Разумеется, в общем объеме публикаций общества источники

¹⁸ Holdsworth W. S. Charles Dickens as a Legal Historian. N.J., 1995.

по истории гражданского и канонического права занимают меньшую часть, при этом интенсивность их издания была высока при жизни Мейтленда и несколько лет после его смерти, снизилась в середине XX в. и снова возросла в последние несколько десятилетий, о чем будет сказано далее.

Помимо интереса к неизвестным ранее источникам, Мейтленд высказал мысль, которая великому Эдварду Коку и длинной череде его последователей показалась бы по меньшей мере еретической. Именно рассмотрение «периферийной области», исторического и интеллектуального контекста той эпохи, когда были написаны первые английские юридические и политико-правовые трактаты — тексты Гланвилла и Брактона, — привело его к убеждению, что истоки общего права нельзя ограничивать исключительно национальной английской традицией. Мейтленд отметил очевидную вещь, ранее парадоксальным образом игнорировавшуюся вигской историографией: клирик Брактон в силу своего духовного звания и соответствующего образования не мог не испытывать сильного влияния римского канонического и гражданского права¹⁹. Соответствиям и параллелям между текстами и идеями Брактона и континентальной школой глоссаторов, в частности Ацо, Мейтленд посвятил отдельную работу, опубликованную Сэдденовским обществом²⁰. В работе «История английского права перед воцарением Эдуарда I»²¹, написанной Мейтлендом и Фредериком Поллоком, а также в их совместной «Истории английского права»²² процесс рождения английского права, не сводящийся

¹⁹ Bracton's note book / Ed. by F. W. Maitland. In 3 vols. L., 1887.

²⁰ Select Passages from the Works of Bracton and Azo / Ed. by F. W. Maitland. Vol. 8. L., 1895.

²¹ Maitland F. W., Pollock F. History of English Law before the Time of Edward I. Cambridge, 1895.

²² Книга Мейтленда и Поллока до сих пор считается одной из классических работ по истории английского права, хотя, по остроумному замечанию С. Милсома, «ничто так не огорчило бы самого сэра Фредерика, как именование его работы "классической", ибо для него это означало, что текст перестал быть живым». Детальный критический анализ историко-правовой концепции Мейтленда см. в научном переиздании «Истории английского права» 1968 г.: Pollock F., Maitland F. W. History of English Law. Reissued with a new introduction and select bibliography by S. F. C. Milsom. Cambridge, 1968.

лишь к формированию институтов и процедуры общего права, предстает как сложный феномен, испытавший влияние как английской инсулярной специфики, так и идей, практик и интерпретаторских традиций континентального канонического и гражданского права. Таким образом, Мейтленду в большой мере удалось реабилитировать гражданское право, отдавая ему подобающую роль в процессах развития английской правовой культуры.

Концепцию Мейтленда действительно можно считать отправной точкой в процессе ревизии оценок гражданского права в английской историографии. Однако поскольку сэр Фредерик был прежде всего юристом, предметом его изучения была скорее содержательная сторона права, нежели эволюция институтов. При всем авторитете, которым пользовался Мейтленд как при жизни, так и после смерти, его воздействие на общий тон английской историографии было в данном отношении весьма ограниченным. Возможно, так произошло, поскольку собственно правовая история в Англии долгое время была более тесно связана с прикладной стороной юридической науки, нежели с исторической наукой (политической, социальной историей, историей культуры). Тем более не подвергалась переоценке роль цивилистов в истории тюдоровской и стюартовской монархии. Впоследствии, уже в 1950 – 1960-х гг. благодаря Дж. Элтону в историографии вновь утвердилось представление о тождественности общего права и «новаторских», более динамичных тенденций в обществе, во многом обеспечивавших воплощение «тюдоровской революции в управлении», в то время как цивилистам, как и прежде, отводилось привычное амплуа консерваторов.

Нашлись у Мейтлена и оппоненты, первым из которых стал один из основателей английской административной истории и по совместительству епископ Оксфорда Уильям Стаббс (1825–1901)²³.

Возражения Стаббса относились в первую очередь к тезису Мейтленда об определяющем влиянии римского канонического права на

В российской историографии изучением наследия Мейтленда занимается Т. А. Сидорова. См.: Сидорова Т. А. Фредерик Уильям Мейтленд и английская историография критического направления. СПб, 2014.

²³ Stubbs W. The Constitutional History of England in Its Origin and Development. L., 1903.

процессы становления английского права и английской церковно-политической мысли. В сущности, Стаббс возвращался к идее, сформулированной англиканскими теологами еще в XVI в.: это была идея исконной и сохранявшейся автономии развития английской церкви в целом, и в частности — канонического права. Как остроумно резюмировал взгляды своего противника Мейтленда, «английская церковь была протестантской до Реформации и католической — после нее»²⁴. Развитие логики Стаббса означало, что английские доктора канонического и гражданского права, практиковавшие в церковных судах, не привносили в английское право разрушительные для него чужеродные элементы, а напротив, не будучи зависимыми от «папистской» континентальной Европы, развивали преимущественно английские практики и, следовательно, не были пресловутым «чужеродным началом» в английских административно-правовых реалиях. Несмотря на то что правота в данном споре принадлежит все же Мейтленду, а Стаббс по понятным причинам выступал в роли апологета англиканской идеи, епископ Оксфорда очень точно — хотя, возможно, помимо собственного желания — определил, как воспринимали свою историческую роль цивилисты конца XVI – середины XVII вв.: та правовая система, в рамках которой они существовали, представлялась им не просто исконно английской, но и национально ориентированной.

В первой половине XX столетия англоязычная историография истории права обогатилась трудом, который и по сей день остается непревзойденным с точки зрения хронологического охвата, детальности и информативности. Речь идет об «Истории английского права»²⁵ Уильяма Серла Холдсуорта (1871–1938). Двенадцать томов, выходявшие в свет с 1903 г. по 1938 г. (еще пять томов публиковались уже после смерти автора, до 1966 г.), содержат подробный анализ развития права в Англии начиная с англо-саксонских королевств до принятия Акта о судопроизводстве в 1875 г. Потомственный юрист,

²⁴ Цит. по: Hemholz R. H. Roman Canon Law in Reformation England. Cambridge, 1990. P. 4. Также см.: Donahue Ch. Jr. Stubbs vs. Maitland Re-examined after 75 years in the Light of some Records from the Church Courts // Michigan Law Review. №72. 1974. P. 647–716.

²⁵ Holdsworth W. S. A History of English Law. L., 1972.

профессор конституционного права в университете Лондона, профессор Винерианской кафедры права в Оксфорде, Холдсуорт получил профессиональную подготовку как в области общего, так и в области гражданского права. И хотя с момента публикации практически все историки, затрагивающие в своих исследованиях правовую проблематику, обращаются к труду Холдсуорта, сам он, насколько можно судить, предназначал свою работу более для профессиональных юристов, нежели для профессиональных историков.

История общего права служит главным стержнем в многотомном сочинении Холдсуорта. В пятом томе, озаглавленном «Общее право и его соперники»²⁶ автор помещает обзор деятельности цивилистов и ряда институтов гражданского права в XVI и начале XVII столетий. В начале тома Холдсуорт, вторя Мейтленду и цитируя его, признает весомую роль, которую теоретики и практики гражданского права сыграли и в английской правовой истории в целом и в истории правления Тюдоров и Стюартов. Тем не менее для Холдсуорта цивилисты виделись скорее блестящей плеядой одиночек, нежели профессиональной корпорацией. О существовании Общины докторов упомянуто лишь вскользь. С точки зрения Холдсуорта, ни в одной из административно-правовых инстанций Англии персональный состав не был полностью гомогенным; возможно, именно этот тезис, который Холдсуорт не развивает подробно, а возможно, преимущественно институциональный метод организации материала минимизирует роль конфликта между цивилистами и юристами общего права на страницах труда сэра Уильяма.

В начале пятого тома «Истории английского права» автор определяет ключевые сюжеты дальнейшего исследования. Первый раздел — «Изменения, произошедшие непосредственно под влиянием рецепции гражданского права» можно с уверенностью отнести к жанру истории идей. В центре внимания — морское, коммерческое и международное право: последний термин, хотя и со значительными оговорками, Холдсуорт активно использует для описания реалий XVII в. Polemica вокруг суда Адмиралтейства служит фоном для изложения

²⁶ Holdsworth W. S. A History of English Law. Vol. 5. Common Law and Its Rivals. L., 1914.

идей Альберико Джентили и Ричарда Зуча, которые, в свою очередь, вписаны в более широкий европейский контекст становления международного права. Холдсворт уделяет внимание и присутствию цивилистов в суде Канцелярии и их роли в становлении принципов «суда справедливости» в Англии.

Созданный Холдсвортом труд оказался настолько весомым и детализированным, что на протяжении долгого времени его нарратив почти полностью доминировал в изучении институционных аспектов правового развития Англии.

Круг специалистов, которые в настоящее время занимаются исследованиями гражданского права в Англии эпохи Средневековья и раннего Нового времени, очень невелик.

В 1973 г. в свет вышла книга Брайана Лёвака «Цивилисты в Англии: 1603–1641. Политический портрет»²⁷. Как следует из названия, целью автора было создать политический портрет английских цивилистов в период раннестюартовской монархии. Исходный тезис Левака вполне традиционен: цивилисты были приверженцами роялистской партии; проблема, поставленная в исследовании, — определить причины роялизма данной корпорации. Цивилисты для автора прежде всего корпорация, путь в которую открывала университетская степень. Критерием отбора персоналий цивилистов является получение докторской степени в одном из английских университетов в промежутке между 1603 и 1641 гг.; к цивилистам причисляются также англичане, получившие докторскую степень в университетах на континенте и вернувшиеся на родину. Одну треть публикации занимает биографический словарь английских докторов гражданского права, информативность которого сложно переоценить. В то же время, устанавливая жесткие критерии для определения границ корпорации, Левак упускает из вида, что к цивилистскому сообществу относилась также обширная категория бакалавров гражданского права, а доктораканонисты нередко были близки Общине докторов. Внимание Левака приковано к политическим идеям цивилистов: он приходит к выводу, что вытеснение цивилистов из различных сфер политической и правовой

²⁷ *Levack B. P. The Civil Lawyers in England, 1603–1641. A Political Study. Oxford, 1973.*

деятельности вынудило их сделать ставку на культурно-политические идеи, связанные с так называемой Высокой, и впоследствии лаудианской, церковью, на которую и пыталась опираться стюартовская монархия в начале XVII в.

К сожалению, впоследствии Б. Левак не развивал проблематику гражданского права в Англии. После публикации в 1987 г. исследования об унии корон 1603 г. он обратился к истории ведовства в Европе раннего Нового времени, что и остается главным сюжетом его штудий сегодня.

Для Луиса Кнафла гражданское право не было приоритетным направлением работы, однако в комментариях к публикации трактатов лорда-канцлера Эллисмера²⁸ он проводит очень важную в контексте истории изучения гражданского права мысль. По образованию Эллисмер был юристом общего права, что не мешало ему при необходимости оперировать максимами и аргументацией гражданского права, а также принимать сочинения цивилистов в качестве полезных и авторитетных. Это, по сути, означало, что на высшем уровне установки и методы гражданского права не отвергались в качестве «пережитков прошлого», а находили применение при обсуждении актуальных проблем и конфликтных ситуаций.

В 1988 г. Дэниэл Кокиллетт²⁹ опубликовал первое исследование, посвященное английским цивилистам как корпорации, центром которой была Община докторов. Единственным предшественником Кокиллета был Дж. Сквибб, опубликовавший в 1977 г. книгу «Община докторов»³⁰, которая, впрочем, носила преимущественно антикварный характер. В работе Кокиллетта содержится обзор деятельности Общины докторов с конца XVI по XIX в., то есть практически с момента складывания корпорации и ее расцвета до стагнации и финального самороспуска уже в XIX столетии. Разработки Кокиллетта можно с уверенностью отнести прежде всего к области истории

²⁸ *Knafla L.* Law and Politics in Jacobean England. The Tracts of Lord Chancellor Ellesmere. Cambridge, 1977.

²⁹ *Coquillette D.* The Civilian Writers of Doctor's Commons: Three Centuries of Juristic Innovation in Comparative, Commercial and International Law. Berlin, 1988.

³⁰ *Squibb G. D.* A History of the College of Advocates and Doctors of Law. Oxford, 1977.

идей, и по сравнению с книгой Левака, они отличаются гораздо более глубоким уровнем постановки проблем. Автор, тем не менее, в целом характеризует и деятельность институтов гражданского права, отмечая их востребованность и эффективность в тюдоровском и раннестюартовском обществе. Цивилисты и их деятельность предстают в качестве мощной институциональной — но особенно интеллектуальной альтернативы общему праву.

Вторая важная работа Кокиллетта — серия статей, написанная в течение 1980-х гг. на основе докладов в Корнельском университете и опубликованная под общим заголовком «Правовая идеология и инкорпорирование»³¹. Под термином «инкорпорирование» автор подразумевал не столько институциональный аспект развития гражданского права, сколько инкорпорирование принципов и идей, выработанных цивилистами, в сферу применения английского (и впоследствии англо-американского) общего права. Однако, по мнению Кокиллетта, воздействие цивилистов на развитие права в Англии не было результатом целенаправленных усилий, но определялось практическими нуждами, прежде всего включением английской экономики в общеевропейский контекст и развитием международной торговли. Поэтому логично, что его исследование охватывает постреставрационный период и сюжеты, связанные с адаптацией общего и гражданского права в американских колониях в XVII – начале XVIII вв. Тем не менее вопросы организации и функционирования институтов гражданского права и проблемы взаимодействия с короной находились практически вне интересов Кокиллетта, внимание которого было приковано к текстам трактатов современников. В настоящее время профессор Кокиллетт является активно практикующим юристом и консультантом администрации США, а также занимается проблемами современного американского

³¹ *Coquillette D. R. Legal Ideology and Incorporation I: The English Civilian Writers, 1523–1607 // Boston University Law Review. №61. 1981. P. 1–89; Legal Ideology and Incorporation II: Sir Thomas Ridley, Charles Molloy, and the Literary Battle for the Law Merchant, 1607–1676 // Boston University Law Review №61. 1981. P. 315–371; Legal Ideology and Incorporation III: Reason Regulated. The Post-Restoration English Civilians, 1653–1735 // Boston University Law Review. №67. 1987. P. 289–361; Legal Ideology and Incorporation IV: The Nature of Civilian Influence on Modern Anglo-American Commercial Law // Boston University Law Review. №67. 1987. P. 877–970.*

права, не возвращаясь к исследованиям по истории Англии раннего Нового времени.

По сути, работы Кокиллета по сей день остаются последними систематическими трудами, посвященными корпорации цивилистов и их роли в политической и правовой жизни раннестюартовской Англии. Все прочие современные работы либо затрагивают «цивилистскую» проблематику в более широком контексте, либо сосредоточены на отдельных институтах гражданского права или на определенных эпизодах политических и правовых конфликтов, в которых были задействованы члены Общины докторов.

Нужно заметить, что если в Англии изучение истории гражданского права и корпорации цивилистов в силу историко-культурных условий традиционно выпадало из поля зрения исследователей, то в Шотландии ситуация была и остается иной. Как и в Англии, конец XVI – начало XVII вв. стал эпохой создания в Шотландии великих теоретических трактатов, созданных блестящей плеядой докторов права, начиная с сэра Джона Скина и Томаса Крейга из Риккартона и заканчивая сэром Джеймсом Бэлфуром из Питтендрейха и лордом Стэйром. Систематизация шотландского права была неразрывно связана с рефлексией над его историей, а проблемы, связанные с коронной унией 1603 г., побуждали шотландских юристов определять место шотландского права в общебританском контексте. Рецепция римского права в Шотландии в этой рефлексии представляла структурообразующим элементом как для развития в королевстве феодального права, так и для формирования ряда административно-судебных институтов. В этой связи использование гражданского права в шотландской юридической практике и в академических штудиях всегда было более активным и носило прикладной характер, нежели в Англии, а традиция его изучения в университетах не прерывалась. Политико-правовые и исторические воззрения шотландских цивилистов могут стать базой для отдельного объемного исследования, а посвященная им исследовательская литература весьма обширна. Однако, поскольку изучение цивилистского дискурса в британских композитах выходит за рамки моего исследования, отмечу лишь наиболее важные и оригинальные работы.

В последнее десятилетие XX и в начале XXI вв., как уже было сказано выше, пристальным интересом пользуются проблемы рецепции

римского права в Европе. Рейнхард Циммерман, в настоящий момент профессор в институте Макса Планка, сегодня является одним из ведущих специалистов в области истории адаптации римского права монархиями раннего Нового времени³². Как показано в работах Циммермана, компаративистский подход к изучению права раннего Нового времени оказывается одним из наиболее перспективных. Плодотворным оказалось и сотрудничество немецкого исследователя с Эдинбургским университетом. «Шотландский аспект» рецепции римского права отражен в публикациях, где Циммерман выступает в качестве редактора³³.

В этой связи нельзя не отметить, что проблематика развития гражданского права и его взаимодействия с общим правом на материале Шотландии не только изучена более подробно, нежели сходный английский материал, но и в большей мере вписана в общеевропейский контекст. На протяжении долгого времени шотландская традиция восприятия собственного права — в равной мере как и традиция английская — настаивала на самобытности и определенной «самодостаточности» сложившейся в королевстве правовой культуры, однако на деле и в Средневековье, и в раннее Новое время шотландские юристы адаптировали и трансформировали значительное число заимствований из континентальной философии и правовой теории. Поэтому компаративистский подход, успешно применяемый в данной области, обогащает шотландские историко-правовые штудии, а опыт подобных разработок может быть успешно применен при исследовании феномена гражданского права в Англии³⁴.

³² Zimmermann R. Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today. Oxford, 2001; *Idem*. The Law of obligations: Roman foundations of the Civilian Tradition. Oxford, 1996; *Idem*. Codification: The Civilian Experience Reconsidered on the Eve of a Common European Sales Law // European Review of Contract Law. №8. 2012. P. 367–399; *Idem*. Savigny's Legacy: Legal History, Comparative Law and the Emergence of a European Legal Science // Law Quarterly Review. №112. 1996. P. 576–605.

³³ The Civilian Tradition and Scots Law / Ed. by C. Miller and R. Zimmermann. Berlin, 1997.

³⁴ Искрывающую подборку библиографии вопроса см.: Gordon W. M. Roman Law and Scots Law: a Bibliography // The Civil Law Tradition in Scotland. Edinburgh, 1995.

Питер Штайн, начинавший карьеру в качестве офицера британского флота, предпочел академическую карьеру сначала в области истории общего права, а затем — права гражданского. Много лет будучи деканом юридического факультета Абердинского университета, Штайн не только обогатил научное сообщество значительным количеством собственных публикаций³⁵, но и сформировал активно развивающуюся школу изучения «гражданского права в шотландском контексте».

В последние два десятилетия в европейском историческом сообществе можно наблюдать неоспоримый интерес к процессам рецепции римского права в различных регионах, а также к развитию основанных на римском праве конституционных идей. Контекстом для этого возросшего интереса стали исследования в области становления европейских территориальных монархий, с одной стороны, и к трансформациям универсалистского дискурса — с другой.

Описанные выше направления и идеи отнюдь не чужды английским и американским специалистам по раннему Новому времени: в этом отношении нельзя не отметить работы К. Пеннингтона³⁶ и К. Скиннера³⁷, в которых подробно рассматриваются вопросы преемственности и трансформации политико-правовых идей, центральной из которых является идея суверенитета — от классического Средневековья к раннему Новому времени. В то время как оба автора указывают, насколько живой и плодотворной была деятельность как теоретиков, так и практиков гражданского права на континенте (состояли ли они на службе у правителей территориальных монархий или императоров Священной Римской Империи), Англия XVI–XVII вв. остается для них периферийным сюжетом. Если утверждавшаяся на протяжении трех столетий концепция доминирования общего права в развитии английской конституции в настоящий момент и претерпела

³⁵ Stein P. The Character and Influence of the Roman Civil Law: historical essays. L., 1988.

³⁶ Pennington K. The Prince and the Law, 1200–1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition. Berkeley and Los Angeles, 1993.

³⁷ Skinner Q. The Foundation of Modern Political Thought. Cambridge, 1978; Sovereignty in Fragments: the Past, Present and Future of a Contested Concept / Ed. by Q. Skinner. Cambridge, 2010; Freedom and the Construction of Europe / Ed. by Q. Skinner. Cambridge, 2013.

существенную ревизию, то лишь в отношении более раннего периода, ограниченного правлением Плантагенетов.

Отдельную область, неразрывно связанную с изучением гражданского права и корпорации цивилистов, представляет собой история канонического права в Англии и история судов соответствующей юрисдикции. В ходе гражданской войны 1640-х гг. среди приверженцев пуританского лагеря всемерно поддерживалась точка зрения, согласно которой после Реформации каноническое право в целом и суды церковной юрисдикции в одном случае представляли как удобный канал для проникновения в Англию папистской ереси, в другом — как не менее удобное средство для усиления королевской прерогативы и единоличного правления. Прокатолические симпатии Карла I и реформы архиепископа Лода давали богатый материал для соответствующих инсинуаций. Вигская и впоследствии позитивистская историография в целом придерживалась описанной выше позиции, поэтому для нескольких поколений британских историков вопросы, связанные с ролью церковных судов не представляли сколько-нибудь значимого интереса. Исключением был, пожалуй, лишь один трибунал — Высокая комиссия, благодаря все тем же пуританским идеологам парламента, снискавшим репутацию одиозного орудия «стюартовского абсолютизма». Среди подавляющего большинства исследований, дающих в целом негативную оценку деятельности Высокой комиссии, особняком стоит книга Роланда Ашера «Взлет и падение Высокой комиссии», увидевшая свет в 1913 г.³⁸ С характерной для него внимательностью к фактологии и детализации Ашер подчеркивает континуитет тюдоровского и раннестюартовского института, а кроме того, указывает на популярность суда Высокой комиссии среди англичан. В 1968 г. труд Ашера был переиздан с обширным предисловием Филипа Тайлера³⁹, который дополнил нарратив об истории Высокой комиссии материалами, недоступными или неизвестными Ашеру, в частности касающимися деятельности Высокой комиссии Севера. Представляется, что именно благодаря этому материалу Тайлер

³⁸ Usher R. G. The Rise and fall of the High Commission. 1913. Repr.: N.J., 2007.

³⁹ Usher R. G. The Rise and fall of the High Commission. Oxford, 1968.

обратил внимание на то, что одним из мотивов антагонизма между судами общего права и Комиссией, равно как и церковными судами вообще, была финансовая заинтересованность.

Как уже было сказано выше, Ф. У. Мейтленд, обращаясь к изучению истоков английского права, обратил внимание на характерное для английского Средневековья взаимовлияние между институтами канонического права и политико-правовыми построениями канонистов, и переживающим начальные стадии развития общим правом. Именно воззрения Мейтленда и его книга «Римское каноническое право в церкви Англии» послужили источником для исследовательской работы Ричарда Хельмгольца, профессора школы права в Чикаго. На сегодняшний день Р. Хельмгольц является, пожалуй, крупнейшим и наиболее авторитетным специалистом среди не слишком обширного круга знатоков истории английского канонического права в период Средневековья и раннего Нового времени. Хотя основным объектом исследования для него являются институты церковной юрисдикции, Хельмгольц уделяет большое внимание взаимодействию, с одной стороны, администрации церкви Англии и докторов-цивилистов, а с другой — взаимодействию и взаимовлиянию политико-правовых идей, формируемых обоими сообществами. В своих работах⁴⁰ Хельмгольц справедливо указывает, что английский епископат весьма активно выстраивал политику защиты собственных корпоративных интересов, в том числе и в правовом аспекте, что неизбежно провоцировало конфликт с корпорацией юристов общего права.

Исследования, посвященные отдельным
институтам гражданского права

Суд Адмиралтейства

Пожалуй, из всего спектра институтов, в которых практиковали доктора гражданского права, наибольшим вниманием исторического сообщества уже с конца XIX в. пользовался Высший суд Адмиралтейства.

⁴⁰ Hemholz R. H. Roman Canon Law in Reformation England. Cambridge, 1990; Outwaite R. B., Helmholz R. H. The Rise and Fall of the English Ecclesiastical courts, 1500–1860. Cambridge, 2007.

Представляется, что изначально этот интерес в значительной мере коррелировался с утвердившимся в сознании как британцев и жителей континента образом Британии как великой морской и колониальной державы, и с представлением, что вторая половина XVI в. (а именно — правление Елизаветы Тюдор) стала эпохой становления и расцвета морского могущества Англии. Этот же период совпадает с обострившейся полемикой по поводу юрисдикции Адмиралтейства, которая была подробно изложена в четвертой части «Институций» Эдварда Кока и потому хорошо известна даже без привлечения дополнительных источников.

В этой связи парадоксальным видится следующее. При том, что именно Адмиралтейство, его суды и его администрация, во многом обеспечивавшие военные успехи и колониальные амбиции короны и поддерживавшие развитие английского купечества и торговли, а значит, действовали на благо Англии, они, тем не менее, подверглись агрессивной атаке со стороны юристов общего права, также, в свою очередь, считавшихся поборниками прав и свобод англичан. В подобной плоскости вопрос не только не был разрешен — данное противоречие даже не было отмечено. В работах, посвященных Адмиралтейству и коллизиям вокруг его юрисдикции, факт конфликта констатировался, однако объяснение его глубинных причин остается явно недостаточным.

XIX столетие — период реформ Адмиралтейства (1859 г. — принятие Акта о Высшем суде Адмиралтейства) в Англии и активного развития Адмиралтейства в США определило выход в свет целого ряда как обзорных изданий исторического характера, так и публикаций источникового плана. Их авторы не были профессиональными историками, а целью предпринятых изданий было не исследование реалий раннего Нового времени, а более подробное освещение современного состояния ведомств Адмиралтейства в Англии, Северной Америке и других колониях.

Среди подобного рода публикаций следует назвать подготовленное Дж. Холлом в 1809 г. издание «Практика и юрисдикция Адмиралтейского суда, в трех частях»⁴¹. Наиболее интересной представляется

⁴¹ Hall J. E. Practice and Jurisdiction of the Court of Admiralty in three parts. Baltimore, 1809.

вторая часть — публикация трактата «Практика Клерка» (“Clerke’s Praxis”) — сочинения о процедуре суда Адмиралтейства, который был написан в начале XVII в. клерком суда Арки и на протяжении XVII и XVIII вв. оставался наиболее авторитетным нормативным текстом для практикующих юристов адмиралтейского трибунала. Третья часть публикации содержит подборку дел, слушавшихся в Адмиралтействе, впрочем, основная их часть относится к XVII в.

В 1850 г. вышло в свет исследование еще одного американского автора И. Бенедикта «Американское Адмиралтейство. Юрисдикция и практика»⁴², впоследствии многократно переиздававшееся. Целью автора было проследить различия между юрисдикцией и процедурой британского и американского Адмиралтейства, истоки которых обнаруживались им в раннем периоде колонизации Нового света. Реакцией на принятие Акта об Адмиралтейском суде стала публикация Р. Дж. Уильямса и Дж. Брюса «Юрисдикция и практика Высшего суда Адмиралтейства»⁴³, в которой, помимо прочего, освещалась проблема апелляции в Тайный совет. В 1894 г. Ричард Годфри Марсден предпринял в рамках Сэлденовского общества критическую публикацию избранных дел, рассматривавшихся в Адмиралтейском суде с 1390 по 1604 гг.⁴⁴ Марсден предпринял выборку наиболее показательных тяжб тюдоровского периода, а также сопровождал издание небольшим историческим введением, в котором основное внимание уделялось формированию юрисдикции Адмиралтейства в связи с развитием английского флота и борьбой с Испанией за морское господство. В общих чертах Марсден осветил начальный этап конфликта между судами общего права и Адмиралтейством.

Характерной особенностью посвященных Адмиралтейству публикаций XIX столетия был их преимущественно технический характер: все они были ориентированы на практикующих юристов Адмиралтейства, и проблематика исторического контекста развития этого специфического суда не являлась приоритетом для авторов.

⁴² Benedict E. C. B. *The American Admiralty, its Jurisdiction and Practice ...* Vol. 1. N.Y., 1870.

⁴³ Williams R. G., Bruce G. *Jurisdiction and Practice of the High Court of Admiralty*. L., 1869.

⁴⁴ *Select Pleas in the Court of Admiralty* / Ed. by R. G. Marsden. Publications of the Selden Society. L., 1894.

В XX в. количество исследований, посвященных Адмиралтейству как отдельному судебно-административному органу, заметно сократилось. Во многом это было вызвано тем, что данная тематика отошла на второй план для юристов, а в историографии развитие флота и внешней торговли при Елизавете и колониальная политика Якова рассматривались как часть политической, экономической и социальной, но не административно-судебной проблематики. В уже упоминавшихся работах Левака и Кнафлы конфликт между судами общего права и Адмиралтейством действительно был представлен ключевым эпизодом противостояния, однако из отдельных исследований можно назвать лишь следующие: статью К. Р. Симмондса «Альберико Джентили и суд Адмиралтейства, 1605–1608»⁴⁵, неопубликованную диссертацию А. Вийфельса «Гражданское право в практике Высшего суда Адмиралтейства в эпоху Альберико Джентили»⁴⁶ и публикацию материалов антверпенского семинара по морскому праву «Английское и континентальное морское право: после 115 лет унификации морского права. В поиске разницы между общим и гражданским правом»⁴⁷. Участники антверпенского семинара, анализируя как континентальный, так и английский и шотландский материал сумели поставить важную проблему: в какой степени две конкурирующие правовые системы — общее и гражданское право — взаимодействовали и обогащали друг друга в обычной административно-судебной практике.

Консiliarные суды

Доктора гражданского права активно привлекались к работе консiliarных судов. Однако ни вклад цивилистов в функционирование консiliarных институтов, ни сама роль этих судебно-административных органов в системе позднестюартовской монархии до сих пор не является в историографии чем-то очевидным.

⁴⁵ *Simmonds K. R. Alberico Gentili and the Admiralty Bar, 1605–1608* // *Archiv des Völkerrechts*. Bd. 7 (1/2). Juli, 1958. S. 3–23.

⁴⁶ *Wijffels A. Civil law in the Practice of the High Court of Admiralty at the Time of Alberico Gentili*. PhD dissertation. University of Cambridge, 1993.

⁴⁷ *English and Continental Maritime Law: after 115 years of Maritime Law Unification. A search for Differences between Common Law and Civil Law* / Ed. by E. Van Hooydonk. Antwerp, 2003.

По сравнению с процессами становления и развития институтов общего права консилиарные суды — древняя и почтенная составляющая английской «конституции» — привлекали внимание историков реже, хотя по сравнению со рядом других английских административно-судебных институтов история отдельных консилиарных судов, на первый взгляд, изучена более детально. Однако при более внимательном рассмотрении существующей историографии нельзя не заметить следующее: при значительном количестве консилиарных институтов в период правления первых Стюартов (Совет Севера, Совет марки Уэльса, Совет Запада, Палата прошений, высший суд Делегатов, Звездная палата, Высокая комиссия, наконец, Тайный совет) лишь Звездная палата и Высокая комиссия пользовались неослабевающим интересом историков. Внимание к этим институтам, однако, объяснялось их политической ролью. Тайный совет на страницах подавляющего большинства исследований также представлял как политически значимый административный, но в последнюю очередь судебный орган, деятельность которого предполагала координацию и корректировку действий и персонального состава нижестоящих и региональных консилиарных трибуналов. Одновременно региональные Советы и Палата прошений, несомненно, фигурируют на страницах историографии тюдоро-стюартовских штудий, однако чаще всего не как самостоятельные объекты исследования, а как фигуранты более масштабных конфликтов.

Отчасти причина подобной ситуации заключается в заметном «англоцентризме» и, если можно так выразиться, «вестминстероцентризме» историографии XVIII–XX вв. Деятельность Звездной палаты и Высокой комиссии уже современниками конституционных конфликтов 1630 – 1640-х гг. объявлялась результатом превышения короной собственной юрисдикции и, следовательно, катализатором противостояния между королем и парламентом⁴⁸. Риторика сторонников парламента оказалась настолько убедительной, что на длительный период отвлекла внимание научного сообщества от тематики консилиарных учреждений⁴⁹.

⁴⁸ The Court of Star Chamber, or the seat of oppression. L., 1768; *Holt F. L. The Law of Libel: in which is contained a General History thereof.* L., 1816.

⁴⁹ Подробно о формировании «мифологии» Звездной палаты см.: *Barnes Th. G. Star Chamber mythology // The American Journal of Legal History. Vol. 5. №1. 1961. P. 1–11.*

Ключевые события, послужившие прологом к конфликту, в такой перспективе разворачивались в Лондоне и центральных графствах. Примечателен и терминологический аспект: Звездная палата и Высокая комиссия, как правило, характеризовались как «прерогативные», а не как «консилиарные» суды. Бесспорно, именно королевская прерогатива служила основанием их юрисдикции; однако спектр прерогативных судов ограничивался двумя упомянутыми трибуналами. Их консилиарный характер, равно как и важность идеи консилиарности в Англии игнорировался. Представляется, что впервые совокупность консилиарных судов как особый вид административно-судебных институтов обозначил Дж. Элтон⁵⁰, привязав их активизацию к процессу «тюдоровской революции в управлении». Впрочем, его внимание также было сосредоточено преимущественно на Звездной палате и деятельности кардинала Уолси в качестве ее творца. Палате прошений и локальным советам отведена второстепенная роль.

Несмотря на то что цивилисты не входили в состав Звездной палаты, они двояким образом были связаны с ее деятельностью. Во-первых, процедура, используемая Звездной палатой, была аналогична процедуре других консилиарных институций, где практиковали доктора гражданского права, а во-вторых, и Звездная палата, и цивилисты в равной мере заслужили со стороны вигских историографов упреки в том, что служили орудиями королевского деспотизма и абсолютистских методов управления. Впрочем, первая половина XX в. ознаменовалась выходом в свет ряда работ, в которых деятельность палаты получила более или менее беспристрастную оценку: это, прежде всего, диссертация Коры Скофилд⁵¹, критическая публикация дел, слушавшихся в палате, предпринятая Ианом Лидэмом в трудах Сэлденовского общества⁵², обширная работа Элфриды Скелтон⁵³. Из последних

⁵⁰ Elton G. R. *The Tudor Constitution. Documents and Commentary*. Cambridge, 1960. P. 165–217.

⁵¹ Scofield C. L. *A Study of the Court of Star Chamber*. Chicago, 1900.

⁵² Leadam I. S. *Select Causes in the Court of Star Chamber*. L., 1903.

⁵³ Skelton E. *The Court of Star Chamber in the Reign of Elizabeth*. MA thesis, University of London, 1930.

крупных исследований следует упомянуть книгу Дж. Гая «Суд Звездной палаты и его протоколы до царствования Елизаветы I»⁵⁴.

Теперь обратимся к историографии профинциальных консилиарных учреждений. Существующие на сегодня исследования, посвященные Совету марки Уэльса, Совету Севера и Палате прошений можно разделить на две категории: это узкоспециальные монографии, стержнем построения которых является фактология развития института, и работы более общего плана, ориентированные на изучение особенностей развития периферийных регионов Английского королевства. Работы первого типа были опубликованы в начале XX в. Таковы авторитетные по сей день исследования Скила⁵⁵ по истории Совета марки Уэльса и Рейчел Рейд по истории Совета Севера⁵⁶. Впечатляющая по объему собранного фактологического материала работа Рейд по сей день остается практически единственным систематическим трудом по институциональному развитию Совета Севера.

Региональные институты лишь в конце XX столетия начали привлекать внимание историков, и на сегодняшний день история «периферий» как своеобразных историко-культурных регионов является, пожалуй, одной из самых активно разрабатываемых областей в исторической науке, и в истории Англии в частности. В рамках данного подхода эволюция консилиарных судов трактуется как часть специфических локальных политико-административных систем, складывавшихся на протяжении столетий. Разумеется, судебно-административные детали и тем более деятельность цивилистов для ученых, занимающихся «периферийной» проблематикой, не являются первоочередными темами, однако реконструируемые ими сложные и многофакторные процессы складывания отношений между локальными общинами и центральной властью во многом объясняют логику тех или иных институциональных или корпоративных конфликтов, а также подоплеку возникновения ряда предложенных цивилистами моделей и концепций. Среди подобных исследований следует отметить

⁵⁴ Guy J. *The Court of Star Chamber and Its Records to the Reign of Elizabeth I*. L., 1985.

⁵⁵ Skeel C. A. S. *The Council in the Marches of Wales: a study in local government during the Sixteenth and Seventeenth centuries*. L., 1904.

⁵⁶ Reid R. R. *The King's Council in the North*. L., 1921.

ключевую монографию Хэлен Кэм «Свободы и общины в средневековой Англии»⁵⁷, во многом определившую проблематику в данной сфере, коллективную монографию «Свободы и идентичности на Британских островах в Средние века»⁵⁸, книгу Мэтью Холфорда и Кита Стрингера «Свободы и идентичности Пограничья. Англия в 1200 – 1400 гг.»⁵⁹ и ряд исследований Роберта Риса Дэвиса по истории средневекового Уэльса и средневековой монархии в целом⁶⁰.

Исследования, посвященные отдельным цивилистам

Персоналии юристов и судей, определявших развитие институтов и теории гражданского права для современных исследователей продолжают оставаться в тени своих противников — представителей иннов.

Самым большим исключением из этого правила является Альберико Джентили. Впрочем, пристальное внимание со стороны исследователей к его, бесспорно, масштабной фигуре определяется не столько его деятельностью в качестве адвоката, судьи и юрисконсульта, сколько его вкладом в развитие международного права. Долгое время лавры «создателя» современной теории международного права были отданы Гуго Гроцию, а процесс становления норм взаимодействия между государствами прочно связывался с «книжной войной» середины – второй половины XVII в. В конце XIX в. Томас Эрскайн Холланд (практикующий юрист, профессор Оксфордского университета и создатель журнала *Law Quarterly Review*), сначала осуществив издание трактата Джентили «О праве войны и мира»⁶¹, а затем включив очерк

⁵⁷ *Cam H. M. Liberties and Communities in Medieval England: Collected Studies in Local Administration and Topography.* Cambridge, 1944.

⁵⁸ *Liberties and Identities in the Medieval British Isles / Ed. by M. Prestwich.* Wodbridge, 2008.

⁵⁹ *Holford M. L., Stringer K. J. Border Liberties and Identities. North-East England, c. 1200 – c. 1400.* Edinburgh, 2010.

⁶⁰ *Davies R. R. The British Isles 1200–1500: comparisons, contrasts and connections.* Edinburgh, 1988; *Davies R. R. The Age of Conquest. Wales 1063–1415.* Oxford, 2000; *Davies R. R. Lords and Lordship in the British Isles in the Late Middle Ages.* Oxford, 2009.

⁶¹ *Gentili A. De Jure Belli libri tres. Nunc Primum in Lucem Editi.* Oxford, 1877.

о нем в свою книгу «Исследования по международному праву»⁶², изменил ситуацию. Именно Джентили, по мнению Холланда, создал архетип всех последующих концепций международного права, в том числе и концепции Гроция, которому лишь отводилась роль последователя Джентили. С этого времени практически в каждом учебнике и обзорной монографии по истории международного права Джентили отводится почетное место основоположника. Кроме того, к трудам Джентили в иллюстративных целях обращаются при изучении континентальных теорий суверенитета, прежде всего концепции Бодена, и при изучении эволюции мысли испанских томистов — Франсиско Де Витория, Доминго де Сото, Луиса де Молины и Франсиско Суареса, по отношению к которым Джентили выступал в качестве оппонента.

Тем не менее подобная ситуация не оказалась плодотворным стимулом для собственно исторических исследований тюдоровской и раннестюартовской Англии. Описанный выше подход предполагает рассмотрение взглядов Джентили преимущественно в перспективе, в контексте современной политической теории, и преимущественно в международном аспекте. При этом политико-правовые реалии позднетюдоровской и раннестюартовской Англии, а также конкретные обстоятельства, связанные с английской карьерой итальянского юриста остаются, как правило, за кадром.

Впрочем, в последнее время было предпринято несколько удачных попыток заполнить указанные историографические лакуны. В 1981 г. в Италии профессор Диего Паницца опубликовал книгу «Альберико Джентили, юрист — идеолог елизаветинской Англии»⁶³, в которой рассматривал не только идеи итальянского юриста, но и его практическую деятельность на новой родине. К сожалению, эта работа Паниццы ни разу не переводилась с итальянского языка и поэтому до сего времени является достоянием небольшого круга джентилиоведов. В ряде последующих, уже англоязычных, статей и глав в коллективных монографиях Паницца говорит о необходимости именно «внутрианглийской» контекстуализации идей Джентили, а также

⁶² *Holland Th. E. Studies in International Law. Oxford, 1898.*

⁶³ *Panizza D. Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana. Milano, 1981.*

подчеркивает, что его деятельность не ограничивалась лишь теоретическими построениями в области международного права⁶⁴. Главным акцентом и импульсом творческой активности Альберико Джентили Паницца предлагает считать интересы протестантского мира в целом и английской монархии в частности.

Предложения, высказанные Паниццой, получили продолжение в двух значительных проектах. Первый из них — это начатые в 1988 г. ежегодные публикации Международного центра джентилианских исследований в Сан-Джинецио (*Centro nazionale di studi gentiliani, San Ginesio*), продолжающиеся по сей день на итальянском языке, и англоязычный проект Бенедикта Кингсбери и Бенджамина Штрауманна (Оксфорд). В 2011 г. увидел свет выполненный под их руководством критический перевод на английский язык исторического трактата Джентили «О войнах римлян»⁶⁵, а годом ранее — коллективная монография «Римские основания права народов. Альберико Джентили и имперское правосудие»⁶⁶. Исследование имеет ярко выраженный междисциплинарный характер, объединяя специалистов по истории права, классической литературе, истории и политической теории. Смысловой стержень проекта — рассмотрение идей Джентили и его современников в контексте имперской идеи в ее трансформациях от античного Рима до раннестюартовской Англии. Рассматривая построения Джентили в нескольких контекстах (империостроительство, развитие гуманистического знания, теории справедливой войны, рецепция римского права в Европе) авторы в значительной степени уходят от модернизации позднесредневековой политико-правовой теории, подчеркивая ее античные и средневековые основания.

Еще одним цивилистом, биография и воззрения короткого отражены в отдельных монографических исследованиях, стал сэр Юлий

⁶⁴ Panizza D. Political Theory and Jurisprudence in Gentili's de Jure Belli. The Great debate between theological and humanist perspectives from Vitoria to Grotius // International Law and Justice Working papers (New York University School of Law). №15/S. 2005. URL: <http://www.iilj.org/newsandevents/documents/panizza.pdf>

⁶⁵ Gentili A. The Wars of the Romans. A Critical Edition and Translation of De Armis Romanis. Oxford, 2011.

⁶⁶ The Roman Foundation of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire / Ed. by B. Kingsbury and B. Straumann. Oxford, 2010.

Цезарь. Первая биография была написана еще в XIX столетии королевским герольдом Норрой сэром Эдмундом Лоджем⁶⁷, который присоединил к своей работе труд внука сэра Юлия, Чарлза Цезаря. Как и многие другие биографии этой эпохи, труд Лоджа носит коммеморативный и скорее антикварный характер и полностью сосредоточен на карьере и характере героя. Вторая биография сэра Юлия была написана уже в XX в. Ламаром М. Хиллом⁶⁸. Это подробная и обстоятельная политическая биография героя, в которой ключевым эпизодом является конфликт судей Адмиралтейства и Палаты прошений с судами общего права. В исследовании Л. М. Хилла подвергаются критической рефлексии факты, ранее изложенные Лоджем; единственное, что отсутствует в данной работе — это социальный аспект, полностью растворенный в политических событиях. Нужно упомянуть, что сэр Юлий оставил потомкам невероятно обстоятельные записи, в которых отражены многие эпизоды административно-правовых преобразований и конфликтов рубежа XVI – XVII столетий; к сожалению, пока эти материалы не были опубликованы ни целиком, ни частично.

Третья фигура из когорты раннестюартовских цивилистов, которая достаточно хорошо известна в историографии, — доктор Джон Коуэлл, автор словаря «Толкователь». Фигура Коуэлла и эпизод с запрещением «Толкователя» в 1609 г. традиционно привлекала внимание любого, кто писал о «росте абсолютистских тенденций в правление первых Стюартов». В рамках позитивистской историографии Коуэлл представлял невинной жертвой абсолютистского правления, которое впоследствии еще более грозно обрушится на Уильяма Принна. Подобное видение было лишь отчасти подвергнуто ревизии Дж. Соммервиллом⁶⁹. Впрочем, в недавнее время наметились и иные

⁶⁷ Lodge E. *Life of Sir Julius Cæsar, Knt: Judge of the High court of Admiralty, Master of the Rolls, Chancellor of the Exchequer, and a Privy Councillor to King James, and Charles the First; with Memoirs of His Family and Descendants.* L., 1827.

⁶⁸ Hill L. M. *Bench and Bureaucracy: life and public career of Sir Julius Caesar, 1580–1536.* Stanford, 1988.

⁶⁹ Sommerville J. *Royalists and Patriots. Politics and Ideology in England, 1603–1640.* L., 1999. P. 115–118.

подходы к изучению наследия Коуэлла: статья Дж. Стоуна «"Толкователь" Джона Коуэлла: правовая традиция и лексикографические новации»⁷⁰ рассматривает труд раннестюартовского цивилиста как самобытный феномен в рамках лексикографического жанра. Необычный ракурс исследования, избранный Стоуном, позволяет сделать ему несколько оригинальных наблюдений, касающихся политической стороны вопроса.

Жизнь и творчество прочих раннестюартовских цивилистов, к огромному сожалению, в существующей литературе отражены крайне скудно. Как правило, сведения о них ограничиваются краткими статьями в изданиях энциклопедического характера.

Сходной представляется ситуация и с рассмотрением интеллектуального наследия английских цивилистов. В контексте развития королевской администрации при Тюдорах интерес историков вызвали труды Кристофера Сен-Жермена, который цивилистом не был, однако в своем «Диалоге доктора и студента» сформулировал ряд дискуссионных вопросов о соотношении общего права, права справедливости, гражданского и канонического права. В значительной мере изучено наследие Альберико Джентили, однако особый интерес как историков, так и правоведов традиционно вызывала тематика становления международного права в его трудах. Что же касается большинства членов Общины докторов позднетюдоровского и раннестюартовского периода, то лишь Холдсуорт и Кокиллет в уже упоминавшихся работах подвергали рассмотрению воззрения цивилистов, причем Кокиллет делал это наиболее последовательно, поставив своей целью проследить преемственность цивилистских идей от Кристофера Сен-Жермена до англо-американского права XIX столетия. Вопросы прерогативы и торгового права остаются неизбежными акцентами. Во всех прочих работах, в которых упоминается о выработанных цивилистами идеях, их характеристики фрагментарны и носят иллюстративный характер, а высказываемые докторами права постулаты характеризуются скорее как реакция на рост влияния

⁷⁰ Stone J. John Cowell's Interpreter: Legal Tradition and Lexicographical innovation // SEDERI: yearbook of the Spanish and Portuguese Society for English Renaissance Studies. №10. 1999–2000. P. 121–130.

институтов общего права. Лишь Кокиллет признает, что членам Общины докторов удалось выработать и предложить обществу ряд оригинальных политико-правовых концепций.

В отечественной историографии ситуация с изучением гражданского права в Англии во многом аналогична западной. С одной стороны, классики российского англоведения — Д. М. Петрушевский, П. Г. Виноградов⁷¹, А. Н. Савин, Е. В. Гутнова, В. В. Штокмар, М. А. Барг как в своих обобщающих исследованиях, так и в работах частного характера неизбежно касались тех или иных аспектов правовой истории. Для марксистской историографии наиболее существенным моментом была взаимосвязь между развитием права и формированием феодального общества, а также отражение в правовых источниках реалий административно-хозяйственного характера. Поскольку вопросы землевладения находились в юрисдикции институтов общего права, именно возрастание роли вестминстерских судов и их взаимодействие с монархией попадало в поле зрения исследователей. С конца 1990-х гг. среди российских медиевистов правовые сюжеты (правовые идеи, институты и практики) вновь оказались предметом пристального внимания и разработки отечественного научного сообщества, свидетельством чему стала организация в Институте всеобщей истории РАН нескольких конференций по истории средневекового права и публикация по их итогам серии сборников с общим названием «Право в средневековом мире»⁷². Изучение правового наследия средневековой Европы с этого времени развивается в русле интеллектуальной истории и истории идей, а также микроистории (рассмотрение судебного разбирательства как «казуса»). Региональная правовая проблематика представлена в работах И. И. Варьяш⁷³ и

⁷¹ Работа П. Г. Виноградова «Римское право в средневековой Европе» (1910) была переиздана с научной биографией ученого: Виноградов П. Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе. М., 2010.

⁷² Право в средневековом мире. Сб. статей / Под ред. О. И. Варьяш. СПб., 2001; Право в средневековом мире: Сб. статей / Под ред. И. И. Варьяш и Г. А. Поповой. М., 2008.

⁷³ Варьяш И. И. Диалог на языке права: христианские короли Арагона и их мусульманские подданные // Власть, общество и индивид в средневековой Европе. М., 2008. С. 125–151.

О. И. Тогоевой⁷⁴. Проблематика развития административно-правовых институтов французской монархии и роль юристов в становлении феномена государственной службы во Франции детально изучена С. К. Цатуровой⁷⁵. Преемственности и интерпретации правовых идей в процессах трансформации европейских монархий от сословно-представительных к ренессансным и абсолютным уделяет большое внимание Н. А. Хачатурян⁷⁶. В отечественном англоведении работами, непосредственно посвященными юрисдическому сообществу, остаются два исследования С. В. Кондратьева⁷⁷ и коллективная монография С. Е. Федорова, С. В. Кондратьева и Г. Н. Питулько, посвященная исследованию социопрофессиональных групп в Англии раннего Нового времени⁷⁸. Роль правовой проблематики в парламентской культуре тюдоровской Англии освещается О. В. Дмитриевой⁷⁹.

Подводя итог, следует сказать, что изучение институтов гражданского права, интеллектуального наследия английских цивилистов, а также масштабного корпоративного конфликта, развернувшегося в раннестюартовской Англии, до последнего времени носило лишь

⁷⁴ Тогоева О. И. «Истинная правда». Языки средневекового правосудия. М., 2006.

⁷⁵ Цатурова С. К. Формирование института государственной службы во Франции XIII–XV в. М., 2012; *Она же*. Офицеры власти. Парижский парламент в первой трети XV в. М., 2002; *Она же*. Судьи и правосудие во Франции XV в. глазами Жана Жувенала, королевского адвоката // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. М., 2001. Вып. 7. С. 263–277.

⁷⁶ Хачатурян Н. А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века. М., 2008; *Она же*. Суверенитет, закон и «вся община»: взаимодействие и дихотомия власти и общества // Власть, общество и индивид в средневековой Европе. М., 2008. С. 5–8.

⁷⁷ Кондратьев С. В. Юристы в предреволюционной Англии. Шадринск, 1993; *Он же*. Идея права в предреволюционной Англии. Тюмень, 1996.

⁷⁸ Федоров С. Е., Кондратьев С. В., Питулько Г. Н. Англия XVII в.: социопрофессиональные группы и общество. СПб., 1997.

⁷⁹ Дмитриева О. В. Парламент и политическая культура Англии второй половины XVI – начала XVII вв. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 2011; *Она же*. О природе конфликта в английском парламенте конца XVI – начала XVII вв. // Из истории европейского парламентаризма. Великобритания. М., 1995. С. 50–62; *Она же*. «Новая бюрократия» при дворе Елизаветы Тюдор // Двор монарха в средневековой Европе. Явление. Модель. Среда. М.–СПб., 2001. С. 137–148.

эпизодический и фрагментарный характер. Несмотря на то что отдельные события и особенно отдельные институты попадали в круг интересов исследователей, системный аспект рассмотрения феномена гражданского права парадоксальным образом почти полностью ускользал из поля зрения историков и правоведов. Динамичное развитие исследований в области рецепции римского права в Европе, а также сюжетов, связанных со спецификой развития канонического права в Англии логично указывают на необходимость систематической разработки проблематики гражданского права. Одновременно интеллектуальную, профессиональную и политическую деятельность цивилистов невозможно изымать из контекста строительства стюартовской композитарной монархии и связанных с этим институциональных и социальных трансформаций.

ГЛАВА II

НАСЛЕДИЕ АНГЛИЙСКИХ ЦИВИЛИСТОВ: ИСТОЧНИКОВАЯ ОСНОВА И ЕЕ СПЕЦИФИКА

II.1. НАРРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Основой данного исследования стало наследие английских цивилистов конца XVI – первой половины XVII столетия. Этот временной промежуток был выбран не случайно: именно в данный период происходит интенсивное корпоративное строительство объединений профессиональных юристов — институционализация Общины докторов и дальнейшее развитие судебных иннов, активная адаптация этих объединений, то есть трансформация внутренних норм, а также механизмов внешнего взаимодействия с иными группами, и практически одновременные процессы интеллектуализации — формирование собственных дискурсов, общепринятых внутри группы идей и коллективной памяти. Кроме того, именно в указанный период важные этапы эволюции юридических сообществ проходили параллельно ряду иных процессов, связанных прежде всего с поисками короной эффективных путей управления композитарной монархией.

Более ранний период развития гражданского права и связанных с ним институтов — XIII – вторая половина XVI в. — был периодом длительного формирования исходной групповой общности цивилистов. Этот процесс протекал достаточно медленно в силу прочных и многообразных связей, соединявших цивилистов с университетскими и церковными корпорациями, а также с королевской администрацией. Несмотря на то что английские средневековые цивилисты и канонисты внесли существенный вклад в правовое и интеллектуальное развитие Англии, до второй половины XVI в. невозможно было говорить

о формировании цивилистами корпоративной общности и связанного с ней корпоративного дискурса. Низкие темпы складывания социо-профессиональной общности определяли минимальное количество конфликтов с параллельно существующими правовыми системами. Те спорные ситуации, которые возникали при определении юрисдикций гражданского, канонического и общего права, эффективно регулировались короной и не приобретали характер затяжных конфликтов. Кроме того, хотя основные конкуренты цивилистов — юристы общего права — не были изначально частью какой-либо более мощной корпорации, а соответствующие административно-правовые институты развивались сравнительно динамично, практическая ориентированность их деятельности и прецедентный характер общего права не требовали немедленной и объемной рефлексии.

В течение XVI столетия ряд событий предопределил перемены в развитии английских правовых сообществ. Начиная с воцарения Тюдоров корона ориентируется на восстановление того объема прав, который был в значительной мере утерян за предшествующие сто с небольшим лет, а следовательно, ищет и правовые механизмы, с помощью которых этой цели можно было бы достичь. Покровительство, оказанное Генрихом VIII цивилистам, ускорило темпы складывания корпорации Общины докторов. Другим важным фактором стала Реформация, повлекшая за собой секуляризацию профессии. С другой стороны, в это же время переживают период институционального строительства и судебные инны, представители которых были заинтересованы в закреплении за собой определенных юрисдикционных областей; это потребовало от юристов общего права фиксации традиционных процедур и практик, а также систематизации имеющихся в их арсенале идей и концептов. Однако именно активное внутреннее развитие корпораций на несколько десятилетий обусловило сохранявшееся при Генрихе VIII и Елизавете I паритетное положение обеих правовых систем, сопровождавшееся постепенным нарастанием взаимных претензий.

Перечисленные выше изменения в полной мере принесли свои плоды к концу царствования Елизаветы Тюдор, отмеченному серией острых конфликтов вокруг суда Адмиралтейства и Палаты прошений. Перетекание конфликта в активную фазу и, как следствие, усиление

межгрупповой конкуренции повлекло за собой и увеличение количества полемической литературы как со стороны цивилистов и канонистов, так и со стороны юристов общего права. Впоследствии, уже при Стюартах, обозначившиеся в царствование Елизаветы конфликты еще более обострились, а противоречия между цивилистами и представителями иннов и вопросы юрисдикции соответствующих институтов активно обсуждались в парламенте и Тайном совете.

Наследование короны от Тюдоров шотландскими Стюартами породило в британском обществе целый спектр вопросов о способах конструирования представлений о национальной идентичности, а также о том, какие составляющие необходимы и являются определяющими для существования «нации». Английская интеллектуальная традиция раннего Нового времени продолжала активно использовать принципы построения общности, восходящие к раннему и классическому Средневековью. После Реформации новую актуальность приобретает экклезиологический способ построения единства «народа англов», сформулированный Бедой: общая для населяющих остров народов церковь, автономная и самодостаточная, творила единство из множественности. Генеалогический способ построения общности реализовывался через многократное тиражирование в политической и исторической литературе легенд о происхождении ныне живущих подданных английского короля от мифологических первопредков и о «непрерывности» правящей Островами династии⁸⁰. Кроме того, принцип территориального единства предполагал, что сама «земля Англии» сообщает ее обитателям на протяжении столетий общую специфическую харизму. Наконец, для Англии традиционно значимой составляющей, на которой выстраивались представления об общности и узах, связывающих воедино жителей южной части острова Британия, была идея существования особого и превосходного по отношению к иным регионам права и связанных с ним институтов. В общем виде эта идея охотно принималась подданными английской короны, однако при ее конкретизации возникал ряд сложностей.

⁸⁰ Подробно о проблеме континуитета королевских династий в Англии см.: Паламарчук А. А. Символика и атрибутика королевской власти и антикварный дискурс начала XVII в. // Священное тело короля. Ритуал и мифология власти. М., 2006. С. 404–419.

Главная же сложность заключалась в том, что само «английское право» не было гомогенной системой, поэтому проблемы национальной идентичности, точнее, способов и перспектив ее развития, побуждали современников к активному поиску ответов, а в случае с цивилистами и юристами общего права поиск подобных ответов совершался в рамках соответствующих дискурсов и через призму правовой проблематики.

Сохранившееся наследие английских цивилистов достаточно обширно. Первый значительный комплекс использованный в настоящем исследовании источников, представляют разнообразные трактаты авторов второй половины XVI – середины XVII вв. (Томаса Смита, Альберико Джентили, сэра Юлия Цезаря, Джона Коуэлла, Джона Хейуорда, Томаса Ридли, Джона Фулбека, Ричарда Коузина, сэра Артура Дака, Роберта Вайзмана, Ричарда Зуча, Джона Годолфина). Печатные версии трактатов доступны в оригинальных (нередко — первых) изданиях XVI–XVII вв., ряд из них представлен в собрании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.

Практически все сочинения названных авторов представляли собой не результат отвлеченных академических исследований, а реакцию на конкретные конфликтные ситуации или анализ путей решения разнообразных профессиональных задач. При анализе текстов, созданных цивилистами, необходимо учитывать два обстоятельства: с одной стороны, все они обладали высоким уровнем академической подготовки в области права, но с другой — были практиками, работа которых зачастую на нескольких (одновременно или последовательно) занимаемых должностях в судах гражданского, канонического права, на дипломатической службе или в королевской администрации была плодотворной и эффективной. Описанная связь между теорией и практикой в полной мере отразилась на страницах их сочинений, которые не являются ни в чистом виде теоретическими, ни сугубо практическими, но представляют собой взвешенное сочетание обоих компонентов.

Авторов-цивилистов неизменно отличает обширный кругозор как непосредственно в области гражданского права, так и в смежных областях, прежде всего в философии, античной истории и литературе,

в сфере богословия и церковной истории (как английской так и общеевропейской) а также свободное владение латинским и греческим языками.

Заслуживает внимания то, на каком языке писались и публиковались трактаты цивилистов. Со времен Средневековья языком канонического и гражданского права была латынь. Латинский язык в целом оставался доминирующим языком делопроизводства в судах гражданского и канонического права, однако к началу XVII в. в ряде институтов (Палате прошений, консилиарных судах и позднее в Рыцарском суде) в делопроизводстве используется также английский. Сходная ситуация наблюдалась и в юридической литературе. Значительное число трактатов создавалось и публиковалось на латинском языке, что сближало сочинения цивилистов и канонистов, продолжавших в подавляющем большинстве использовать латинский язык. Несколько трактатов (Смита, Зуча, Дака), изначально написанных на латыни, впоследствии были переведены на английский (и даже на французский), поскольку текст оказывался широко востребованным в обществе. На латинском языке создавались объемные сочинения, рассчитанные прежде всего на профессионалов — на самих цивилистов и на их оппонентов, не менее подкованных в классической филологии. Кроме того, использование латинского языка обеспечивало возможности прочтения трудов английских цивилистов их коллегами на континенте. Нужно отметить, что в это же время в институтах общего права постепенно начинает выходить из употребления так называемый «юридический французский» — профессиональный язык данной корпорации на протяжении нескольких столетий; парадоксальным образом в интеллектуальном арсенале Вестминстера начинают появляться сочинения на латинском языке (прежде всего следует назвать труды Сэлдена и Спелмана). Эти работы вписывались в контекст корпоративного конфликта (Спелман) и конфликта идей (Сэлден), а их целевой аудиторией были цивилисты и канонисты, а также (в случае с Сэлденом и «войной книг») цивилисты на континенте (Гроций и его сторонники). Таким образом, использование латинского языка представителями обеих корпораций создавало своего рода общее поле для полемики профессионалов.

Цивилисты охотно прибегали к публикациям и на английском языке, прежде всего в тех случаях, когда сочинение было ориентировано и на коллег-профессионалов, и на более широкую образованную аудиторию. Как правило, английские публикации имели и более очевидный полемический оттенок (трактаты Вайзмана, Зуча, Цезаря, Голфина).

Подавляющее большинство трактатов цивилистов издавалось в Англии, сочинения многих (Томаса Смита, Альберико Джентили, Джона Коуэлла, Томаса Ридли) выдержали по нескольку изданий; ряд трактатов был переиздан после реставрации Стюартов. Исключение представляет Альберико Джентили, сочинения которого издавались и продавались на континенте (Виттенберг, Лейпциг, Франкфурт) благодаря его семейным и личным связям и финансовым вложениям. Если в Англии печать цивилистской литературы не могла принести сколько-нибудь ощутимый финансовый доход, то публикация и распространение правовых новинок на континенте, в частности на Франкфуртской книжной ярмарке, сулила значительную прибыль. Так, печатью и продажей книг Джентили занимались не только континентальные типографы, но и английские издатели, работавшие в Германии⁸¹. Джентили, впрочем, проводил сознательную публикационную политику, желая упрочить свою репутацию не только в Англии, но и на континенте.

Во многих случаях литература, предназначавшаяся для обучения или ориентированная на узкий круг профессионалов, и вовсе не попадала под печатный пресс, циркулируя в виде рукописных копий. Лишь в ряде случаев издание осуществлялось на средства университетов; как правило, изыскание средств на публикацию осуществлялось самим автором и производилось либо за собственный счет (доктора-цивилисты обладали достаточными финансовыми возможностями), либо благодаря покровительству патронов из церковной или аристократической среды.

Для представителей Общины докторов был характерен последовательный и системный подход к организации материала, что заметным

⁸¹ *Mac Lean I. Learning and the Market Place: Essays in the History of Early Modern Book.* Leiden, 2009. P. 9–24, 291–338.

образом отличало тексты, составленные цивилистами, от сочинений судей общего права. Системный характер кодифицированного гражданского права и прецедентный характер права общего были фундаментальными отличиями двух правовых систем. Во многих отношениях цивилисты выступали наследниками двух средневековых традиций, первая из которых восходила к богословским «суммам», вторая — к традиции составления глосс и комментариев к текстам, имевшим статус «канонических». Можно также наблюдать, как в трактатах выдающихся юристов общего права (Кока и Финча) имитируется и постепенно адаптируется подобный системный подход к изложению правовых сюжетов. Таким образом, несмотря на остроту профессиональных противоречий, вестминстерские судьи не чурались использовать и адаптировать для нужд собственной корпорации те методологические подходы, которые изначально были им чужды.

Среди цивилистов, однако, не существовало единообразных критериев системности. Чаще всего доктора-цивилисты прибегали к *юрисдикционному*, или *институциональному* принципу построения своих текстов; именно такой метод организации содержания диктовался ходом полемики о границах юрисдикции соответствующей правовой системы или судебно-административного института. Данный подход требовал привлечения прежде всего королевского и парламентского законодательства, в котором фиксировались границы юрисдикций, что предполагало пусть и относительную, но историцизацию цивилистского знания. В таком случае приходится говорить об определенных методологических заимствованиях из текстов, составленных теоретиками общего права, традиционно опиравшихся на прецедентный материал предыдущих столетий.

Другой принцип построения цивилистских трактатов можно условно охарактеризовать как *исторический* (прежде всего это трактаты Дака, Хейуорда и Зуча, ряд трактатов Джентили). Подобный подход давал авторам возможность, отвлекаясь от конкретных спорных вопросов, продемонстрировать более масштабную перспективу развития гражданского права и важный момент преемственности правовых идей, а также развития их интерпретаций от классической римской эпохи до сегодняшнего дня. Впрочем, данный «исторический» подход в рамках цивилистского дискурса так и не породил сколько-нибудь

устойчивые исторические концепции или специфическую исследовательскую методологию, в то время как влияние принципов общего права на развитие историописания в Англии рубежа XVI–XVII столетий бесспорно.

Особняком в цивилистской литературе стоят два небольших сочинения, посвященных *судебной процедуре* и «ремеслу цивилиста»: тексты Клерка и Фулбека. От всех прочих они отличаются специфической тематикой и, соответственно, гораздо большей простотой, поскольку были рассчитаны на тех, кто еще не входил в профессиональную элиту. В них содержатся как морализаторские наставления, адресованные будущим юристам, так и описание самых общих норм судопроизводства в судах гражданского права и права справедливости. В деталях ведение процесса должно было изучаться на практике.

Наконец, в отдельных случаях способ организации текста диктовался *обстоятельствами его написания*. Так, “Disputationes regales” и «Испанский адвокат» Джентили представляют собой краткие обобщения по итогам одного или нескольких судебных разбирательств, «Толкователь» Коуэлла относится к лексикографической традиции, а трактат Томаса Ридли настолько специфичен с точки зрения внутренней структуры, что заслуживает отдельного рассмотрения.

Практически все сочинения докторов гражданского права снабжены обширным *справочным аппаратом*. Круг цитируемых ими авторов и документов огромен. Прежде всего, разумеется, цивилисты обращаются к памятникам римского права, главным образом к кодексу Юстиниана. В Англии рубежа XVI–XVII вв. кодекс не издавался, поэтому цивилисты обращались к континентальным изданиям. Самое раннее издание кодекса в коллекции Общины докторов — римское издание 1472 г.; кроме того, кодекс целиком и различные его части представлен в собрании 11 изданиями XV–XVII вв. В начале XVI в. на изданиях кодекса с комментариями специализировались типографии Лиона: кодекс с комментариями Аккурсия издавался там трижды в виде впечатляющего шеститомного издания *in folio* в 1604, 1618 и 1627 гг.⁸² В каталоге книг Общины докторов указано лишь одно из

⁸² Corpus Juris Civilis cum commentariis Accursii, paratitlis Cujacii, notis Gothofredi et Glossis. In 6 vol. Lugduni, 1604, 1618, 1627.

этих трех изданий — 1627 г., однако в распоряжении корпорации цивилистов были также два женевских издания кодекса — двухтомное 1607 г. и пятитомное 1612 г., издание 1624 г. (место публикации не указано) и ранее парижское издание 1566 г.⁸³

Памятники римского права использовались цивилистами как в виде самостоятельных текстов (здесь сказывался «гуманистический» подход к восприятию источника), так и в единстве со средневековой традицией школ глоссаторов и комментаторов. Прежде всего интеллектуальная традиция цивилистов опиралась на наследие Бартоло де Сассоферрато. Сочинения Бартоло были представлены собраниями его сочинений, самое раннее из которых (пять томов *in folio*) вышедшее в Лионе, датируется 1518 г. с индексом, выпущенным в 1555 г. Другие издания *Opera omnia* Бартоло из библиотеки Общины докторов — это выпущенные в Венеции в 1590 г. (в четырех томах) и в 1603 г. (в пяти томах) собрания, пятитомное базельское издание 1562 г. и отдельное издание “*Distinctiones Juris*”, опубликованное там же в 1566 г.⁸⁴ Труды Бальдо де Убальдо представлены внушительным списком из одиннадцати различных сочинений итальянского комментатора. В их числе — различные издания комментариев Бальдо на декреталии (туринское издание 1595 г.), два издания комментариев на кодекс, выпущенные в Венеции в 1496 г., комментарии на Кодекс, вышедшие в Лионе в 1517, 1541 и 1542 гг.⁸⁵ Сочинения Ацо представлены двумя базельскими изданиями 1567 и 1572 гг.⁸⁶

Помимо классиков и представителей школ глоссаторов и комментаторов в своих сочинениях британские цивилисты охотно цитировали и не менее охотно полемизировали со своими континентальными коллегами и оппонентами. Прежде всего речь шла о двух влиятельных региональных правовых школах — французской и испанской, к которой уже в середине и второй половине XVII в. добавится голландская

⁸³ Catalogue of the books in the Library of the College of Advocates in Doctors' Commons. L., 1818. P. 57.

⁸⁴ Ibid., p. 20–21.

⁸⁵ Ibid., p. 18–19.

⁸⁶ Ibid., p. 17.

школа. Французское направление в правовых исследованиях, называемое также *mos gallicus*, было представлено юристами гуманистического направления (Жак Кужа, Гийом Бюде, Франсуа Отман, Андреа Альциати, Ульрих Зази). Испанская правовая традиция, которую принято характеризовать как неосхоластическую и томистскую, была представлена именами интеллектуалов саламанкской школы — Франсиско де Витория, Доминго де Сото, Луиса де Молины, Франсиско Суареса. Наконец, появление Гуго Гроция на интеллектуальной сцене в 1609 г. стимулировало интерес к проблемам торгового права на севере Европы.

Впрочем, в данных каталога отражены лишь те книги, которые хранились непосредственно в библиотеке Общины докторов. Неясно также, действительно ли книги, описанные в начале XIX в., представляли собой коллекцию, основанную еще в XVI в. и пережившую пожар 1666 г., или собрание, сформированное уже после восстановления зданий Общины. Кроме того, помимо собрания коллегии в распоряжении цивилистов находились как их собственные библиотеки, так и университетские собрания и церковные книжные коллекции.

В своих построениях цивилисты охотно обращались к использованию статутного права. Нужно заметить, что делали они это не менее активно, чем юристы общего права. Однако, в то время как вестминстерскими судьями парламентские статуты трактовались скорее в контексте судебных прецедентов, то для цивилистов, как можно предположить, статутное право рассматривалось как близкая правовая система, имеющая позитивный характер. В то же время, хотя право трактовать и комментировать статуты, в строгом смысле слова, не принадлежало ни цивилистам, ни судьям общего права, попытки интерпретаций королевского законодательства создавали общую полемическую область для представителей обеих корпораций (чаще всего цивилисты и юристы общего права интерпретировали тот или иной статут в свою пользу, но встречались также и сходные трактовки). Наконец, привлечение парламентских статутов было необходимо в тех случаях, когда речь шла об установлении тех или иных институтов гражданского права и об определении пределов их юрисдикции. Наличие соответствующего статута или клаузулы в статуте могло оказаться решающим аргументом в полемике.

Другим часто привлекавшимся комплексом источников было морское право, которое благодаря деятельности Адмиралтейского суда приобрело вид собрания текстов, получившего название «Черная книга Адмиралтейства». Помимо морского права Англии в собрании Общины докторов присутствуют многочисленные издания, относящиеся к морскому праву континентальных держав, прежде всего Франции (ордонансы французского Адмиралтейства) и Венеции. Наконец, особый комплекс источников представляли собрания канонического права — от самых ранних континентальных католических до постреформационных английских.

Помимо трактатов цивилистов к исследованию привлекались тексты, созданные их основными конкурентами — юристами общего права. Конфликт, назревавший между корпорациями в институционной плоскости, к концу XVI столетия обретает дополнительную остроту благодаря тому, что к этому моменту интеллектуальные практики в рамках общего права переживают очередную стадию развития. На протяжении предыдущего столетия в рамках данной юридической системы формируется жанр юридического трактата⁸⁷. Т. Ф. Т. Плакнетт определил специфику данной формы так: отличительной чертой юридического трактата является метод. «Трактат начинается с определения предмета и развивается логически и систематически вплоть до полного раскрытия темы. В результате право облекается в строго дедуктивную форму, предполагающую наличие исходных принципов, позволяющих осветить множественность прецедентов, из них выводимых»⁸⁸. Во многом ориентируясь на опыт цивилистов, юристы общего права начиная с середины XVI в. совершенствовали данный жанр, что позволяло систематизировать концепции вестминстерских теоретиков если не в виде полноценной системы, то по крайней мере в рамках той или иной проблематики или отдельной проблемы. Традиционно наиболее детальное обсуждение касалось земельных держаний, частной собственности, а также границ

⁸⁷ *Simson A. B. W. The Rise and Fall of the Legal Treatise: Legal Principles and Forms of Legal Literature // The University of Chicago Law Review. 1981. Vol. 48. №3. P. 632–678.*

⁸⁸ *Plucknett T. F. T. Early English Legal Literature. Cambridge, 1958. P. 19.*

королевской прерогативы и институтов общего права: как правило, эти сюжеты трактовались в ретроспективе так называемой «древней конституции». Историческое обоснование предполагаемой традиции, однако, нередко было результатом тщательного отбора автором необходимых источников и прецедентов, а не реконструкцией объективной истории вопроса. Использование неанглийских средневековых источников, способных обнаружить влияние на современную английскую административно-правовую систему схоластической философии, «папизма» (с которым так или иначе ассоциировалось континентальное и средневековое каноническое право) или «империи» (с которой неизбежно ассоциировалось гражданское право) минимизировалось.

Среди наиболее значимых следует отметить трактаты Кристофера Сен-Жермена, Эдварда Кока, Джона Дэвиса и Джона Сэлдена, а также трактаты и записи лорда-канцлера Эллисмера и Френсиса Бэкона. Прежде всего тексты вестминстерских судей позволяют судить о специфике конкурентного по отношению к цивилистам активно развивающегося дискурса, формирование которого отчасти стимулировалось теми же причинами, о которых говорилось выше в связи с гражданской корпорацией, отчасти совершенно специфическими. Тексты юристов общего права отражают противоположную точку зрения как в юрисдикционной полемике, так и в более масштабных вопросах правового континуитета и развития композитарной монархии.

Помимо правовых трактатов («Институции» Кока, многочисленные сочинения Сэлдена), в рамках английского общего права к началу XVII в. сложился специфический род нарратива, отсутствующий в гражданском праве — судебные отчеты (*reports*). Они представляли собой отчет о рассмотрении дел в том или ином суде за определенный период; отбор освещаемых дел был произвольным и зависел от того, насколько важным представлялся тот или иной процесс. Помимо краткого освещения сути тяжбы, текст «отчета» мог содержать фрагменты полемики в суде и частное мнение юриста — составителя. Тринадцатитомные «Отчеты» Эдварда Кока помогают заполнить ряд лакун в истории полемики между судьями Вестминстера и цивилистами. Наконец, незаменимым источником сведений являются

«Английские отчеты» (“English Reports”)⁸⁹ — собрание судебных отчетов, составленных судьями основных английских судебно-административных институтов. Собрание насчитывает 178 томов, которые публиковались с 1900 по 1932 гг. Для историков раннего Нового времени интерес представляют тома 21–41 (отчеты Канцелярии с 1557 по 1865 гг.), тома 72–122 (отчеты суда Королевской скамьи с 1378 по 1865 гг.) и тома 123–144 (отчеты суда Общих тяжб с 1486 по 1865 гг.).

Однако при работе с текстами юристов общего права следует учитывать следующее: мнения выдающихся теоретиков, главным образом Кока и Сэддена, отнюдь не являлись беспристрастными описаниями правовой реальности в том виде, какой она имела на самом деле. Господствовавшее на протяжении длительного периода не критичное отношение к текстам юристов общего права было причиной заметного упрощения картины правового и институционального развития раннестюартовской Англии в предреволюционный период. Представляется, что тексты вестминстерских теоретиков выражали в большей степени амбициозные корпоративные представления об институциональных и юрисдикционных реалиях, нежели отражали объективное положение дел, а ряд тем приобретал особую значимость, именно в силу того что вокруг них разворачивался корпоративный и юрисдикционный конфликт. Заслуживает внимания и риторика трактатов и «отчетов» судей общего права, благодаря которой можно составить представление об уровне накала полемики.

Среди нарративных источников, привлекавшихся к исследованию, нельзя не упомянуть также политическое наследие короля Якова I, который, разумеется, не был юристом по образованию, однако имел вполне последовательные воззрения по поводу генезиса и роли права в истории Британии. Идеи Якова, выраженные им сначала в «Зако́не свободных монархий» и “*Basilikon doron*”, а затем в парламентских и других речах монарха, дают возможность интерпретировать конфликт правовых систем в контексте выстраивания унии корон и композитарной монархии.

⁸⁹ The English Reports. In 178 vols. L.; Edinburgh, 1900–1932.

II.2. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

При изучении истории гражданского права в Англии в период раннего Нового времени существует две главные объективные сложности. Первая связана с историей формирования и хранения архивов судов гражданского права. На первый взгляд факт существования небольшой по численности и устойчивой коллегии докторов права, а также проведение заседаний ряда судов непосредственно в помещениях Общины докторов должен был способствовать интеграции архивов. На деле ситуация складывалась совершенно иначе. Вторая объективная сложность заключалась в том, что ряд трибуналов, в которых были задействованы цивилисты, не имел постоянного месторасположения (суд Делегатов, Палата прошений), в то время как другие (советы Севера и Уэльса, провинциальные и локальные церковные суды) были весьма удалены от лондонской резиденции корпорации. Кроме того, в силу специфики формирования почти каждый трибунал имел собственные процедурные особенности, отражавшиеся на объеме делопроизводства и способах фиксации и организации материала.

Первые масштабные неурядицы обрушились на общину цивилистов после Реставрации. В 1665 г. один из первых очагов чумы, поразившей Лондон, находился именно в районе Найт-Райдер-стрит, где располагалась резиденция коллегии. Карл II обратился к мэру и олдермену Оксфорда с просьбой принять в городе судей Адмиралтейства и других цивилистов. Вместе с докторами в Оксфорд отправилась часть архива Адмиралтейского суда. После окончания эпидемии и возвращения в Лондон в самом начале 1666 г. судьи Адмиралтейства получили распоряжение перенести свою работу в стены Общины докторов, соответственно, началось перемещение в новую резиденцию и архива. Однако, по-видимому, перевезти успели только небольшую часть текущей документации. По иронии судьбы, в считанные месяцы резиденция цивилистов была уничтожена великим лондонским пожаром в сентябре 1666 г. До 1672 г. коллегия располагалась во временной

резиденции на Стренде и лишь в 1673 г. вернулась в заново отстроенный дом на Найт-Райдер-стрит. Перечисленные события объясняют то, что сохранилось лишь незначительное количество источников по процессу формирования самой Общины докторов.

В 1865 г. в результате административно-судебной реформы Община прекратила свое существование, а здание, в котором помещалась коллегия и проводились судебные заседания, было снесено в 1867 г. Встал вопрос о расформировании архивов, ранее принадлежавших корпорации. Поскольку еще в последние годы существования коллегии (как полагает Дж. Дункан, около 1854 г.) наиболее значительным институтом из прежних «цивилистских монополий» оставалось Адмиралтейство, часть архива (в частности документы суда Делегатов) была передана в Регистр Адмиралтейства, а в 1863 г. регистраторы Адмиралтейства передал их в Хранилище свитков.

Хранение документов *Адмиралтейства* организовано в Национальных архивах соответственно развитию юрисдикции суда. Таким образом, комплекс данных, предшествующих 1535 г., когда парламентским актом была подтверждена уголовная юрисдикция суда по делам пиратства и разбоя, представляет собой отдельный фонд, включающий книгу актов (первая из них относится к 1524 г.; ранние книги актов представляют собой небрежно сброшюрованные листы *in octavo*, более поздние — аккуратно переплетенные тома с регулярными записями), исковые книги, предписания о запрещении, патенты, приговоры, гарантии и т. д.⁹⁰ Документы, относящиеся к периоду после издания законодательства Генриха VIII о пиратстве, разделены соответственно разным сферам юрисдикции суда Адмиралтейства. Уголовная юрисдикция представлена обвинительными заключениями и судебными протоколами за 1537–1660 гг.⁹¹ Отдельно собраны дела, относившиеся к коммерческой юрисдикции института (с 1586 г.), делам по торговым сделкам, выплатам жалования морякам, правам на грузы, выброшенные на берег после кораблекрушений, и делам по так называемой

⁹⁰ The National Archives, HCA 14/1, HCA 24/1, HCA 30/489, HCA 30/542, HCA 3/2, HCA 39/1.

⁹¹ The National Archives, HCA 1/1 – 1/8.

«призовой юрисдикции» (с 1592 г.) — документы о призовых судах и имуществе⁹². Первые отражены в минутах суда, последние включают как записи, содержащие характеристику и оценку судна, так и протоколы судебного разбирательства. Дела индексируются по названиям судов и по датам слушаний. До 1584 г., когда главным судьей Адмиралтейства стал сэр Юлий Цезарь, приговоры суда не подписывались. С приходом на должность сэра Юлия в делопроизводстве суда происходят изменения в сторону систематизации и упорядочения. Стабилизируется форма составления документов, кроме того, наблюдается сходство в форме составления минут и обвинительных заключений между документами Адмиралтейства и Тайного совета. Судопроизводство в Адмиралтействе велось преимущественно на латинском языке.

Публикация дел, рассматривавшихся в ранний период существования Адмиралтейства была предпринята Р. Г. Марсденом в 1894 г.⁹³ Издание представляет собой два объемных тома, которые охватывают период с 1390 по 1602 гг. и сопровождается обширным историческим введением по истории Адмиралтейства.

Документы *Канцлерского суда* имеют собственную специфику организации. Установление практики хранения копий документов, скрепленных Большой королевской печатью в виде свитков сопровождалось становлением должности хранителя свитков (*custos rotulorum*), впоследствии трансформировавшейся из вспомогательно-административной в судебную⁹⁴. Свитки Канцелярии хранились в так называемой Часовне свитков (*Rolls chapel*), которая первоначально прилежала к дому, выстроенному при Генрихе III для обратившихся иудеев, а затем, после их изгнания из Англии, вместе с самим *Domus conversorum* перешла в ведение Канцелярии, и стала хранилищем документов. Ряд бумаг находился непосредственно в лондонском Тауэре.

Другая часть архива Канцелярии представляла собой документацию, формировавшуюся в ходе судебной деятельности ведомства.

⁹² The National Archives, HCA 15 (IND1/9458), HCA 32.

⁹³ Select Pleas in the Court of Admiralty / Ed. by R. G. Marsden // Publications of the Selden Society. In 2 vols. L., 1894.

⁹⁴ Richardson M. Early Equity Judges: Keepers of the Rolls of Chancery, 1415–1447 // The American Journal of Legal History. Vol. 36. №4. 1992. P. 441–465.

Судебные документы Канцелярии с середины XIV в. по 1558 г.⁹⁵ представляют собой три группы: это ходатайства (или так называемые «билли»), с подачи которых начиналось рассмотрение тяжбы в суде справедливости, и депозиции. Депозиции представляли собой записи показаний, собиравшиеся представителями Канцелярии у круга лиц, имевших отношение к спору (депонентов). Депозиции составлялись отдельно для истца и для ответчика, а в их сборе клерки руководствовались специальными опросниками. Наконец, вынесенные судьями Канцелярии решения заносились в регистрационные книги (*entry books*). Значительная часть ранних документов Канцелярии доступна в оцифрованном виде благодаря совместному проекту университета Хьюстона и британских Национальных архивов «Англо-американская правовая традиция»⁹⁶. После 1558 г. судебная документация становится более многообразной. Особенность ее организации в главном суде равенства состояла в том, что материалы, относящиеся к одному разбирательству, не собиравались в единый комплекс, а систематизировались согласно типу документа. Таким образом, исходное ходатайство (билль) редко хранится вместе с решением, вынесенным по делу. Самую объемную группу с 1558 г. вплоть до первой трети XVIII в. составляют билли⁹⁷. Депозиции разделены на два комплекса: это показания, собранные в Лондоне⁹⁸ и те, что были собраны в иных графствах⁹⁹. Отдельно хранятся аффидавиты¹⁰⁰ и распоряжения и постановления (*orders and decrees*)¹⁰¹. Кроме того, после 1558 г. появляются отчеты мастеров Канцелярии¹⁰².

Первые публикации судебных материалов Канцелярии были приняты в середине XIX в. в связи с необходимостью реформировать

⁹⁵ The National Archives, C1, C33.

⁹⁶ Anglo-American Legal Tradition. URL: <http://aalt.law.uh.edu/chanpro.html>.

⁹⁷ The National Archives, C2, C3, C5, C6, C7, C8.

⁹⁸ The National Archives, C24.

⁹⁹ The National Archives, C28.

¹⁰⁰ The National Archives, C31, C41.

¹⁰¹ The National Archives, C33.

¹⁰² The National Archives, C38 IND 1/1878–IND 1/2028.

ведомство и, соответственно, с интересом к его средневековой истории (критические издания, предпринятые Дж. Сандерсом, К. Монро, У. Байлдоном, публикация отчетов, составленных мастером-цивилистом Дж. Керью (Кери))¹⁰³; после почти столетнего перерыва к этим изданиям добавилась публикация У. Брисона под эгидой Сэлденовского общества¹⁰⁴.

Документы *Палаты прошений*, хранящиеся в Национальных архивах, представляют собой хорошо сохранившийся комплекс¹⁰⁵. В него входят восемь томов распоряжений и постановлений (*orders and decrees*), а также два тома распоряжений, постановлений и регистраций явки (*orders, decrees and appearances*). Записи охватывают период с первых лет правления Генриха VII вплоть до 1642 г., когда деятельность суда де-факто прекратилась. В этом источниковом комплексе существуют многочисленные лакуны (периоды 1509–1515 гг., 1521–1523 гг., 1533–1539 гг., 1547–1553 гг.; отсутствуют документы по царствованию Марии Тюдор). Документы Палаты прошений представляют собой составленные мастерами палаты тексты, писавшиеся набело на основе предварительных записей, делавшихся в ходе процесса и не являвшиеся собственно протоколами суда. Беловая версия содержала суть жалобы, имена истца, ответчика, мастеров, рассматривавших дело, и вердикт. Записи, предшествующие правлению Елизаветы, отличаются крайней скудостью и бессистемностью, что объяснялось не столько небрежным отношением судей, сколько характером трибунала, перемещавшегося вместе с монархом и не имевшим постоянной дислокации. Кроме того, Палата прошений не относилась к числу судов, ведущих протоколы заседаний (*court of record*) — на этом основании Кок ставил под сомнение самостоятельный статус этого

¹⁰³ Sanders G. *Orders of the High Court of Chancery, and Statutes of the Realm Relating to Chancery, from the Earliest period to the Present Times*. L., 1845; Monro C. *Acta Cancellariae from the Records of the Court of Chancery ...* L., 1847; *Reports of Causes in Chancery collected by Sir George Cary one of the Masters of the Chancery anno 1601*. L., 1872; *Select cases in Chancery AD 1364 to 1471* / Ed. by W. P. Baildon. L., 1896.

¹⁰⁴ *Cases concerning Equity and the Courts of Equity* / Ed. by W. H. Bryson. L., 2001.

¹⁰⁵ The National Archives, REQ 1/1–38, REQ 1/209, REQ 1/39–103, REQ 1/104–117, REQ 1/119–149, REQ 1/171–197.

института. При Елизавете, однако, ситуация меняется, и записи становятся развернутыми и аккуратными, что было связано и с увеличением штата, и с повышением престижа трибунала. Часть дел, относящихся к раннему периоду деятельности Палаты, была опубликована И. Лидэмом¹⁰⁶. Кроме того, в Национальных архивах хранятся записные книжки судей Палаты за 1594–1642 гг., книги регистраций явки для царствований Генриха VIII вплоть до правления Карла I (*appearance books*), книги аффидавит (*affidavit books*), в которых судьи и клерки своими подписями удостоверяли тот факт, что судебный процесс состоялся. Начиная с записей правления Генриха VIII латинский язык выходит из обихода суда, и Палата переходит на английский язык, за исключением ряда административных дел.

Архивы *высшего суда Делегатов* — трибунала, место заседаний которого могло изменяться, вплоть до начала Гражданской войны располагались в соборе святого Павла, однако, по мнению Дж. Дункана, регистр суда находился в Общине докторов на Найт-Райдер стрит, поскольку там постоянно пребывал регистрарий суда Делегатов. В 1630-х гг. регистрарий находится уже на Картер лейн, а оттуда регистр и часть архива суда Делегатов вслед за королем переместились в его ставку в Оксфорде. Значительная часть архива из собора святого Павла погибла в большом лондонском пожаре, кроме того, о местонахождении собрания после Гражданской войны и до 1760-х гг. практически ничего не известно. После упразднения суда Делегатов и передачи его полномочий Тайному совету архив трибунала оказывается в управлении Регистра Адмиралтейства, и оттуда в 1863 г. он был передан в управление Хранителя свитков за исключением части дел о завещаниях, которые были перевезены в Сомерсет Хауз — резиденцию новообразованного Регистра завещаний. Разделению коллекции сопутствовала тяжба между Адмиралтейством и Регистром завещаний в 1874 г. Две части были вновь объединены в 1962 г., и в настоящее время подавляющее большинство сохранившихся документов находится в Национальных архивах¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Select Cases in the Court of Requests AD 1497–1509 / Ed. by I. S. Leadam // Publications of the Selden Society. Vol. XII. L., 1898.

¹⁰⁷ The National Archives, DEL4, DEL6, DEL7, DEL2, DEL3, DEL10, DEL8, DEL11, DEL 9, DEL 1, DEL5.

Типологически документы суда Делегатов содержат следующие категории. Самую значительную составляют «процессы» — весь комплекс бумаг, относящихся к рассмотрению той или иной апелляции и полный протокол слушаний. «Процессы», впрочем, относятся в большинстве своем к более позднему периоду. Самый ранний из процессов датируется 1609 г., и до 1650 г. сохранилось лишь девять «процессов». К правлению Тюдоров и первых Стюартов относятся актовые книги, в которых фиксировались последовательные этапы рассмотрения дела. Актовые книги организованы по хронологическому принципу. Первая содержит записи с 1535 по 1545 гг., вторая — с 1601 по 1605 гг., остальные семнадцать охватывают период до 1650 г. за исключением лакуны за 1609–1611 гг. Отдельную группу представляют приговоры суда, самые ранние из которых датируются 1585 г. и ассигнационные книги, в которых в хронологическом порядке фиксировалась дата, на которую назначалось слушание, имена судей, истца и ответчика, а также краткая суть рассматриваемого дела. Специфическая группа — свидетельские показания, записанные на отдельных листах. Языком судопроизводства суда Делегатов был латинский, за исключением тех случаев, когда необходимо было цитировать документы или свидетельские показания, ранее записанные на английском.

Публикация дел, слушавшихся в суде Делегатов была предпринята в 1856 г. Г. К. Ротери по запросу палаты общин¹⁰⁸, однако в публикацию вошли лишь дела, относящиеся к вопросам церковной дисциплины и вероучения. Дж. Дункан опубликовал ряд документов, характеризующих все детали процедуры суда Делегатов¹⁰⁹.

Основная масса документов, относящаяся к *Рыцарскому суду*, хранится в архиве Коллегии герольдов под рубрикой “*Curia Militaris*”¹¹⁰. Впервые она была описана герольдом и специалистом по средневековой геральдике А. Р. Вагнером, а чуть позже, в 1958 г.,

¹⁰⁸ Return of all Appeals in Causes of Doctrine or Discipline made to the High Court of Delegates, from its Erection by the 25 Hen.8 c.19, AD 1533, until its Abolition by the 2&3 Will.4 c. 92, AD 1832. L., 1856.

¹⁰⁹ *Duncan G. I. O. The High Court of Delegates.* Cambridge, 1971. P. 209–304.

¹¹⁰ *Wagner A. R. The Records and Collections of the College of Arms.* L., 1952.

Дж. Д. Сквибб составил рукописный каталог дел Рыцарского суда в процессе работы над своей монографией. Сквибб каталогизировал материалы за 1633–1640 гг. и 1682–1732 гг. В 2006 г. материалы этого каталога были дополнены и изданы вместе с документами Р. П. Кастом и А. Дж. Купером¹¹¹. Другая часть материалов хранится в собрании бумаг графа-маршала в замке Эрандел (BN18 9AB). В 1960-х гг. архивист и библиотекарь герцога Норфолка Ф. Стир каталогизировал и опубликовал данные о коллекции¹¹². В настоящее время данные о делах, слушавшихся в Рыцарском суде, доступны в оцифрованном и систематизированном виде благодаря проекту Бирмингемского университета «Рыцарский суд 1634–1640»: основной электронного ресурса стала публикация Каста и Купера¹¹³. Рыцарский суд не относился к числу судов, ведущих протоколы, поэтому сохранившиеся сведения о рассматривавшихся делах в большинстве своем краткие и лаконичные. На листах, подшитых в тома, клерком фиксировалась дата подачи иска, суть иска, назначенная дата слушания, иногда — очень краткое описание прений и, наконец, вердикт и сумма штрафа (или иной вид наказания). Судопроизводство велось на английском языке. Имеющиеся данные позволяют составить представление о 738 делах из тысячи, рассматривавшихся в Рыцарском суде с момента его восстановления до прекращения работы в 1640 г.

Архивы суда Арки, а также суда Аудиенции и Прерогативного суда архиепископа Кентерберийского, хранившиеся в церкви Св. Марии возле Арки, были практически полностью уничтожены в лондонском пожаре 1666 г. Случайным образом сохранились лишь несколько разрозненных томов, относящихся к деятельности этих трибуналов в постреформационный период. Отчасти существующие лакуны могут восполнить данные диоцезных регистров, в которых фиксировались

¹¹¹ Cases in the High Court of Chivalry, 1634–1640 / Ed. by R. P. Cast and A. J. Cooper // Harleian Society, new series. Vol. 18. 2006.

¹¹² A Catalogue of the Earl Marshal's Papers of Arundel Castle / Ed. by F. Steer // Harleian Society. Vols. 115–116. 1963–1964.

¹¹³ URL: <http://www.birmingham.ac.uk/schools/historycultures/departments/history/research/projects/court-of-chivalry/index.aspx/>

данные о начале подготовки апелляционного процесса в суде архиепископа Кентерберийского¹¹⁴. Не менее печальная участь выпала документам двух региональных консилиарных судов — суда марки Уэльса и Совета Севера, которые были уничтожены в ходе Гражданской войны 1640 г.

¹¹⁴ Slater D. M. The Records of the Court of Arches // *Journal of English History*. 1953. №4. P. 139–153; Barber M. Records of the Court of Arches in Lambeth Palace Library // *Ecclesiastical Law Journal*. №3. 1993–1995. P. 10–19; Smith D. M. Guide to Bishops' Registers of England and Wales: A Survey from Middle Ages to the Abolition of Episcopacy in 1642. L., 1981.

ГЛАВА III

АНГЛИЙСКИЕ ЦИВИЛИСТЫ: КОРПОРАЦИЯ И ИНСТИТУТЫ

XVI и XVII столетия — точнее, временной промежуток, начавшийся с королевской Реформации Тюдоров и закончившийся Гражданской войной 1640-х гг. были периодом, в котором формировавшиеся ранее тенденции и специфика английской правовой системы смогли реализоваться наиболее ярко. Английское право характеризовалось сосуществованием в пределах одного королевства различных по своей сути правовых систем: общего права, гражданского и канонического права, так называемых «судов справедливости», статутного права, а также правосудия в рамках королевской прерогативы.

Именно в рассматриваемый период наиболее ощутимым становится то, что можно охарактеризовать как «федерализм» английской судебной системы¹¹⁵.

Около шестидесяти¹¹⁶ судебных институтов функционировали в королевстве одновременно. Помимо естественной иерархии между

¹¹⁵ Термин «федерализм» в современной политологии имеет преимущественно территориальный контекст, указывая на такую форму организации, при которой несколько государственных образований, юридически обладающих определенной политической самостоятельностью, образуют единое союзное государство. В контексте рассуждений об английских реалиях раннего Нового времени под «правовым федерализмом» я подразумеваю такую организацию судебной системы, при которой отличающиеся друг от друга правовые системы, формируемые ими институты и дискурсы сосуществовали автономно, а королевская власть являлась для всех них источником соответствующих юрисдикций.

¹¹⁶ Э. Кок в четвертой части «Институций» приводит список из пятидесяти судебных учреждений разного уровня (к судам, что показательно, он относит Тайный совет и парламент); при этом, однако, он не учитывает ряд церковных судов и судов гражданского права, а также не выделяет апелляционный суд Делегатов и Палату прошений в качестве самостоятельных инстанций.

локальными и центральными судами, они образовывали сложную систему взаимодействия, ни один элемент которой не воспринимался как полностью доминирующий. Несмотря на то что юрисдикции некоторых судебных институтов взаимно перекрывались, каждая инстанция была ориентирована на взаимодействие с определенной социальной группой или рядом групп.

Смешанный характер английской судебной системы, многообразие и многоуровневость ее институтов воспринимались как норма и устоявшийся порядок. Несмотря на амбиции его апологетов, даже общее право, по сути, было лишь частью этой системы. Даже в самые напряженные моменты противостояния цивилистов и судей общего права, а позднее — противников прерогативных судов и их апологетов возможность сосуществования на территории Англии разных видов права не ставилась под сомнение. Разумеется, речь шла о доминировании, контроле одной правовой системы над остальными, но не об унификации.

Правовой плюрализм, таким образом, был условием реализации более глобального системообразующего принципа «федерализма». Способом политизации правового плюрализма и была разветвленная система судебных институтов.

Описанная правовая ситуация как нельзя лучше коррелируется и с композитарным характером английской монархии. В различные периоды под скипетром английских королей были объединены различными путями территории с различным правовым статусом (Англия, Уэльс, Ирландия, французские территории, острова Пролива, а после 1603 г. — Шотландия; при этом как в составе самой Англии, так и в составе Шотландского королевства присутствовали территории с различной степенью правовой автономии, такие как остров Мэн, Оркнейские острова, Палатные герцогства Йорк, Честер и Ланкастер). Очевидно, что на территориях композитов сохранялись собственные национальные правовые традиции. Но примечателен тот факт, что сосуществование таких очевидно разнородных элементов, нередко воспринимавших друг друга как заклятых врагов, в рамках одного государства не вызывало возражений со стороны современников. Дискуссии разворачивались в тех случаях, когда необходимо было

определить доминирующий или структурообразующий элемент в системе (отсюда проистекают споры об англоцентричной и «общebritанской» модели развития стюартовской монархии). Тем не менее речь никогда не шла о стирании внутренних границ между композициями или об унификации локальных традиций и обычаев.

Иными словами, представляется, что для Англии композитарность (будь то композитарность территориальная или «федеративность» организации системы правосудия) была характерной чертой организации общностей.

Такое построение системы английского правосудия во многом объясняется тем, что для современников правовые институты являлись одним из путей «разворачивания», «воплощения» королевской власти в обществе. Следствием этого было фактическое отождествление судебных институтов с административными — тезис, не вызывавший возражений ни у одного из теоретиков тюдоро-стюартовской эпохи, к какому бы политическому лагерю или правовой традиции они ни принадлежали. Многообразие путей реализации власти монарха (прерогатива, справедливость, поддержание и корректировка «обычаев», или «конституции», королевства), пронизывающей все общество от его верхов до низов и периферийных групп предполагало и многообразие форм административных институтов; даже теоретическое допущение унификации в управлении означало бы ограничение, своего рода «обеднение» королевской власти, которой пришлось бы ограничиваться лишь одним возможным способом действия. Наличие нескольких правовых систем и связанных с ними институтов, напротив, еще раз подтверждало представление об «абсолютной» королевской власти, то есть власти, способной реализовывать себя бесконечным количеством способов.

Конфликты между судебными учреждениями и корпорациями юристов, участвовавшие и обострившиеся на рубеже XVI–XVII вв. можно объяснить рядом причин. Во-первых, система английского правосудия стала более стабильной и устойчивой, чем когда-либо прежде (в частности оформились представления о пределах юрисдикции и функциях различных судебных инстанций; попытки пересмотреть их

воспринимались не просто как проявление межинституциональной конкуренции, но как вызов традиционному порядку, «конституции», и потому порождали широкий общественный резонанс).

Во-вторых, одновременно эта же система становится менее гомогенной: помимо чисто институционных изменений (например «замыкания» корпораций — судебных иннов и Общины докторов, оформление новых институтов, связанных с развитием области королевской прерогативы — Звездной палаты и Высокой комиссии) лидеры процесса (общее и гражданское право) активно формируют собственные дискурсы.

В-третьих, эта система после Реформации и подчинения церковных судов короне оказывается полностью автономной и замкнутой в пространстве Британского архипелага. В ситуации, когда корона имела статус одновременно высшей светской и духовной судебной инстанции, любые правовые конфликты в конечном счете могли трансформироваться в вопросы о сути и полномочиях монархии.

III.1. ПРОБЛЕМА ЮРИСДИКЦИИ

Ключевым концептом, который, с одной стороны, позволял структурировать систему судебных институтов, а с другой — находился в основе большинства конфликтов между этими институтами, было понятие юрисдикции.

Использование этого термина имело древнюю традицию, восходящую еще к республиканскому периоду римской истории, когда термин *juris dictio* означало в прямом смысле провозглашение права и было синонимично *judicium dare*¹¹⁷ — установление справедливости в самом широком смысле слова, но чаще — осуществление правосудия магистратом, а также указывал на объем полномочий, необходимый магистрату для реализации «справедливости». «Кому дана юрисдикция, тому, по-видимому, предоставлено и то, без чего юрисдикция не может быть осуществляема» (D.2.1.2)¹¹⁸. Поэтому понятие юрисдикции было неразрывно связано с понятием империя (imperium).

В римской администрации различались различные ступени, или «объемы» империя, от полномочий низших магистратов вплоть до императорского империя, впоследствии характеризовавшегося как империя, выше которого не существует никакого иного чина магистратов. Империя магистрата распространялся только на тех магистратов, объем империя которых был меньшим, но не на тех, чей империя был равным или большим. Империя мог быть полным, или «чистым» (*merum*), и, таким образом, включать в себя как *jurisdictio*, так и «право меча» (*jus gladii, potestas*) или смешанным (*mixtum*), то есть сводящимся собственно к юрисдикции. Формулировка Ульпиана полностью звучит так: «Империя бывает либо

¹¹⁷ Ancient Roman Statutes. A Translation. With Introduction, Commentary, Glossary and Index / Ed. by A. C. Johnson, P. Coleman-Norton, F. C. Bourne. N.J., 2003. P. 266.

¹¹⁸ Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 187.

чистый, либо смешанный. Чистый империй, который еще называют (просто) властью, означает власть меча (право жизни и смерти) для наказания преступников. Смешанный империй — тот, который состоит в предоставлении владения имуществом и в котором, сверх того, заключена юрисдикция. Юрисдикция, к тому же, является полномочи-ем назначать судью» (D.2.1.3)¹¹⁹.

Юрисдикция магистрата могла реализовываться только лично (если только не делегировалась специальным распоряжением) и распространялась на определенную территорию или круг лиц, то есть ограничивалась рядом параметров. Если магистрат не имел юрисдикции в какой-либо области или в отношении группы лиц, его распоряжения считались не имеющими силы. Таким образом, магистрату было необходимо соблюдать границы своих полномочий. Объемы и границы полномочий определялись существующим правом: некоторые были неразрывно связаны с самой должностью, другими магистрат наделялся согласно тем или иным законам или специальными распоряжениями. Однако то, насколько магистрат соблюдает границы своего «империума», могли контролировать только вышестоящие инстанции административной лестницы: согласно мнению Ульпиана, претор не имеет империума над претором и консул — над консулом, а для решения споров касательно полномочий высших магистратов необходимо было вмешательство императора¹²⁰. Император в данном случае выступал как высший магистрат (чей империум также имел собственный определенный объем), не только действовавший согласно праву, но представавший в качестве хранителя и гаранта права.

Хотя проблема империумов и юрисдикций была в общем виде освещена римскими юристами в «Дигестах», они были гораздо более заинтересованы вопросами частного права, нежели права публичного. Фрагментарность высказываний Ульпиана и Павла относительно империумов и их делегирования оставляла простор для интерпретаций

¹¹⁹ Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 187.

¹²⁰ Robinson O. F. The Sources of Roman Law. Problems and Methods for Ancient Historians. L., 1997. P. 4.

в средневековой традиции. Значения терминов *jurisdictio*, *dominium*, *potestas*, *imperium* не были догматизированы и могли использоваться синонимично. Как *dominium*, так и *imperium* и *jurisdictio* обозначали, в конечном итоге, *potestas*.

На протяжении классического Средневековья и раннего Нового времени спектр понятий, раскрывавших потестарную проблематику, можно считать устоявшимся и весьма ограниченным. Однако контекстуализация каждого из подобных терминов во многом могла определяться конкретным историческим периодом, географическим регионом, интеллектуальными и политическими пристрастиями автора.

Термин «юрисдикция» в эпоху Средневековья трактовался прежде всего как своего рода синтез полномочий, а само понятие было необходимо для построения различного рода потестарных иерархий и для поиска их нормативных оснований. Особенно значимым был концепт «юрисдикция» в двух отношениях. К использованию этого термина активно прибегали в случаях, когда необходимо было найти основания независимой политической власти, имеющей имперский уровень суверенитета и при этом не являющейся Священной Римской империей. В подобном ключе понимал юрисдикцию Бартоло де Сассоферрато и следующая за ним традиция. Противоположным случаем была теория юрисдикции как исключительно светской власти, (изложенная, например, в трудах Марсилиа Падуанского).

Первые средневековые определения юрисдикции были сформулированы в конце XII в. Ирнерий определял юрисдикцию как «власть, установленную ради необходимости решения споров в соответствии с законом и ради установления справедливости»¹²¹. Дискуссии о границах и природе императорской также были, по сути, спорами и природе и пределах юрисдикций. Оттон из Морены повествует о диспуте с участием двух из четверых великих болонских докторов Мартина Госии и Булгария о том, в каком именно смысле император (Фридрих I) является «господином мира» (*dominus mundi*): обладает ли он миром или всего лишь сохраняет в нем существующий порядок.

¹²¹ Besta E. L'Opera d'Irnerio. Contributa alla storia del diritto Italiano. Vol. II. Glosse inedite d'Irnerio ad Digestum Vetus. Torino, 1896. P. 20.

Одофред повествует о похожем диспуте, фигурантами которого были Лотарь Кремонский и Ацо. Император Генрих VI (1165–1197), поставив на кон собственного коня, попросил юристов объяснить, кому принадлежит *potestas gladii*. Ацо утверждал, что любая администрация есть иерархия судей (*judices*), на вершине которой стоит император. «Полнота юрисдикции принадлежит единственно государю, в то время как *imperium meum* обладают и другие магистраты высшего ранга»¹²². Ответ Ацо не понравился императору, и приз был отдан его сопернику, Лотарю, об Ацо же сложили поговорку: «он лишился коня (*equum*), но защитил справедливость (*aequum*)». Иными словами, Ацо приравнивал любую легитимную власть (*legitima potestas*) к юрисдикции. Аккурсий пояснял, что юрисдикцией следует понимать комплекс функций, определяемых законом для каждого магистрата. При этом определения глоссаторов не лишены неясностей, в силу того что термины «магистрат» и «судья» использовались в самом общем смысле и могли быть взаимозаменяемыми, а юрисдикция трактовалась как *officium latissimum*. Аккурсий также утверждал, что *jus pblicum* есть *utilitas publica* в том смысле, что оно помогает поддерживать существующий порядок и является организующей силой для общества.

Особая роль в развитии представлений о юрисдикции принадлежит Бартоло де Сассоферато (1314–1357), влияние которого, в частности, на английских цивилистов сложно переоценить. (Напомню, что в конце XVI в. слова «цивилисты» и «бартолисты» были для юридического сообщества едва ли не синонимами). Многие издания сочинений Бартоло содержат так называемое «дерево юрисдикций», в схематичной форме представляющее объемы и иерархию юрисдикций римских магистратов и их соответствие современным реалиям. Для Бартоло термин «юрисдикция» носил прежде всего процедурное, техническое значение¹²³. Бартоло полагал, что юрисдикция осуществляется только представителями публичной власти. Такое уточнение

¹²² Цит. по: Maiolo F. Medieval Sovereignty: Marsilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato. Delft, 2007. P. 142; Azo. Azonis Summa super codicem instituta extraordinaria. Pavia, 1506. Repr.: Augustae Taurinorum: Ex officia Erasmiana, 1966.

¹²³ Bartolus on the conflict of laws / Transl. by J. H. Beale. Cambridge, Mass., 2003.

было важным, ибо изымало из представлений о юрисдикции отношения, не являвшиеся отношениями публичного права, но определявшиеся в терминах такового (например, власть мужа над женой, отца над детьми, магистра над учениками и т. д.). Термин *persona publica* Бартоло относил не к абстрактному магистрату, а прежде всего к суверенному *civitas sibi princeps*, над которым не стояла никакая иная властная инстанция¹²⁴. Понятие «юрисдикция» могло приобретать территориальное измерение, ибо разделение государства на провинции считалось укорененным в «праве народов»; но даже территориальная юрисдикция осуществлялась персоной, занимавшей должность. Политическую публичную власть Бартоло ставил на высшую ступень иерархии властей и полагал, что цель ее существования в достижении максимального блага общины. Если все обладатели *potestas* обязаны действовать согласно законам и следовать установленному порядку, то политическое сообщество, высшая из форм власти, существует с целью созидания самого права.

Бартоло отождествляет понятия *regere rem publicam* и *judicare*, причем вслед за Исидором Севильским говорит о нравственном характере законотворческой деятельности. Исидор сформулировал три основополагающих принципа, воспринятых Бартоло и позднейшей бартолистской традицией. Он полагал, во-первых, что законотворчество — это действие нравственного характера, поскольку призвано предотвращать общественную несправедливость. Во-вторых, он определил моральные требования к закону: он должен быть справедливым, нужным, честным, возможным для исполнения, согласован с местными обычаями и нравами, не должен противоречить естественному и божественному праву, быть необходимым, ясным и направленным на достижение общего блага¹²⁵. Наконец, Исидор указывал на особый долг, присущий правителям. Доказывая, что дела управления предполагают наличие у человека способностей к различению добра и зла по божественной благодати, он подчеркивал,

¹²⁴ Consilia, quaestiones et tractatus Bartoli a Saxoferato. Augustae Taurinorum, 1589. P. 87, 163, 183.

¹²⁵ The Etymologies of Isidore of Seville / Ed. and transl. by S. A. Barney, W. J. Lewis, J. A. Beach, O. Berghof. Cambridge, 2006. P. 119, 117 et al.

что лишь тот правитель является подлинным сувереном, кто действует в духе подлинной справедливости.

Бартоло также рассуждает о соотношении «юрисдикции» и следующего ключевого термина — «империум». Уже упоминавшееся выше «дерево юрисдикций» основано на трех понятиях: *imperium merum*, *imperium mixtum* и *jurisdictio*. Различия между первыми двумя основаны на том, что первое — *imperium merum* — неделимо, а второе возможно делегировать; в то время как юрисдикция означала лишь простое следование закону. *Imperium merum* и *imperium mixtum* воспринимались им как виды *imperium simpliciter sumptum* — власти божественной, а не были родами юрисдикции. *Merum imperium* был, по мнению Бартоло, присущ не только императору, но и ряду *civitates*, однако не в одном и том же объеме. Именно эту разницу — в том числе разницу «объемов» суверенитетов позволяли продемонстрировать шесть степеней объемов полномочий — *maximum*, *majus*, *magnum*, *parvum*, *minus*, *minimum*. *Maximum merum imperium* это право издавать законы, в то время как юрисдикция — это простое следование и соблюдение права, поэтому юрисдикция по отношению к *merum imperium* занимает в своем роде подчиненное положение.

Наконец, Бартоло использовал в своих построениях термин «доминиум», причем в нескольких значениях¹²⁶. В рамках частного права *dominium* был синонимом частной собственности, простого обладания чем-либо; в области публичного права, как уже было сказано выше, *dominium* мог становиться в определенном смысле синонимом юрисдикции. Разделяя доминиум и юрисдикцию, Бартоло настаивает на том, что доминиум это прежде всего патримониальный аспект власти. Император, по его мнению (не совпадавшему в данном случае, с Глоссой) является «господином мира» в патримониальном смысле, учитывая, что *mundus* отождествляется с *universitas* (“*dominus totius mundi vere... quia mundus est universitas*”¹²⁷). Тем самым Бартоло удается разрешить проблему определений юрисдикции и доминиума:

¹²⁶ *Consilia, quaestiones et tractatus Bartoli a Saxoferato*. Augustae Taurinorum, 1589. P. 23–24, 106.

¹²⁷ *Maiolo F. Medieval Sovereignty: Marsilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato*. Delft, 2007. P. 156.

император является носителем совокупности всех юрисдикций «территориального» характера (то есть юрисдикций, распространяющихся на определенную территорию) и также является «господином мира» (*dominus totius mundi*) не в качестве «протектора», как полагал Бугарий, а в качестве патримониального авторитета.

В английской правовой литературе вопрос юрисдикций был впервые подробно рассмотрен Генри Брактоном. Его определение юрисдикции в самом общем виде цитировалось впоследствии как цивилистами, так и юристами общего права: «юрисдикция есть право вершить суд, то есть право высказываться о правоте действий сторон соответственно тому, что обнаружено судом обычных или делегированных полномочий»¹²⁸; «дабы выносить решения, судья должен обладать юрисдикцией, ординарной или делегированной, а также средствами принуждения, необходимыми для приведения приговора в исполнение»¹²⁹. Для анализа соотношения юрисдикции и королевского империума (хотя последний термин используется в трактате редко) Брактон использует термины «ординарная» и «делегированная» юрисдикция: «те, кто осуществляет юрисдикцию и хранят мир, принадлежат не кому-либо иному, но самой короне и королевскому достоинству; ибо они и есть корона»¹³⁰ (“*Ea vero quæ iurisdictionis sunt et pacis, et ea quæ sunt iustitiæ et paci annexa, ad nullum pertinent nisi tantum ad coronam et dignitatem regiam, nec a corona separari poterunt cum faciant ipsam coronam. Est enim corona facere iustitiam et iudicium, et tenere pacem, et sine quibus corona consistere non poterit nec tenere*”). Юрисдикция не может осуществляться частным лицом, до тех пор пока не будет делегирована короной, при этом ординарная юрисдикция сохраняется за самим монархом. Сама коронационная клятва обязывает короля быть судьей, и в момент коронации он и получает «ординарную» юрисдикцию.

Брактона, однако, занимает не столько теория юрисдикции, сколько вопросы ее практического применения, а самым актуальным

¹²⁸ De Legibus et Consuetudinibus Angliæ. Bracton on the Laws and Customs of England / Ed. and Transl. by S. E. Thorne. Vol. 2. Cambridge, Mass., 1968. P. 304

¹²⁹ Ibid., p. 167.

¹³⁰ Ibid., p. 167.

вопросом в было размежевание королевских судов и судов церковных. Следовательно, говоря о юрисдикции, Бракстон имеет в виду разделение юрисдикции духовной и светской.

Впоследствии, по мере усложнения системы судебных институтов, которые воспринимались одновременно и как институты административные, понятие юрисдикция также приобретает ярко выраженную «институционную» окраску. Носителями юрисдикции в очевидном соответствии с бартолистской концепцией полагались уже не отдельные лица, а преимущественно институты и корпорации. Подобная трактовка была общей для теоретиков всех существующих в Англии правовых систем. Попытки пересмотра юрисдикций воспринимались не просто как проявление межинституциональной конкуренции институтов (прежде всего судебных), но как вызов традиционному порядку, «конституции», и потому порождали широкий общественный резонанс.

Для цивилиста Томаса Смита понятие «юрисдикция» имеет двойной характер: территория Англии разделена на юрисдикции¹³¹, что в данном случае указывает на разнообразие административно-территориальных единиц; юрисдикции также имеют административно-судебные институты¹³². Приверженец общего права Эдвард Кок начинает с воспроизведения концепции Брактона, но далее развивает ее: «Существует юрисдикция светская и церковная; юрисдикция может быть также простой, или ординарной, то есть без передачи полномочий, или же косвенной, или делегированной. Одна юрисдикция может быть зафиксирована письменно, другая быть неписаной. Одним судам предписано вести следствие, слушать дело и выносить вердикт, другим — только вести следствие. Одни действуют согласно одним законам, другие — согласно иным, однако границы полномочий каждого суда необходимо определить»¹³³.

На первый взгляд, Кок обращает внимание на чисто процедурные особенности, однако в нем как нельзя лучше отражены истоки и суть

¹³¹ *Smith Th. De Republica Anglorum. A Discourse on the Commonwealth of England / Ed. by L. Aston with a preface by F. W. Maitland. Cambridge, 1906. P. 136–138.*

¹³² *Ibid.*, p. 166.

¹³³ *Coke E. The Fourth Part of the Institutions of the Law of England... L., 1644. "The Proeme".*

того противостояния, которое охватило английские юридические корпорации в момент написания текста. Речь шла о признании иерархической неравнозначности институтов и о необходимости определения (фактически, переопределения и повторной концептуализации) лимитов ответственности тех или иных органов.

Цивилист Коуэлл повторяет Кока в своем определении: «юрисдикция — это авторитет или власть, дающая человеку право вершить суд относительно представленных ему несправедливостей». Однако далее он уточняет феодальный характер возникновения юрисдикции и относит время появления этого феномена и связанного с ним понятия к постнормандской эпохе. Юрисдикция, таким образом, не является частью исконно английской «древней конституции» (на чем, к слову, настаивал его коллега Томас Смит). «Существует два типа юрисдикций: один возникает в силу земельного держания, обладатель которого имеет право решать все жалобы относительно происходящего на его земле; второй тип юрисдикции — это поручение государя, данное своему бэйлифу... Под словом «бэйлиф» следует понимать любое лицо, которому государь поручает вершить правосудие по каким бы то ни было поводам»¹³⁴. Коуэлл также уточняет, опираясь на традицию, восходящую к Ульпиану, что «цивилисты разделяют юрисдикцию на *imperium* и *jurisdictio*, то есть на *imperium merum et mixtum*». Позднее, в связи с полемикой о полномочиях Адмиралтейства, Годолфин со ссылкой на Бальдо указывает на структурирующую роль юрисдикции и приравнивает ее к *bonum publicum*. «*Jurisdictionis penes principes residere quasi scabellum*, то есть нарушение юрисдикций подрывает основы правления государя»¹³⁵. Подобная концепция также восходила к Ульпиану, для которого *jus publicum* приравнивался к *utilitas publica*, то есть фактически к тому, что было необходимо для поддержания правового порядка Рима, то есть к законам и институтам (таким как брак, опека, наследование имущества) предназначенным для достижения блага общины.

¹³⁴ Cowell J. The Interpreter, or Booke, Containing the Signification of Words: Wherein is Set Forth the True Meaning of All, Or the Most Part of Such Words and Terms as Are Mentioned in the Law-Writers... Cambridge, 1607. "Jurisdiction".

¹³⁵ Godolphin J. Synegoros Thalassos, or a View of The Admiral Jurisdiction. L., 1661. "Introduction".

III.2. ЮРИСДИКЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Конфликты, разворачивавшиеся между судами общего, гражданского и канонического права в течение правления Тюдоров и первых Стюартов, чаще всего принимали форму споров о границах юрисдикции институтов. Столкновения, происходившие между корпорациями-конкурентами как в зале суда, так и на страницах юридических трактатов, представляли собой конфликт, имевший несколько уровней.

Во-первых, наиболее очевидным был конфликт двух корпораций, стремившихся как к внутренней консолидации, так и к упрочению собственного материального благосостояния путем получения доступа к как можно большему количеству тяжб. Это противостояние становилось особенно заметным при обсуждении деталей исключительно технического, процедурного, характера. Его развитию способствовали объективные условия XVI – начала XVII столетий: изменения объемов тяжб, связанных с такими значимыми областями, как международная торговля, религиозный нонконформизм, дела о браках и разводах, дела, касавшиеся лояльности подданных монархии. Находившиеся в состоянии соперничества группы юристов более активно, чем когда-либо прежде, стремились расширять пределы собственного влияния, используя уже опробованные со времен Средневековья правовые механизмы ограничения действий конкурентов.

Спор о юрисдикциях имел более важное следствие, связанное с пониманием сути юрисдикции как таковой и с пониманием функций юрисдикции в реализации королевской власти в Англии.

Поскольку английские суды играли роль как собственно судебных, так и административных инстанций, расширение юрисдикции означало расширение авторитета и политического влияния корпорации. Юрисдикция, таким образом, означала уже не только и не столько область правоприменения, но и сферу административного контроля, объем властных полномочий, делегируемых короной как производная ее собственного *imperium merum*.

В знаковых конфликтах, когда речь шла о границах применимости принципов нескольких юридических систем (например общего,

статутного и корпоративного права в деле Бонема, гражданского и общего права в полемике вокруг Адмиралтейства), проявлялась разница в восприятии миссии короны в подобных спорах.

С позиций юристов общего права, судебные полномочия короны были частью системы судебных институтов «земли Англии», а ее решения одновременно были направлены на поддержание обычая и им же ограничивались. При этом речь не шла об отрицании сакрального характера королевской власти как такового. Цивилисты же, рассуждая в рамках собственного дискурса и развивая бартолистскую традицию, четко разделяли юрисдикцию (делегированный империум, следование закону) судебных институтов и *imperium* короны. *Merum imperium* (подразумевавший, для Бартоло, полномочия издавать законы), с позиций цивилистов означал иную категорию власти, в силу чего решения монарха могли и должны были становиться окончательным словом в процессе определения юрисдикций.

Конфликты между судами общего и гражданского права, следовательно, были спором еще и о том, кто обладает правом регулировать существующие юрисдикции (и обладает ли таким правом кто-либо легитимно); способна ли «федеративная» по своей сути система судебных институтов сохранять стабильность, не будучи регулируемой извне короной и в то же время не превращая какой-либо из своих институтов в контролируемую инстанцию.

Любопытно, что, говоря о своей деятельности, юристы как общего, так и гражданского права переносили на собственную корпорацию в большем или меньшем объеме некоторые из тех функций, которые они полагали присущими непосредственно короне (традиционное *juris dictio* — провозглашение справедливости; упорядочение отношений в обществе и его структурирование, поддержание существующего порядка, созидание единого политического тела).

Предписания о запрещениях (*writs of prohibition*) были главным процедурным средством регулирования юрисдикций английских судов. Впервые о них упоминает Гланвилл, а Бракстон обсуждает процедуру запрещений уже более подробно¹³⁶. Запрещения, по мнению

¹³⁶ De Legibus et Consuetudinibus Angliae. Bracton on the Laws and Customs of England / Ed. and Transl. by S. E. Thorne. Cambridge, Mass., 1968. Vol. 4. P. 262, 267, 269, 251–254 etc.

Брактона, были средством предотвращения несправедливости и адресовались либо суду (прежде сего речь шла о церковных судах), либо одной из сторон. Брактон оговаривает возможность неповиновения изданному предписанию (неповиновение мог оказать как судья, так и участник процесса); очевидно, что за эти действия полагалось наказание в виде сурового штрафа или даже тюремного заключения, поскольку они приравнивались к неповиновению приказам короля. Следовательно, издание предписаний о запрещении трактовалось Брактоном как продолжение королевской ординарной юрисдикции.

К середине XVI в. процедура издания «предписаний о запрещении» была полностью устоявшейся. Предписание издавалось двумя вестминстерскими судами — Королевской скамьей и судом Общих тяжб. Если одна из сторон или (но необязательно) ответчик, полагали, что дело находилось вне юрисдикции того суда, где оно слушалось или должно было слушаться, можно было обратиться в один из названных высших королевских судов и получить предписание о запрещении, если судей удавалось убедить в справедливости и необходимости такого шага. Как правило, предписания не издавались в отношении судов общего права, но активно использовались для изъятия дел из компетенции церковных судов (они лидировали по количеству изданных запрещений; при этом запрещения могли издаваться как в отношении локальных церковных трибуналов, так и в отношении высших апелляционных инстанций), судов справедливости (исключительно локальных: высший суд справедливости — суд лорд-канцлера, фактически никогда не был объектом издания запрещений, хотя теоретически такая возможность допускалась) и суда Адмиралтейства, вокруг которого в начале XVII в. развернулась настоящая баталия, главным оружием которой и были предписания о запрещении. Масштабы явления были таковы, что Эдвард Кок, благодаря «Отчетам» которого можно составить полную картину того, какое значение придавали юристы общего права этому инструменту, заслужил от конкурентов прозвище Господин Запрещение (*Mr. Prohibition*).

Первоначально право издавать предписания о запрещении принадлежало лишь Королевской скамье, ибо именно там, если следовать изложенной выше концепции Брактона, институционно была сосредоточена и реализовывалась «ординарная юрисдикция» монарха. Однако фактически издавал запрещения и суд Общих тяжб.

Чтобы получить предписание о запрещении, сначала необходимо было обратиться в один из этих двух судов, подав так называемое предложение, или предположение (*suggestion, surmise*), составленное на английском языке и в свободной форме излагавшее суть жалобы. Истец запрещения (*plaintiff-in-prohibition*) почти всегда был ответчиком в каком-либо из судов канонического или гражданского права¹³⁷.

Цели подачи запрещений могли быть следующими.

Во-первых, в результате инициатор получения запрещения при удачном стечении обстоятельств мог полностью уйти от ответственности. Например, в случае если церковный суд пытался обязать должника уплатить десятину, ответчик обращался за запрещением в суд общего права, который изымал дело из церковной юрисдикции на том основании, что некоторые товары и статьи дохода не подлежали обложению десятиной. Какие именно доходы, должен был решить суд общего права, и, если вестминстерские судьи решали, что определенный вид имущества не облагался десятиной, ответчик в церковном суде уходил от ответственности.

Во-вторых, истца можно было вынудить после успешного запрещения заново подать иск и начать тяжбу в суде иной юрисдикции (например в суде общего права или в суде справедливости, если первоначально дело рассматривалось в церковном суде). При этом заинтересованная в запрещении сторона рассчитывала на то, что ее соперник не станет заново начинать процесс; или же иные причины (надежные родственные или патронатные связи) гарантировали успех рассмотрения дела в конкретном суде и ни в каком другом.

После подачи предложения (*suggestion*) могли реализоваться несколько сценариев. Могло быть назначено открытое судебное слушание о том, следует ли издать запрещение. На таком заседании присутствовали судьи Королевской скамьи или Общих тяжб, а также представители истца и ответчика. Иногда представители ответчика отсутствовали, однако сторона, подававшая предложение, должна была присутствовать для выяснения деталей жалобы. Если предложение отвергалось судьями, это означало конец дела. Если же просьба

¹³⁷ Феномену запрещений в раннеюэртонской судебной системе посвящено фундаментальное исследование: Gray Ch. M. *The Writ of Prohibition: Jurisdiction in Early Modern English Law*. Vol. 1. General Introduction to the study. Chicago, 1994. P. VIII–XXIV.

истца запрещения удовлетворялась, это также могло означать окончание тяжбы (если вторая сторона не была настроена на дальнейшие расходы и подачу иска в суд иной юрисдикции). Решение об издании «запрещения» могло быть принято и без публичного обсуждения одними лишь судьями, если ни у одного из них не возникало сомнений относительно справедливости запрещения. Однако в иных случаях, если кто-то из судей не был согласен с принятым решением о запрещении, ответчик мог внести прошение об издании так называемого предписания о консультации, то есть инициировать процедуру, обратную запрещению. Если ему удавалось доказать свою правоту, запрещение отклонялось и дело возвращалось для консультации в тот суд, юрисдикция которого изначально оспаривалась.

После издания запрещения ответчику не оставалось ничего, кроме как подчиниться решению; однако церковный суд или суд гражданского права мог безнаказанно проигнорировать запрещение. Тогда вновь составлялась жалоба, теперь уже согласно официальной формуле и на латинском языке, и процесс начинался заново с изложением дополнительных аргументов обеими сторонами.

Помимо предписаний о запрещении существовали иные средства контроля за юрисдикциями судов, которые, впрочем, использовались в гораздо меньшей степени, чем «запрещения».

«**Habeas corpus**» представлял собой судебное предписание, использование которого было исключительно простым¹³⁸. Любой человек, заключенный под стражу, мог получить в суде Королевской скамьи или в суде Общих тяжб предписание, согласно которому на основании акта *habeas corpus* тюремщик был обязан лично в письменной форме уведомить заключенного, на каком основании он содержится под стражей. Далее суд общего права рассматривал это объяснение и выяснял, насколько заключение под стражу являлось обоснованным и необходимым. Далее суд мог либо освободить заключенного, либо оставить его под стражей, либо освободить под залог. Предписания

¹³⁸ Подробно о применении *habeas corpus* в яковитской Англии см. Halliday P. D. *Habeas Corpus: from England to Empire*. Cambridge, Mass., 2010. P. 64–97. Church W. S. *A Treatise of the Writ of Habeas Corpus: including jurisdiction, false imprisonment, writ of error, extradition, mandamus, certiorari, judgements etc.* N.J., 2002; Freedman E. M. *Habeas Corpus: Rethinking the Great Writ of Liberty*. N.Y.–L., 2001.

согласно *habeas corpus* активно использовались против юрисдикции Высокой комиссии, прерогативного суда, частично перекрывавшего юрисдикцию церковных судов; при этом только Высокая комиссия имела право заключать под стражу подозреваемых в преступлениях против веры. Использование предписания *habeas corpus* ставило данное право под сомнение, поскольку предполагалось, что прерогативный суд действует вопреки «древней конституции», неотъемлемой частью которой считался акт *Habeas corpus*. Против действий высокой комиссии можно было также использовать предписания о запрещении, но предписание *habeas corpus* считалось более простым и эффективным способом противодействия.

Еще одним средством регулирования юрисдикции были судебные предписания, издаваемые судами общего права согласно статутам о *praemunire* (*praemunire facias*). Название статута и, соответственно, предписания, возникло из-за неправильного прочтения классической латыни средневековыми юристами. Глагол *praemunire* в классической латыни означал «укреплять», однако в средневековой латыни его перепутали с глаголом *praemonere* — предупреждать заранее, предостерегать, уведомлять. Предписание содержало приказ шерифу информировать подозреваемого о том, что он должен предстать перед судом.

Предписания основывались на двух статутах о *praemunire*, первым из которых был статут 1353 г., а вторым, так называемым Великим статутом о *praemunire* — статут 1393 г. (16 Ric.2 c.5) Текст статута гласил: «Если некто ищет или получает в суде Рима правосудия, дела или пожалования или получает буллы об отлучении и что-либо еще, что затрагивает интересы нашего короля, что направлено против него, его правления или его страны... тот должен быть арестован и привлечен к ответу перед королем и его советом; или же против него должен быть начат процесс *praemunire facias* так, как это предписано в иных статутах, говорящих о поправлении прав короля»¹³⁹.

Под «иными статутами» подразумевался статут о провизиях 1306 г., запрещавший клирикам любого статуса вывозить из страны средства, полученные в виде ренты, тальи или иных налогов, а также

¹³⁹ Waugh W. T. The Great Praemunire Statute // The English Historical Review. Vol. 37. №146. 1922. P. 173–205.

запрещавший вводить подобные подати. Важность Великого статута о *praemunire* вновь стала актуальной во время королевской реформации Тюдоров, когда процессы над клериками, не принявшими Акт о подчинении духовенства, проводились именно согласно предписанию о *praemunire*¹⁴⁰.

В 1610 г. Эдвард Кок, защищая полномочия Высокой комиссии, утверждал, что статут, запрещавший вмешательство в дела короны со стороны Рима или «инога суда» (*curia Romana et alibi*) можно трактовать иным образом. Под *alibi*, согласно мнению Кока, следовало понимать *per aliam legem* или *aliud examen*, что означало юрисдикцию английских судов, отличных от судов общего права, то есть суды гражданского права и даже суд Канцелярии¹⁴¹. Применение *praemunire* к внутренним судам королевства подчеркивало не только имперский статус короны (а Кок и вовсе сравнивал английского монарха с папой), но и подводило к мысли о том, что нарушение юрисдикции уравнивает тот или иной институт с институтами, «внешними», а следовательно, противостоящими внутреннему «порядку» королевства. На этот же статут он будет ссылаться и в 1616 г. в дискуссиях о юрисдикции суда лорда канцлера.

Ответственность за нарушение прав и дисциплины (*tort and misdemeanor*) могла вменяться за обращение в суд заведомо неподобающей юрисдикции. Преследованию мог подвергнуться как истец, подавший иск, так и судья, принявший этот иск к рассмотрению.

Теоретически против любого суда, преступившего границы своей юрисдикции, могло быть издано запрещение. Суд Королевской скамьи и суд Общих тяжб никогда не издавали запрещения друг против друга, поскольку состав высших судей был связан тесными корпоративными связями, формировавшимися внутри судебных иннов; «запрещения» друг против друга вели бы к недопустимой дисгармонии внутри корпорации.

Другим судом, юрисдикцию которого никогда не оспаривали путем издания запрещений, была Звездная палата. Ее статус прерогативного суда

¹⁴⁰ Guy J. A. Henry VIII and the Praemunire Manoeuvres of 1530–1531 // The English Historical Review. Vol. 97. №384. 1982. P. 481–503.

¹⁴¹ Rose J. Godly Kingship in Restoration England. Cambridge, 2011. P. 70.

(точнее, полномочия Звездной палаты являлись развитием юрисдикции Тайного совета) и регулярное участие высшего звена судей Общих тяжб и Королевской скамьи в заседаниях обеспечивало этому трибуналу необходимый иммунитет. Звездная палата имела собственную и четко оговоренную юрисдикцию, однако она была настолько широка, что ее границы было сложно преступить. В определенном смысле юрисдикцией Звездной палаты был трактовавшийся в самом широком смысле принцип общего права об ответственности за нарушение прав и дисциплины, но, с другой стороны, процедура его работы строилась по образцу судов гражданского права, столь часто попадавших под действие запретов.

Цивилисты были неизбежно вовлечены в процессы, связанные с выпуском запретов не только как сторона, против которой было направлено действие этого правового механизма. Они могли выступать в качестве экспертов и в качестве адвокатов. В процессе подачи предложений о запретах судьям общего права необходимы были консультации канонистов и цивилистов. Хотя юристы общего права были достаточно компетентны, чтобы самостоятельно выносить решения по стандартным и часто повторявшимся случаям, однако для спорных или неоднозначных дел необходимы были консультации экспертов. Подобные консультации часто носили неформальный характер и проводились за кулисами официального разбирательства. В других случаях цивилисты приглашались выступать адвокатами одной или обеих сторон; при этом нормы гражданского или канонического права учитывались в качестве «обстоятельств» факта, определявшегося судьями общего права.

Эта ситуация показывает, что даже очевидное противостояние корпораций не отменяло взаимодействия между ними, а в определенном смысле делало его даже более активным. Обращение к нормам гражданского и канонического права на процессах, рассматривавшихся в судах общего права (даже если речь шла об «обстоятельствах» факта), признание компетентности цивилистов в качестве экспертов делало ту границу, которую юристы общего права так настойчиво старались очертить институционально посредством определения пределов юрисдикции, гораздо более проницаемой в теоретическом, интеллектуальном, отношении.

III.3. ОБЩИНА ДОКТОРОВ: ИСТОРИЯ И ОБЛИК ЮРИДИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ

Позднетюдоровская и раннестюартовская эпоха стала периодом изменений английского юридического сообщества: традиционные устоявшиеся границы юрисдикции между судами гражданского и общего права были оспорены, что, в свою очередь, становилось причиной как открытого институционального конфликта, так и обширной политико-правовой дискуссии. По мере своего разворачивания конфликт между двумя корпорациями перестал быть конфликтом исключительно профессиональным и приобрел публичное измерение, затронув, в конечном итоге, вопросы об основаниях и пределах власти английского монарха¹⁴². Обе корпорации претендовали на то, что именно их правовая система являлась подлинно национальной — в более узком «англоцентричном» или более широком «британском» смысле.

По мере своего развития конфликт изменял облик самих корпораций. Специфические факторы и явления, конституировавшие оба юридических сообщества, не просто приобрели свою наиболее четко выраженную форму, но стали предметом рефлексии (пусть даже весьма частичной) современников — участников конфликта.

Столкновение двух юридических корпораций в раннестюартовской Англии представляло собой многоуровневое комплексное явление, для более глубокого понимания которого историк вынужден обращаться к разнообразным методам исследования. Одним из эффективных подходов к изучению данной проблематики является дискурс-анализ.

На социальном уровне благодаря лингвистическим репрезентациям дискурсивные практики могут в процессе диалога влиять на формирование групп, устанавливая или разрушая отношения власти и соподчинения между социальными, профессиональными, этническими

¹⁴² Федоров С. Е. Имперская идея и монархии к исходу Средних веков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. СПб., 2013. С. 77–89.

и гендерными группами. Дискурсивный подход позволяет проследить и проанализировать связь между языковыми средствами, риторическими приемами, формами коммуникации, способами аргументации и ведения полемики — то есть конкретными лингвистическими практиками — и трансформацией политических и административных структур¹⁴³.

Современные представления о формах идентичности предполагают разделение идентичностей на так называемые «сильные» и «слабые»¹⁴⁴. «Сильные» формы идентичности основаны на фундаментальной и долговременной самоидентификации, в то время как «слабые» характеризуются подвижностью, сложностью, часто — недолговечностью, а также во многом определяются конкретным социальным и историческим контекстом. Формирование «слабых» идентичностей и связанных с ними дискурсов обусловлено множественностью факторов (нормативными, экономическими, правовыми и иными практиками)¹⁴⁵. В зависимости от социального контекста набор этих факторов и степень их воздействия меняются, что сказывается на развитии данной идентичности или, напротив, ведет к ее «растворению».

Эволюция двух социопрофессиональных групп (английских цивилистов и юристов общего права) — пример взаимодействия подобного рода «слабых» идентичностей. Обе группы к началу XVII столетия уже имели длительную историю, в которой, как и в истории формирования любой группы, можно выделить несколько этапов. Во-первых, это процесс непосредственного формирования исходной общности¹⁴⁶, которая является основой для развития любой идентичности; во-вторых, институционализация этой общности, то есть взаимодействие с уже существующими институтами или формирование

¹⁴³ The Discursive Construction of National Identity / Ed. by R. Wodack, R. de Cillia, M. Reisigl, K. Liebhart. Edinburgh, 2005. P. 9.

¹⁴⁴ Brubaker R., Cooper F. Beyond "Identity" // Theory and Society. №29. 2000. P. 1–47.

¹⁴⁵ Analysing Identities in Discourse / Ed. by R. Dolon and J. Todoli. Amsterdam, Philadelphia, 2008. P. 4–5.

¹⁴⁶ Communities in Early Modern England / Ed. by A. Shepard, Ph. Withington. Manchester, 2000. P. 7–9.

новых; в-третьих, адаптация — трансформация внутригрупповых норм под воздействием внешних факторов и, наконец, интеллектуализация (механизмы конструирования коллективной памяти, формирование собственного дискурса)¹⁴⁷. Эти этапы могут быть пройдены общностью последовательно, однако в большинстве случаев можно говорить о параллельном прохождении двух или нескольких этапов (например адаптации и интеллектуализации). Формирование социопрофессиональной общности, как правило, продолжается по мере взаимодействия с разнообразными институтами, структурами и группами, а интеллектуализация нередко сопровождается институциональной конкуренцией с другими фигурантами социопрофессионального поля.

Обе английских юридических корпорации прошли длительный этап институционализации, растянувшийся на несколько столетий.

Общее право изначально воспринималась судьями не столько как комплекс идей и установок, сколько как практика, или своего рода техника. Общее право, как гласило определение, которое Эдвард Кок дал, основываясь на средневековой традиции, есть искусственный (*artificial*)¹⁴⁸ разум. Уильям Фулбек давал иную формулировку: «общее право есть обычная практика или общее для всех суждение» (*“common law is common use or common reason”*)¹⁴⁹. Термин *reason* в данном контексте означал не врожденную естественную мыслительную способность, а логику принятия решений, комплекс знаний и умение их применять. А потому неизменность основ общего права парадоксальным образом сочеталась с динамикой их непрекращавшегося воспроизведения и применения в конкретных условиях единичного

¹⁴⁷ Федоров С. Е., Кондратьев С. В., Питулько Г. Н. Англия XVII в.: социопрофессиональные группы и общество. СПб., 1997; Huddy L. From Social to Political Identity: A Critical Examination of Social Identity Theory // *Political Psychology*. Vol. 22. №1. 2001. P. 127–153; Conover P. J. The Role of Social Groups in Political Thinking // *British Journal of Political Science*. №18. 1988. P. 51–76.

¹⁴⁸ Термин “artificial” («искусственный», «рукотворный») разумеется, не синонимичен современному выражению «искусственный интеллект», а подчеркивает, что формирование этого разума своего рода искусство, *ars*, т. е. разум, сформированный юридическим искусством.

¹⁴⁹ *Fullbeck W. Direction, or preparative to the Study of Law. L., 1829. P. 172.*

прецедента. Однако право, понятое как практика и не имеющее четко очерченной теоретической основы, могло стать «осязаемым» и реализоваться лишь через систему конкретных институтов. При этом, будучи результатом развития английского неписаного права, оно могло реализоваться лишь в Англии и лишь в английской институциональной системе (или в условиях экспорта этой системы). Здесь также кроется объяснение, почему большая часть исследовательской традиции истории общего права, начиная с Кока и Блэкстона, использует «институциональную схему» организации и систематизации материала как наиболее выигрышную. С точки зрения теоретиков общего права, система судебных институтов и была системой административной, а сами юристы не только вершили правосудие, но и разделяли функцию упорядочения общества, которая являлась преимущественной характеристикой власти короны.

Четыре судебных инна (подворья) — Линкольнз Инн, Грейз Инн, Миддл Темпл и Иннер Темпл были местом совместного обитания и одновременно обучения юристов общего права, единственным местом и единственными корпорациями, в которых возможно было овладеть основами данной юридической системы. Примечательно, что инны, снискавшие репутацию «английского юридического университета», не были в строгом смысле корпорацией в средневековом значении: их статус не был подтвержден королевской хартией, а внутренняя организация регулировалась серией статуты и ордонансов, издаваемых членами инна. Поэтому, несмотря на востребованность и престиж самой юридической профессии, статус иннов формально не был сравним со статусом и соответствующими привилегиями университетских корпораций.

По приблизительным оценкам, население иннов на протяжении XVI – первой четверти XVII вв. составляло от 700 до 1 000 человек, среди которых были представлены разнообразные возрастные группы и профессиональные категории — от студентов, едва приступивших к обучению, до практикующих барристеров. В иннах также могли поселиться учителя, обучавшие предметам, не связанным с юридической профессией (риторике, танцам, фехтованию), и слуги. Часть членов корпорации юристов общего права жила вне иннов: высокопоставленные судьи имели собственные дома, сержанты (элита барристеров)

обитали в «сержантском инне». Предполагалось, что, кроме так называемых «чтений» и учебных судебных процессов, составлявших преимущественные формы обучения в иннах, студенты присутствовали на заседаниях вестминстерских судов, таким образом сразу же начиная практическое знакомство с профессией.

Длительный процесс подготовки судей общего права, требовавший вовлечения в практическую деятельность судебных институтов, объем и специфика изучаемого материала в определенном смысле «замыкали» их внутри собственной институциональной системы. Детализация общего права, оформление процессуальных норм и быстрое увеличения спектра прецедентов, а также увеличение числа судей и клерков сопровождалось расширением и специализацией судебных институтов как на центральном, так и на локальном уровне. В то же время сами инны отнюдь не были закрытыми общинами монастырского типа: напротив, они были местом бурной социальной и культурной активности; многочисленные и тесные связи, в том числе и патронатные, обеспечивали постоянный контакт иннов с двором и парламентом, особенно с палатой общин¹⁵⁰. Парламентская и придворная карьера была достаточно обычной для тех, кто обучался в судебных иннах, что, насколько можно предположить, в глазах юристов общего права делало институты, не являвшиеся судами общего права, вовлеченными в орбиту их деятельности. Отсюда следовала убежденность в том, что для административных, консилиарных или репрезентативных институтов являются нормативными тот же самый стиль мышления и те представления, которые формировались в судебных иннах и вестминстерских судах.

Институционализация гражданского права и складывание корпоративной идентичности цивилистов проходила совершенно иначе. Развиваясь прежде всего как университетская дисциплина и имея своей целью трактовку и интерпретацию уже известного комплекса текстов и идей, гражданское право не было в той же степени «зависимо» от институциональной реализации, как право общее. Университетское

¹⁵⁰ Паламарчук А. А., Федоров С. Е. Антикварный дискурс в раннестюартовской Англии. СПб., 2013. С. 48–50.

образование, даже если оно в итоге не приводило к желаемому результату — докторской степени, открывало перед его обладателем самый широкий спектр возможностей для карьеры, которая могла продолжаться как в самой Англии, так и на континенте.

Относительно медленное складывание самостоятельной корпорации (и, как следствие, корпоративной культуры и автономного дискурса) английских цивилистов определялось тем, что с момента начала обучения они уже были вовлечены в более масштабную и устойчивую корпорацию, прежде всего в церковную структуру, поскольку большинство средневековых цивилистов были, разумеется, клириками. Кроме того, они были включены в корпорации университета и его колледжей, где изучаемая дисциплина была далеко не единственным фактором организации внутреннего пространства. Статус гражданского (равно как и канонического) права как самостоятельной дисциплины позволял проводить четкую границу между разработкой теории права — его «академическим» изучением, практикой применения в уже существующих судах и карьерой выпускников юридических факультетов и докторов права, которая не всегда была непосредственно связана с юриспруденцией. Кроме того, для цивилистов совершенно ясным было качественное различие между образовательными, судебными и административными институтами.

Изучение гражданского права было сосредоточено в стенах английских университетов и имело длительную средневековую традицию. Изучение гражданского права в университете Оксфорда началось с конца XII столетия, а в Кембридже — с начала XIII в. (это касается по крайней мере канонического права). Ранее, как и позднее, студенты-англичане имели возможность отправиться на учебу в университеты Болоньи и Парижа. Изучение римского права в этот период считалось дополнением к изучению права канонического, однако объем изучения гражданского права постоянно увеличивался.

К 1283 г. минимум три года лекций по гражданскому праву было необходимо прослушать для начала практики в королевских судах. Для практики в суде Арки в 1295 г. требование было увеличено до четырех или пяти лет, причем предполагалось, что во время обучения в университете кандидат также посещает заседания данного суда, знакомясь с основами судебного процесса согласно нормам гражданского

права. К 1340 г. от будущих адвокатов требовали по крайней мере степени бакалавра гражданского или канонического права.

После Реформации и запрета изучать каноническое право как самостоятельный предмет в университетах, цивилисты обрели монополию на преподавание права в университетах Оксфорда и Кембриджа. Относительно того, почему именно цивилисты, а не юристы общего права снискали королевскую милость, среди исследователей нет единого мнения. Принимая во внимание далекоидущие внутри- и внешнеполитические амбиции Генриха VIII, можно вслед за Д. Кокиллетом предположить, что более активное осмысление как античного римского, так и средневекового «имперского» правового наследия должно было дать теоретические основания и подсказать пути практической реализации аналогичного «имперского» пути для английской монархии. В 1530–1533 гг. король мог в полной мере оценить пользу гражданского права, когда падуанские цивилисты по просьбе монарха на основе *Corpus juris civilis* и его средневековых комментариев подготовили текстовую базу для дальнейшего разрыва с Римом. Генрих VIII лично обращался к кодексу Юстиниана, когда ему потребовалось обосновать право короля на законодательство в отношении церкви¹⁵¹. Возвышение цивилистов произошло в промежутке между 1540 и 1546 гг., когда согласно монаршей воле были учреждены королевские кафедры (*Regius professorship*) гражданского права в обоих английских университетах. В Оксфорде и Кембридже Генрихом VIII были учреждены пять новых кафедр со статусом королевских: гражданского права, богословия, физики, греческого и древнееврейского языков (последние два были очевидной данью гуманистической моде)¹⁵². Профессор назначался непосредственно монархом и от него же получал стипендию в размере 40 фунтов в год.

Карьера первого профессора королевской кафедры гражданского права Джона Стори (1504–1571) полностью отражала характерное сочетание открывавшихся перед цивилистами перспектив и неустойчивости положения. В 1541 г. католик Стори был назначен на

¹⁵¹ Wolfson J. Padua and the Tudors. Cambridge, 1998. P. 43–44.

¹⁵² Logan F. D. The Origin of the So-Called Regius Professorships. An Aspect of the Renaissance in Oxford and Cambridge // Studies in Church History. №14. 1977. P. 271–278.

должность профессора королевской кафедры. На протяжении трех царствований наследников Генриха Тюдора — Эдуарда VI, Марии и Елизаветы — Стори неоднократно попадал в заключение, оказывался в изгнании, избирался в парламент, участвовал в процессах над протестантами, сам обвинялся в государственной измене, был четвертован и повешен как пособник испанцев в 1571 г., удостоился причисления к лику блаженных католической церкви в 1886 г. В перерывах между захватывающими жизненными коллизиями Стори читал оксфордским студентам лекции по Юстиниановскому кодексу.

В Кембридже, где были учреждены кафедры, аналогичные оксфордским, первым королевским профессором гражданского права стал Томас Смит (1513–1577), изучавший право в Париже и получивший докторскую степень в Падуе. Прежде чем получить кафедру в 1543 г. или в 1544 г., Смит занимался преподаванием греческого языка и исследованием греческой фонетики; был вице-канцлером Кембриджа и провостом Итонского колледжа. В период регентства Сомерсета был назначен государственным секретарем и исполнял различные дипломатические миссии, за что в 1548 г. был возведен в рыцарское достоинство. Потеряв все свои должности в правление Марии, убежденный протестант Смит с лихвой вернул утраченное при Елизавете. Благоклонность королевы, не только вновь сделавшей Смита государственным секретарем, но и канцлером ордена Подвязки, сыграла с ним, однако, злую шутку. Опытному дипломату и верному советнику были препоручены огромные земли в Ирландии, которые ему предстояло заселить английскими поселенцами. Эту миссию Смит с блеском провалил, что не помешало ему стать одной из самых влиятельных фигур в сфере социально-правовой рефлексии в XVI и XVII вв. Опубликованный посмертно трактат Смита *“De Republica Anglorum”* не просто был первым заметным произведением, вышедшим из-под пера английских цивилистов в XVI в. Представленная в трактате структура английского общества и формулы, характеризующие «смешанную» форму английской монархии, многократно воспроизводились теоретиками последующего столетия, став своего рода «образцовыми».

При Елизавете цивилисты продолжали пользоваться высочайшим расположением. В 1597 г. сэр Томас Грешем, финансист Елизаветы Тюдор и основатель Королевской биржи в Лондоне, по завещанию

выделил средства, на которые был основан Грешем-колледж, где в числе семи кафедр (астрономии, богословия, математики, музыки, медицины, риторики) была создана и кафедра гражданского права.

В университетах также издавалась необходимая для обучения и практики цивилистов литература¹⁵³. Одной из первых публикаций стал трактат Уильяма Линдвуда “*Constitutiones provincialis Ecclesiae Anglicanae*”. Книга представляла собой составленное в середине XV в. собрание канонов английской церкви: в 1483 г. она была издана в Оксфорде и затем выдержала многочисленные переиздания в Лондоне и на континенте, причем зачастую в сокращенной форме. Труд Линдвуда долгое время оставался одним из самых востребованных изданий по каноническому праву англиканской конфессии. Часть учебной литературы имела хождение среди студентов в рукописном варианте: так, один из немногих существовавших трактатов по практике и процедуре судов канонического и гражданского права — “*Praxis in curiis ecclesiasticis*” Фрэнсиса Кларка распространялся в рукописи среди студентов и преподавателей Оксфорда на протяжении долгих семидесяти лет, прежде чем был напечатан в Дублине в 1666 г. Публикация в Лондоне для авторов-цивилистов представлялась более выигрышной, поскольку заказчиками и, соответственно, плательщиками при публикации выступали зачастую трибуналы гражданского права — суд Арки и суд Делегатов; кроме того, политическая и церковная элита, сконцентрированная в Лондоне, представляла собой более перспективный рынок сбыта, чем оксфордские и кембриджские студенты. Нужно отметить и еще одну деталь, впрочем, вполне очевидную: в Оксфорде и Кембридже не печатались (за крайне редкими исключениями) сочинения судей общего права, равно как и источники для их юридической практики («отчеты» и годовые книги). В данном случае издательская деятельность полностью определялась обширной клиентелой судебных иннов. Негласное правило о недопущении общего права кануло в лету лишь после публикации в Оксфорде в 1760 г. «Комментариев» Блэкстона. Впрочем, основная масса трактатов цивилистов неизменно

¹⁵³ History of Oxford University Press. Vol. 1. Beginnings to 1780 / Ed. by I. Gadd. Oxford, 2013. P. 462–464.

печатались в Лондоне, а в некоторых случаях — за границей, прежде всего в протестантских княжествах Германии. Именно иностранных издателей предпочитал Альберико Джентили, который в собственной публикационной стратегии сознательно ориентировался не только на английский, но и на континентальный интеллектуальный рынок¹⁵⁴.

Сочинения цивилистов начинают активно издаваться в Оксфорде в начале XVII столетия, прием некоторые (например трактаты Ричарда Коузина *“Ecclesiae Anglicanae politeia in tabulas digestas”* и Томаса Ридли «Обозрение гражданского и церковного права») ранее уже были изданы в Лондоне. Настоящий взлет публикационной активности «университетских» цивилистов связан с именем Ричарда Зуча, который был назначен профессором королевской кафедры в Оксфорде в 1620 г. Именно Зуч способствовал переизданию текстов Ридли, Коузина и Чарлза Моллоя в контексте развернувшейся полемики о господстве над морями, а также трактата пуританина Калибьюта Даунинга «Рассуждение о церковном состоянии этого королевства в отнесении к состоянию гражданскому» (1632). Деятельность Зуча на королевской кафедре, однако, совпала не только с финальной фазой противостояния двух юридических корпораций, но и с великим мятежом, в ходе которого он, будучи роялистом, вынужден был окончательно покинуть Лондон и обосноваться в Оксфорде.

Преобразования Генриха VIII повысили престиж гражданского права и увеличили количество желающих получить университетскую степень доктора-цивилиста. Можно также говорить об изменениях подходов к изучению этой дисциплины — своеобразном «гуманистическом повороте», коснувшемся изучения и прочих университетских дисциплин. (Впрочем, несмотря на очевидное влияние гуманистических тенденций, их доминирование в среде цивилистов не было безоговорочным и имело ряд ограничений). В целом же процесс обучения и получения степени оставался неизменным. Кроме английских университетов, англичане как до, так и после Реформации могли

¹⁵⁴ Mac Lean I. *Learning and the Market Place: Essays in the History of Early Modern Book*. Leiden, 2009.

обучаться гражданскому праву в университетах Европы¹⁵⁵. Новоиспеченные доктора гражданского права и те, кто прекратил обучение, не дойдя до высшей ступени, были востребованы не только в судах гражданского права, но и в королевской администрации, на дипломатической службе, а также могли окончательно связать себя с одним из университетских колледжей.

Если будущие юристы общего права с самого момента занесения в матрикулы инна осознавали себя членами профессиональной корпорации, то для цивилистов получение докторской степени было лишь прологом к этому. Докторская степень была необходимым формальным условием для вступления в Общину докторов (*Doctor's Commons*) — профессиональное объединение цивилистов. Как и судебные инны, Община докторов в XVI и XVII вв. не имела королевской хартии, но получила ее в 1768 г. Докторская степень должна была присуждаться именно университетом: так называемые «ламбетские степени», присуждаемые по мандату архиепископа Кентерберийского, и степени *honoris causae* не давали такого права; впоследствии было оговорено условие, согласно которому член корпорации не мог принадлежать к духовенству.

По численности Община докторов во много раз уступала даже одному отдельно взятому инну. Максимальная численность корпорации в XVI – первой четверти XVII вв. составляла 25 докторов; кроме того, с ней были ассоциированы около 40 прокторов (по статусу равнявшихся солиситорам в системе общего права).

Первые объединения цивилистов, как полагает Ф. Л. Уизволл, возникли около 1430 г. в связи с расширением их практики в суде Адмиралтейства¹⁵⁶. Примерно к 1500 г. группа цивилистов начинает ассоциировать себя с определенным местом обитания. Это был дом на Патерностер-роу, рядом с т. н. «судом Арки» (диоцезный суд

¹⁵⁵ Здесь уместно также вспомнить о том, что английские университеты не единственные на островах могли присуждать докторскую степень в области гражданского права. В университетах Шотландии — в Сент-Эндрюсе, Абердине и, в меньшей степени, в Глазго — изучение гражданского права традиционно было приоритетным направлением. Шотландские юристы считали именно гражданское право, наряду с королевским законодательством, основой права своей страны.

¹⁵⁶ Wiswall F. L. The Development of Admiralty Jurisdiction and Practice since 1800. Cambridge, 1970. P. 75–76.

архиепископа Кентерберийского, расположенный рядом с церковью Святой Марии около Арки), и недалеко от суда Адмиралтейства, которое находилось в Саутуарке, на другом берегу Темзы. Позднее Община докторов переместилась в дом на Найт-райдер-стрит, где и располагалась вплоть до ее упразднения в 1857 г. Таким образом, доктора-цивилисты стремились отделиться как от канониката собора Св. Павла, к которому они должны были формально принадлежать, так и от университетских коллегий. К 1511 г. лондонские цивилисты структурируют свою общину — Ассоциацию докторов права и адвокатов при церкви Христа в Кентербери, которая и вошла в историю как Община докторов. Помещения Общины докторов были не только домом для юридической корпорации, но и местом проведения заседаний судов, в которых практиковали цивилисты. Главные «монополии» цивилистов — суд Арки, Рыцарский суд и Адмиралтейский суд, и еще восемь церковных трибуналов со второй половины XVI в. проводили слушания непосредственно в помещениях Корпорации докторов. В здании Общины докторов проводилось и значительное количество слушаний суда Делегатов — высшей апелляционной инстанции королевства. Это объяснялось двумя факторами: с одной стороны, малочисленностью самих цивилистов, с другой — количеством судебных институтов, в работе которых они были задействованы, популярностью и востребованностью гражданской юстиции среди англичан и большим количеством рассматривавшихся дел. Концентрация судов гражданского права в одной резиденции значительно экономило время, которое в противном случае приходилось бы тратить на разъезды по Лондону.

Название корпорации указывало на статус ее членов. В ее составе находились как те, кто получил степень в английских университетах, так и те, кто получил ее на континенте. Иначе говоря, в формировании идентичности английских цивилистов важную роль играл статус и причастность профессии, изначально проникающей национальные и региональные границы. Если юристы общего права в силу специфики прецедентного права были вынуждены обращаться прежде всего к прецедентам и комментариям, созданным в рамках именно английских судебных институтов, интеллектуальное поле, открывавшееся перед цивилистами, было несравнимо шире. Библиотека в Общине

докторов не уступала книжным собраниям судебных иннов, но заметно отличалась от них с точки зрения подбора литературы. Цивилисты наполняли ее современными изданиями, выходившими из-под пера континентальных коллег по цеху. Это позволяло им оставаться в курсе новейших течений в области гражданского права, вступать в заочную, а иногда и в открытую полемику и поддерживать личные контакты. Несмотря на малочисленность, цивилисты, по-видимому, неизменно ощущали себя частью корпорации более обширной и древней — общеевропейской корпорации докторов права, а это, в свою очередь, становилось предметом особой гордости. Возможно, именно уверенность в прочности своего статуса впоследствии сыграет с цивилистами злую шутку. В то время как юристы общего права прилагали огромные усилия, чтобы продемонстрировать обществу свою центральную роль в национальной английской истории, цивилисты не тратили на это время, ведь в общеевропейских масштабах значение римского права и его адептов было уже давно доказанным¹⁵⁷.

¹⁵⁷ Паламарчук А. А. Цивилисты в раннестюартовской Англии. Юридическая корпорация в поисках национальной идентичности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. Вып. 4. СПб., 2012. С. 60–68.

III.4. СУД АДМИРАЛТЕЙСТВА

Присутствие и деятельность цивилистов в центральных и локальных судебно-административных институтах длительное время не относилось к числу очевидных для историков явлений. Тем не менее это присутствие было весьма значительным. Ряд институтов (суд Адмиралтейства, Палату прошений, Рыцарский суд) можно условно назвать «цивилистскими монополиями», поскольку подавляющее большинство практикующих в них судей получили образование в области гражданского права. В состав других институтов (провинциальные Советы, церковные суды, Канцелярия) цивилисты входили наряду с судьями общего права, клириками или представителями светской знати; постоянство этого присутствия свидетельствовало о восприятии гражданского права как неотъемлемой части правовой традиции как короной, так и обществом в целом. Профессиональные навыки цивилистов, процедура гражданского права и интеллектуальная традиция, на которую опирались доктора, позволяла короне более эффективно и гибко использовать институты прерогативного и консилиарного администрирования.

Говоря об английских цивилистах начала XVII столетия, следует начать с истории самой влиятельной из «цивилистских монополий» — суда Адмиралтейства. Именно юрисдикция Адмиралтейства — самого устойчивого и влиятельного оплота гражданского права — стала предметом ожесточенных споров цивилистов с конкурентами.

Истоки суда Адмиралтейства, или суда лорда-адмирала, восходят к эпохе правления Анжуйской династии. Необходимость морского сообщения между Англией, анжуйскими и нормандскими владениями, развитие внутреннего рынка и внешней торговли логичным образом вело к формированию особой системы правил, регулировавших отношения на море в мирное и военное время, статус торговцев и их собственности и т. д. Впрочем, сам термин «адмирал» впервые встречается в официальных документах не ранее 1286 г.; до этого момента

в источниках говорится о должности *custos maris*, которому монарх делегировал полномочия осуществлять контроль за происходящим на морях во время войны и мира. Таких адмиралов, как правило, было несколько. Границы их полномочий проходили по областям побережья Англии к северу и югу от устья Темзы; особой областью было побережье графства Кент и побережье Ла-Манша. Адмиралу изначально были делегированы и судебные полномочия. Ипсвичский ордонанс Генриха I содержит подробную инструкцию о процедуре ареста и наказания тех, кто посмеет уклониться от разбирательства в суде адмирала, причем о судебных полномочиях адмирала говорится как об уже устоявшейся практике¹⁵⁸. Гастингский ордонанс Эдуарда I предписывал, чтобы любой контракт, совершенный с участием торговца, купца или мореплавателя за морем, на море или в пределах черты прилива (*flood mark*) рассматривался исключительно в суде адмирала и нигде более¹⁵⁹. Однако в отношении ранних ордонансов сложно сказать, шла ли речь о вынесении решений лично адмиралом или о существовании коллегии судей.

Параллельно с судом адмирала существовали суды портов, или морские суды, возникшие в так называемых Пяти портах. (Пять портов, или *Cinque ports* — конфедерация приморских городов на побережье Кента, обеспечивавшая защиту прибрежных территорий от нападения с моря¹⁶⁰. Гастингс, Ромни, Хит, Дувр и Сэндвич получили налоговые привилегии уже в правление Эдуарда Исповедника; эти привилегии были дополнены правом судебной автономии при Генрихе II и Эдуарде I. В XII в. к первоначальным пяти городам прибавились «древние города» Рей и Винчелси. Привилегии Пяти портов распространялись также на городскую округу и близлежащие деревни, всего около 20 населенных пунктов. Таким образом, конфедерация Пяти портов представляла собой не только экономически процветающую область, но и весьма густонаселенный район). Правосудие в пределах Пяти

¹⁵⁸ The Black book of Admiralty with an Appendix / Ed. and transl. by Sir Thomas Twiss. Vol. 1. L., 1871. P. 56–58.

¹⁵⁹ Ibid., p. 236.

¹⁶⁰ Murray K. M. E. The Constitutional History of the Cinque Ports. Manchester, 1935; Jessup R. F. The Cinque Ports. L.–N.Y., 1952.

портов осуществлялось *secundum consuetudinem marinam* мэром и представителями города, в необходимых случаях — прежде всего в рассмотрении споров о коммерческих сделках — совместно с присяжными из числа моряков и купцов. Эти суды существовали на правах франшизы, и впоследствии стали дополнительными источниками конфликта с судом лорда-адмирала, о чем будет сказано далее. Можно предположить, что на раннем этапе с точки зрения «баронов Пяти портов» (почетное именование, полагавшееся всем свободным жителям входивших в конфедерацию городов) суд адмирала представлял собой скорее продолжение королевского правосудия, нежели «право земли; соответственно, инстанцией, корректирующей действия адмирала и его трибунала, была корона, а не суды общего права, по отношению к которым Пять портов имели подкрепленную хартией автономию.

В первой половине XIV в. ситуация изменилась из-за внешнеполитических обстоятельств. С одной стороны, развитие торговли между Англией, Францией, Фландрией и ганзейскими городами означало увеличение количества сделок, а значит, и количества спорных ситуаций. С другой стороны, увеличились масштабы пиратства в открытом море и мародерства на судах, потерпевших крушение на английских берегах; однако не предполагалось, что эти преступления находятся в ведении территориально ориентированных судов общего права. Очевидно, что, если дела о пиратстве или расхищении грузов и передавались в суды графств или даже в центральные суды, их рассмотрение растягивалось на длительный срок и виновные оставались безнаказанными. Чтобы не провоцировать конфликт между союзниками, английской монархии приходилось из собственных средств возмещать убытки иностранных купцов, которые в противном случае легко могли прибегнуть к открытому пиратству. Так, в 1337 г. Эдуарду III пришлось из собственной казны компенсировать ущерб, нанесенный английской стороной фламандцам, генуэзцам и венецианцам¹⁶¹.

Поэтому необходимо было расширить и упорядочить полномочия как самого адмирала, так и его суда. В 1339 г. король собрал комиссию, призванную определить юрисдикцию адмирала и систематизировать

¹⁶¹ Laing L. L. Historic Origins of Admiralty Jurisdiction in England // Michigan Law Review. Vol. 45. №2. 1946. P. 163–182.

обычай, составляющие так называемое морское право. Морское право Англии к тому моменту уже прошло сложную историю формирования и включало разнообразные элементы. Самой архаичной его частью были так называемые законы Олерона, или Олеронские свитки. По преданию, не кто иной, как Элеонора Аквитанская повелела кодифицировать обычаи купцов и мореходов с о. Олерон; документ, составленный при герцогском дворе Аквитании затем активно использовался англичанами. Помимо Олеронских свитков, в морское право включалось Водное право о. Висбю и морское право ганзейских городов. Важной частью морского права стало так называемое *Consolato del mare*. Вопреки итальянскому названию это был свод каталанских и испанских обычаев морской торговли, кодифицированный и распространявшийся в странах Средиземноморского бассейна не ранее середины XIII в. Кодекс включал большой объем заимствований из римского права¹⁶². Все эти тексты, а также избранные статуты в царствование Эдуарда III были собраны в так называемую Черную книгу Адмиралтейства¹⁶³.

Таким образом, морское право изначально формировалось как автономное по отношению к общему праву, было вненациональным по характеру и кодифицированным, хотя в основе его лежал обычай.

Военное преимущество, полученное в сражении при Слейсе, позволило реализовать решение королевской комиссии 1339 г. и привело к принятию серии статутов. Статут 1353 г. (27 Edw.3 с. 13)¹⁶⁴ ограничивал юрисдикцию общего права в делах возмещения убытков, причиненных пиратами иностранным купцам и запрещал рассматривать подобные иски в судах общего права. Следующий статут Эдуарда III (35 Edw.III с.3) расширял полномочия лорда-адмирала, передавая ему контроль над так называемым «внутренним морем» (*narrow sea*) между побережьями Англии и континентом. Ему же предписывалось принимать жалобы и разрешать споры между персонами,

¹⁶² Tetley W., Wilkins R. Maritime Liens and Claims. Montreal, 1998. P. 21.

¹⁶³ The Black book of Admiralty with an Appendix / Ed. and transl. by Sir Thomas Twiss. L., 1871.

¹⁶⁴ Statutes at Large, of England and Of Great Britain... Vol. 1. / Ed. by J. Raitby. L., 1811. P. 279.

находящимися в пределах внутреннего моря, согласно морскому праву. (В XVII в. именно победа при Слейсе, последовавшая экспансия во Францию и упомянутый статут 1362 г. давали Эдварду Коку основания трактовать «внутреннее море» между Англией и Францией как внутренние воды, часть «земли Англии», на которые, следовательно, распространяется действие общего права).

В этот же период конституируется состав института Адмиралтейства: помимо лорда-адмирала в него входили вице-адмиралы (с 1536 г. — вице-адмиралы побережья): если полномочия лорда-адмирала касались преимущественно военных действий на море, то в компетенции вице-адмиралов находился контроль за происходящим в портах на всем протяжении побережья. Если центральный суд лорда-адмирала был постоянно действующим, то суды вице-адмиралов проходили в портах графств на сессиях дважды в год. И лорд-адмирал, и вице-адмиралы назначались на должности королевскими патентами; в качестве консультантов им предписывалось приглашать юристов гражданского права¹⁶⁵.

Дальнейшая история показывает, что взаимоотношения суда лорда-адмирала и короны определялись нуждами внешней политики. В начале XV в. новая серия статутов была направлена на ограничение полномочий Адмиралтейства.

Первые признаки активного противостояния относятся к концу XIV в. В 1389 г. Ричард II выслушал жалобу судей Пяти портов на превышение судьями Адмиралтейства своих полномочий и издал статут, ограничивающий их юрисдикцию; аналогичные статуты были изданы в 1391 г. и в 1400 г. уже Генрихом IV.

При Тюдорах Адмиралтейство снова переживает взлет и пользуется особым покровительством Генриха VIII. Для поддержания мира с Францией последний пошел на ряд договоров, обязывавших Англию решить проблемы пиратства в проливах и на побережье. Для этого монархом была создана комиссия во главе с лордом-адмиралом графом Сарри, Катбертом Танстоллом, хранителем свитков, и Кристофером Миддлтоном, судьей Адмиралтейства. Ими на основе

¹⁶⁵ Laing L. L. Historic Origins of Admiralty Jurisdiction in England // Michigan Law Review. Vol. 45. №2. 1946. P. 177.

Consolato del mare была разработана унифицированная процедура разбирательства для центрального и локального судов Адмиралтейства. К юрисдикции суда были отнесены все конфликты по фрахту судов, ущербу, нанесенному грузам во время транспортировки, жалованию команды, партнерству в строительстве судов, аварийному сбросу грузов за борт, долгам, сделанных капитаном или командой во время плавания, обещаниям, данных капитаном команде или заказчику, и по любым договоренностям, сделанным в открытом море.

Подобное расширение юрисдикции касалось не только письменно оформленных отношений, но и всех устных договоренностей, особенно договоров с командой о жаловании. Ответчик мог обжаловать решение Адмиралтейства в суде иной юрисдикции лишь тогда, когда договоренность была подтверждена письменно¹⁶⁶.

Другой особенностью суда лорда-адмирала было то, что он мог действовать не только *in personam*, но и *in rem*¹⁶⁷. Это означало, что суд имел полномочия налагать арест на собственность подозреваемого (в качестве гарантии его присутствия в зале суда) или виновного (в качестве компенсации потерпевшей стороне). Это правило, разумеется, не распространялось на земельные владения. Локальные суды Адмиралтейства обладали этой юрисдикцией в пределах области своей ответственности, суд лорда-адмирала — в пределах Лондона и всего королевства. Приставам, или консулам адмиралтейского суда были даны обширные полномочия. Корабль или имущество могли арестовать, если обвиняемый оказывался вне пределов Англии или умышленно скрывался; только в случае его личной явки в суд дело могло быть пересмотрено в обычном порядке *in personam*. В центральном суде Адмиралтейства дела решались оперативно: после официального предъявления обвинений ответчику давалось три дня на подготовку защиты. С ответчика также брали клятву о том, что защита не будет строиться на заведомо ложных показаниях. Ответчик мог четырежды просить о «задержке» сроком на десять дней. Таким образом,

¹⁶⁶ Mears Th. L. The History of Admiralty Jurisdiction / Select Essays in Anglo-American Legal History. Vol. 2. Boston, 1907. P. 312–364.

¹⁶⁷ Mandaraka-Sheppard A. Modern Maritime Law. Vol. 1. Jurisdiction and Risks. N.Y., 2013. P. 97–100.

максимальный срок от предъявления обвинения до вынесения приговора составлял сорок дней.

В течение XIV и XV вв. суд Адмиралтейства динамично развивался, поскольку расширение английской торговли означало и увеличение спорных случаев. Суды общего права имели ограниченные возможности вмешиваться в полномочия Адмиралтейства, ведь в большинстве дел либо одна, либо обе стороны не являлись подданными английской короны, либо сделка была заключена за пределами владений английского короля. Судопроизводство в Адмиралтействе XV–XVI вв. совершалось согласно нормам международного торгового права, а в качестве судей и экспертов привлекались адвокаты из Корпорации докторов (суд Адмиралтейства после 1570 г., переносит свои заседания из здания в Саутуарке в резиденцию цивилистов), а апелляция подавалась не в Тайный совет, а лорду-канцлеру, то есть передавалась в суд Делегатов. Правосудие в Адмиралтействе считалось быстрым и эффективным, так что особо предприимчивые англичане предпочитали обращаться именно туда, минуя судей общего права, что, разумеется, не могло не беспокоить последних. В 1575 г. Елизавете Тюдор пришлось выступить посредницей в конфликте юридических корпораций по поводу Адмиралтейства; компромиссное решение, впрочем, носило неофициальный характер, хотя и обязывало судей общего права не прибегать к необоснованному изданию запрещений.

В середине 1580-х гг. главным судьей Адмиралтейства становится сэр Юлий Цезарь¹⁶⁸. Собственные карьерные соображения, а также вполне определенные правовые концепции этого образованного и амбициозного цивилиста делали его отношения с лордом-адмиралом Чарлзом Говардом, первым графом Ноттингемом, весьма непростыми. Говард, получивший основы юридического образования в области общего права и впоследствии включенный в корпорацию Грейз инна, рассматривал суд Адмиралтейства как вспомогательный инструмент

¹⁶⁸ Wells E. M. P. Civil litigation in the High Court of Admiralty, 1585–1595 // *Communities and Courts in Britain, 1150–1900* / Ed. by C. W. Brooks and M. Lobban. L. and Rio Grande OH, 1997. P. 83–98; *Wijffels A. Sir Julius Caesar's Notes on Admiralty Cases: An Alternative to Law Reporting?* // *Law Reporting in England. L. and Rio Grande OH, 1995. P. 89–112.*

для осуществления полномочий лорда-адмирала, которые понимались им как преимущественно военные и дипломатические. Для сэра Юлия суд Адмиралтейства виделся одной из ключевых административно-судебных инстанций, ни в коей мере не подчиненной институтам других правовых систем. В то же время именно Говарду Цезарь был обязан своим назначением на пост и на протяжении всей карьеры был вынужден считаться с интересами патрона. Как справедливо отмечает Л. М. Хилл, повышение престижа суда Адмиралтейства и расширение сферы его влияния соответствовали как правовым воззрениям, так и карьерным интересам; в то время как Говарду подобный рост приносил ощутимое увеличение доходов от собственной должности, что делало его более терпимым к амбициям главного судьи¹⁶⁹. Таким образом, административный тандем сэра Чарлза и сэра Юлия оказался удивительно стабильным и просуществовал более двадцати лет, до того момента, когда около 1605 г. Цезарь потерял интерес к делам Адмиралтейства и передал большую часть дел своим заместителям.

Оспаривание оснований юрисдикции Адмиралтейства представляло сложную задачу для судов общего права. Использование в этом трибунале процедуры гражданского права невозможно было представить как необоснованное применение «чуждых» английскому праву обычаев. Общее право развивалось как право рассмотрения правонарушений, совершенных на территории одного из английских графств. Присяжные на процессе должны были представлять конкретную территорию и одновременно общину, интересы которой нарушил подозреваемый. Таким образом, теоретически предполагалось, что присяжные не только были хорошо знакомы с обстоятельствами, при которых было совершено преступление, но и хранили «обычай», согласно которому следовало выносить приговор. Чем более присяжные были близки территории, на которой произошел инцидент, тем менее они, как считалось, нуждались в дополнительных аргументах сторон и иного рода косвенных доводах и построениях.

Разумеется, если речь шла об инциденте, произошедшем в открытом море или за пределами Англии, собрать подобное жюри технически

¹⁶⁹ Hill L. M. Bench and Bureaucracy: life and public career of Sir Julius Caesar, 1580–1536. Stanford, 1988. P. 19–21.

не представлялось возможным. Кроме того, иностранцы, которых касалась значительная часть дел Адмиралтейства, не могли быть присяжными в английских судах общего права. И хотя с развитием центральных судов Вестминстера суды общего права уже не могли строго придерживаться принципа территориальности состава присяжных, тесная связь юрисдикции общего права и английской «земли» ограничивала возможности наступления на полномочия суда лорда-адмирала. Поэтому в конфликте, разворачивавшемся с последней четверти XVI в. и не угасавшем вплоть до Реставрации, юристы общего права избрали стратегию, основанную не на расширении собственной юрисдикции, а на обвинении Адмиралтейства в том, что этот суд преступает границы традиционных полномочий, сохраняемых «древней конституцией». Средством наступления на Адмиралтейство вновь стали предписания о запрещении.

Запрещения, издаваемые против Адмиралтейства, можно объединить в три большие группы.

Во-первых, запрещения могли ставить под сомнение основную область юрисдикции суда адмирала, а именно то, что правонарушение произошло «в открытом море». Действительно, помимо масштабной проблемы суверенитета над морями, решение которой растянулось на весь XVII в., более конкретные вопросы о том, относятся ли береговые воды побережий графств, устья рек, гавани, территории, покрываемые водой во время прилива к «морю» или к «земле Англии» могли стать основанием для издания запрещений.

Во-вторых, запрещения могли издаваться относительно дел, включавших события, произошедшие как на суше, так и на море (например: сделка была заключена в Англии, но товары должны были перевозиться морем и были повреждены, или утрачены на море, или не были доставлены вовсе; сделка была заключена на море или вне пределов Англии, но касалась имущества или средств, находящихся в Англии и т. д.). В этом случае сторонам приходилось доказывать, какой элемент контракта был наиболее существенным, и если таковым признавалась его английская территориальная составляющая, возникло основание для передачи дела в суд общего права. Кроме того, при рассмотрении контрактов учитывались обстоятельства его нарушения, которые могли быть обусловлены событиями как на море, так и на суше.

Третьей, и очень важной, юрисдикцией Адмиралтейства, а следовательно, мишенью для издания запрещений были споры с участием иноземцев или сделки, заключавшиеся англичанами на территории иностранных держав как с соотечественниками, так и с иностранцами. Как уже было сказано выше, юрисдикция судов общего права не могла распространяться на эту категорию тяжб. Тем не менее в XVI в. суды общего права выработали механизм, с помощью которого незыблемая доселе и подтвержденная серией статутов юрисдикцию Адмиралтейства относительно конфликтов на неанглийской территории была поставлена под угрозу. Речь идет о так называемой юридической фикции: истец заявлял, что контракт был заключен в «Париже, графство Дербишир». Ответчику не позволяли подать жалобу на несоответствие факта реальности (в графстве Дербишир нет города с названием Париж, а сделка была действительно заключена во Франции). Судьи закрывали глаза на географические неточности и подтверждали, что дело подлежит рассмотрению в суде общего права, поскольку были прямо заинтересованы в притоке дел, касавшихся международной торговли и обеспечивавших осязаемый доход тем, кто обеспечивал благоприятное разрешение конфликта¹⁷⁰.

Широкую огласку в связи с проблемой фикции получило дело Доудейла, отраженное в «Отчетах» Кока¹⁷¹. Иск Ричардсона против душеприказчика Доудейла касался имущества в Ирландии, которое Доудейл утаил после смерти завещателя. Ричардсон узнал об утайке и вознамерился взыскать с Доудейла долг; последний, однако, строил защиту на том, что английские присяжные не могут рассматривать дело об имуществе, находящемся на неанглийской территории, и его дело, следовательно, подлежит изъятию из юрисдикции общего права. Однако события развивались не в пользу Доудейла. Кок заключил, что в подобных случаях место, в котором собираются присяжные, не имеет значения, а указывается лишь «для соблюдения традиции и по необходимости», а дело, трактуемое им как дело о фелонии,

¹⁷⁰ *Gray Ch. M. The Writ of Prohibition: Jurisdiction in Early Modern English Law. Vol. 1. General Introduction to the study. Chicago, 1994. P. II–LIV.*

¹⁷¹ *Dowdale's case (Mich.3 Jac.1) // The Reports of Sir Edward Coke in Thirteen Parts. Vol. 3. Parts V–VI. L., 1826. P. 348–350.*

«следует рассматривать в суде общего права там, где стало известно о преступлении»¹⁷². Дело Доудейла стало знаковым для соперничающих юридических корпораций. Решение лорда-главного судьи в определенном смысле развязывало руки всем прочим судам общего права и не могло не насторожить цивилистов.

Представителям иннов оставалось лишь выбрать, какое из средств было более действенным: использовать сложившийся механизм юридической фикции или развивать концепцию узурпации судом Адмиралтейства неподобающих полномочий и издания запрещений. Как будет показано далее, Кок и его сподвижники в Вестминстере воспользовались обеими возможностями. Стоит заметить, что юрисдикция Адмиралтейства рассматривать инциденты, произошедшие «в открытом море», не подвергалась сомнению и не исключалась из комплекса английских «обычаев». Подобный контраст был необходим оппонентам цивилистов, поскольку еще раз подчеркивал статус общего права как исключительного «права земли», созидающего единство обитателей острова.

Между причинами запрещений, издававшихся в отношении церковных судов и суда Адмиралтейства необходимо отметить значительное отличие. Сторона, стремившаяся получить запрещение в отношении церковного суда, как правило, была ответчиком в иске, предъявленном представителями церкви, и церковный суд предсказуемо защищал интересы церковной стороны. Обращение же в суд Адмиралтейства изначально в большинстве случаев устраивало обе стороны, а сам трибунал формально не был связан ни с одной из них (разумеется, на решения судей могли влиять корыстные интересы или иные неформальные узы). Английское купечество, по-видимому, было склонно поддерживать судей Адмиралтейства, однако перспектива того, что еще до начала слушания дела могло быть выпущено запрещение, не могла не настораживать.

Практически сразу после рассмотрения дела Доудейла цивилисты дали своим оппонентам интеллектуальный ответ. В 1607 г. в свет вышел трактат цивилиста Томаса Ридли «Обозрение гражданского и церковного права»¹⁷³.

¹⁷² Ibid., p. 348.

¹⁷³ *Ridley Th. A View of the Civile and Ecclesiastical Law. L.: Printed for A. Islip, 1607.*

Томас Ридли (ок. 1548–1629) среди современников был фигурой известной и уважаемой. Он происходил из бедной и незнатной провинциальной семьи, однако благодаря покровительству Джорджа Дэя, будущего епископа Чичестерского, сумел поступить в Итон. Затем Ридли последовательно получил степени бакалавра, магистра и доктора в Кембриджском Кингс-колледже, а впоследствии был инкорпорирован в качестве доктора в Оксфордский университет. В 1589 г. Ридли начинает практику в качестве адвоката в суде Арки и в Канцлерском суде, а с 1599 г. становится членом Общины докторов. Благодаря неизменному патронату семейства Дэй и архиепископа Аббота Ридли занимает прибыльные должности — сначала канцлера курии епархии Винчестера, а затем генерального викария архиепископа Кентерберийского, а также дважды избирается в парламент¹⁷⁴.

Позицию Ридли, которому, помимо спора об Адмиралтействе, в силу своих должностных обязанностей приходилось заниматься защитой юрисдикции церковных судов, можно обозначить скорее как миротворческую, нежели как полемическую. Соблюдение традиционных юрисдикционных границ представляется ему залогом стабильности и процветания всего королевства: «Великий беспорядок воцарится в государстве, если одна юрисдикция будет сталкиваться с другой, а также одно право с другим. Сами королевства сохраняют свое существование, благодаря тому что знают, где проходят их границы, и соблюдают их. Также и юрисдикции сохраняются и существуют, благодаря тому что удерживаются в собственных пределах, как в берегах»¹⁷⁵. Сегодня же, продолжает Ридли, «дела обстоят так, что ни одна из юрисдикций не ведает своих границ, но украдкой нападает на другую, как если бы это происходило на спорной земле, лежащей между двумя королевствами»¹⁷⁶. Процесс регулирования юрисдикций гражданского, канонического и общего права, как и их первоначальной организации является сферой ответственности короны,

¹⁷⁴ Ridley Thomas // *The History of Parliament: The House of Commons, 1558–1603* / Ed. by P. W. Hasler. Vol. 3. L., 1981.

¹⁷⁵ *Ridley Th. A View of the Civile and Ecclesiastical Law. L., 1607. P. 3.*

¹⁷⁶ *Ibid.*, p. 3.

обладающей полнотой юрисдикции в пределах английского королевства. В Англии, где, в отличие от средневековой Империи, корона соединяет в себе светскую и духовную власть, по определению невозможно противоборство между юрисдикциями, поскольку все их разнообразие в конечном итоге формируется благодаря делегированию монаршей власти. Во власти и в персоне монарха не может быть внутреннего конфликта или внутреннего противоречия¹⁷⁷; агрессия судов общего права против церковных трибуналов и Адмиралтейства в этом отношении бессмысленна и неразумна, поскольку расшатывает систему юрисдикций, совершенство которой оттачивалось в ходе многовековой истории. Кроме того, по мнению Ридли, окончательным образом границы юрисдикций различных институтов определялись королевскими статутами, и подвергать их сомнению означало, по сути, подвергать сомнению действенность королевского статута права.

На страницах трактата Ридли касается и двух сюжетов, напрямую связанных с Адмиралтейством и косвенно — с делом Доудейла. В первом случае он освещает вопрос разумности или неразумности издания запрещений. Он напоминает, что изначально право издавать запрещение подразумевало ситуацию, в которой король, посредством своих высших судов, изымал дело из рассмотрения того или иного трибунала, дабы обеспечить «справедливость» (*equity*) решения. Иными словами, практика издания запрещений возникла как дополнительный механизм реализации королевского правосудия, реализуемый через его судей, а не механизм регулирования границ юрисдикций. В этом случае издание запрещений двумя высшими королевскими судами общего права против действий судов королевской прерогативы представляется абсурдным и потому заслуживающим порицания.

Затем Ридли размышляет об используемой судьями общего права юридической фикции. Несмотря на то что Ридли не являлся бартолистом в той мере, каким были Альберико Джентили или Джон Коуэлл, именно к текстам Бартоло он обращается в поиске исходной формулировки проблемы фикции. «Бартоло определяет фикцию как

¹⁷⁷ Ibid., p. 110.

правовое допущение, основанное на неправде, ибо истина, которую в определенных обстоятельствах возможно установить, не установлена. Далее с учетом этого допущения доктора права принимают во внимание два обстоятельства: одно — справедливость, другое — вероятность»¹⁷⁸. Фикция, по мнению Ридли, допустима как экстраординарное средство в тех случаях, когда можно предположить, что суть рассматриваемого дела не изменится в зависимости от того, в какое время или в каком месте совершилось правонарушение, но главным образом к использованию фикции следует прибегать, «если нет иных средств к восстановлению справедливости»¹⁷⁹.

Следовательно, в обоих случаях порочность действий вестминстерских судов заключалась в том, что экстраординарные средства (запрещения, фикция) использовались ими в качестве ординарных, причем не потому, что суды общего права «разумнее» или эффективнее рассматривали изъятые у цивилистов тяжбы, но потому, что делали это исключительно в корыстных корпоративных интересах. Что, в свою очередь, расшатывало исторически отрегулированную систему делегирования королевской юрисдикции нижестоящим институтам изнутри.

В 1611 г. ситуация с количеством издаваемых запрещений против суда Адмиралтейства стала критической, и короне вновь пришлось выступать посредником в дебатах, детально отраженных в текстах, вышедших из-под пера соперничавших сторон, а именно — в «Институциях» Эдварда Кока и в трактате цивилиста Ричарда Зуча «Утверждение юрисдикции английского Адмиралтейства»¹⁸⁰.

Стороны предстали перед Тайным советом: Королевскую скамью представлял сам Кок, в 1606 г. занявший пост главного судьи королевства, интересы Адмиралтейства — цивилист доктор Дан (Dun), который и составил вынесенные на обсуждение “*Articuli Admiralitatis*”. Как отмечает Б. Маламент, Кок считал соглашение 1575 г. документом частного характера, не подтвержденным ни Парламентом, ни другой значимой инстанцией, не входившим в корпус «законов королевства»,

¹⁷⁸ Ridley Th. A View of the Civile and Ecclesiastical Law. L., 1607. P. 116.

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ Zouch R. The Jurisdiction of the Admiralty of England Asserted. L., 1686.

а следовательно, не имевшим обязывающей силы¹⁸¹. Что примечательно, защищая интересы общего права, Кок строил свои доказательства на «материале противника», то есть обращаясь почти исключительно к статутам и парламентским актам; сходным образом протагонисты Адмиралтейства охотно обращались к мнениям своих противников — самого Кока, Сэлдена и Дэвиса.

Итак, судьи Адмиралтейства представили монарху жалобу на то, что судьи Королевской скамьи препятствовали судопроизводству, издавая предписания о запрещениях. Представленные ими претензии сводились к нескольким пунктам. Вопреки елизаветинскому соглашению, судьи общего права продолжали издавать запрещения для рассмотрения дел, касающихся сделок и контрактов, заключенных «в границах приливной зоны». Кок в ответ на это предлагал придерживаться фундаментального для него тезиса о том, что общее право является «правом земли», какой бы эта земля ни была; и если в момент заключения сделки стороны стояли на твердой земле, контракт, по его мнению, попадал в область юрисдикции общего права. Адмиралтейство, таким образом, должно было довольствоваться решением споров, возникших по поводу контрактов, заключенных «в море».

Сходный аргумент выдвигал Кок и по поводу второй жалобы цивилистов о том, что вестминстерские суды издают запрещения по делам о контрактах, заключенных не в Англии, а на территории других государств. Разумеется, общее право вне английской территории действовать не могло, однако, по убеждению Кока, даже чужая «земля» предполагала ограничение юрисдикции Адмиралтейства — суда по преимуществу морского. Тяжбы о контрактах, заключенных вне английской территории следовало решать в суде констебля и маршала. Однако Кок умолчал о том, что Суд констебля и маршала, изначально контролировавшийся цивилистами и действительно сформированный как военный трибунал, действовавший на захваченных территориях, в момент дискуссии, то есть в 1611 г., еще не был восстановлен и практически бездействовал. Следующим пунктом, возмущавшим цивилистов, были обвинения в том, что Адмиралтейский суд не является

¹⁸¹ *Malament B. The Economic liberalism of Sir Edward Coke // Yale Law Journal, №76. 1976. P. 1321–1358.*

судом письменного производства; для Кока доказать то, что Адмиралтейство не было судом письменного производства означало лишить его судей возможности приговаривать виновных к выплатам штрафа. Спорным пунктом стали и статуты Ричарда II и Генриха IV, определявшие юрисдикцию Адмиралтейства: цивилисты полагали, что издаваемые запрещения противоречат самому статутному праву и его авторитету; Кок же настаивал, что судьи Адмиралтейства проявляют агрессию сами, неверно трактуют определенные статутами границы юрисдикций. В конечном итоге Кок был настроен доказать, что торговое право являлось частью «древней конституции» и было органичной составляющей общего права Англии; Адмиралтейству, с его точки зрения, следовало довольствоваться лишь спорами, произошедшими в открытом море. Таким косвенным образом юрисдикция Адмиралтейства, интерпретированная как экстерриториальная, переставала быть «национальной».

Тон взаимных обвинений был крайне резким: Кок обвинял Адмиралтейство в том, что последнее действует «во умаление общего права», его противники обвиняли главного судью в намерении «ниспровергнуть юрисдикцию суда». В итоге заседание закончилось практически безрезультатно. Пять пунктов, сформулированных по итогам заседания, как и в случае с елизаветинским соглашением, носили, скорее, рекомендательный характер¹⁸². Издание запрещений против Адмиралтейства объявлялось неправомочным в следующих случаях:

1. если дело инициировалось в суде Адмиралтейства и касалось сделок, заключенных на море или в заморских территориях;
2. если оспаривались условия фрахта или выплата жалования команде, даже если договоренность была достигнута на территории Англии;
3. если спор шел о нанесении ущерба кораблю, о постройке корабля или его ремонте; оговаривалось, однако, что предметом разбирательства должен быть именно корабль, а не состояние, прибыль или торговые интересы сторон;

¹⁸² Резолюция Тайного совета была опубликована Дж. Холлом вместе с рядом документов по истории Адмиралтейства и трактатом Клерка «Практика»: *Hall J. The Practice and Jurisdiction of the Court of Admiralty in three parts. Baltimore, 1809. P. XXIV–XXV.*

4. если правонарушения, произошедшие в нижнем течении Темзы и других рек ниже первого моста, переходили в юрисдикцию судов общего права, если инцидент имел место на суше. Если же инцидент имел место на корабле, идущем по реке, или спор касался самого корабля в момент движения по реке или входа в порт, дело рассматривалось судом Адмиралтейства;

5. наконец, если некто заключался под стражу при описанных выше обстоятельствах и желал выйти на свободу на основе *habeas corpus*, такового человека следовало вновь заключить под стражу, ибо его дело находилось в ведении Адмиралтейства.

Юрисдикционный конфликт вокруг Адмиралтейства приобретал особенную остроту не только из-за набиравшего силу конфликта юридических корпораций, но и в контексте более масштабной общеевропейской дискуссии о «свободном море», значительная часть которой была связана с именами английских юристов как гражданского, так и общего права. Напомню, что проблема существования или отсутствия «нейтральных вод», «доминиума» над морем и вопросы о том, согласно какому праву следует разрешать конфликты, выкристаллизовывалась постепенно по мере изменения внешней политики Англии начиная с правления Елизаветы до воцарения Стюартов.

Для Елизаветы «свобода», то есть нейтралитет открытого моря, неизменно оставался в числе декларируемых внешнеполитических приоритетов постольку, поскольку только в этом случае поощряемые ею пиратские рейды могли оставаться эффективным орудием противодействия Испании. Трижды королева, по-видимому, высказывалась относительно нейтралитета морей: в первый раз в споре с Португалией, второй — в споре с Испанией в 1580 г. по вопросу колоний и, наконец, в споре с Данией, претендовавшей на монополию рыболовного промысла в водах Исландии. И если в последнем случае королева отстаивала экономические интересы, то в первых двух ее конечной целью было продолжение пиратских рейдов в Атлантике¹⁸³.

¹⁸³ Loades D. M. The Tudor Navy: An Administrative, Political and Military History. Aldershot, 1992; *Idem*. England's Maritime Empire: Seapower, Commerce and Policy, 1490–1690. L., 2000; Wernham R. B. Before the Armada. The Emergence of the English

Политика Стюартов в вопросах нейтралитета не была неизменной. С воцарением Якова противостояние с Испанией сменилось нейтралитетом, предполагавшим также нетралитет по отношению к будущим Соединенным провинциям, находившимся с Испанией в состоянии войны. Поначалу Яков, так же как и его предшественница на английском троне, провозгласил нейтральный статус морей, а также прибрежных вод Англии; всем судам, военным и торговым, король гарантировал защиту во время нахождения в английских портах и около английских берегов¹⁸⁴. (Подробным образом трансформация отношения английских монархов к правам на морское пространство была освещена в трактате Джона Сэлдена “*Mare clausum*”¹⁸⁵, работу над которым он начал практически сразу же после публикации книги Гроция в 1609 г., но опубликовал лишь в 1636 г.) Сэр Юлий Цезарь, в начале яковитского правления занимавший пост главного судьи Адмиралтейства, должен был утвердить составленный в Тринити-хаузе план расположения нейтральных вод. План представлял собой таблицу расчетов морских курсов и расстояний от 26 мысов и гаваней на территории Англии. Пространство, очерченное в результате этих расчетов, именовалось «королевскими гаванями» (*Kings chambers*) и должно было находиться под протекцией монарха¹⁸⁶.

Если в отношениях с Испанией была более выигрышной позиция сохранения морского нейтралитета, то на севере, где становилась все более интенсивной конкуренция с Нидерландами и Данией в рыболовецком промысле, экономические интересы подталкивали Якова к мысли о необходимости разграничения и контроля водных пространств. Как и во многих других сферах управления, Якову Стюарту приходилось искать пути сохранения равновесия между разнонаправленными векторами.

В этом контексте знаковым представляется назначение на должность адвоката испанского посольства в Англии Альберико Джентили,

Nation, 1485–1588. N.Y., 1966; *Idem*. After the Armada: Elizabethan England and the Struggle for the Western Europe, 1588–1595. Oxford, 1984.

¹⁸⁴ Calendar of State Papers. Domestic series of the Reign of James I. 1603–1610 / Ed. by M. A. E. Green. L., 1858. P. 186.

¹⁸⁵ *Selden J. Ioanni Seldeni Mare clausum, seu de Dominio Maris*. Londini, 1636.

¹⁸⁶ *Ibid.*, p. 405–407.

на тот момент уже прочно зарекомендовавшего себя в качестве эксперта в деле дипломатии и внешней политики. Кандидатура Джентили была предложена испанским послом доном Педро де Цунигой и одобрена Яковом; плоды его деятельности на этой в высшей степени хлопотной должности отражены в издании “*Hispanicae Advocationis*” — собрании отчетов о слушаниях, отдельных рассуждений и писем, опубликованных посмертно в Ганновере братом Альберико Сципионе Джентили¹⁸⁷. Гибкость терминологического аппарата гражданского права и широкий спектр применимых теорий в совокупности с дипломатическим даром самого Альберико в полной мере удовлетворяли тем целям, которые преследовал король Яков, соглашаясь на данное назначение, а именно: поддерживать нейтралитет с Испанией, одновременно не допуская умаления английских политических и торговых интересов.

Сегодня правоведы справедливо причисляют Джентили, наряду с Гроцием, к числу основоположников современного международного права. Впрочем, концепции, которых придерживался сам Альберико, представляли собой не столько отвлеченное теоретизирование, сколько ответы практика, основанные на анализе конкретных ситуаций на основе уже существующих норм. Джентили, с одной стороны, прекрасно ориентирующийся в римской истории и классическом римском праве, а с другой стороны — приверженец бартолистской традиции, опираясь на ряд известных понятий и максим.

Римская география, тесно связанная с римским правом, допускала два понимания понятия «море»: *mare nostrum* — преимущественное именование Средиземного моря, и *mare vastum*, или *mare altum*, омывающее землю с внешней стороны. В первом случае характеристика *nostrum* предполагала не только тот факт, что Средиземное море контролировалось римлянами, но и то, что оно со всех сторон было окружено сушей, которая, в свою очередь, контролировалась Римской империей или ее союзниками. Впоследствии, с развитием римских завоеваний в Британии и Германии, статус подобного «внутреннего» моря мог приписываться также территории Северного моря, поскольку допускалось существование перешейка на крайнем севере.

¹⁸⁷ Gentili A. Alberici Gentilis Hispanicae Advocationis Libri Duo. Hanoviae, 1613.

Территория морей не являлась частной собственностью и была свободна для использования. Приведенная в Дигестах максима Цельса гласила: «Море, как и воздух, находятся в общем пользовании всех людей (D. 43.8.3.1.)»¹⁸⁸. Однако средневековая правовая мысль развила классические идеи, применив к области морского права понятия *protectio* и *jurisdictio*. Первый шаг в этом направлении сделал Бартоло де Сассоферрато, для которого поводом к размышлению стали притязания Венеции на контроль над Адриатикой. Для Бартоло море все еще оставалось свободной территорией, однако нужды безопасности и необходимость власти очищать как сушу, так и море от преступников и врагов побуждали к установлению юрисдикции на водах в пределах одного дня пути корабля от берега¹⁸⁹. Бальдо де Убальдо развил мысль Бартоло: «Море является общим для использования, но не является ничьей собственностью... юрисдикция же принадлежит императору; таковы три отличные категории: собственность, использование, и юрисдикция и защита»¹⁹⁰. Вслед за Бартоло Джентили на страницах «Испанского адвоката» предпочитает говорить не о «доминиуме» английского монарха, а лишь о его юрисдикции или империуме. Эта юрисдикция последовательно именуется «огромной» (*immensum*), с указанием конкретных географических ориентиров, но подобная характеристика обозначает не объем прав, а охват контролируемых морских пространств¹⁹¹. Подобный подход становится возможным, благодаря тому что понятия территориальной и домениальной юрисдикции для цивилистов были близки, однако не идентичны; домениальная юрисдикция могла осуществляться лишь на суше и по определению не могла распространяться на море, тогда как понятие территориальной юрисдикции было более гибким. Утверждения

¹⁸⁸ Памятники Римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 306.

¹⁸⁹ «Jurisdictionem habens in territorio mari coharenti habet etiam jurisdictionem in mari usque ad centum militaria... sicut praeses provinciae debet purgere provinciam malis hominibus per terram, ita etiam per aquam». *Bartolo de Saxoferrato*. Tyberiadis, D. Bartoli de Saxoferrato, Jurisconsultorum... Tractatus de Fluminibus. Bononiae, 1576. P. 55.

¹⁹⁰ «Maris est commune quod usum, sed proprietas est nullius... jurisdictio est Caesaris et sic ista tria sunt diversa: proprietas, usus, jurisdictio et protection». *Fontes Historiae juris gentium* / Hrsg. von W. G. Grewe. Bd. 1. Berlin, 1995. S. 693.

¹⁹¹ *Gentili A. Alberici Gentilis Hispanicae Advocationis Libri Duo*. Hanoviae, 1613. P. 28–32.

Джентили о «свободе моря» — прежде всего о предполагавшейся свободе торговли и безопасности торговых судов — отнюдь не предполагали ограничения или умаления власти английского монарха. Напротив, именно отсутствие доминии над водным пространством означало возможность экстенсивного распространения власти английского монарха за счет расширения территориальной юрисдикции — хорошо известного инструмента, к которому успешно обращались средневековые теоретики. На страницах «Испанского адвоката» Джентили неоднократно обращается к историческому материалу, привлекая сюжеты как античной, так и средневековой истории, как правило, связанные с ростом морского могущества и соответствующих претензий со стороны Венеции, Генуи и Арагона. Применение гражданского права, не имевшего, подобно общему праву, тесной привязки к определенной территории суши, обеспечивало необходимое единство полноты власти английского короля-императора на твердой земле и на море.

Через год после смерти Джентили в свет вышел знаменитый трактат Гуго Гроция “*Mare liberum*”. Сочинению голландского правоведа и последовавшей «Войне книг» посвящена обширная исследовательская литература, поэтому ограничусь лишь несколькими замечаниями. Аргументация Гроция и Джентили была сходной, основывалась на одной и той же средневековой бартолистской традиции; оба автора использовали одни и те же правовые категории и преследовали схожие, национально ориентированные цели. В этом смысле воззрения Джентили, выраженные в «Испанском адвокате», сочинение Гроция и трактат Сэлдена “*Mare clausum*”, который нередко характеризовался как противостоящий Гроцию исключительный в своем роде манифест национальных торговых притязаний Англии, — явления однопорядковые; отличными представляются лишь способы эксплуатации и трактовки ряда идей. В отличие от Джентили и Гроция, ключевым концептом Сэлдена был доминиум. «Море, согласно естественному закону и праву народов, не является общим для всех, но может становиться личным доминиумом, или собственностью, так же как и земля»¹⁹². Следовательно, продолжает Сэлден, в пределах тех

¹⁹² *Selden J. Ioanni Seldeni Mare clausum, seu de Dominio Maris. Londini, 1636. P. 5–6.*

вод, которые являются доминиумом английского монарха, действуют все те же предписания и налагаемые законом ограничения, которые действуют «в портах и других местах». В этом контексте концепция «закрытого», или «внутреннего», моря, которую разрабатывал и защищал Сэдден, в полном смысле слова развивала аргументы его коллег по судебным иннам, выдвигавшиеся ранее в ходе полемики о пределах юрисдикции Адмиралтейства. Восприятие территорий проливов, Северного и Балтийского морей как «внутреннего моря», ограниченного сушей, позволяло бы, в конечном итоге, потенциально распространить на них контроль институтов общего права.

В 1632 г. очередной виток конфликта вокруг Адмиралтейства продемонстрировал неустойчивость яковитского соглашения. На этот раз недовольство исходило со стороны английского купечества, возмущенного высокими затратами и невысокой эффективностью работы судов общего права, рассматривавших те дела, которые могли быть отнесены к юрисдикции Адмиралтейства. Главный судья Адмиралтейства сэр Генри Мартин представил дело на слушание в Тайный совет¹⁹³. Была собрана очередная комиссия, рассмотревшая претензии сторон в присутствии короля¹⁹⁴. В результате судьям Адмиралтейства пришлось пойти на новую уступку и отказаться от права слушания споров о соглашениях и контрактах, заключенных в Англии. Статус-кво сохранился до 1642 г., когда Адмиралтейство лишилось значительной части своей гражданской юрисдикции, а статутом 1648 г. должность лорда-адмирала и его суд был заменен судебной коллегией из трех человек. Лишь после Реставрации должность и юрисдикция древнего института были восстановлены.

Столкновение интересов Общины докторов и судебных иннов не ограничивалось судом Адмиралтейства. Не менее серьезная конкуренция разворачивалась внутри целого ряда консилиарных институтов.

¹⁹³ Протокол заседания Совета опубликован: *Benedict E. C. B. The American Admiralty, its Jurisdiction and Practice ...* Vol. 1. N.Y., 1870. P. 50–52.

¹⁹⁴ *Cumming C. S. The English Court of Admiralty // Tulane Maritime Law Journal.* Vol. 17. 1993. P. 209, 238.

III.5. РАННЕСТЮАРТОВСКАЯ МОНАРХИЯ, ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО И ПРОБЛЕМАТИКА КОНСИЛИАРНЫХ ИНСТИТУТОВ

В тюдоровскую и раннестюартовскую эпоху оформляется и переживает расцвет целый ряд судебно-административных органов: прерогативных судов, судов консилиарных и «судов справедливости», которые не только в аспектах процедуры, но и в аспекте источника права отличались от судов общего права. Они характеризовались более тесным, непосредственным и активным взаимодействием с монархом: с королем или королевой лично, с его Канцелярией или Тайным советом. Подобного рода взаимодействие и общее усиление прерогативной юстиции нередко трактовалось в историографии как свидетельство не слишком удачного поиска *новаторских* средств управления и контроля, принимавших облик того «деспотического правления», которое полагалось неотъемлемой составляющей пролога гражданской войны середины XVII столетия.

Однако, возможно, ситуацию следует оценивать с точностью до наоборот. Расцвет институтов, благодаря которым для различных социальных групп открывалась возможность обходить дорогостоящую и полную проволочек процедуру подготовки разбирательства в судах общего права, можно трактовать и как реализовавшееся намерение короны продемонстрировать приверженность глубоко укорененной в средневековом сознании идее патерналистской модели монаршей власти. Монарх — защитник «меньших», хранитель ортодоксальной веры, защитник порядка на пограничных территориях — именно таким должен был представлять государь благодаря решениям судов, о которых пойдет речь далее. Активизацию консилиарных и прерогативных судов и судов справедливости, следовательно, можно оценивать не столько как административную новацию, сколько, напротив, как стремление Тюдоров и впоследствии двух первых Стюартов реализовать собственные представления о традиционном, с их точки зрения, способе действия истинного английского монарха — вершителя

правосудия и творца правового порядка в целом, подобного таким культовым фигурам, как Эдуард Исповедник или «английский Юстиниан» Эдуард I Плантагенет. Ориентированность правосознания англичан на поддержание традиции подсказывала монархам из династии Тюдоров и Стюартов, что залогом стабильности системы управления может стать ее частичная «архаизация». В политической культуре как классического Средневековья, так и раннего Нового времени любое изменение или объективное административное новшество позиционировалось исключительно как возвращение к существовавшему ранее и потому более совершенному; внедрение изменений имело шансы на успех лишь в том случае, если их инициатор успешно доказывал обществу, насколько предпринятые им шаги укоренены в общеизвестной традиции¹⁹⁵. Верховной власти при этом отводилась роль не только гаранта соблюдения практик, воспринимавшихся в качестве нормативных, но и гармонизирующая функция, предполагавшая, что именно она несет ответственность за объем, форму и конкретные механизмы «возвращения к традиции». Разумеется, речь никогда не шла об искусственной реконструкции конкретных административных инструментов; так, возникшие и развивавшиеся в течение XVI и XVII столетий административно-судебные инстанции отражали представления государя и его ближайшего окружения о том, какова была та самая «классическая» средневековая норма.

Несмотря на то, что даже для теоретиков общего права не подлежал сомнению факт, что источником правосудия в конечном счете является все же монарх, именно в консилиарных, прерогативных судах и судах справедливости монаршее правосудие — как карающее, так и милосердное — являло себя обществу гораздо более отчетливо. Одной из важных составляющих «патриархального» образа монарха была, безусловно, его близость и доступность для подданных, в то время как под влиянием кризиса власти во второй половине XV в. определенные идеи теоретиков общего права постепенно развивались в направлении

¹⁹⁵ О трактовке феномена «реформ» и «новаций» в раннее Новое время и в эпоху Просвещения см.: Феномен реформ на Западе и Востоке Европы в начале раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.). СПб., 2013.

возможной самодостаточности и саморегулируемости локальной общины (их апогеем уже в XVII в. стала идея верховенства парламента). Одновременно возвращение *ad fontes*, то есть к идеям сеньориальной монархии, предполагало и более активное и непосредственное взаимодействие с подданными. Разного рода источники — прежде всего историко-антикварные и историко-правовые сочинения — реанимировали в обществе представления об английской земле как королевском домене, обретенном предшественниками правящего дома в результате завоевания. Следовательно, по отношению к такого рода монарху его подданные могли выступать либо в качестве вассалов, либо в качестве слуг королевского дома. Консилиарные суды, в состав которых входили представители титулованной и нетитулованной знати, а также духовенства, воплощали идею суда сеньора-в-совете, суда первого среди равных. Развитие судов справедливости соотносились с идеей суда сеньора в отношении своих слуг, основанного уже не на коллективном «совете», а на отцовском разуме хозяина дома. Отсюда проистекает и представление о Королевском совете как центральном административно-судебном институте монархии, и о Канцелярии как центре управления королевским доменом.

На основе материала, который предоставляют источники по истории деятельности консилиарных, прерогативных судов и судов справедливости, можно также сделать любопытные наблюдения относительно динамики самой верховной власти. Общим вектором эволюции верховной власти в ее различных формах является постепенный переход от частно-правовых методов регулирования к публично-правовым.

Однако активизация консилиарной и прерогативной юстиции в Англии в XVI в. и первой трети XVII столетия делает эту картину менее однозначной. Активная поддержка монархией консилиарной и прерогативной юстиции, успех и эффективность работы прерогативных институтов, позиционировавшихся как возвращение к сеньориальному суду монарха, к его статусу одновременно сюзерена и отца, означало присутствие элемента обратной динамики, то есть вектора движения, направленного от публично-правового к частноправовому. Очевидно, что верховная власть в данном случае последовательно

и успешно конструировала и внедряла механизм, сдерживавший импульсы, исходящие от теоретиков общего права и парламента. Этот механизм, разумеется, не был единственным или исключительным средством, с помощью которого верховная власть утверждала свой авторитет в обществе. Очевидно, что инны и парламент доводили до логического конца представления об исключительно публично-правовых отношениях между верховной властью и подданными.

Успех тюдоровской и стюартовской монархии, сохраненный ею несмотря на период реформационных потрясений середины XVI в., как представляется, был основан на парадоксальном сосуществовании указанных двух ипостасей верховной власти — власти, стремящейся позиционировать себя как власть сюзерена, и власти, в которой статус сюзерена эволюционирует в статус суверена¹⁹⁶. До тех пор пока Якову I со свойственной ему осмотрительностью удавалось исполнять описанную выше гармонизирующую функцию, то есть в допустимом соотношении опираться как на публично-правовые, так и на частноправовые элементы управления, возникавшие конфликты обретали мирное разрешение. Однако к моменту воцарения Карла I институты прерогативного и консилиарного характера достигают апогея своего развития, а теоретики — максимального влияния на политическую мысль. В то время как Якову I путем уступок, лести, угроз и милостей удавалось сохранять порой конфликтные, но тем не менее конструктивные отношения с юристами общего права и, соответственно, с нижней палатой парламента, укомплектованной преимущественно выпускниками судебных иннов, симпатии и антипатии его сына были слишком открыты и однозначны. Безапелляционная поддержка и без того успешной корпорации цивилистов, нередко бестактное применение прерогативы, то есть неадекватное педалирование «сеньориальной» компоненты власти спровоцировала агрессию со стороны парламента. Иначе говоря, Карл Стюарт создал

¹⁹⁶ Проблематика эволюции верховной власти от сюзеренитета к суверенитету была детально разработана Н. А. Хачатурян: см. *Хачатурян Н. А. Суверенитет, закон и «вся община»: взаимодействие и дихотомия власти и общества // Власть, общество и индивид в средневековой Европе. М., 2008. С. 5–8; Она же. Феномен сословного представительства в контексте *État moderne* / Власть, общество и индивид в средневековой Европе. М., 2008. С. 34–42.*

такую ситуацию, при которой влияние иннов и связанной с ними социально-политической группы оказалось под угрозой, что и стало поводом к развязыванию конфликта.

Примечательно, что по мере разворачивания республиканского эксперимента, присутствовавший в событиях Гражданской войны элемент социопрофессиональной и институциональной конкуренции юристов общего права и цивилистов становится совершенно очевидным. Для сравнения: царствование Якова стало периодом, изобилующим систематизаторскими начинаниями, проектами усовершенствования отдельных принципов и институтов английского права (деятельность Бэкона по реформе Канцелярии, систематизаторские трактаты Финча, Кока и т. д.). Однако ни в одном из них речь не шла об уничтожении тех или иных институтов или о насаждении правового и процедурного единообразия. Английский «правовой федерализм» воспринимался как данность; дискуссия возникала лишь о доминирующем элементе. Однако после победы парламентской оппозиции над сторонниками Карла I началось последовательное уничтожение — а отнюдь не исправление или преобразование — тех институтов, которые обеспечивали не только эффективность монархии, но и были оплотом корпорации цивилистов. Насколько избранный путь оказался тушковым, свидетельствует факт реставрации Стюартов в 1660 г. и одновременная реставрация — хотя уже в иных условиях — столь яростно отвергнутого правового федерализма.

Привлечение цивилистов к ведению процессов и консультаций в упомянутых категориях судов было вполне закономерным.

В первую очередь, общее право по сути своей не могло отвечать принципам той сеньориальной юстиции, продемонстрировать которую верховная власть стремилась путем расширения прерогативной и консилиарной юстиции, в то время как гражданское право представляло собой не только альтернативную, но и досконально разработанную правовую систему. И хотя основы гражданского права формировались в античный период, классическое и позднее Средневековье доказало успешность его использования как в теории, так и на практике.

Юрисдикция консилиарных судов и судов справедливости была весьма и весьма широкой: теоретически она распространялась на любые

вопросы, не связанные напрямую с тяжбами о собственности на землю. В рамках одного трибунала, таким образом, могли рассматриваться совершенно разноплановые дела, что в целом соответствовало принципам сеньориального суда. Следовательно, для вынесения вердиктов требовалась такая система права, которая обладала бы достаточной универсальностью и гибкостью, одновременно оставляя простор для необходимых интерпретаций и адаптаций. И гражданское право, методология адаптации которого к средневековым феодальным реалиям была разработана комментаторской, и в частности, бартолистской, традицией, и право справедливости в полной мере отвечали запросам монархии. Кроме того, можно провести параллель между патерналистским характером римского права и столь же отчетливо проявившимися патерналистскими притязаниями монархов из династии Тюдоров и Стюартов.

III.6. ПАЛАТА ПРОШЕНИЙ

Палату прошений принято относить к консилиарным судам, поскольку ее формирование как судебной инстанции неразрывно связано с историей развития Королевского совета. Именно прочность этих связей не позволяет с точностью датировать момент возникновения Палаты в качестве самостоятельной судебной инстанции, что отразилось в полемике начала XVII столетия. Впрочем, в упомянутой полемике речь шла в первую очередь именно о самостоятельности Палаты прошений или о неотделенности ее от Королевского совета.

Дж. Спенс, впервые обратившийся к проблеме датировки формирования данного суда, полагал, что его истоки можно возвести к правлению Эдуарда III (1349 г.), но более вероятной представляется более поздняя дата — 1390 г., когда Ричард II издал ордонанс, регулирующий порядок заседания Королевского совета¹⁹⁷. В 1898 г. И. Лидэм опубликовал избранные документы, относящиеся к деятельности Палаты прошений в годы царствования Генриха VII, с обширным введением, в котором утверждал, что с достоверностью начало деятельности Палаты можно отнести лишь к 1493 г.¹⁹⁸ Буквально через несколько лет после публикации исторического обзора Лидэма были обнаружены и опубликованы неизвестные ему свидетельства активности Палаты прошений уже в 1483 г., причем о данной инстанции источник говорит уже как о реально действующем активном органе¹⁹⁹. А. Ф. Поллард в своем небольшом очерке²⁰⁰ обращает внимание на то,

¹⁹⁷ *Spence G. Equitable Jurisdiction of the Court of Chancery. Vol. 1. Philadelphia, 1846. P. 349–350.*

¹⁹⁸ *Select Cases in the Court of Requests AD 1497–1509 / Ed. by I. S. Leadam. Publications of the Selden Society. Vol. XII. L., 1898. P. IX–CXXIV.*

¹⁹⁹ Речь идет о журнале представителя Колчестера в Палате общин: *The Red Paper Book of Colchester, transcribed and translated by W. Benham. Colchester, 1902. Repr.: Colchester: Hard Press, 2013. P. 60–64.*

²⁰⁰ *Pollard A. F. The Growth of the Court of Requests // The English Historical Review. Vol. 56. №222. 1941. P. 300–303.*

что сложность определения даты возникновения Палаты диктуется сложностью прочтения источников, в частности — путаницей между понятиями *counsel* / советник (персона) и *council* / совет (институт). Действительно, уже к царствованию Ричарда II относятся свидетельства о том, что лорд-хранитель Малой королевской печати повелевал, чтобы *clericus consilii* был определен для рассмотрения прошений «бедного люда»²⁰¹. Следует заметить, что во Франции в рамках Королевского совета также существовал аналогичный институт *maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel du Roi*²⁰² — факт, который впоследствии будет использован против Палаты полемистами общего права, таким образом приписывавшими ей «иноземное» происхождение. На протяжении XV столетия парламент неоднократно увещевал Королевский совет обращать больше внимания на «прошения бедного люда». В 1483 г. Ричард III назначает двоих *clerici*, второй из которых, Джон Гарингтон, был назван *clericus consilii nostril requisicionum ac supplicationum*. Регистры суда начинают составляться с 1493 г.; к этому же моменту относятся сведения о регулярном назначении судей. По сути, они продолжали являть собой постоянно действующую комиссию Тайного совета, однако именно регулярность и активность побуждали воспринимать Палату прошений как отдельный институт, пусть и не вполне самостоятельный. Главой суда был лорд-хранитель Малой королевской печати, который и назначал судей и клерков.

В контексте конституционный споров конца XVI – начала XVII вв. важно отметить важную особенность юрисдикции Палаты. Ее юрисдикция не имела территориальных или административно-правовых ограничений: подать прошение о необходимости королевского правосудия мог представитель «бедного люда» из таких автономных в правовом отношении образований, как палатинаты, регальные владения, Пять портов и др., несмотря на то что тяжба могла попадать под юрисдикцию локальных трибуналов или судов общего права. Тем не менее в ряде случаев Палата прошений направляла иски просителей в суды общего права — это могло объясняться загруженностью

²⁰¹ Pollard A. F. The Growth of the Court of Requests ... P. 302.

²⁰² Morris T. A. Europe and England in the Sixteenth Century. L.–N.Y., 1998. P. 191.

мастеров, неочевидностью статуса «бедняка», вопросами о держании земли или иными соображениями.

Показательно, что Палата прошений (также именовавшаяся Судом по делам бедного люда) не только действовала на основе полномочий Тайного совета, но и в органичном взаимодействии с другими его комиссиями, прежде всего со Звездной палатой. Первоначально оба трибунала заседали в одном помещении; оба они были ориентированы на рассмотрение дел «бедного люда»: в юрисдикции Звездной палаты находились уголовные дела, в юрисдикции Палаты прошений — гражданские. Лорд-хранитель Малой королевской печати, председатель Палаты прошений, входил в состав судей Звездной палаты. Однако, в отличие от Звездной палаты, статус и юрисдикция Палаты прошений не были подтверждены парламентским актом.

Патримониальный характер суда Палаты прошений подчеркивался рядом церемониальных элементов: судьям следовало сопровождать монарха во время его поездок по стране, чтобы каждый мог приблизиться и подать соответствующую просьбу. Согласно мнению сэра Юлия Цезаря, регулярные заседания Палаты прошений начались в Уайтхолле с 1496 г., однако вплоть до 1533 г. выездные сессии, на которых суд сопровождал путешествующего по стране монарха, периодически повторялись вплоть до 1533 г. Церемония назначения мастера Палаты прошений (судьи) заключалась в принесении присяги в Королевском совете. С 1558 г.²⁰³ в дополнение к ординарным мастерам палаты мог назначаться мастер экстраординарный; первые получали ежегодный патент на выплату вознаграждения в размере 100 фунтов из средств Казначейства. Ординарных мастеров в палате от начала ее существования до последнего года правления Елизаветы было не более двух.

Влиятельным протагонистом консилиарного правосудия был кардинал Уолси, сыгравший значительную роль в становлении и популяризации Палаты прошений. Именно в правление Генриха Тюдора и его министра оформляется представление о «суде для бедного люда» как о трибунале, благодаря королевской милости доступном для тех,

²⁰³ Acts of the Privy Council. New Series. Vol. 7. 1558–70 / Ed. by J. R. Dasent. L., 1893. P. 17.

у кого не хватало средств на ведение процесса в судах общего права; сам термин «прошение» предполагал отсутствие вознаграждения судьям со стороны истца, поскольку, по сути, процесс начинался с личной просьбы о королевском правосудии. С 1529 г. данный суд начинает именоваться Палатой прошений. Кроме того, предполагалось, что в данный трибунал могли обращаться и слуги королевского хаузхолда, для которых монарх являлся первой судебной инстанцией в качестве главы дома. Томас Кромвель продолжал покровительствовать «суду для бедного люда», поэтому можно предположить, что активная пропаганда патримониального облика короны воспринималась как средство сдерживания амбиций высшей знати. Значительный приток дел в консилиарных судах, в том числе и в Палате прошений, был также обусловлен и целенаправленным вмешательством консилиарной юстиции в юрисдикцию манориальных судов, и событиями Реформации, прежде всего роспуском монастырей. Как известно, роспуск монашеских обителей на всей территории Англии привел к ощутимым демографическим и социальным проблемам: многие из вчерашних монахов и монахинь, а также бывших держателей монастырских земель пополнили ряды «бедного люда», оказавшись, *de facto* вне чьей бы то ни было юрисдикции, кроме королевской. К концу царствования Генриха VIII суд оказался настолько перегруженным, что мастера палаты советовали некоторым из просителей обращаться напрямую в Канцлерский суд. Одному из судей, как правило, ординарному мастеру, приходилось отпраиваться в путь вместе с королем, в то время как экстраординарный мастер оставался слушать прошения в Уайтхолле. При Елизавете положение дел сохранилось, кроме того, был назначен еще один экстраординарный мастер. Все судьи палаты были квалифицированными юристами, цивилистами или канонистами. В некотором отношении отсутствие у Палаты прошений статуса самостоятельного суда, независимого от Тайного совета, могло задевать их профессиональное честолюбие, однако компенсацией служили авторитет, статус членов Тайного совета и близость к персоне самодержца. Кроме того, Палата прошений, так же как и суды Звездной палаты и Виской комиссии, имела репутацию суда, не пораженного одним из самых одиозных пороков судов общего права — коррупцией, поскольку мастера палаты получали жалование в качестве членов королевского

хаузхолда. Как уже было сказано, доктора-цивилисты составляли основу корпуса судей, однако при необходимости мастера прибегали к консультациям юристов общего права.

Палата прошений являлась судом справедливости, процедура которого почти полностью формировалась цивилистами на основе процедуры других судов гражданского права.

Сначала на имя короля или королевы истцом направлялась петиция, в которой излагалась суть жалобы, затем ответчик должен был представить письменный «ответ». Первоначально только эти два документа требовались для начала разбирательства, однако с развитием деятельности суда могли добавляться еще несколько последовательных «возражений» и «опровержений» истца и ответчика. После этого издавалось предписание, скрепленное Малой королевской печатью, адресованное локальным магистратам, которым надлежало расследовать суть проблемы и представить результаты Палате прошений. Тяжущимся сторонам предписывалось лично явиться на слушание. Это совершалось двумя способами: чаще всего издавалось предписание, адресованное каждой из сторон и скрепленное Малой королевской печатью, с приказом предстать перед королем и его советом. Менее распространенной формой было издание так называемой прокламации о мятеже (*proclamation of rebellion*), на основе которой формировалась комиссия о мятеже. Термин «мятеж», впрочем, использовался чисто номинально, для того чтобы получить возможность препроводить ответчика в суд под надзором сержанта или пристава в строго означенный день. Затем судьи палаты вновь допрашивали истца, ответчиков и свидетелей и выносили окончательное решение. Все документы составлялись на английском языке.

Столкновение между Палатой прошений и судьями Вестминстера началось в 1590 г. Суд Общих тяжб использовал уже опробованное средство — издание запрещений. Первое из них было издано в 1591 г., вскоре после того как сэр Юлий Цезарь был назначен мастером Палаты прошений²⁰⁴. В деле Лок против Парсонса ответчик,

²⁰⁴ Select Cases in the Court of Requests AD 1497–1509 / Ed. by I. S. Leadam. Publications of the Selden Society. Vol. XII. L., 1898. P.XXXVII.

препровожденный в суд и отданный под стражу, подал жалобу в суд Общих тяжб, и запрещение было издано на основании Хартии вольностей. Тяжба продлилась несколько лет, и Палате удалось отстоять свой авторитет при поддержке Тайного совета, так же как и в сходном деле 1593 г. Однако уже в 1598 г. в деле о выплате долга суд Общих тяжб сумел настоять на выполнении изданного им запрещения. После 1599 г. Общие тяжбы издали запрещения против Палаты прошений на основе *Habeas corpus act*. С 1595 г. наступление Общих тяжб поддержал суд Королевской скамьи, также издавший собственное запрещение в деле Хоуби против Хигфорда. Самой важной в конституционном отношении стала полемика о деле Степни против Флоуда²⁰⁵, начавшаяся в 1594–1595 гг. Суть дела была простой. Степни, шериф графства Кармартен, получил скрепленное Малой королевской печатью предписание препроводить в суд Палаты прошений некоего Флоуда, который обвинялся в присвоении имущества своей жены, был вызван в суд, пообещал явиться на слушание в указанный день и не явился. После чего шериф Степни арестовал его и намеревался препроводить в суд силой. Жалоба на действия шерифа была подана главному судье королевства сэру Джону Попэму, который, подтвердив правоту представителя власти, вновь передал делов палату Прощений для вынесения приговора и приведения его в исполнение. Предписание о запрещении в Палате получили именно в тот момент, когда Флоуду выносили обвинительный приговор²⁰⁶.

Речь снова шла о неправомерности ареста, но на этот раз сомнению подверглись не только основания действий Палаты прошений в конкретном случае, но и ее статус как самостоятельного трибунала. В сущности, все решения палаты, по мнению вестминстерских судей, не имели силы, поскольку статус суда не был подтвержден ни одним

²⁰⁵ Coke E. The Fourth Part of the Institutes of the laws of England, concerning the Jurisdiction of Courts. L., 1644. P. 97–99.

²⁰⁶ Select Cases in the Court of Requests AD 1497–1509 / Ed. by I. S. Leadam. Publications of the Selden Society. Vol. XII. L., 1898. P. XCIV. Отдавая должное английскому правосудию, следует сказать, что притеснявший собственную жену Флоуд все же не смог избежать наказания. Вскоре после издания предписания о запрещении он был вновь арестован и заключен в тюрьму Флит уже по приговору Звездной палаты, фактически повторившей решение Палаты прошений.

из королевских статутот; это и отличало Палату прошений от Выской Комиссии, Звездной палаты и иных прерогативных судов в судов справедливости. Сэр Юлий Цезарь немедленно организовал защиту вверенного ему суда, написав небольшое сочинение «О древности, полномочиях и процессе Палаты прошений»²⁰⁷. После первого издания трактата он продолжал изыскания вплоть до 1630 г., собрав и систематизировав весь имеющийся материал об упоминаниях Палаты («суда по делам бедного люда», «суда Уайтхолла»), привлекая не только документацию Палаты, но и обширный материал парламентских статутот и прецедентов общего права²⁰⁸. Несмотря на то, что сэр Юлий воплощал собой лучшие черты цивилистского профессионального сообщества, в ходе развернувшейся дискуссии он использовал прием, который впоследствии станет отличительной особенностью аргументации юристов общего права, а именно — аргументацию, основанную на анализе существующей традиции и более ранних прецедентах. Целью изысканий сэра Юлия и его клерков было доказать не только древность существования Палаты прошений, но, что не менее важно, продемонстрировать факт признания ее в качестве неотъемлемой составляющей Тайного совета. Оппонент Цезаря, которым оказался не кто иной, как вездесущий сэр Эдвард Кок, использовал тот же самый метод, но, разумеется, в противоположных целях.

Ключевым пунктом защиты, выстроенной сэром Юлием, был следующий тезис: если Палата прошений была исконно и неразрывно связана с юрисдикцией и полномочиями Тайного совета, то в случае, когда суд Общих тяжб ставил под сомнение легитимность действий Палаты прошений, он подвергал сомнению и легитимность действий Тайного совета, а в конечном счете — легитимность действий короля-в-совете. Если суды общего права претендовали на роль контролирующей инстанции по отношению к Тайному совету, следовательно, таким образом они приписывали себе также право контролировать

²⁰⁷ *Caesar J. The Ancient State, Authority and Proceedings of the Court of Requests. L., 1598*; критическое издание: *Caesar J. The Ancient State, Authority and Proceedings of the Court of Requests / Ed. by L. M. Hill. Cambridge, 1975.*

²⁰⁸ *Caesar J. The Ancient State, Authority and Proceedings of the Court of Requests / Ed. by L. M. Hill. Cambridge, 1975. P. 216–228, 229–252.*

и определять легитимность действий самого монарха. Отсутствие статута, утверждающего палату в качестве самостоятельной судебной инстанции, с точки зрения Цезаря, является не умалением ее достоинства, а скорее преимуществом. Монарх не делегирует данному суду часть своей юрисдикции, но реализует ее персонально, что следует из формулы вынесения приговоров в Палате прошений: приговор подписывался лично королем или королевой²⁰⁹. Примечательно, что в предисловии, в котором сэр Юлий обращается к лорду Бэрли, английский монарх настойчиво именуется не только «отцом отечества», но и «отцом английского правосудия», а поддержание мира между цивилистами и судьями общего права входит в круг его отцовских обязанностей. Нарушение же паритета сил, по словам Цезаря, является прямым умалением и оскорблением монаршей власти²¹⁰.

Для Кока, однако, приводимые сэром Юлием исторические доказательства не показались убедительными; точнее, в тексте «Институций» он вообще игнорирует их. В достаточно едком тоне говорит об отсутствии ранних упоминаний о суде Палаты прошений (1493 г., избранный Цезарем в качестве отправной точки работы Палаты как автономной инстанции) и о неправомерных попытках мастеров палаты придать суду самостоятельный статус путем создания комиссий в правление Генриха VIII, притом, как он справедливо отмечал, «суды справедливости не создаются путем назначения королевской комиссии». Нельзя не заметить, что Кок, при необходимости демонстрировавший невеоятно высокое мастерство ведения полемики, в данном случае откровенно уходит в довольно плоскую риторику отрицания. Важным является и то обстоятельство, что Кок отнюдь не выдвигает требований об упразднении Палаты прошений и не заявляет о бесполезности данного трибунала: единственное, что представлялось ему важным, — «оставить все так, как есть, при условии разумных ограничений», налагаемых на действия мастеров Палаты²¹¹.

²⁰⁹ Select Cases in the Court of Requests AD 1497–1509 / Ed. by I. S. Leadam. Publications of the Selden Society. Vol. XII. L., 1898. P. 71, 82 etc.

²¹⁰ Ibid., p. 4.

²¹¹ Coke E. The Fourth Part of the Institutes of the laws of England, concerning the Jurisdiction of Courts. L., 1644. P. 98.

Тем не менее, все последние годы царствования Елизаветы атака на Палату прошений продолжилась, а с 1606 г., когда Кок стал главным судьей Общих тяжб, количество предписаний о запрещениях еще более возросло. При этом Палата все еще оставалась эффективно действующей судебной инстанцией. Несмотря на то что мастера Палаты не чувствовали себя в безопасности и резонно опасались за возможность приводить собственные приговоры в исполнение, в течение одной сессии, длившейся около 20 дней, они рассматривали примерно 14 дел ежедневно²¹².

Взошедший на трон Яков Стюарт очевидно благоволил к судьям Палаты, подтвердив их статус членов Тайного совета, однако, не определил их место в иерархии советников. Настоящие позитивные перемены и стабилизация положения суда были связаны с назначением Генри Монтагу, графа Манчестера в 1627 г. лордом-хранителем Малой королевской печати. Он предпочитал лично присутствовать на заседаниях суда; если в последние годы правления Елизаветы и при Якове председательство лорда-хранителя стало скорее номинальным, то Монтагу предпочел вернуться к практике, имевшей место при первых Тюдорах. Укрепление позиций палаты хронологически совпало с обострением конфликта между судами общего права и прерогативными судами — Высокой комиссией и Звездной палатой. В связи с этим закономерным представляется, что в 1640 г. суд Палаты прошений пал жертвой наступления оппозиции именно на суд Звездной палаты²¹³. Первая часть статута упраздняла суд Звездной палаты, вторая — менее известная, но при этом не менее значимая — упраздняла суды палатинатов Ланкастера и Честера, Совет марки Уэльса и суд Казначейства. Непосредственно о Палате прошений статут не говорит ничего. Однако аргументы, некогда выдвинутые сэром Юлием Цезарем и, как следует из ситуации, не оставшиеся без внимания, были обращены авторами текста статута против своих противников — членов Тайного совета. Поскольку речь в статуте шла об ограничениях — фактически о незаконности

²¹² Select Cases in the Court of Requests AD 1497–1509 / Ed. by I. S. Leadam. Publications of the Selden Society. Vol. XII. L., 1898. P. XII.

²¹³ The Statutes of the Realm. Vol. 5. L., 1817. P. 110–112.

юридической активности Тайного совета предполагалось, что английскому «обычаю и праву» противоречила и судебно-правовая активность Палаты прошений как неотъемлемой части Тайного совета. Поскольку существование Палаты не было утверждено отдельным актом, упразднить «несуществующую» инстанцию было *de jure* невозможно. При этом книги Палаты, более фрагментарные, нежели прежде, свидетельствуют о том, что заседания продолжались вплоть до мая 1642 г. Последняя запись относится к июлю 1642 г., после чего записи обрываются²¹⁴. Количество поданных жалоб не уменьшилось, однако рассматривал их всего лишь один мастер Палаты. Причиной реального сворачивания его деятельности было прекращение нормального функционирования королевского двора и службы Малой печати.

После Реставрации, наряду с восстановлением иных институтов монархической власти, закономерным было ожидать и восстановления работы Палаты прошений, тем более, что в период Гражданской войны мастера Палаты примкнули к партии двора, а в период изгнания Карла II некоторым из них выплачивалась пенсия. Действительно, немедленно после Реставрации были назначены четыре ординарных мастера, а в 1662 г. им было разрешено заседать в прежних помещениях. Тем не менее король не был склонен наделять назначенных мастеров реальными полномочиями, очевидно, опасаясь возможных ассоциаций с упраздненными Звездной палатой и Высокой комиссией. Наконец, в 1685 г. должность мастера Палаты прошений была окончательно ликвидирована.

²¹⁴ Select Cases in the Court of Requests AD 1497–1509 / Ed. by I. S. Leadam. Publications of the Selden Society. Vol. XII. L., 1898. P. I.

III.7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСИЛИАРНЫЕ СУДЫ. СОВЕТ МАРКИ УЭЛЬСА

Совет Уэльса, истоки юрисдикции которого уходят во времена Нормандской династии, можно рассматривать как еще один эффективно используемый административно-правовой инструмент тюдоровской и стюартовской монархии. В отличие от Палаты прошений, Звездной палаты и Высокой комиссии, Совет марки Уэльса был ориентирован на конкретный и специфический композит, который, несмотря на длительную историю взаимодействия с английской короной, сохранил собственную этническую, языковую и культурную специфику. В истории Совета марки Уэльса при Тюдорах и Стюартах можно отчетливо видеть, как частно-правовые элементы регулирования отношений между монархом и его подданными, сформировавшиеся в период классического Средневековья, не только были сохранены, но были зафиксированы, структурированы и адаптированы к современным условиям. Более того, та роль в истории конфликтов Совета и судов Вестминстера в начале XVII столетия, которую сыграл непосредственно монарх, Яков I Стюарт, демонстрировала, что сохранение органов консилиарного управления отвечало интересам строительства унии и в этом отношении представляло бесспорный приоритет. Достаточно длительный процесс покорения Уэльса и поиск адекватных форм управления в очередной раз поставил перед английской короной вопрос о возможности, а главное — эффективности насаждения английского общего права на не английских территориях.

Как до, так и после вторжения нормандцев на территории Уэльса сохранялась собственная система обычного права — так называемые законы Гивела, по легенде приписывавшиеся королю Гивелу ап Каделлу, или Гивелу Дда, то есть Доброму (ум. в 949 г. или в 950 г.) Сохранилось около 40 рукописей законов Гивела, большая часть которых относится к XIII столетию, но при этом отражает гораздо более

ранние социальные и правовые реалии. Большая часть рукописей написана на валлийском языке, но существуют, однако, и латинские тексты²¹⁵. В основе валлийского права лежал принцип компенсации, регулировавший отношения внутри родового общества. Тексты законов Гивела были хорошо известны в англо-саксонской Англии, а нормандцы позднее признавали факт наличия в Уэльсе собственной правовой системы. Текст Великой хартии вольностей (клаузула 56)²¹⁶ гласил, что английское право следует применять в английских землях, валлийское право — в валлийских землях и право марки — на территориях Валлийской марки. Вплоть до завоевания 1282 г. у английской короны не существовало ни оснований, ни возможностей для распространения английских судебных практик. Ситуация изменилась в период войн Эдуарда I и последовавших переговоров с Лливеллином ап Груффадом, одной из ключевых фигур в которых был архиепископ Кентерберийский Джон Пичем. С точки зрения Пичема, ориентировавшегося прежде всего на принципы канонического права, валлийское право, в особенности те пункты, которые касались права семейного (рассмотрение брака как расторгимого контракта, возможность наследования земель внебрачными детьми и др.), противоречила моральным нормам и не просто заслуживало порицания, но, в силу своей предполагаемой аморальности, не могло считаться полноценным правом. Вердикт Пичема означал, что вопреки бытовавшим прежде мнениям, валлийцы являются племенем, не имеющим даже собственного полноценного права, а следовательно, могут и должны быть подчинены.

В чем бы ни был убежден архиепископ Пичем, его оценочные суждения не привели к мгновенному искоренению «дьявольских законов» Уэльса. Раддланский статут 1284 г.²¹⁷ сохранял использование валлийских законов в области гражданского права, хотя насаждение судов общего права и канонической юрисдикции заметно ограничивало возможности применения привычных локальных норм и процедур. Фактически лишь акты об унии 1536 г. окончательно прекратили действие валлийского права.

²¹⁵ Roberts S. E. "By the Authority of the Devil": The Operation of Welsh and English Law in Medieval Wales / Authority and Subjugation in writing of Medieval Wales. N.Y., 2008. P. 85–87.

²¹⁶ Holt J. C. Magna Charta. Cambridge, 1992. P. 441–473.

²¹⁷ Statute of Rhuddlan // The Statutes of Wales. L., 1908. P. 2–27.

Особую специфику имела Валлийская марка — «буферная зона» между центральными землями английского королевства и *pura Wallia*.

Уже в годы правления Вильгельма Нормандского стали очевидными сложности с определением восточных и северных границ королевства. Войны Вильгельма и его сына Вильгельма Рыжего не закончились полным покорением всех территорий кельтскоговорящего региона, но привели к тому, что обширные массивы земель в предгорьях западного Уэльса были распределены между влиятельными и пользовавшимися доверием монарха вассалами. Племянник Вильгельма Завоевателя Гуго Авраншский получил титул графа Честера, бывший регент Нормандии Рожер Монтгомери получил во владение Шропшир, Гийом Фитц-Осберн контролировал Герефорд. Перечисленные владения должны были стать при удачном стечении обстоятельств плацдармом для дальнейших завоеваний, но, в силу того что валлийцы не собирались прекращать сопротивление, нормандским графствам предстояло служить и своего рода промежуточной зоной между цивилизованными английскими землями и страной дикарей.

Закономерным является вопрос, почему Вильгельм, столь тщательно распределявший баронии на территории центральной Англии, стремясь не допустить возможностей возвышения того или иного из своих вассалов или их окняжения, смирился с существованием на восточной (равно как и на северной) границе не только крупных держаний, но и территорий, сопряженных с регальными правами. В этой связи Х. М. Кам предложила следующий сценарий²¹⁸.

Формирование автономных по отношению к центральной власти территорий на востоке острова Британия предшествовало феодальному периоду. Прежде всего речь идет о формировании церковных «свобод» (*liberties*), предполагавших, что представители короля не имели права осуществлять свои полномочия внутри монастырских стен или внутри церкви и на небольшой территории вокруг храма (таковы были «свободы» Гластонбери, Рамси, Бьюри и др.). Эти «свободы» предполагали также право убежища, предоставляемое церковью. Перечисленные привилегии имели дофеодальный характер. Однако наиболее значимыми на юго-западе были светские «свободы».

²¹⁸ Cam H. M. *Liberties and Communities in Medieval England: Collected Studies in Local Administration and Topography*. Cambridge, 1944. P. 210–211.

В данном случае англо-нормандские бароны, являясь вассалами государей Нормандской династии, действовали на территориях порубежья «цивилизованного» и «дикого» мира как самостоятельные завоеватели, вступая во владение новыми для них землями согласно тому же праву меча, на основании которого из сеньор, то есть Вильгельм, стал королем Англии. При этом покоренные земли пограничья на момент прибытия нормандцев уже представляли собой территориальные единицы, автономные по отношению к центральной власти. Однако эта автономия, так же как и в случае с церковными «свободами», была основана не на феодальном праве, а на обычном праве, определявшемся, в том числе, и клановой структурой местного общества. Таким образом, нормандские бароны оказались наследниками и территориальной юрисдикции пограничных и валлийских земель. Одновременно, их верность королю Англии и вытекающие права, привилегии и обязательства проистекали из феодального права и регулировались им.

Регальные владения востока Англии — запада Уэльса сформировали так называемую Валлийскую марку (*marchia Walliae*), в отличие от непокоренных земель (*Wallia, pura Wallia*)²¹⁹. Каждый из графов являлся вассалом короля *in capite*, но одновременно сохранял экстраординарные регальные права, беспрецедентные для центральных регионов нормандской Англии. К ним относилось право назначать собственных шерифов, иметь собственную канцелярию, печать, вершить суд *jura regalia* (право выносить любые приговоры, в том числе смертные, в любых судебных разбирательствах, кроме обвинений в измене)²²⁰, право инкорпорировать бурги, право наследовать выморочные лены вассалов. Взамен лорды марки были обязаны строить и поддерживать в надлежащем состоянии замки и вести войну с валлийцами на собственные средства. И хотя впоследствии, уже после покорения Уэльса Эдуардом I и создания княжества Уэльс, корона начала постепенно ограничивать и автономию марки, ее статус оставался

²¹⁹ Davies R. R. *The Age of Conquest. Wales 1063–1415*. Oxford, 2000. P. 272. См. тж. Bartlett R. *England under the Norman and Angevin Kings*. Oxford, 2000. P. 68–70.

²²⁰ Jones J. *The History of Wales: Descriptive of the Government, Wars, Manners...* L., 1824. P. 102.

уникальным по отношению к прочим сеньориальным держаниям. Благодаря минимализированному вмешательству короны в дела регальных владений возвысились и создали обширную клиентелу знатные линияжи марки — прежде всего Пемброки, де Богуны и Мортимеры.

Усобица, поразившая во второй половине XV в. как Англию, так и Уэльс, после долгих перипетий дала возможность короне создать дополнительный судебно-административный инструмент для построения отношений со знатью обоих регионов.

Обе соперничающие династии, Ланкастеры и Йорки, были связаны с маркой и Уэльсом родственными узами. Сводный брат Генриха VI Эдмунд Тюдор, граф Ричмонд, и Джаспер Тюдор, граф Пемброк, представляли ланкастерскую партию. Дом Йорка был связан с Уэльсом через Мортимеров, родичей Ричарда Плантагенета, герцога Йоркского, по материнской линии. Эдуард IV, унаследовав от Мортимеров титул графа Марч, существенно ограничил масштабы регальных владений, упразднив регальный статус доставшихся ему владений, то есть почти половины сеньорий марки. Эти сеньории, равно как и графство Гламорган, находившееся в руках графа Уорика, Ричарда Невилла, оказывали поддержку дому Йорка, в то время как в самом Уэльсе и графстве Пемброк, находившемся в руках Джаспера Тюдора, поддерживали Ланкастеров.

В 1455 г. после битвы при Сент-Олбансе йоркистский парламент назначил комитет, состоявший из лордов марки и представителей королевской администрации, для подготовки плана дальнейшего развития управления Уэльсом. Однако его работе уже спустя год помешало столкновение Эдмунда Тюдора с лидерами йоркистской знати. После смерти Эдмунда Джаспер Тюдор объединил валлийскую знать в поддержку короля. Когда в 1461 г. после поражения при Мортимерс Кросс Пемброки утратили контроль над Уэльсом, доминирующая роль перешла к Уильяму Герберту, позднее получившему и сам титул графа Пемброка. Однако возросшее могущество Герберта и тот факт, что ему удалось сосредоточить в своих руках большинство сеньорий и высших административных должностей в регионе, не могло не насторожить графа Уорика, который в 1469 г. нанес Пемброку поражение в битве при Эджкоте. Уильям Герберт попал в плен и впоследствии был казнен, а Эдуард IV лишился могущественного

союзника. Тем не менее казнь Пемброка и образовавшийся вакуум власти в Уэльсе и марке предоставили Эдуарду IV возможность для более активного вмешательства в локальную политику.

Согласно версии, артикулированной в конце XVI в.²²¹, в 1472 г. Эдуард IV, дабы обеспечить доходы своего сына и наследника — Эдуарда, принца Уэльского — для более эффективного управления как самим княжеством, так и сопредельными территориями, герцогством Корнуолл и палатным графством Честер, учредил новый судебно-административный орган — Совет марки Уэльса²²². Впрочем, сведения, повествующие о деятельности совета с момента его учреждения до актов об унии 1536 г., следует оценивать критически, поскольку в большинстве своем они появляются и становятся частью традиции благодаря полемике начала – середины XVII в. С достоверностью можно утверждать следующее: наряду с камеральным советом наследника престола создавался отдельный совет под председательством епископа Вустерского Джона Алкока, дабы помогать наследнику в управлении его валлийскими владениями. Предполагалось, что совет будет действовать до момента, когда принц достигнет четырнадцатилетнего возраста. Конкретная дата начала реальной деятельности совета на территории марки и Уэльса остается дискуссионной. Епископ Алкок активно участвовал в делах княжества уже с 1471 г., но при этом ничто не подтверждает допущение, будто он принимал решения в совете. Более всего доверия заслуживает патент 1471 г. о назначении пятнадцати представителей принца Уэльского (в числе которых находились королева, архиепископ Кентерберийский, герцог Кларенс, герцог Глостер, епископы Бата и Уэлса, Дарема и Вустера, чемберлен и канцлер принца и др.)²²³ для управления Уэльсом, маркой, Честером и Корнуоллом; в 1473 г. число членов совета было увеличено до двадцати.

²²¹ The History of Cambria now called Wales... by Humphrey Lhoyd, augmented and continues by David Powel. L., 1584. Repr.: L., 1811. P. 286.

²²² Clayton D. J. The Administration of the County Palatine of Chester, 1442–85. Manchester, 1990. P. 56–57.

²²³ 11 E.IV Pt.1. 1471 // Calendar of Patent Rolls. Edward IV, Henry VI. 1467–1477. L., 1900. P. 283.

В компетенцию совета, заседавшего, как правило, в замке Ладлоу, входило одобрение выборов на церковные должности, взимание штрафов, представление кандидатов на церковные и иные бенефиции, решение дел об опеке и наследовании, назначение стюардов, шерифов, бэйлифов, чемберленов и иных должностных лиц, дарование прощения, выдача патентов на должности²²⁴. Показательно, что совет не мог ограничивать назначения на должности какими-либо сроками (на срок жизни или на определенное количество лет): назначение производилось с формулировкой «покуда это будет угодно принцу». В течение следующих лет совету в целом и назначаемым с участием его членов комиссиям было делегировано право слушать дела, выносить приговоры и приводить их в исполнение по делам о фелонии, разбое и убийствах, а также назначать локальные комиссии в рамках вверенной территории. В состав подобных комиссий обязательно входили королевские судьи. Совет назначал и иные комиссии, такие, как комиссии мира или комиссии по сбору субсидий в том или ином графстве. Впрочем, представляется, что основной задачей существования совета было намерение утвердить в пределах сохранившихся регальных держаний и княжества Уэльс авторитет короля как суверена. Декорпорация ряда регальных владений, совершенная Эдуардом IV, и сам факт учреждения совета, назначение и деятельность комиссий мира — все это можно рассматривать как своего рода «собрание» или возвращение тех сеньориальных прав и сеньориальной юрисдикции, которые были делегированы короной своим вассалам на территории марки столетиями ранее.

Первый период существования Совета марки, связанный с деятельностью епископа Алкока, судя по всему, характеризовался заметной активностью. Затем, вплоть до царствования Генриха VII, в его работе наступает затишье. Наследник престола, принц Артур, уже в возрасте шести лет, то есть в 1492 г., получает полномочия проводить расследования по делам фелонии во всех графствах и франшизах марки Уэльса — разумеется, в совете уполномоченных лиц. Неясно, был ли для принца Артура сформирован такой же камеральный совет, как для принца Эдуарда.

²²⁴ Skeel C. A. S. The Council in the Marches of Wales: a study in local government during the Sixteenth and Seventeenth centuries. L., 1904. P. 26.

После смерти принца Артура зафиксирована важная перемена: из Совета принца институт превращается в Совет марки Уэльса. В 1535–1544 гг. Генрих VIII и Кромвель, как представляется, способствуют росту авторитета совета, поскольку в Совете марки начинают рассматриваться жалобы на действия присяжных и представителей администрации; статут 1536 г. «О том, что законы и правосудие в Уэльсе должны исполняться таким же образом, как и в этом королевстве» (27 Hen.8 c.26)²²⁵, или Акт об унии, предписывает подданным обращаться с имеющимися жалобами именно в Совет марки, независимо от того, имел ли прецедент место в самом княжестве, регальном владении, франшизе или сеньории, не имеющей такового статуса. Лорду-президенту совета и его представителям делегировались полномочия приводить приговоры в исполнение и лишать должностей тех представителей администрации, которые признавались виновными.

Акт об унии стал важной вехой в истории Уэльса. Речь шла об окончательной инкорпорации держаний марки и Уэльса в состав английского королевства и о масштабных административно-территориальных реформах. Было образовано пять новых графств: Монмут, Брекнок, Раднор, Монтгомери и Денби; в состав четырех прежде существовавших валлийских графств (Гламорган, Пемброк, Кардиган и Мерионет) вошли новые сеньории; наконец, ряд держаний и бургов вошли в состав пограничных английских графств — Герефордшира, Глостершира и Шропшира. Графствам Уэльса предписывалось направлять своих представителей в парламент. Языком судебных процессов объявлялся английский. Предписывалось начать изучение действующего права Уэльса и «оставить в употреблении то, что возможно оставить». Лорды марки сохраняли прежние привилегии и «свободы», в частности право осуществлять барониаальный суд.

Показательна риторика данного акта. Княжество Уэльс именовалось исконной частью «имперских владений» английского монарха, а причиной нестроений, которые акт был призван искоренить, назывались правовые различия между княжеством и остальной частью королевства, и язык, препятствующий правильному выражению правовых норм и их реализации. Декорпорация Уэльса полагалась

²²⁵ Statutes at Large, of England and Of Great Britain... Vol. 3 / Ed. by J. Raitby. L., 1811. P. 243.

авторами текста возвращением к традиционному и потому «нормальному» статусу королевских владений. Речь шла не столько об «унификации» или «англицизации» валлийских территорий: скорее, преимущественной целью было упорядочение принципов подчинения держаний с различным статусом английскому монарху.

Завершил преобразования парламентский Акт об особых распоряжениях Его Величества по отношению к его доминиону княжеству Уэльс. (34-35 Неп.8 с. 26)²²⁶. Акт официально подтверждал необходимость деятельности совета и его президента «в той форме, которая вошла в обычай». Совет и лорд-президент получали полномочия слушать и решать те «дела, которые уже находились в их ведении согласно заведенному обычаю», с важной оговоркой, что возможна передача в юрисдикцию совета и иных судебно-административных функций, «если это будет угодно Его Величеству». В ведение совета переходил контроль за мировыми судьями в каждом графстве: они должны были назначаться либо лордом-канцлером Англии, либо лордом-президентом совета, либо комиссией, состав которой подтверждался Большой королевской печатью. Приказы о назначении мировых судей скреплялись Большой королевской печатью, а присягу они приносили также перед лордом-канцлером Англии или советом. Лорд-президент ежегодно проводил назначения для Уэльса шерифов: каждый год ему представляли список из трех наиболее влиятельных в графстве кандидатур, из числа которых и выбирался будущий шериф. Лорд-президент устанавливал размеры налагаемых штрафов и наказаний; при этом штраф не мог быть наказанием за убийство или фелонию.

Одним из важных обстоятельств, оговоренных в статуте, было то, что на территории графств княжества монарх приобретал возможность без согласования с парламентом отменять или, напротив, вводить в действие новые законодательные нормы путем издания прокламаций. Акт со сходным значением был принят в Англии в 1539 г. (Акт о прокламациях (31 Неп.8 с.8)); в контексте проводимой на территории Уэльса политики подобные законодательные шаги вновь свидетельствовали о намерении утвердить статус английского монарха как сеньора, а совет оказывался традиционным органом сеньориальной

²²⁶ Ibid., p. 407.

юстиции и администрации²²⁷. Акт 1543 г. недвусмысленно отсылает к Раддланскому статуту Эдуарда I, также утверждавшему право монарха изменять существующие нормы или вводить новые по праву завоевания, то есть по праву сеньора. Как отмечает П. Робертс, несмотря на то что текст 1284 г. вошел в историю в качестве статута, по сути он являлся ордонансом, изданным на большом совете в Раддлане и предназначенным для новообретенных валлийских подданных, а не для всего королевства. Кроме того, права, заявленные Эдуардом I относились не к нему персонально, а полагались в качестве наследуемых; именно эти наследственные права и возвращал себе заново Генрих Тюдор. В статутах Эдуарда и Генриха речь шла о поддержании правового паритета между валлийскими обычаями и английским правом, а не об искоренении одного и насаждении другого. Использование ордонансов для регулирования ситуации в Уэльсе также было знаковым, поскольку именно ордонанс был традиционным законодательным инструментом для королевского хаузхолда и королевского домена. Нужно отметить, что сохранение совета и прерогативного правления в Уэльсе не было единственной возможностью административного развития региона; альтернативным проектом было упразднение совета и создание Канцелярии Уэльса, что делало бы невозможным преобразования без согласия английского парламента²²⁸. Примечательно, что оба проекта — прерогативная юстиция Совета или право справедливости в канцелярии не были связаны с системой общего права Англии. В результате, однако, именно первый вариант — сохранение Совета — был реализован.

Дальнейшая деятельность Совета марки Уэльса была ориентирована на восстановление патриархального престижа монархии. Принятие статуты Генриха Тюдора совпало с председательством в Совете епископа Ковентри и Личфилда Роланда Ли (1534–1543). Действия Ли продолжают оцениваться в историографии крайне противоречиво: выпускник Оксфорда и доктор богословия, для одних Ли остался

²²⁷ Подробное освещение дискуссии относительно актов 1539 и 1543 гг. см.: *Roberts P. The 'Henry VIII clause': delegated Legislation and the Tudor Principality of Wales // Legal Record and Historical Reality. Proceedings of the Eight British Legal History Conference, Cardiff. L., 1987. P. 38–40.*

²²⁸ *Ibid.*, p. 46.

«епископом-вешателем», для других — человеком, при котором в Уэльсе был восстановлен внутренний порядок. В любом случае, Ли использовал все находившиеся в его распоряжении средства и механизмы для реализации правосудия в пределах той юрисдикции, которая была определена для президента и членов совета. После деятельного президентства епископа Ли пост лорда-президента занимали представители высшего духовенства и знати: с 1548 г. — герцог Нортумберленд, в 1550–1553 гг. — Уильям Герберт, впоследствии граф Пемброк, во второй раз занимавший эту должность в 1555–1558 гг.; в перерыве между двумя президентствами Герберта должность занимал Николас Хит, епископ Вустерский. В 1558–1559 гг. на должности находились епископ Бата и Уэлса Гилберт Боурн и лорд Уильямс из Тейма. Ни один из них не был сколько-нибудь заинтересован валлийскими делами, они относились к должности сугубо номинально, за исключением валлийца Герберта.

С 1559 по 1586 гг. должность лорда-президента занимал Генри Сидни, которому на протяжении всей своей политической карьеры приходилось заниматься умиротворением кельтских регионов — он трижды назначался лордом-наместником Ирландии. В отличие от Ирландии, где Сидни приходилось заниматься подавлением мятежей и неутихающего недовольства, его правление в Уэльсе было относительно мирным. В отличие от своих предшественников, Сидни отдавал себе отчет в необходимости дополнения административно-правовых средств интеллектуальными: именно он стал патроном издания «Истории Камбрии, ныне называемой Уэльсом» Ллойда.

В том же, что касается совета, именно с президентством Сидни связано упорядочение процедуры и расширение штата. Если епископ Ли и Уильям Герберт были вынуждены использовать совет как преимущественно административный орган, то при Сидни акцент переносится на те функции консилиарного суда, которые столь ясно были видны на примере Палаты прошений. В период президентства Сидни совет получает серию инструкций, определявших приоритетные задачи совета и корректирующие процедуру. Разработка текстов инструкций²²⁹, а также дополнительных инструкций 1576 г., составленных

²²⁹ Полный текст инструкций см.: Skeel C. A. S. The Council in the Marches of Wales: a study in local government during the Sixteenth and Seventeenth centuries. L., 1904. P. 219–225.

по инициативе Тайного совета проводилась при активном участии доктора гражданского права Дэвида Льюиса (1520–1584). Льюис был уроженцем Уэльса, получил образование и степень доктора в университете Оксфорда, практиковал в качестве адвоката в суде Арки и был допущен в члены Общины докторов. Впоследствии Льюис занимал должности мастера в Канцелярии и судьи в Адмиралтейском суде, стал первым принципом колледжа Иисуса в Оксфорде; кроме того, он представлял валлийское графство Монмутшир в палате общин и на протяжении многих лет был членом Совета марки Уэльса²³⁰.

Результатом деятельности совета должно было стать управление быстрого и эффективного правосудия для «бедного люда», причем особое внимание необходимо было уделять вопросам договоров и контрактам. Тяжбы, касавшиеся земельных держаний, следовало передавать в суды общего права на территории Уэльса, хотя теоретически совет имел полномочия решать и такие дела. Важной областью контроля совета являлось противодействие представителям короны. Подконтрольными совету оставались присяжные и мировые судьи; присяжных, виновных во взяточничестве или сговоре с одной из сторон, совет мог карать по собственному усмотрению. При необходимости, равно как и Высокая комиссия, совет мог применять к обвиняемым пытки. Еще один важный пункт инструкций касался контроля за общественным мнением — выявлением оскорбительных или ложных слухов и определение того, могут ли подобные слухи свидетельствовать о потенциальном мятеже. При необходимости совет мог назначать комиссию для расследования причин смерти. В отношении реформированной церкви Совет марки был обязан контролировать распределение стипендий и должностей, за должным совершением реформированной литургии и содержанием проповедей, а также следить за тем, чтобы обязанности проповедников исполняли в достаточной мере способные и подготовленные люди, которых, к слову, в Уэльсе постоянно не хватало. Дополнительные инструкции Тайного совета касались в основном процедурных вопросов, а также были

²³⁰ Lewis D. The Court of the President and Council of Wales and of the Marches from 1478 to 1575 // Y Cymmrodor. The Magazine of the Honourable Society of Cymmrodorion. 1986. Vol. XII. P. 12–14.

направлены на то, чтобы освободить совет от чрезмерной загруженности. Тайный совет призывал своих валлийских коллег внимательно относиться к тому, не являются ли билли, подаваемые Совету, тяжбами о земле, которые можно было бы передать судам общего права или сеньориальным судам.

Процедура Совета марки Уэльса была достаточно гибкой и открывала возможность использования различных судебных процедур в зависимости от предмета жалобы или тяжбы.

Во-первых, совет мог формировать комиссии «по слушаниям и решениям» (*oyer and trefiner*). Для этого шерифу Глостершира направлялось поручение начать процесс *venire facias*, то есть собрать присяжных для слушания дела о фелонии. В день заседания мировой клерк оглашал предмет разбирательства по-латыни перед вошедшими в комиссию членами Совета, а для присяжных зачитывался английский перевод. После этого присяжные «со всей возможной скоростью» выносили вердикт, а члены совета удостоверяли, что обвинения достаточны; тогда приговор мог быть вынесен и приведен в исполнение. Сходным образом формировались и иные комиссии, например комиссии по должностям и патентам. Иначе развивалась процедура билля о недовольстве (*bill of complaint*): лорду-президенту или членам совета направлялась жалоба на английском языке, после чего обвиняемый получал предписание явиться в суд совета. Если в момент подачи билля о недовольстве ни один член совета не был доступен, жалобу можно было направить через епископа. В течение обычных судебных сессий совет должен был заседать ежедневно и рассматривать поданные билли. Решение совета добавлялось к текстам первоначального билля и оглашалось перед сторонами. Для вынесения решений необходимо было присутствие не менее трех членов совета. Во всех случаях текст приговора начинался формулой «именем короля (королевы)» и завершался подписью «лорд-президент Совета марки Уэльса». Наиболее важные случаи, минуя рассмотрение в Совете марки Уэльса передавались непосредственно в Тайный совет.

К концу длительного президентства Сидни проблемой стало увеличение числа клерков совета: по приблизительным подсчетам, штат составил сто двадцать человек, многие из которых были неопытными и подверженными коррупции. Следующему лорду-президенту, Генри

Герберту, графу Пемброку, пришлось иметь дело с жалобами на то, что клерки совета посылают необоснованные вызовы в суд совета и берут за свои услуги непомерно высокое вознаграждение. Пемброк резко сократил штат и приложил все усилия, для того чтобы совет не вмешивался в решение тех дел (прежде всего обвинений в адрес рекузантов), которые могли рассматриваться в пределах юрисдикции церковных судов. Одновременно Джордж Оуэн создает апологию совета, которая была ориентирована на английскую аудиторию и представляла собой диалог между Бартоло, доктором гражданского права, и ланкаширцем Деметом²³¹. Демет перевозносит Совет Уэльса, поскольку именно там «бедный люд» валлийских графств может найти защиту от притеснений и справедливый суд. Он сравнивает Совет с его английским аналогом — Советом Севера — и со Звездной палатой, подчеркивая преимущества консилиарных институтов — деши-визну и оперативность, а также знание судьями совета локальных валлийских условий. Именно с деятельностью совета этот персонаж связывает приход в Уэльс порядка и цивилизации, которые, впрочем, отнюдь не равноценны привнесению «английского» порядка. В ответ Бартоло возражает собеседнику, рассказывая о том, что во время поездки в Уэльс столкнулся с многочисленными жалобами на работу Совета марки, прежде всего на несоблюдение границ собственной юрисдикции. Демет соглашается с тем, что злоупотребления действительно существуют, и далее оба участника диалога обсуждают конкретные проблемы и способы их разрешения, что, по сути, соответствовало тем мероприятиям, которые были предприняты Пембромком. Финал «Диалога» оптимистичен: собеседники приходят к соглашению о том, что в существовании Совета марки преимуществ гораздо больше, чем недостатков, которые можно искоренить.

Поводом к началу наступления судов общего права на юрисдикцию совета стало дело некоего Фарли, арендовавшего землю у копигольдера. После смерти арендодателя его вдова объявила договор аренды недействительным и получила в Совете марки предписание о том, что Фарли следовало передать ей все права на землю, до тех

²³¹ Owen G. The Dialogue of the Government of Wales (1594). Updated text and commentary. Cardiff, 2010.

пор пока спор не будет повторно рассмотрен в манориальном суде. Фарли отказался повиноваться приговору и был заключен советом под стражу. Однако ему удалось обратиться в суд Королевской скамьи и получить предписание о запрещении *habeas corpus cum causa*. В свою очередь, судьи совета игнорировали предписание о запрещении, изданное Королевской скамьей, а лорд-президент Зуч обратился в Тайный совет, утверждая, что в данном случае необходимо решить не «вопрос права, а вопрос управления». Тайный совет начал разбирательство. Интересы Совета марки Уэльса отстаивали Джон Кроук и Френсис Бэкон, от имени Королевской скамьи выступал Эдвард Кок. И Бэкон, и Кок оставили подробное описание как самого дела Фарли, так и аргументов, выдвинутых сторонами²³².

Аргументы Бэкона следует рассматривать как в контексте неутраченной дискуссии об унии, так и с учетом споров о сути и пределах королевской прерогативы. С уверенностью можно заключить, что аргументы, выдвинутые в защиту Совета в 1604–1605 гг. были построены им с учетом полемики Кока и сэра Юлия Цезаря по поводу юрисдикции Палаты прошений. Бэкон делал акцент на том, что Совет Уэльса был сформирован монархом и является неотъемлемой частью английской конституции, поскольку истоки его существования обнаруживаются задолго до Акта об унии. Затем Бэкон отмечал, что Совет марки Уэльса представляет собой неотъемлемую часть Тайного совета, и наступление на его юрисдикцию умаляет прерогативные права монарха. Кроме того, по мнению Бэкона, существующий способ управления территориями марки и Уэльса был наиболее адекватным средством упрочения и сохранения унии, поскольку сохранял необходимую степень правовой автономии тех территорий, которые подлежали его юрисдикции.

На это раз Коку не удавалось построить наступление путем полного игнорирования исторических доводов оппонента, который он использовал в дискуссии с судьями Палаты прошений. Поэтому он избрал, на первый взгляд не самый радикальный метод: не отрицая

²³² Bacon F. A View of the Differences in Question betweext the King's Bench and the Council in the Marches // The Letters and Life of Francis Bacon. Vol. 3. L., 1868. P. 368–382; Coke E. The Fourth Part of the Institutes of the Laws of England. L., 1644. P. 242–246.

полностью юрисдикцию совета и его право на существование, он в обширном историческом экскурсе продемонстрировал территориальные пределы юрисдикции. По мнению Кока, четыре графства — Герефордшир, Шропшир, Вустершир и Глостершир — являлись не частью Уэльса, и даже не особой историко-административной областью, а были исконной частью «земли Англии», в пределах которой главенствующая роль должна была принадлежать судам общего права. Наследственные права монарха, закрепленные в Раддланском статуте, по мнению Кока, ограничивались лишь территорией *pura Wallia*.

До 1605 г. конфликт развивался преимущественно как конфликт мнений и корпоративных интересов юристов. С самого начала было ясно, что финансовый момент играет не последнюю роль в атаке Королевской скамьи на совет: если бы судьи совета уступили давлению, весь поток средств, получаемых в качестве вознаграждений за решение наиболее важных тяжб, минуя Уэльс, хлынул бы в вестминстерские суды. Однако в 1606 г. спор перешел в политическую плоскость. В парламентах был подан билль, целью которого было ограничить пределы юрисдикции совета тринадцатью валлийскими графствами, изъяв четыре «английских». Идея, высказанная Коком, могла воплотиться в жизнь²³³. Инициировали подачу билля два коммонера: один, Уильям Крофт, таким образом пытался утвердить позиции собственного семейства в родном Герефорде, второй, Джон Хоскинс, стал своего рода героем-provocатором группировки вестминстерских судей, проявив себя весьма скандальным образом в первом же парламенте короля Якова в дебатах по вопросам унии с Шотландией²³⁴. Обсуждение билля вызвало определенную оппозицию в нижней палате, причем со стороны депутатов от Уэльса. После одобрения коммонерами билль был передан в верхнюю палату, и лорды отвергли документ.

На события, разворачивавшиеся в парламенте, Тайный совет отреагировал новой серией инструкций в адрес Совета марки Уэльса.

²³³ Williams P. The Attack on the Council in the Marches, 1603–1642 // Transactions of the Honorable Society of Cymmrodorion. №1. 1961. P. 1–22; Ham R. E. The Four Shires Controversy // Welsh History Review. №8. 1977. P. 381–400.

²³⁴ Williams P. The Welsh Borderland under Queen Elizabeth // Welsh History Review. №1. 1960. P. 24–25.

К крайнему неудовольствию и огорчению лорда-президента Зуча, инструкции предполагали значительное сокращение прежней юрисдикции. Так, на территории Уэльса судьям совета было запрещено использовать пытки, а также рассматривать дела об аморальном поведении. В пределах четырех «английских» графств юрисдикция также сократилась: запрещалось рассматривать в совете иски о долгах и причинении ущерба имуществу на суммы, превышающие 10 фунтов. На первый взгляд в политико-правовом отношении данное ограничение могло показаться несущественным и не предполагало серьезного вмешательства в королевскую прерогативу. Однако на деле этот шаг угрожал нормальному функционированию совета как административно-судебного органа. Инструкции Тайного совета сократили круг именно тех исков, которые приносили наиболее ощутимый доход и позволяли выплачивать жалование судьям и клеркам: это были имущественные и долговые тяжбы в процветающих «английских» графствах и дела об аморальном поведении в графствах «валлийских»²³⁵.

Позиция Якова I, как и во многих других ситуациях, была острожно-выжидательной. С его точки зрения, судьи Вестминстера во главе с Коком и Крофтом, преследовали «фракционные» интересы, что пагубным образом могло отразиться на его, монарха, отношениях с валлийскими подданными. В 1608 г. король созвал совещание судей, на котором призвал к поиску компромисса. В ответ на слова монарха сэр Эдвард Кок, на тот момент глава суда Королевской скамьи, разразился слезами, которые, впрочем, Якова не тронули. Вскоре монарх издал прокламацию, подтверждавшую право короля определять юрисдикцию совета, а Тайный совет составил очередные инструкции для нового лорда-президента Ора. Юрисдикция совета восстанавливалась практически в полном объеме, за исключением права прибегать к пыткам. *Status quo* было суждено продлиться до 1610 г., когда коммонеры упомянули юрисдикцию совета в числе «тягот королевства»²³⁶. Яков, однако, сумел отложить рассмотрение вопроса на неопределенное время. В 1614 г. вопрос так и не был

²³⁵ Skeel C. A. S. The Council in the Marches of Wales: a study in local government during the Sixteenth and Seventeenth centuries. L., 1904. P. 145.

²³⁶ Parliamentary Debates in 1610 / Ed. By S. R. Gardiner. L., 1862. P. 133.

решен²³⁷; видя, что тактика парламентского давления не приносит результатов, Крофт решил воспользоваться посредничеством Роберта Карра, графа Сомерсета, и передал Якову обширный меморандум, в котором доказывал, что Англия ничего не потеряет с упразднением Совета марки Уэльса²³⁸. Яков оставил на документе уничижительные пометы в адрес составителя и вновь не допустил разворачивания инициативы Крофта. В результате промедление монарха оказалось лучшей тактикой: в 1616 г. Кок перестал быть главным судьей королевства, Крофт перешел в католицизм и покинул Англию, а парламент был распущен. Лорд-президент Совета марки Уэльса Комптон, воспользовавшись установившейся стабильностью, активизировал работу препорученного ему трибунала и сумел поднять уровень его доходов на прежний высокий уровень.

²³⁷ Proceedings in Parliament, 1614 (House of Commons) / Ed. by M. Jansson. Philadelphia, 1988. P. 50.

²³⁸ James I, 78, N 74 // Calendar of State Papers. Domestic series of the Reign of James I. 1611–1618. L., 1858. P. 229.

III.8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСИЛИАРНЫЕ СУДЫ. СОВЕТ СЕВЕРА

История формирования и становления института, который в историографии чаще всего именуется Советом Севера демонстрирует длительный путь трансформаций и комбинирования различных форм администрирования на тех территориях королевства, которые, хотя и не попадали в полном смысле под определение «композиита», были связаны с короной разнообразными и разноплановыми узами, генезис которых представляет собой исследовательскую проблему, лежащую вне рамок данной работы. Земли английского Севера и Пограничья представляли собой многообразие автономных юрисдикций, некоторые из которых изначально сформировались в донормандский период как юрисдикции территориальные. Как и в случае с покорением земель валлийского Пограничья, сеньориальные юрисдикции, возникавшие в период правления Вильгельма Завоевателя и его преемников, оказывались своего рода феодальной «надстройкой» над системой уже существовавших правовых автономий²³⁹.

Первым видом подобных автономий были т. н. франшизы. Обладатели привилегий франшизы получали право возвращения судебных предписаний (*return of writs*), что позволяло им самим осуществлять обычные полномочия королевских шерифов и председательствовать на судах, эквивалентных судам графства. Компетенция подобных трибуналов не была в полном смысле равной полноценному королевскому суду, но и намного превосходила юрисдикцию обычного манориального суда²⁴⁰. Франшизы могли принадлежать как духовным (епископам и монастырям) феодалам, так и светским (отдельным графам и бургам). В царствование Генриха III ряд франшиз

²³⁹ Dalton P. Conquest, Anarchy and Lordship, Yorkshire 1066–1154. Cambridge, 1994.

²⁴⁰ Holford M. L., Stringer K. J. Border Liberties and Identities. North-East England, c. 1200 – c. 1400. Edinburgh, 2010. P. 2-3. См. также: Liberties and Identities in the Medieval British Isles / Ed. by M. Prestwich. Woodbridge, 2008.

формализовал право отклонять решения королевских судов в своих собственных трибуналах. Таким образом, внутри франшиз была закреплена высокая степень судебной и административной автономии: как гражданские, так и уголовные дела слушались без присутствия представителей короны. Однако не следует говорить о прекращении взаимодействия между королевской администрацией и франшизами: для инициирования разбирательства по вопросам фригольда и частной собственности необходимо было получить «предписание», изданное королевским судом.

Еще большей степенью автономии обладали регальные владения и палатинаты. И те, и другие, по сути, были самостоятельными, полностью самоуправляемыми единицами. В каждом регальном владении и палатинате существовала собственная администрация, в уменьшенном масштабе повторявшая администрацию королевскую: *placita corone* (разбирательства, касавшиеся убийств, насилия, поджогов и разбоя) и гражданские иски слушались судьями сеньора согласно предписаниям, которые издавались от его же имени. Кроме того, на территории регальных владений не распространялось парламентское налогообложение. Следует заметить, что франшизы, регальные владения и палатинаты существовали не только в английском Пограничье (самые крупные из них — это графство Честер с регальными привилегиями и палатное герцогство Ланкастер), но именно на северо-востоке концентрация подобных автономий была максимальной.

В современной историографии является дискуссионным вопрос о том, действительно ли единицы, подобные графствам Валлийской марки, франшизам и регальным владениям Севера были владениями, автономия которых представляла собой определенный объем делегированных короной прав. Их появление, привилегии и дальнейшая интеграция в административную систему королевства в известной мере контролировалось Вестминстером. При подобном рассмотрении, по выражению Дж. Скамел, они были бы не чем иным, как «обширными поместьями английской короны на Севере»²⁴¹. Именной такой взгляд был свойственен королевским судьям и теоретикам, начиная

²⁴¹ Scammel J. The Origin and Limitations of the liberty of Durham // English Historical Review. №81. 1966. P. 452–473.

с Генри Брактона и заканчивая Эдвардом Коком. Противоположная точка зрения в историографии трактовала автономии Севера как изначально самостоятельные и самодостаточные субъекты, развитие которых не коррелировалось с политикой короны, а определялось преимущественно частными интересами феодальных владельцев.

В опубликованной в 2003 г. статье «Средневековое государство. Тирания концепции»²⁴² Рис Дэвис ставит под вопрос продуктивность поиска и определения модели обобщенного «средневекового государства» (особенно в отношении английских реалий) и предлагает исходить из полиморфизма как вертикальных, так и горизонтальных связей и отношений внутри феодального общества. В значительной мере развивая и конкретизируя теоретические построения Дэвиса, Дж. Харрис²⁴³, говоря о политическом обществе средневековой Англии, отметил сложность переплетения публичных и частных аспектов локальной администрации. Следовательно, контроль короны — в тех случаях, когда он действительно имел место, — отнюдь не обязательно ограничивался сферой либо частного, либо публичного, с большей или меньшей интенсивностью проявляясь в различные временные промежутки в одной или другой области.

Полиморфизм земельных держаний Севера дополнялся полиморфизмом правовым. Несмотря на установление политической границы между Англией и Шотландией в 1237 г., население северных английских и южных шотландских графств говорило на сходном диалекте, вело сходный образ жизни и хозяйствования, и связи внутри Пограничья оказывались более прочными, нежели связи между центрами королевств и их перифериями. На этой территории сформировалось и собственное обычное право. Процесс распространения в северных графствах норм и практик английского общего права в значительной мере замедлялся из-за укорененности в англо-шотландском пограничье так называемого права марки²⁴⁴. Впервые оно было

²⁴² Davies R. R. The Medieval State: The Tyranny of a Concept? // Journal of Historical Sociology. Vol. 16. №2. 2003. P. 280–300.

²⁴³ Harris G. Shaping the Nation: England 1360–1461. Oxford, 2006. P. 163–175.

²⁴⁴ Leges Marchiarum, or, Border-Laws: containing several Original Articles and Treaties... L., 1747.

частично кодифицировано²⁴⁵ в англо-шотландском договоре 1249 г.²⁴⁶ Настойчивые попытки Эдуарда I внедрить на пограничных территориях практику судов общего права сталкивались с приверженностью локальных общин архаичному праву марки, которое на протяжении всего XIII и первой половины XIV вв. предполагало проведение ордалий, судебных поединков и т. д. Часть законов марки продолжала фиксироваться вплоть до царствования Ричарда II, часть оставалась неписаной. Англо-шотландские договоры вплоть до заключения мира в 1502 г. неизменно отмечали необходимость соблюдения и поддержания локального обычного права. Как продемонстрировала С. Невилл, право марки складывалось более под влиянием кельтских, нежели англо-саксонских обычаев, а в период его кодификации в Англии XIII в. заимствования из шотландского правового словаря и практик судов центральной Шотландии были заметны особенно ярко²⁴⁷.

²⁴⁵ Заключение договора между Генрихом III и Александром III стало результатом двух судебных процессов на территории Пограничья. Первый из них относится к 1222 г., когда каноники английского Карэма и вассал шотландского короля Бернард Хоуден представили шерифу Нортумберленда прошение о разрешении спора о ряде владений на пограничных землях. Шериф заключил, что не имеет полномочий рассудить дело единолично. В результате шериф Нортумберленда, епископ Дарема (или его бэйлиф Ричард де Умфравилл) и выбранные шерифом рыцари графства встретились с юстициарием Лотиана, графом Данбаром, и рыцарями, которых назначил король Шотландии. Предприятие закончилось ничем: мнения шотландцев и англичан относительно того, где проходила граница между королевствами «во времена короля Иоанна», разделились поровну. В 1246 г. события почти в точности повторились со столь же плачевным результатом. В 1248 г. коллегия из шести английских и шести шотландских рыцарей вынесла вердикт по делу Никола де Суля. Вердикт гласил, что де Сулю, среди рыцарей которого были как держатели земель в Англии, так и в Шотландии, ответственность за преступления его шотландских вассалов на английской территории могла быть вменена лишь на территории марки и по законам марки. По инициативе взошедшего на престол Александра III шерифы Роксборо, Берика и Нортумберленда должны были исследовать и установить основные положения права марки. Результаты их работы и были отражены в договоре 1249 г. См.: *Reid R. R. The Office of Warden of the Marches. Its Origin and Early History // The English History Review. Vol. 32. №128. 1917. P. 479–496.*

²⁴⁶ *Leges Marchiarum, or, Border-Laws: containing several Original Articles and Treaties ... L., 1747. P. 2–7.*

²⁴⁷ *Neville C. J. Scottish Influences on the Medieval Laws of Anglo-Scottish Marches // Scottish Historical Review. Vol. 81. №212. Part 2. P. 161–185.* Также см.: *Neville C. J. Violence, Custom and Law: The Anglo-Scottish Border Lands in the Later Middle Ages. Edinburgh, 1998.*

Распространение судов общего права осложнялось еще и тем, что для территории Пограничья привычным делом были разбирательства, в которых одновременно участвовали подданные как английской, так и шотландской короны. При этом юрисдикция присяжных распространялась лишь на рассмотрение правонарушений в пределах определенной локальной общины. Нанесение ущерба человеку или собственности, находящейся формально на территории другого королевства, угон и перепродажа скота, права на наследование земель, присвоение имущества, фелония, разбой — в подобных вопросах юрисдикция судов общего права справедливо ставилась обитателями пограничья под сомнение, провоцируя конфликты с королевскими шерифами. Напротив, право марки, применения которого требовали в подобных случаях, было ориентировано на решение этого специфического ряда проблем, определяло процедуру разбирательства, состав судей и виды наказания.

Несмотря на то что традиция, восходящая к конституционной полемике середины XVII в. представляла возникший в конце XV в. Совет Севера как последовательно создаваемый короной инструмент сначала ограничения, а затем и подавления свобод и автономий Севера, его история и темпы развития — особенно в начальный период — вписывались в очерченный выше контекст юрисдикционного и правового полиморфизма. По воле случая локальный домениальный по сути совет приобретает статус королевского, сохраняя при этом все сильные и слабые стороны подобного рода институтов. Его сильной стороной была в данном случае гибкость процедуры, позволявшей эффективно решать конфликты в таких ситуациях, когда применение общего права оказывалось затруднительным или нецелесообразным. В сущности, воздействие на форму работы совета из центра было минимальным, а составляемые инструкции регулировали действия и процедуру Совета Севера в гораздо меньшей степени, чем это прослеживалось на примере Совета марки Уэльса. Гораздо менее Совет Севера был привязан — и генетически, и функционально, и политически — к Тайному совету, в то время как Совет Уэльса являлся фактически «локальным представительством» Королевского совета. Уязвимой стороной существования Совета Севера была, как ни парадоксально, его относительная

автономность. С одной стороны, это позволяло совету до последнего не быть втянутым в межинституционный конфликт судов, обозначившийся уже в середине правления Елизаветы, однако, с другой — именно автономность и удаленность от центра превращала его не столько в площадку для диалога между короной и локальным сообществом, сколько в место столкновения локальных фракций знати. История развития совета — это также история трансформации изначально административного института в преимущественно судебный, что отразилось и на содержании полемики вокруг него. Если изначально споры знати Севера касались чисто территориальных пределов полномочий совета как органа административного, то на рубеже XVI–XVII вв. полемика переходит в правовую область.

Прологом к формированию Совета Севера стали события царствования Эдуарда IV. Как известно, нейтрализовав семейство Невиллов, король Эдуард передает ряд ключевых должностей в северной Англии Ричарду Глостеру, который, в свою очередь, должен был представлять собой преграду для расширения амбиций клана Перси. В руках Глостера сосредоточились следующие должности: блюститель Западной марки, блюститель и главный судья лесов за Трентом, стюард Рипона, пожизненный шериф Камберленда, Высокий стюард герцогства Ланкастер к северу от Тернта, мировой судья Йоркшира, Камберленда и Уэстморленда. Земельные владения Глостера, к которым добавилось приданое Анны Невилл, в сочетании с Камберлендом и Уэстморлендом в 1482 г. приобрели статус палатината.

Генри Перси, четвертый граф Нортумберленд, сохранял за собой должности лейтенанта Севера, блюстителя Восточной и Центральной Марки, управляющего замками Берика и Бамборо. Присутствие на административной и политической сцене Нортумберленда замедлило предсказуемый процесс упразднения двух должностей мировых судей и передачи их полномочий в руки королевского лейтенанта Севера.

В 1478 г. в Ноттингеме Нортумберленд и Глостер в качестве мировых судей заключили соглашение о разделе сфер своей юрисдикции, которое соблюдалось до конца правления Эдуарда IV. Юрисдикция Глостера ограничивалась Йоркширом (Западный Ридинг), Камберлендом и Уэстморлендом, Нортумберленда — собственно

Нортумберлендом и Йоркширом (Восточный Ридинг). Каждый из мировых судей осуществлял свои полномочия вместе с назначаемой им комиссией, которая в случае физического отсутствия главы, могла эффективно продолжать свою деятельность (например, когда Глостер и Нортумберленд сопровождали Эдуарда IV в его военных кампаниях). Эти комиссии состояли из родичей и клиентов мирового судьи; де-факто, многие из них одновременно входили в собственные сеньориальные советы Глостера и Нортумберленда.

Решающим моментом для трансформации административных институтов Севера стала узурпация короны герцогом Глостером. Собственный совет Ричарда обретает статус Совета короля на Севере; по-видимому, став королем, Глостер планировал структурировать деятельность и роль совета по образцу и подобию Совета принца Уэльского для территорий Валлийской марки, который в 1472 г. также подвергся преобразованиям. До 1484 г. королю Ричарду не удается вплотную заняться проблемами Севера, поэтому в течение года после восшествия на престол в Миддлэме в резиденции наследного принца Эдуарда действует его собственный совет параллельно с комиссией мирового суда. В 1484 г. принц Эдуард назначается лейтенантом Севера, а управление от его имени осуществлял совет. Однако смерть Эдуарда, последовавшая в том же году, прервала процесс преобразований, и управление Севером вновь было разделено между двумя мировыми судьями (юрисдикция первого охватывала Восточную и Центральную марку, Восточный Ридинг и Северный Ридинг за исключением Ричмонда; юрисдикция второго — Западную марку, Камберленд, Уэстморленд, Ричмонд и Западный Ридинг), в то время как совет в Миддлэме был преобразован в Палату прошений Йоркшира²⁴⁸. Джон де ла Пол, граф Линкольн, получил должность королевского лейтенанта Севера. Совет герцога Глостера продолжил свою деятельность в качестве Королевского совета, сохраняя при этом тесные связи с хаузхолдом герцога; сам же хаузхолд резко теряет свою значимость из-за отсутствия главы дома и смерти его наследника. Как отмечает Р. Рейд, именно этот момент неопределенности, когда совет

²⁴⁸ Reid R. R. The King's Council in the North. L., 1921. P. 59–61.

лишь номинально был королевским, но на деле не был направляем ни королевским лейтенантом Линкольном, ни отсутствующим герцогом, получившим корону, стал ключевым для обретения институциональной автономии совета.

Около 1584 г. король Ричард направляет в свои северные владения две серии инструкций; первая из них касалась хаузхолда, вторая — Совета в Северных областях (*Council in the North Parts*)²⁴⁹. Согласно инструкции, Совет должен был собираться по крайней мере четыре раза в год. Его преимущественными задачами объявлялись подавление мятежей, расследования потенциальных заговоров, даже если подозреваемыми были самые знатные особы, наказание злостных правонарушений, незаконных собраний и призывов к неповиновению. С согласия сторон совет мог выступать арбитром в поземельных тяжбах. Решение суда выносилось именем короля с формулировкой *per consilium Regis*. Совет получил предписание вести регистр, в который заносились поступавшие жалобы и прошения, а в его состав включались профессиональные юристы, из которых хотя бы один должен был постоянно присутствовать на заседаниях совета. Лейтенант Севера, граф Линкольн, также вошел в состав совета, рассматривался как его глава и должен был гарантировать приведение в исполнение принятых решений. Процедура совета не регулировалась в инструкции; Р. Рейд выдвигает предположение, что в ней сочетались два элемента: в той части юрисдикции совета, которая касалась felonies, судьи следовали процедуре общего права; во всех остальных делах, трактовавшихся как нарушение мира, процедура была сходной с процедурой иных консилиарных судов и Канцелярии, то есть процесс начинался с подачи билля. Совет имел право принуждать ответчика и свидетелей являться на слушание, и приводить приговоры в исполнение²⁵⁰.

О деятельности совета в правление Ричарда III известно крайне мало. Сохранились сведения лишь о трех рассмотренных делах: одно касалось наказания фальшивомонетчика, во втором совет выступал в

²⁴⁹ Regulations for the Council in the North // Reid R. R. The King's Council in the North. L., 1921. P. 504–505.

²⁵⁰ Baker J. The Oxford History of the Laws of England. Vol. VI: 1483–1558. Oxford, 2003. P. 206–207.

качестве арбитра при конфликте юрисдикций, третий случай касался выступления крестьян, недовольных огораживаниями²⁵¹.

После битвы при Босуорте и в годы царствования Генриха VII Совет Севера, по-видимому, собирается лишь эпизодически. Вместе с Ричардом III на поле боя погибла большая часть членов его совета; Генрих VII распределяет управление землями Севера между Ричардом, лордом Фитцхью, который получил должность констебля и стюарда Ричмонда и Миддлэма, сэром Джоном Невиллом, который получил должность стюарда герцогства Йорк, и сэром Эдмундом Гастингсом, который получил должность стюарда герцогства Ланкастер. Невозможно установить, предполагал ли Генрих, что назначенные им стюарды будут действовать коллегиально, или нет. В 1486 г. из Тауэра был освобожден граф Нортумберленд, которому была передана должность блюстителя Восточной и Средней марки. Управление Нортумберленд осуществлял с помощью личного совета. После смерти Нортумберленда администрирование северных земель относительная интеграция управления наблюдалась в период с 1502 по 1507 гг., когда лейтенантом Севера был назначен Томас Сэвидж, архиепископ Йорка, доктор гражданского права, ранее возглавлявший королевскую Палату прошений.

Повторный расцвет Совета связан с деятельностью кардинала Уолси.

Активная политика Уолси, главным инструментом которой он считал Королевский совет, привела к тому, что совет оказался перегруженным рассмотрением дел самого разного характера и сам по себе нуждался в структурных изменениях, которые бы дифференцировали бы его функции. Кроме того, для установлений большей регулярности собраний совета в присутствии монарха и акцентирования монархического характера института в целом необходимо было существенно ограничить число участников²⁵². Предложенное Уолси видение Совета было отражено в Элтемских ордонасах 1526 г.; согласно этому проекту, Королевский Совет продолжал исполнять

²⁵¹ Reid R. R. *The King's Council in the North*. L., 1921. P. 67–68.

²⁵² Guy J. A. *Wolsey, the Council and the Council courts* // *The English Historical Review*. Vol. 91. №360. P. 481–505.

не разделенные между собой административно-судебные функции, но сокращался до двадцати членов, среди которых должны были присутствовать обладатели высших должностей, епископы и профессиональные юристы²⁵³. Впоследствии Уолси изменил изначальную концепцию, придавая к мысли о дифференциации собственно судебных функций, которые должны были выполняться постоянно действующей частью совета, состоявшей из судей, и функций административных. Для того чтобы еще больше разгрузить совет, Уолси подтверждает юрисдикцию Совета принцессы Марии (Совета марки Уэльса) и Совета Генри Фитцроя, герцога Ричмонда на Севере. Совет герцога Ричмонда был составлен почти исключительно из клириков и юристов. Юристами были десять из семнадцати членов совета. При этом пятеро из них были клириками, имевшими степени в каноническом и гражданском праве. Из пяти юристов общего права по крайней мере двое прежде занимали посты в Канцелярии и, таким образом, представляли право справедливости²⁵⁴. Следовательно, работа и процедура совета были ориентированы на применение гражданского права и права справедливости, а не на общее право. Нельзя забывать, что в это же время сам Уолси являлся епископом Йорка и Дарема и имел все возможности для контроля над ситуацией.

Помимо нужд центральной администрации к воссозданию совета на Севере кардинала подтолкнули события неудачной для Англии военной кампании против Шотландии 1522 г., в ходе которой лорд-лейтенанту графу Сарри пришлось столкнуться не только с трудностями в сборе контингента, но и с полным, по его мнению, параличом и коррумпированностью локальных сеньориальных судов. Совет знати Севера в подобной ситуации был призван играть роль форума не столько для диалога короны и знати, сколько для интеграции знати региона. Наконец, совет должен был взять на себя функции «суда для бедного люда», свойственные Палате прошений: это не только должно было увеличить число споров, решаемых не насильственным, а законным путем, но и убеждать в том, что даже на удаленных от Лондона

²⁵³ A Collection of Ordinances and Regulations for the Government of the Royal Household, Edward III to William and Mary. L., 1790. P. 135–161, 159–160.

²⁵⁴ Reid R. R. The King's Council in the North. L., 1921. P. 106.

территориях Севера монарх являет свое сеньориальное и отеческое правосудие прежде всего самым бедным и униженным, защищая их от произвола знати.

В 1530 г., уже после падения Уолси, Генрих VIII изменяет название совета: Совет герцога Ричмонда уступает место Королевскому совету в северных областях. Состав института, впрочем, остается прежним вплоть до смерти Ричмонда в 1536 г., после чего в него постепенно начинают назначаться новые члены. Примечательно также, что если в ходе дискуссий о территориальных пределах юрисдикции совета еще при Уолси велись ожесточенные споры, приведшие к ограничению этой юрисдикции границами Йоркшира, то в 1530-х гг. его знатные участники получают от монарха должности стюардов, констеблей и комендантов замков на территориях, не так давно «изъятых» из сферы влияния совета.

Поскольку совет перестает носить характер частного и сеньориального, для него учреждается постоянная должность президента. Первым президентом совета становится епископ Дарема Катберт Танстолл. Танстолл был фигурой не менее примечательной, чем его предшественник на даремской кафедре — Уолси. Доктор гражданского и канонического права, к моменту назначения на должность он уже проявил себя как администратор и дипломат (участвовал в переговорах об освобождении Франциска I после битвы при Павии, вместе с Томасом Мором подписывал мирный договор в Камбре в 1529 г.), а также интеллектуал: с Эразмом его связывало личное знакомство и дружба²⁵⁵. Несмотря на то что своим карьерным взлетом Танстолл был обязан Уолси, ему удалось сохранить свой статус после падения кардинала и оставаться одной из ключевых фигур в администрации Севера вплоть до воцарения Елизаветы Тюдор, которой он приходился крестным отцом (исключением стали лишь 1552–1553 гг., когда Танстолл был лишен епархии и заключен в Тауэр в результате интриг Нортумберленда). Позиции Танстолла не пошатнуло даже Паломничество благодати, во время которого, впрочем, совет не предпринял никаких мер для подавления восстания. Однако сам факт масштабного неповиновения населения Севера требовал от Генриха VIII

²⁵⁵ Foss E. The Judges of England: with sketches of their lives ... L., 1857. P. 237–240.

продолжать шаги по упрочению администрирования региона. Был назначен новый состав совета: президентом оставался епископ Даремский, лордом-лейтенантом назначался герцог Норфолк, в состав совета вошли графы Уэстморленд и Камберленд, пять рыцарей, три юриста общего права и трое цивилистов, а также секретарь²⁵⁶. В 1538 г. епископа Танстола на посту лорда-президента сменил Роберт Холгейт²⁵⁷.

После разгрома Паломничества благодати статус Совета претерпел изменения. Его глава, епископ Даремский, отныне именовался лордом-президентом, а лорд-лейтенант становился одним из членов Совета Севера. Таким образом, лорд-лейтенант, сохраняя прежние полномочия, действовал не параллельно с советом, но становился его частью. Холгейт, кроме того, получил подробные инструкции, регулировавшие процедуру и юрисдикцию обновленного совета²⁵⁸. Лорд-президент Совета позиционировался как представитель короля и укреплял постановления совета соответствующей печаткой. По меньшей мере четырежды в год он был обязан собирать совет для проведения сессий в Йорке, Ньюкасле, Халле и Дареме, а также дополнительные сессии в любом населенном пункте Севера по своему усмотрению. Лорд-президент, а в его отсутствие — вице-президент обладал абсолютным правом вето относительно принятых решений. Первоначально предполагалось, что все члены совета (знать Пограничья, двое епископов, Йоркский и Даремский, цивилисты и юристы общего права) должны были присутствовать в полном составе на каждой сессии. Таким образом, совет воплощал единство корпорации Севера и определявшуюся этим полноту административно-судебных полномочий (впрочем, достаточно скоро число реально присутствующих членов совета стало ограничиваться лордом-президентом или вице-президентом, юристами и секретарем). Существование совета не предполагало замирания иных форм администрирования и судо-

²⁵⁶ Reid R. R. *The King's Council in the North*. L., 1921. P. 150.

²⁵⁷ Dickens A. G. Robert Holgate, Archbishop of York and President of the King's Council of the North // Dickens A. G. *Reformation Studies*. L., 1982. P. 323–332.

²⁵⁸ *Devices for a Council to be Established in the North Parties* // Reid R. R. *The King's Council in the North*. L., 1921. P. 505–507.

производства; его существование и высокий статус были призваны продемонстрировать прочную связь между Тайным советом и знатью региона, основанную на подтверждении и санкционировании коронной традиционной корпоративной автономии этой знати²⁵⁹. Вторая ипостась совета — рассмотрение обращений «бедного люда» была аналогична деятельности формировавшейся в этот же период Палате прошений, целью которой было воссоздать механизм непосредственного взаимодействия между королем-сеньором и подвластными ему *minores*.

Успехи в управлении, которых реформированному совету удалось достичь, сопровождались — а во многом и объяснялись — упрочением статуса Йорка как правовой столицы Севера. Йорк был не только центром архиепархии; в его стенах было сосредоточено значительное количество судебно-административных органов, как церковных, так и светских. Прежде всего речь идет о судах архиепископа Йоркского: суде Аудиенции и суде Консистории. Председательствовал на них генеральный викарий архиепископа, одновременно являвшийся его канцлером. Далее следовали суд Казначейства, суды архидиаконов и суд декана и капитула Йорка, суды капитулов Саутвелла, Ноттингемшира, декана Йорка, Аллертоншира, Хоуденшира и др. К числу светских судов относился суд Адмиралтейства Йорка, подчиненный лондонскому суду Адмиралтейства. Председательствовал в нем назначаемый лордом-адмиралом вице-адмирал Йорка. Наконец, в Йорке на постоянной основе с 1561 г. находилась резиденция лорда-президента Совета Севера и место заседаний самого совета²⁶⁰.

Во всех перечисленных трибуналах, как церковных, так и светских, позиции судей сохраняли за собой цивилисты. Можно с уверенностью сказать, что посты судей в наиболее значимых судах Йорка занимали люди выдающиеся и образованные, а сроки их пребывания в должности были чрезвычайно продолжительными.

В последние годы правления Генриха VIII, а также в царствование Эдуарда VI и Марии Тюдор ключевой пост канцлера архиепархии на

²⁵⁹ Newton D. North-East England, 1569–1625. Governance, Culture and Identity. Woodbridge, 2006. P. 45–50.

²⁶⁰ Marchant R. A. The Church under the Law. Justice, Administration and Discipline in the Diocese of York. 1560–1640. Cambridge, 1969. P. 40–41.

протяжении тридцати двух лет занимал Джон Рокби, доктор обоих прав, сослуживший Генриху добрую службу советом в деле о разводе короля. Рокби снискал известность и в Англии и за ее пределами не только благодаря успешной деятельности в роли канцлера и судьи, но и благодаря редкой для того времени неподкупности. В последние годы пребывания Рокби на посту канцлера архиепископ Томас Янг назначил ему в помощь еще одного генерального викария, доктора гражданского права Уолтера Джонса. При этом Рокби в качестве канцлера являлся постоянным членом Совета Севера, а также вместе с Джонсом входил в состав Высокой комиссии. Младший брат Джона, Ральф Рокби, постоянный член Совета Севера, не уступал ему в авторитете и учености. Преемник архиепископа Янга, Эдмунд Гриндал, будущий архиепископ Кентерберийский, по совету Рокби выбрал еще одну ключевую фигуру на пост главы Казначейства — цивилиста Ричарда Перси. Перси пребывал в этой должности около двадцати лет и помимо собственных прямых обязанностей занимался составлением кодекса канонического права для реформированной церкви Англии. Перси, в свою очередь, стал патроном Джона Суинберна²⁶¹, еще одного йоркского цивилиста, судьи Казначейства и автора многократно переиздававшегося трактата о завещаниях²⁶². Во время чумы, опустошившей Йорк в 1604–1605 гг. Суинберн был одним из немногих, оставшихся в городе и едва ли не в одиночку поддерживал деятельность администрации. Таким образом, в Йорке сложилась процветающая корпорация цивилистов, не оформленная институционно, но связанная прочными узами как с местной элитой, так и с архиепископом. Исключительная монополия цивилистов на канцлерскую должность в архиепархии была нарушена лишь в 1613 г., однако доминирующие позиции цивилистов в судебно-административной структуре Йорка сохранялись вплоть до Гражданской войны²⁶³.

Правление Елизаветы Тюдор стало для совета периодом значительного расширения юрисдикции. Вдобавок к действующим на Севере

²⁶¹ Derret J. D. M. Henry Swinburne (1551–1624), Civil Lawyer of York. York, 1973.

²⁶² Swinburne H. A Brieft Treatise of Testaments and Last Willes... L., 1611.

²⁶³ Marchant R. A. The Church under the Law. Justice, Administration and Discipline in the Diocese of York. 1560–1640. Cambridge, 1969. P. 43–47.

церковным трибуналами в ведение Совета был передан надзор за соблюдением богослужебных и дисциплинарных норм, предписанных Книгой общих молитв, слушание дел рекузантов, а также (по аналогии с Советом марки Уэльса), рассмотрение дел об аморальном поведении. Процессы в отношении рекузантов не были редкостью вследствие сохранявшихся прокатолических настроений в приграничных графствах. Длительный период президентства Генри Гастингса, графа Хантингтона²⁶⁴, убежденного пуританина, ознаменовался рядом процессов над католиками, самым известным из которых был суд и смертный приговор, вынесенный Маргарет Клифериу в 1586 г. Принципиальный и нетерпимый к инакомыслящим Хантингтон тем не менее эффективно использовал совет в качестве судебной и административной инстанции, которая в силу полученных в 1561 г. новых инструкций приобрела полномочия, сходные с полномочиями Высокой комиссии. Сотрудничество Хантингтона с судами архиепархии Йорка открывало более широкие возможности.

Именно с президентством Хантингтона связано начало затяжного конфликта, итогом которого через несколько десятилетий станет упразднение совета. Елизаветинские инструкции передавали в компетенцию совета, помимо перечисленного выше, такие обязанности, как забота о бедных, строительство и поддержание дорог и мостов, а также контроль за взиманием корабельных денег. Отсутствие у Хантингтона достаточной гибкости во взаимодействии с городскими, ремесленными и торговыми корпорациями Севера привело к тому, что практически сразу после его смерти конфликт интересов приобрел открытый характер. Сэр Джон Сэвил (впоследствии — барон Сэвил из Понтефракта), юрист общего права, семья которого была тесно связана с торговлей сукном, вместе с несколькими мировыми судьями при рассмотрении дела некоего Мэллори впервые поставил под сомнение одновременно и юрисдикцию, и процедуру, используемую Советом Севера. Речь шла о праве совета издавать предписание о *supersedeas* (распоряжение о прекращении дела, направленное в суд низшей инстанции) и о том, что при вынесении приговоров следует

²⁶⁴ Cross C. The Puritan Earl. The Life of Henry Hastings, third Earl of Huntingdon, 1536–1595. L., 1966.

использовать процедуру общего права²⁶⁵. Лорд-президент Шеффилд обратился с жалобой на Сэвила к лорду-канцлеру Эллисмеру и получил предсказуемо гневный ответ, осуждающий поведение юриста. Сэвил, однако, учитывал существующий конфликт между консилиарными институтами и представителями иннов в Лондоне и небезосновательно рассчитывал на поддержку судей Вестминстера. Вплоть до 1598 г. не утихал спор о выплате корабельных денег между Сэвилом, мировыми судьями и городскими корпорациями с одной стороны, и Тайным советом и Советом Севера — с другой. Сэвил и его сторонники в результате проиграли и получили прощение лишь при условии, что мировые судьи сами немедленно соберут требующиеся налоги. Сэвилу же в качестве отступного была предложена должность барона Казначейства. Консилиарная юстиция одержала временную победу. Кроме того, после смерти Хантингтона в результате фракционной борьбы внутри совета и его расширения лордом-президентом Бэрли за счет собственной клиентелы, совет постепенно утрачивает административные функции, но остается крайне активным в качестве консилиарного суда. Юристы, наряду с лордом-президентом и секретарем, оставались единственной постоянно действующей частью Совета. Любопытно отметить, что цивилист Томас Смит в *“De Republica Anglorum”* уподобляет советы Севера и Уэльса французским парламентам²⁶⁶, тем самым подчеркивая одновременно и доминирование судебного компонента в их деятельности, и ориентированность подобных институтов на то, чтобы учитывать правовые традиции и автономию региона.

В силу удаленности от Вестминстера, с одной стороны, и в силу длительного периода институционального становления, до 1590-х гг. юрисдикция и полномочия Совета Севера не вызывали пристального внимания у представителей судебных иннов. Поставить под

²⁶⁵ West Riding Session Rolls 1597/8–1602, prefaced by certain Proceedings in the Court of Lord President and Council of the North in 1595 / Ed. by J. Lister. Cambridge, 2013. P. 14–15.

²⁶⁶ *Smith Th. De Republica Anglorum. A Discourse on the Commonwealth of England.* Cambridge, 1906. P. 84.

сомнение институционную самостоятельность института (как это происходило с Палатой прошений), юрисдикция и состав которого регулировались короной, было практически невозможно, поэтому представлявший сторонников общего права Сэвил, не отказавшийся от идеи наступления на деятельность совета, избрал новую стратегию, которая сводилась к обвинению совета в превышении определенных инструкциями полномочий. По его мнению, совет, призванный заниматься рассмотрением тяжб «бедного люда», закрывает глаза на критерии бедности и принимает к рассмотрению жалобы всех, кто пожелает внести требуемый взнос. Второй вопрос, поставленный Сэвилом, должен был посеять вражду не только между цивилистами и судами общего права, но и вовлечь в спор Канцлерский суд, главой которого на тот момент был Томас Эгертон, будущий барон Эллисмер. Последнего, по мнению Сэвила, должно было взволновать огромное, по сравнению с Канцелярией, количество дел, слушавшихся в Совете Севера, и предписания о *supersedeas*, издаваемые не только в отношении локальных судов общего права, но и в отношении тех тяжб, которые подлежали юрисдикции Канцлерского суда. Эгертон действительно вмешался, задействовав в разбирательстве Тайный совет и лорда Бэрли, и в 1598 г. решение было принято. На первый взгляд, оно должно было устроить партию Сэвила. Действия Совета Севера по приостановке процессов в центральных судах Вестминстера и в суде Канцлера объявлялись незаконными²⁶⁷. Впрочем, тот же Эгертон постановил, что рассмотрению в совете подлежат все тяжбы, которые могут быть рассмотрены согласно праву справедливости и в которых стороны являются обитателями северных графств. Таким образом, юрисдикция совета была ограждена, по крайней мере на время, от посягательств как центральных судов общего права, так и судов локальных.

Сэвила, однако, не остановило и это решение, тем более что у него появился новый амбициозный союзник — Кристофер Иелвертон, уроженец Норфолка, на тот момент член палаты общин и ее спикер, юрист общего права и с 1599 г. — судья Ассизы Северного округа.

²⁶⁷ Reid R. R. The King's Council in the North. L., 1921. P. 347–349.

Летом 1600 г. в Йорке на заседании Совета разразился скандал, в центре которого оказалась процедура слушания дел *nisi prius*²⁶⁸ и освобождения осужденных. Поскольку инструкции совета ограничивали необходимый для принятия решений кворум лордом-президентом, вице-президентом и советниками — юристами, дела *nisi prius* и дела об освобождении осужденных рассматривались, как и подавляющее большинство других, без присутствия ассизных судей, входивших в состав совета с 1540 г. Иелвертон заявил о неправомерной узурпации советом традиционной юрисдикции ассизных судей, а следующим летом, в 1601 г., публично унизил лорда-президента Томаса Бэрли — попытался согнать его с занимаемого места во время слушания дел об освобождении заключенных, ссылаясь на статут 1396 г. (20 Ric.2 c.3), запрещавший баронам участвовать в заседании ассизы²⁶⁹. Бэрли считал себя оскорбленным и подал жалобу в Тайный совет. Королева поначалу была склонна принять сторону Иелвертона, но после длительной экспертизы в июне 1602 г. Тайный совет огласил решение²⁷⁰: место и достоинство лорда-президента и вице-президента Совета Севера должны оставаться неприкосновенными, и в порядке следования вице-президент предшествует ассизным судьям; однако слушания, находящиеся в ведении ассизных судей, могут проводиться в те дни, когда вице-президент отсутствует на заседаниях совета. Тайный совет приказал Иелвертону принести публичные извинения Бэрли, однако снисхождение Елизаветы избавило его от неприятной процедуры. В качестве ассизного судьи он был переведен в другой округ, а на Севере на его место был назначен кандидат, угодный Бэрли.

Следующий виток конфликта центральных судов общего права и совета был непосредственно связан с назначением Эдварда Кока на должность главой суда Общих тяжб. Поскольку ранее использовавшаяся тактика не принесла видимого успеха, Кок обратился к хорошо

²⁶⁸ Возникновение данного принципа восходило к Вестминстерским статутам 1285 г. Если некто подавал иск в один из центральных судов Лондона, шерифу следовало назначить дату слушания и собрать к этому сроку присяжных, если ранее (*nisi prius*) не представится возможность рассмотрения этого дела на выездной сессии суда.

²⁶⁹ Cockburn J. C. A History of English Assizes, 1558–1714. Cambridge, 1972. P. 41.

²⁷⁰ Acts of the Privy Council. Vol. 32. 1601–1604 / Ed. by J. R. Dasent. L., 1907. P. 488–489.

отлаженному механизму издания судом Общих тяжб предписаний о запрещении, количество которых за один судебный семестр могло достигать 50 или 60²⁷¹. Уже в 1608 г. Коку пришлось отвечать за действия подчиненного ему суда на заседании Тайного совета: подробное описание этого разбирательства и аргументов в свою защиту Кок оставил в тексте своих «Отчетов»²⁷². Но если в первый раз генеральному атторнею удалось быстро оправдаться, то во второй раз по инициативе Кока сержант Филипп представил Тайному совету ответную жалобу на превышение Советом Севера своей юрисдикции. Главный тезис этой жалобы состоял в том, что количество издаваемых запрещений вызвано неясностью и, более того, неизвестностью для общества подлинных юрисдикционных границ деятельность Совета Севера. Тайный совет определил, что пределы юрисдикции Совета Севера в уголовных и гражданских делах действительно должны быть известны прочим юристам, однако компетенцию совета в делах управления следовало сохранять в тайне²⁷³.

Нельзя забывать и о том, что практически одновременно Кок без особенного успеха вел наступательную кампанию на юрисдикцию Совета Уэльса, в отношении которого король Яков был совершенно не намерен сдавать позиции. Так же как и Совет Уэльса, Совет Севера получил серию новых инструкций, структурировавших и упорядочивавших полномочия этого института; это дает Р. Рейд основания заключить, что, по сравнению с эпохой Тюдоров и свойственной ей неопределенностью, юрисдикция Совета Севера скорее, сокращалась, нежели расширялась. Однако, даже учитывая не прекратившийся поток запрещений, издаваемых вестминстерскими судами, Совет Севера оставался популярным среди населения трибуналом. С восшествием на престол Якова Стюарта и, следовательно, исчезновением внешней угрозы со стороны Шотландии Совет постепенно утрачивал характер административного института и становился институтом

²⁷¹ Reid R. R. *The King's Council in the North*. L., 1921. P. 357.

²⁷² *The Reports of Sir Edward Coke, Knt.: in thirteen parts. Part XIII* / Ed. by J. H. Thomas and J. F. Fraser. Vol. 6. Dublin, 1826. P. 430–434.

²⁷³ *Ibid.*, p. 269–270.

преимущественно судебным (нередко вместо Совета Севера его именовали просто судом в Йорке). Однако именно наличие в пограничном регионе судебного органа с гибкой процедурой и широкой юрисдикцией позволяло эффективно решать споры, возникавшие не только между подданными английской короны, но и урегулировать спорные ситуации, в которые оказывались вовлеченными шотландские подданные монарха²⁷⁴. Семеро членов Совета Севера в 1604 г. вошли в созданную Яковом комиссию по разработке проекта унии корон²⁷⁵. Несмотря на то что в последние годы царствования Елизаветы и при Якове среди лордов-президентов совета не было ярких или политически значимых фигур, состав института продолжал укомплектовываться профессиональными юристами высокого класса, обеспечивавшими большую часть его работы.

²⁷⁴ Jewell H. M. *The North-South Divide: The Origins of Northern Consciousness in England*. Manchester, 1994. P. 67–68.

²⁷⁵ Newton D. *North-East England 1569–1625. Governance, Culture and Identity*. Woodbridge, 2006. P. 85–87.

III.9. ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО И КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРАДИЦИИ. РЫЦАРСКИЙ СУД

История Рыцарского суда в правление первых двух Стюартов — иллюстрация успешной административно-правовой трансформации, посредником в которой послужила деятельность корпорации английских цивилистов, адаптировавших к современным условиям формировавшиеся на протяжении столетий правовые идеи.

Речь шла о поиске первыми Стюартами такого эффективного инструмента для решения ряда актуальных проблем, который воспринимался и был бы по сути глубоко традиционным и опирающимся на хорошо известные модели и факты. Приверженность стюартовской монархии архаичным, восходящим к классическому Средневековью представлениям о способах реализации королевской власти отвечала существующим в обществе запросам, и история активизации Рыцарского суда является тому подтверждением. Если в деятельности консилиарных институтов монарх являл прежде всего патерналистскую модель организации власти, то в случае с судом чести акцент был несколько иным: английский король являл себя как творец и глава корпорации знати, формировавшейся как знати военной, а также как гарант корпоративной чести и границ знатного сообщества, блюститель нормативных практик английской *nobilitas*. Использование Яковом и впоследствии Карлом Стюартом артурианской мифологии в пропаганде и придворной культуре не было обойдено вниманием в современных стюартоведческих исследованиях; институциональный аспект внедрения рыцарской идеи, поиск путей регулирования «рыцарского» поведения, реализованный через восстановление Рыцарского суда, можно также рассматривать как составляющую построения раннестюартовской мифологии власти.

«Королевский проект» реорганизации и самой деятельности Рыцарского суда при Стюартах, который, на первый взгляд, может показаться не слишком значительным эпизодом в социально-политической истории Англии начала XVII столетия, одновременно являет

собой часть масштабного и затяжного корпоративного конфликта между Общиной докторов и судебными иннами, между институтами гражданского и общего права, а также конфликт политико-правовых идей, сформированных обеими корпорациями. Непростая история разработки проектов реанимирования традиционного средневекового суда показала, что институты, развивавшиеся на основе гражданского права, были достаточно гибкими для того чтобы принимать ту форму и объем постулируемого «возвращения к традиции», которую определяла верховная власть.

К началу стюартовского правления Рыцарский суд, или Суд констебля и маршала, имел длительную и славную историю; его почетное место в «конституции» английского королевства не могло быть подвергнуто сомнению, а роль монарха в деятельности трибунала была неоспоримой. Период относительного замирания его активности в правление Тюдоров позволил Якову и впоследствии Карлу Стюарту не только видоизменить устройство трибунала, но, что более важно, почти полностью переориентировать его деятельность в соответствии с теми целями и концепциями, реализовать которые стремилась монархия в данный период.

Первые годы XVII столетия в Англии стали временем публикации многочисленных трактатов, посвященных знати и знатности, истории и структуре знатного сообщества как такового. Как на Британских островах, так и на континенте в целом подобного рода литература отражала ряд тенденций и целей, свойственных периодам династического строительства. Прежде всего речь шла о своего рода социально-политическом моделировании: предлагавшиеся читателям труды содержали такие схемы построения «политического тела», в которых иерархия знатных титулов и достоинств оказывалась замкнутой на короля — единственный источник титулов, должностей и всех возможных материальных и нематериальных благ. Кроме того, трактаты, посвященные знати и знатности, были призваны определить внешние и внутренние границы внутри *nobilitas*, а точнее, используя восходящие к классическому Средневековью термины и риторические фигуры, уточнить или скорректировать статус тех или иных категорий внутри знатного сообщества, переопределить престижность тех или

инных должностей или видов служения. В частности, это касалось границы между титулованной и нетитулованной знатью, границ между различными категориями рыцарства, но особенно обширные и яркие рассуждения касались определения нижней границы знатного сообщества, формулировки критериев, отделявших «политический класс» от всех прочих подданных короля. В этой связи объектом постоянного внимания раннестюартовских теоретиков были понятия «знатность» (*nobility*) и «родовитость» (*gentility*); при наличии определенной вариативности оценок общим местом оказывалась постулируемая невозможность достичь полноценной знатности без родовитости. Последняя же должна была гарантироваться наличием как минимум трех поколений предков, чей знатный статус можно было подтвердить, законнорожденностью, наличием родового герба и «джентльменским» стилем жизни, который предполагал прежде всего отсутствие необходимости жить трудом рук своих. Среди многочисленных авторов построений на тему знатности следует упомянуть прежде всего авторов антикварной школы — Джона Сэлдена²⁷⁶, Уильяма Сегара²⁷⁷, Томаса Миллза²⁷⁸, Мэтью Картера²⁷⁹, Джона Гвиллима²⁸⁰, Фрэнсиса Маркэма²⁸¹ и др. Трактаты о знатности были ориентированы на разные круги читающей аудитории: в то время как обширные антикварные трактаты, издаваемые *in folio*, предназначались для интеллектуальной элиты, богато иллюстрированные геральдические трактаты — для придворной знати, сокращенные версии, публиковавшиеся с дешевыми гравюрами *in octavo* попадали в руки небогатых джентльменов, провинциального дворянства, и зачастую использовались для обучения юношей. Бесспорно, стремление поддерживать

²⁷⁶ Selden J. *Titles of Honor*. L., 1614; *Idem*. *The Duello or single combat from antique derived into this kingdome of England...* L., 1610.

²⁷⁷ Segar W. *The Book of Honor and Armes*. L., 1590; *Idem*. *Honor Military and Civil*. L., 1602.

²⁷⁸ Milles Th. *Nobilitas politica vel Civilis*. L., 1612.

²⁷⁹ Carter M. *Honor Redivivus, or, the analysis of Honor and Armory*. L., 1655.

²⁸⁰ Guillim J. *A Display of Heraldry*. L., 1611.

²⁸¹ Markham F. *The Book of Honor*. L., 1625. Подробно о социальных и историко-правовых концепциях британских антиквариев см.: Паламарчук А. А, Федоров С. Е. *Антикварный дискурс в раннестюартовской Англии*. СПб., 2013.

незапятнанной честь свою и своей семьи всегда числилось среди приоритетов поведения знатного человека; однако раннестюартовские трактаты отчетливо развивали мысль о том, что поддержание «честь» — вопрос не только личный, но и социально значимый; необходимое самоограничение знатного сообщества, изгнание из него тех персонажей, которые претендовали на знатный статус не по праву, становилось, в репрезентации теоретиков, способом поддержания должного порядка организации власти и ее распределения в королевстве.

В этой связи раннестюартовские теоретики были склонны определять дуэль — традиционный способ защиты поруганной чести — как «восстановление справедливости», практически как судебный поединок, призванный наказать неправых и выявить истину. «Поединок — это схватка одного мужчины с другим во имя правды»²⁸², — такое определение дуэли дал королевский герольд Подвязка Уильям Сегар. Сегар и Джон Сэдден в своих трактатах подчеркивали, что поединки между знатными персонами любого ранга должны быть публичными, и осуждали практику тайных дуэлей, тем самым подчеркивая общественный характер восстанавливаемой чести.

К началу яковитского правления количество дуэлей, постепенно увеличивавшееся в последние годы правления Елизаветы, достигло максимума: по подсчетам Л. Стоуна, в 1610 г. источники зафиксировали 31 поединок²⁸³, преимущественно между представителями титулованной знати.

Впрочем, отнюдь не все английское общество единодушно поддерживало дуэльные практики: поединки осуждались с церковной кафедры, а антидуэльная литература была представлена не меньшим количеством авторов, чем лагерь защитников поединков чести²⁸⁴. К числу критиков дуэли относился и сам король Яков. Как известно, Яков I во всех сферах позиционировал себя в качестве монарха-миротворца, отождествляя себя не с воителем Давидом, а с его миролюбивым сыном — законодателем Соломоном. В своих сочинениях, так же как

²⁸² Segar W. The Book of Honor and Armes. L., 1590. P. 1.

²⁸³ Stone L. The Crisis of the Aristocracy 1558–1641. Oxford, 1965. P. 245.

²⁸⁴ Подробно об антидуэльной литературе и о поединках первых лет стюартовского правления см.: Peltonen M. The Duel in Early Modern England. Civility, Politeness and Honour. Cambridge, 2003. P. 80–131.

и в реальности, вопросов войны и применения насилия во внутренних делах король касался лишь при необходимости и без большого энтузиазма. Так, в «Царском даре» — наставлении, адресованном наследнику престола принцу Генри, есть лишь несколько фрагментов, в которых Яков рассуждает о том, в каких ситуациях монарху следует прибегнуть к насилию: прежде всего применение силы со стороны правителя неизбежно и законно для усмирения мятежей и наказания изменников, сама же измена отнесена Яковом к числу «непростительных проступков».

Далее, со всей очевидностью ссылаясь на шотландские реалии, он рассуждает о долге короля поддерживать мир среди знати королевства: для этого он называет ряд мирных способов, но прагматически замечает, что могущественные представители знати в его королевстве склонны нарушать законы морали и разума. Яков пишет: «И хотя злодеяние притеснения не относится к числу непростительных, тот факт, что в этом народе оно практикуется слишком часто, требует от короля быть строгим цензором притеснителей... Старайся же склонить рог гордыни самонадеянных притеснителей»²⁸⁵. Затем король указывает сыну, что защита страны — долг государя (второй по значимости; первый же его долг состоит в поддержании христианского порядка и правильного вероисповедания). «Не буду наставлять тебя здесь относительно способов ведения войны, поскольку об этом предмете пространно пишут многие, а учиться лучше на практике, чем на рассуждениях. Дам тебе лишь несколько советов. Содействуй справедливости своим оружием... Никогда не позволяй, чтобы твой спор решался посредством поединка (*duel*); ведь, помимо того что любой поединок представляется незаконным — исход его решает жребий, чему нет предписаний в Священном Писании с того момента, как был упразднен Ветхий Завет; особо же поединок незаконен тогда, когда в нем участвует король. Он, будучи публичной персоной, не располагает собой, поскольку с его здоровьем или падением необходимо сопряжены безопасность или крушение всего государства, так как тело сопряжено со своею главою»²⁸⁶.

²⁸⁵ The Political Works of James I / Ed. by Ch. McIlwain. Vol. 1. Cambridge; L., 1918. P. 21.

²⁸⁶ Ibid., p. 28–29.

Разумное соображение Якова о том, что споры с собственными подданными монарху следует решать более безопасными средствами, нежели дуэль, обретает дальнейшее развитие: «Однако для хорошего правителя недостаточно править с помощью скипетра добрых дел и оберегать свой народ с помощью оружия, если он не присоединит к ним свою добродетельную жизнь, жизнь своего двора и своего окружения, благим примером побуждая своих подданных любить добродетель и ненавидеть грех»²⁸⁷. Таким образом, поведение короля должно было служить моделью для поведения знати, а поведение знати (включая монарха и его двор) — для поведения всего общества в целом.

На протяжении яковитского правления цивилисты оставались в стороне от бурного обсуждения вопросов дуэли и определений дворянской знатности. Тем не менее нельзя обойти вниманием мнение Альберико Джентили, который, хотя и не касается темы дуэли как таковой, высказывает ряд примечательных идей. В начальных главах трактата «Три книги о праве войны» Джентили использует термин *duellum* в качестве синонима к слову «война», подчеркивая, что война может носить только публичный, а не частный характер²⁸⁸. Кроме того, война — *duellum* — может возникать лишь между равными, например, между римлянами и варварами, которые не являются подданными Рима, но обладают равными с ними статусом и правами. Сам термин *hostis* обозначает, согласно Джентили, персону, по статусу равную своему противнику²⁸⁹. Подобное видение войны-поединка (зарезервированного для равных по статусу монархов и князей) было противоположно представлению о справедливой войне как восстановлению порядка. Последняя концепция восходила к философии Фомы Аквинского, а среди современников Джентили ее наиболее последовательным протагонистом был Франсиско де Витория и другие испанские неосхоласты.

²⁸⁷ The Political Works of James I / Ed. by Ch. McIlwain. Vol. 1. Cambridge; L., 1918. P. 29.

²⁸⁸ Gentili A. Alberici Gentilis De Iure Belli Libri Tres / Ed. by Th. E. Holland. Oxonii, 1877. P. 11.

²⁸⁹ Ibid., p. 13.

В 1613 г. неподалеку от Антверпена в местечке Берген-оп-Зум состоялся самый известный из яковитских поединков — дуэль между Эдвардом Саквиллом, братом графа Дорсета, и лордом Брюсом из Кинлосса, вторым лордом Кинлосс, за честь Венеции Стенли, третьей дочери сэра Эдварда Стенли из Тон Касл и впоследствии супруги сэра Кенелма Дигби. Саквилл и Брюс, прежде бывшие друзьями, несмотря на попытки короля примирить их, после длительной подготовки и обмена письмами, которые позднее широко циркулировали в обществе, покинули Англию, для того чтобы решить дело поединком. Дуэль состоялась согласно всем правилам и требованиям чести; в результате Кинлосс был убит, а Саквилл, несмотря на тяжелые раны, выжил. Дуэль вызвала среди англичан самые неоднозначные оценки. В то время как одни восхищались достойным поведением Саквилла, другие упрекали Кинлосса и заодно всех шотландцев в том, что своим варварским поведением они привносят вражду в гармоничный порядок английской знати. Король Яков отреагировал на происходящее крайне отрицательно: дальнейшее увеличение числа дуэлей могло привести как к нагнетанию вражды между его английскими и шотландскими подданными, так и спровоцировать мятеж. В октябре 1613 г. король издал «Прокламацию о запрете публиковать любые сообщения или рассуждения о дуэлях»²⁹⁰, а в феврале следующего 1614 г. — «Прокламацию против частных поединков и схваток»²⁹¹, образцом для которой послужил аналогичный документ, изданный во Франции в 1609 г. Автором текста прокламации о запрещении дуэлей был Генри Говард, граф Нортгемптон, в молодости изучавший цивильное право в Кембридже и впоследствии преподававший там²⁹². Нортгемптон, небезосновательно претендовавший на роль эксперта в истории и теории дуэли²⁹³, а также Френсис Бэкон предлагали королю законодательный

²⁹⁰ A Proclamation prohibiting the publishing of any reports or writings on duels // Stuart Royal Proclamations / Ed. by J. F. Larkin and P. L. Hughes. Vol. 1. Oxford, 1973. P. 295–297.

²⁹¹ Ibid., p. 303.

²⁹² Генри Говард получил магистерскую степень в Кембридже в 1564 г., стал членом Тринити-холла и читал лекции по риторике и цивильному праву.

²⁹³ Практически одновременно с изданием второй антидуэльной прокламации Якова Нортгемптон опубликовал антидуэльный трактат — диалог, в котором не только

путь решения проблемы поединков. По мнению Нортгемптона, занимавшего должность графа-маршала, подобающим местом для мирного разрешения споров между благородными соперниками, а также для наказания тех, кто провоцировал конфликты, должен был стать находившийся в его ведении суд графа-маршала, или Рыцарский суд. Кроме того, судебное разбирательство должно было начинаться не после того, как схватка уже состоялась, но уже после произнесения первых оскорбительных слов, которые неизбежно привели бы к дуэли.

Выбор Нортгемптона был логичен и предсказуем. Передача дуэльных дел в суд графа-маршала активизировала бы деятельность института, традиционно ведавшего военной сферой, а следовательно, рыцарством; его юрисдикция над дополнительной категорией дел была бы бесспорной. С момента своего назначения на должность графа-маршала — одновременно главы коллегии герольдов — Нортгемптон вынашивал план расширения деятельности этого трибунала, в котором места судей традиционно занимали цивилисты. Кроме того, сама история суда Графа-маршала должна была напоминать, что, несмотря на мирное правление британского Соломона, неотъемлемой прерогативной юстиции английского монарха было поддержание порядка среди его подданных — рыцарей.

Суд графа-маршала, или Рыцарский суд (номенклатура данного суда вплоть до XVII в. не была устоявшейся и неоднократно менялась: его именовали судом констебля и маршала, судом чести, *curia militaris*). Начальный этап развития Рыцарского суда остается дискуссионной темой из-за крайней скудости источников. Существует

доказывал незаконность поединков во всех имеющихся правовых традициях, но и открыто предлагал обращение соперничающих сторон в суд графа-маршала: «Это вопиющее зло лишь суд чести (в котором граф-маршал занимает подобающую должность) может исцелить лучше, нежели любые карательные законы, которые ни во что не ставятся теми, для кого и страх смерти — ничто». Любопытно, что приводя примеры «достойных» поединков, среди которых битва Давида и Голиафа, Горациев и Куриациев, короля Эдмунда и короля Кнута, он, так же как и Джентили, указывает на то, что «справедливый поединок» — это не решение частного спора, а защита интересов всей общины. (Duello Foiled, or the whole proceedings in the orderly disposing of a Design for single Fight between two valiant gentlemen // *Hearne Th. A collection of curious discourses written by eminent antiquaries...* Vol. 2. L., 1775. P. 223–242. В издании Херна трактат Нортгемптона ошибочно приписан Эварду Коку.

историографическая традиция, возводящая истоки Рыцарского суда к царствованию Вильгельма Завоевателя и даже Эдуарда Исповедника: она основана на том, что в 1467 г. в патенте на должность лорда-констебля, выданного Ричарду Вудвилу, графу Риверсу, королем Эдуардом IV в 1467 г., говорилось, что его полномочия таковы, какими были со времен Завоевания²⁹⁴. Другая точка зрения принадлежит Л. Вернону Харкуру, связывавшему возникновение «военной курии», предшественницы рыцарского суда, с царствованием Эдуарда I Плантагенета и его войнами на шотландской границе²⁹⁵. Наконец, последнюю полемическую ситуацию образуют мнения Д. Сквибба и М. Кина²⁹⁶ относительно первоначальной юрисдикции трибунала. Кину представляется спорным утверждение Сквибба о том, что суд констебля и маршала обладал исключительной юрисдикцией в делах, рассматривавшихся согласно *jus armorum* (спорные ситуации с выкупом пленных, споров о правомочности ношения герба и т. д.), а также подвергает сомнению предложенный Сквиббом тезис о том, что юрисдикция суда констебля и маршала отличалась от той, которая принадлежала командующим полевой армией и основывалась на соответствующих ордонансах, издаваемых для каждой из них. Сквибб считал, что доминировавшее в XVII в. мнение о единстве полевых судов и суда констебля и маршала возникло из-за того, что судьи, возглавлявшие разбирательства в действующей армии, часто именовались констеблем и маршалом (как следует из Даремских ордонансов Ричарда II²⁹⁷ в 1385 г. и ордонансов Генриха V²⁹⁸ в 1419 г.). Он также допускал, что эти «констебль и маршал» действительно были констеблем и маршалом Англии, но, так или иначе, настаивал на существовании

²⁹⁴ Squibb D. G. High Court of Chivalry: A Study of the Civil Law in England. Oxford, 1959. P. 10.

²⁹⁵ Vernon-Harcourt L. W. His Grace the steward and trial of peers: a novel inquiry into a special branch of constitutional government founded entirely upon original sources of information, and extensively upon hitherto unprinted materials. L., 1907. P. 362–369.

²⁹⁶ Keen M. Nobles, Knights and Men-at-arms in the Middle Ages. L., 1996. P. 135–138.

²⁹⁷ Ordinances of War. Temp. Ric. II // Monumenta Juridica. The Black Book of the Admiralty. Vol. 1. L., 1871. P. 453–460.

²⁹⁸ Ordinances of War. Temp. Hen. V // Monumenta Juridica. The Black Book of the Admiralty. Vol. 1. L., 1871. P. 459–463.

двух разных по своей сути юрисдикций. Сквибб утверждал, что юрисдикция Рыцарского суда как постоянной части английской административно-правовой системы возникла благодаря делегированию королем-в-совете части своих прерогативных полномочий констеблю и маршалу королевства на постоянной основе, в то время как юрисдикция полевых судов ограничивалась рамками одной военной кампании и касалась прежде всего дисциплинарных вопросов.

Морис Кин, для которого центральной темой исследования является история рыцарства и военного дела, а не правовая история, подчеркивает, что и вопросы военной дисциплины, верности и измены, и процесс выкупа пленников, и регулирование прав на гербы — опознавательные знаки средневековых сражений — невозможно было разделить на две самостоятельные юрисдикционные сферы, а издаваемые военные ордонансы не освещали весь спектр спорных ситуаций, которые рассматривала *curia militaris* (этот латинский термин мог обозначать как полевой военный суд, так и собственно суд констебля и маршала). По мнению Кина, различие между судом констебля и маршала и полевыми судами заключалось лишь в том, что юрисдикция первого была постоянной, а вторых — временной.

В развитии Рыцарского суда можно провести отчетливые параллели с развитием суда Адмиралтейства: на их становление повлиял конфликт с Францией; оба института были призваны регулировать спорные ситуации с участием иностранцев или разворачивавшиеся вне пределов Англии; соответственно, в обоих судах не было применимо английское общее право. События Столетней войны и сопровождавшееся военными действиями противостояние Йорков и Ланкастеров привели к значительному расширению юрисдикции должностей констебля и маршала Англии. В царствование Ричарда II к консультациям активно привлекаются доктора-цивилисты, а процесс ведется согласно нормам гражданского права. В период правления Ричарда II в практику рыцарского суда входит и окончательно закрепляется судебный поединок, к которому охотно прибегали представители знати для решения собственных споров. Порядок проведения судебных заседаний и поединка подробно изложен в тексте, написанном констеблем королевства Томасом, герцогом Глостером (или по его приказу) и носящем заголовок «Порядок проведения поединка в Рыцарском

суде»²⁹⁹. «Сперва суть спора и билли истца и ответчика должны быть рассмотрены в суде констебля и маршала, и, если они не смогут доказать свою правоту с помощью свидетелей или как-либо иначе, но только с помощью силы, то констебль имеет право назначить поединок». Подобные поединки обставлялись со всей пышностью и более походили на турниры, чем на судебные разбирательства; еще более привлекательными для знати они были потому, что подобные сражения проводились за счет королевской казны.

Юрисдикция Рыцарского суда охватывала и политически значимые моменты. Статутами 1388 г. и 1397 г. парламент позволил рассматривать обвинения в измене перед судом лордов, то есть в суде равных, а Генрих IV на первом же году своего царствования запретил рассмотрение подобных дел парламентом³⁰⁰. Впоследствии Генрих IV без колебаний использовал Рыцарский суд для уничтожения своих политических конкурентов (именно этот суд приговорил к смерти в 1399 Уильяма Скроупа, графа Уилтшира, а в 1405 г. суд под председательством констебля и маршала *pro hac vice* вынес смертный приговор епископу Йоркскому и Томасу Моубрею), а еще охотнее прибегали к помощи этого трибунала Эдуард IV и его констебль Джон Типтофт, граф Вустер. В 1483 г., по мнению Вернон-Харкура, именно Рыцарский суд приговорил к казни Генриха, герцога Бэкингема³⁰¹. После воцарения Тюдоров приговоры пэрам рыцарский суд вынес в 1497 г. и в 1499 г. после восстания в Корнуолле.

Прекращение уобицы и отсутствие внешних войн существенно ограничивало широкую юрисдикцию суда констебля и маршала в том виде, в котором она предусматривалась ордонансами Ричарда II. Кроме того, судьи общего права по возможности пытались ограничивать прерогативное правосудие Рыцарского суда (так, Литтлтон настаивал на

²⁹⁹ The Order of Battel in the Court of Chivalry // Monumenta Juridica. The Black Book of the Admiralty. Vol 1. L., 1871. P. 300–330.

³⁰⁰ 1Hen. IV cap. XIV // Statutes at Large, of England and Of Great Britain ... Vol. 1 / Ed. by J. Raithby. L., 1811. P. 431.

³⁰¹ Vernon-Harcourt L. W. His Grace the steward and trial of peers: a novel inquiry into a special branch of constitutional government founded entirely upon original sources of information, and extensively upon hitherto unprinted materials. L., 1907. P. 397.

том, что процессы по обвинению пэров в фелонии и измене должны проводиться парламентом с подготовкой предварительного обвинительного заключения). С воцарением Тюдоров деятельность Рыцарского суда как *curia militaris* сходит на нет, и вплоть до елизаветинского правления в нем рассматриваются считанные тяжбы, касавшиеся, в основном, наследования родовых гербов. В 1590–1600 гг. в нем слушалось несколько скандальных внутренних дел, касавшихся коллегии герольдов и требовавших вмешательства ее формальной главы, то есть графа-маршала.

Нельзя с какой-либо степенью уверенности предположить, принимал ли в расчет в конце 1613 г. граф-маршал Нортгемптон описанные выше юрисдикционные трансформации рыцарского суда при составлении своего проекта. В любом случае было понятно, что активизация деятельности этого института представлялась предприятием гораздо более серьезным, нежели очередное придворное обращение к рыцарской «мифологии». Возможно, именно широкие политические возможности, которые открыла бы перед монархом целенаправленная реконструкция этого суда и остановили Якова. Смерть Нортгемптона в 1614 г. также не способствовала началу реформы, а король предоставил право наказывать виновных в проведении поединков в Звездной палате.

Новая, и гораздо более удачная попытка восстановления Рыцарского суда была связана уже не с дуэлями, но была спровоцирована очередным витком внутреннего конфликта в коллегии герольдов. В последние годы елизаветинского и в начале яковитского правления коллегия, которую возглавляли такие видные личности, как Уильям Кемден и Уильям Сегар, была активно действующей корпорацией, а герольды, помимо своих прямых обязанностей, внесли заметный вклад в развитие английского историописания. Тем не менее, с момента назначения Кемдена, которого многие герольды справедливо сочли ставленником королевы, в коллегии не утихали ссоры, разжигаемые герольдом Йорком Ральфом Бруком. Первоначально мишенью Брука был Кемден: дважды герольд Йорк публиковал трактаты, в которых критиковал ошибки, допущенные королевским герольдом Подвязкой. Первый из этих трактатов подверг жестокой критике

ученик Кемдена Джон Сэлден, а второй Брук решил представить на суд монарха. Кроме того, Брук имел репутацию весьма агрессивного человека и дважды подвергался аресту, причем в первый раз — за неподобающее поведение по отношению к Уильяму Сегару, Подвязке³⁰². В октябре 1621 г. после очередной жалобы на поведение Брука герольды поставили вопрос об исключении его из коллегии, и решить дело надлежало графу-маршалу Томасу Говарду, графу Эранделу и Сарри, обладавшему необходимой юрисдикцией по отношению к членам корпорации. Разумеется, Брук не был готов сдаться без боя, поэтому публично поставил под сомнение правомочность суда под единоличным председательством графа-маршала в отсутствие лорда-констебля. Эрандел доложил о происходящем Якову, и тот поручил графу-маршалу, после соответствующих исторических изысканий, восстановить юрисдикцию и деятельность Рыцарского суда во всей их полноте.

К 1623 г. графу-маршалу удалось провести всю необходимую подготовку для возобновления заседаний Рыцарского суда. Работу по разработке судебной процедуры на основе гражданского права³⁰³ проводил доктор Артур Дак, назначенный королевским адвокатом трибунала, один из самых ярких цивилистов своего поколения, впоследствии, уже при Карле I Стюарте, ставший едва ли не выразителем официальной правовой позиции короны.

Если относительно рефлексии Нортгемптона о средневековой истории Рыцарского суда можно испытывать резонные сомнения, то Артур Дак не просто был осведомлен о прошлом суда — он имел вполне определенную концепцию этого прошлого. В трактате “*De Usu et Auctoritate Juris Civilis Romanorum*”³⁰⁴ средневековому суду констебля и маршала посвящен обширный исторический очерк. Его идею можно

³⁰² О биографии Брука см.: *Noble M. A History of the College of Arms, and Lives of all Kings, heralds and Pursuivants ...* L., 1805. P. 242–245.

³⁰³ *Squibb D. G. High Court of Chivalry: A Study of the Civil Law in England.* Oxford, 1959. P. 47–50.

³⁰⁴ *Duck A. De Usu et Auctoritate Juris Civilis Romanorum.* L., 1653; *Duck A. De l'Usage et de l'Autorite du Droit Civil Dans les Etats des Princes Chretiens.* Traduit du Latin. Paris, 1689. P. 342–352.

резюмировать следующим образом: главная привилегия и обязанность знати — служение монарху (изначально воинское); суд констебля и маршала, сформировавшийся как *curia militaris*, был и остается тем институтом, который по преимуществу призван регулировать отношения служения. Кроме того, с точки зрения Дака, знать составляет особую категорию подданных монарха, и общее право, ориентированное на рассмотрение споров о собственности, не всегда способно адекватно учитывать подобную специфику, поэтому именно цивилистам — соратникам монарха — принадлежит главная роль в становлении Рыцарского суда и реализации его миссии.

Реформированный суд, возглавляемый Эрнделом, был очевидным образом переориентирован по сравнению с проектом Нортгемптона: вместо рассмотрения дел о дуэлях (дисциплинарных материй, способных демонстрировать преемственность со средневековой *curia militaris*) граф-маршал предполагал, что более востребованной функцией трибунала станет регулирование прав на обладание знатными достоинствами и соответствующими гербами. Учреждение Яковом достоинства баронета в 1621 г. и описанная выше тенденция к замыканию нижней границы знати потенциально увеличивали количество злоупотреблений и мошенничеств как со стороны недобросовестных претендентов, так и со стороны самих герольдов. Первое же дело, слушанием которого открылся обновленный рыцарский суд — Лик против Харриса — относилось именно к разряду споров о законности обладания знатным статусом³⁰⁵. Кроме того, суд переориентировался и в социальном плане: споры о правах на знатность касались особ не титулованных и родовитых, обретавшихся при дворе и

³⁰⁵ Суть тяжбы заключалась в следующем: Томас Лик, эсквайр из Шропшира, обвинил сэра Томаса Харриса в том, что последний не имел прав на баронетское достоинство, которое было куплено им в 1622 г., поскольку дед Харриса в ходе геральдической визитации 1584 г. не был признан джентльменом. Такое положение дел противоречило известному принципу, согласно которому джентльменом считался тот, чьи предки были джентльменами на протяжении трех поколений. Харрис немедленно попытался получить запрещение и перенести слушание своего дела в суд общего права, но безуспешно. В итоге Харрис был признан виновным. Впрочем, приговор никак не повлиял на положение его семейства, поскольку король отказался отменять факт пожалования баронетского достоинства, подтвержденный Большой королевской печатью. См.: *Cust R. Charles I and the Aristocracy. 1625–1642. Cambridge, 2013. P. 38–39.*

не нуждавшихся в подтверждении своего статуса, а возникали между представителями низших, нетитулованных, групп дворянства. Нужно заметить, что и в этом случае четко прослеживалась преемственность с изначальной средневековой юрисдикцией суда констебля и маршала. Залогом решения спорных ситуаций, возникавших, в настоящий период, для Эрандела и Якова было апеллирование к традиционным, архаичным институтам и формам реализации королевской власти. Именно укорененность в традиции «древней конституции» должна была стать основанием для неприкосновенности восстановленного Рыцарского суда со стороны тех, кто желал бы «оспорить его юрисдикцию»³⁰⁶. Для сообщества цивилистов привлечение к работе Рыцарского суда стало очередным шагом в закреплении за собой престижных и знаковых функций в административно-судебной системе королевства.

Однако устремления Эрандела встретили закономерное противодействие как в лице парламентской партии, выражавшей интересы вестминстерских судей и лично Эдварда Кока, так и в лице самого серьезного в то время противника — герцога Бекингема. Смерть Якова I положила конец начавшейся было активности суда — уже во второй раз, — хотя и не приостановила полностью его работу.

Настоящий расцвет Рыцарского суда и связанный с ним масштабный успех корпорации и цивилистов и лично графа-маршала Эрандела приходится на царствование Карла I. Импульсом для очередного возобновления его активности вновь стал спор между лордом Доналдом Макеем, лордом Ри, и грумом королевской спальни Дэвидом Рэмзи. Ри обвинил Рэмзи в заговоре против короны, который последний якобы замышлял, находясь в составе посольства в Швеции. Поскольку никаких доказательств Ри представить не мог, стороны направили в рыцарский суд прошения о том, чтобы спор был разрешен традиционным способом, то есть поединком. Поначалу Карл I был решительно настроен довести дело до реальной схватки: чтобы соблюсти все возможные требования законности, председательствовать на суде,

³⁰⁶ Речь графа-маршала Эрандела на открытии сессии Рыцарского суда 14 ноября 1623 г. цит. по: *Squibb D. G. High Court of Chivalry: A Study of the Civil Law in England. Oxford, 1959. P. 48–49.*

помимо графа-маршала Эрандела, должен был назначенный на должность на время разбирательства лорд-констебль граф Линдси. После длительных консультаций с судьями было назначено время и место поединка, но в последний момент, весной 1632 г., поскольку настроения общества разделились относительно возможного смертельного исхода дуэли, король решил отменить его.

Несмотря на то, что дело Ри против Рэмзи так и не было доведено до логического конца, оно открыло качественно новый период в работе Рыцарского суда. По существу, обвинение Рэмзи в организации заговора было смехотворным, но тем не менее наносило болезненный удар его чести. Обращение к королевскому правосудию — реализовывалось ли оно путем поединка или мирного судебного разбирательства — демонстрировало, что прерогативная монаршья юстиция не только восстанавливала «справедливость», то есть должный порядок, но и служила гарантией сохранения за человеком его доброй репутации и честного имени. После дела Ри против Рэмзи на рассмотрение в рыцарский суд хлынул поток исков со стороны тех, кто желал очистить свое доброе имя от несправедливых обвинений.

Как справедливо замечает Р. Каст, в период каролинского правления рыцарский суд действительно стал эффективно действующим и востребованным трибуналом, однако не совсем таким образом, как изначально предполагали Яков I, Карл I и их теоретики. По мысли монархов, Рыцарский суд должен был стать судом последней инстанции, ориентированным на нужды высшей титулованной знати и предотвращающий дуэли между знатными особами, то есть его юрисдикция должна была приобрести скорее дисциплинарный характер. На деле же оказалось, что 90% рассматриваемых дел, слушавшихся судом с 1632 по 1640 гг. касались диффамации — «клеветы» или «оскорблений» (*slandorous words*)³⁰⁷, а истцами в 97% случаев выступали пред-

³⁰⁷ Какие обвинения выдвигали друг против друга джентльмены? Рыцарский суд рассматривал обвинения в банкротстве, попрошайничестве, распускании слухов, трусости, незаконнорожденности, безумии, убийстве, лжесвидетельстве, заговоре, вызове на дуэль, оскорблении в присутствии других джентльменов, богохульстве, ругани, пьянстве, незаконном приписывании себе благородного происхождения, нанесении пощечин, разврате, оскорблении женщины, давании кличек, исполнении дурной музыки, приверженности католицизму, приверженности сектантам, подсаживании

ставители нетитулованного дворянства — джентльмены, эсквайры и рыцари³⁰⁸. Суть же «клеветнических» или «оскорбительных» речей во многих случаях сводилась к тому, что сомнению подвергался знатный статус оскорбленного или чистота его происхождения, причем речь могла идти как об оскорблении намеренном, так и об обычной площадной перпалке. Намерение отстаивать свою честь в суде диктовалось не столько перспективой материальной компенсации сколько желанием подтвердить знатный статус, открывающий перспективы продвижения по профессиональной или социальной лестнице. Налагаемые судом взыскания были сравнительно невелики и не превышали сорока фунтов, что не могло поправить материальное положение истца, но все же, по сравнению с приговорами церковных судов, были материализацией свершившейся справедливости. Материальная компенсация нередко сопровождалась и публичным наказанием (в случаях если оскорбивший был простолюдином) — выставлением у позорного столба и т. п.

Привлечение гражданских в качестве судей Рыцарского суда в данной ситуации оказалось более чем оправданным, поскольку правовая традиция гражданского права позволяла судьям быстро адаптироваться к рассмотрению диффамационных дел. Доктрина диффамации возводила свои истоки к римскому праву классического периода и развивалась в английском праве гражданскими, практиковавшими на протяжении средневековья в церковных судах.

В классическом римском праве существовало достаточно четкое и развернутое определение понятия *injuria* — правонарушение; «оскорбление» (*contumelia*) полагалось частным случаем *injuria*. Аналогично тому, как имуществу мог быть причинен физический ущерб, достоинству и репутации римского гражданина также мог быть нанесен ущерб словами или действиями (такими, как осмеяние человека, его жены, предков или потомков, надругательство над телом предка,

вышестоящих персон, незаконном ношении герба, незаконном возведении надгробий, незаконном использовании ливрей и т. д. Подробно см.: Cases in the Court of Chivalry, 1634–1640 // Harleian Society, new series. Vol. 18. L., 2006; Reports of heraldic cases in the Court of Chivalry, 1623–1732 // Harleian Society, Vol. 107. L., 1955.

³⁰⁸ Cust R. Charles I and the Aristocracy. 1625–1642. Cambridge, 2013. P. 150–151.

удары или избиение, разгром дома и т. д.)³⁰⁹. Впоследствии римская норма была воспринята средневековым каноническим правом.

Первые английские правовые нормы относительно диффамации датируются 1222 г. Архиепископ Стивен Лэнгтон, стремившийся привить в Англии каноны четвертого Латеранского собора и дополнить их в соответствии с локальными практиками, включил в конституции провинциального совета в Оксфорде пункт об отлучении *ipso facto* любого, кто лживо обвинит в совершении преступления лицо, которое «не пользуется дурной славой среди добрых и влиятельных людей»³¹⁰. Однако, для того чтобы факт диффамации действительно свершился, необходимым условием было, во-первых, то, что ложь была произнесена намеренно, со злым умыслом, а во-вторых, то, что пострадавший ранее действительно пользовался уважением среди членов своей общины на момент свершившегося оскорбления. Наконец, диффамация предполагала намеренно ложное высказывания о преступном или аморальном действии, но не о качествах человека (например, если слова «вор», «прелюбодейка» или «лжец» становились основанием для дела о диффамации, поскольку предполагали совершенные деяния, то слова «вероломный или «похотливый», а также обычная бытовая ругань — нет, поскольку характеризовали нравственные качества и необязательно приводили к преступным

³⁰⁹ D. 47, 9. «Правонарушение (*injuria*) называется так от того, что творится не по праву; ведь все, что происходит не по праву, называется правонарушением. Это в общем. В частности же правонарушением называют оскорбление. Иногда словом «правонарушение» обозначается противоправный ущерб, как мы обычно говорим согласно Аквиллиеву закону; иногда мы называем правонарушением несправедливость: ведь когда кто-либо вынес приговор несправедливо и противоправно, (это) называется правонарушением потому, что чуждо праву и правосудию, как бы «не право»; а оскорбление (названо) от «оскорблять». 1. Оскорбление же, говорит Лабзон, бывает либо действием, либо словами: действием — когда применяют силу, а словами — когда силу не применяют, но бранят (кого-либо). 2. Любое оскорбление наносится либо телу, либо достоинству, либо причиняет бесчестье: телу оно наносится, когда кого-нибудь ударят; достоинству — когда забирают спутника женщины; репутации же — когда оскорбляют невинность. 3. Также оскорбление (может быть) нанесено кому-либо лично или через других людей». (Памятники Римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 485.)

³¹⁰ Councils and Synods with other Documents Relating to the English Church, II: AD 1205–1313 / Ed. by F. M. Powicke and C. R. Cheney. Vol. 1. Oxford, 1964. P. 107.

действиям). Все эти обстоятельства и должен был рассматривать церковный суд местного ординария. Как показал Р. Хельмгольц³¹¹, в значительном количестве случаев после подачи иска о диффамации дело удавалось уладить компромиссом, предполагавшим публичные извинения и выплату определенной денежной компенсации. Необходимо заметить, что «статут» *Circumspecte agatis* 1268 г. ограничивал спектр наказаний, выносимых английской церковью по факту диффамации, лишь наказаниями духовными, высшим из которых и было церковное отлучение. На деле виновного приговаривали, как правило, к принесению публичных извинений (в храме или перед собравшейся приходской общиной) и разнообразным покаянным религиозным практикам. Виновного могли подвергнуть телесному наказанию и побуждать к выплате материальной компенсации пострадавшей стороне по собственному усмотрению.

Суды общего права, как и светские суды вообще, до первой трети XIV в. не оспаривали церковную юрисдикцию в делах о диффамации. Однако с 1327 г. королевские суды начинают требовать от короны издания запрещений в отношении церковных судов в тех случаях, когда человека публично обвиняли в совершении преступления, но, вместо того чтобы расследовать его виновность или невиновность в светском суде (равно как и сам факт преступления), тот, в чей адрес было высказано обвинение, подавал иск о диффамации в церковный суд, тем самым, возможно, уходя от реального наказания³¹². На рубеже XV–XVI вв. суды общего права стремились расширить свою юрисдикцию, претендуя в ряде случаев на дела о диффамации. Речь шла о публичных обвинениях в профессиональной некомпетентности, в незаконнорожденности, в заражении венерическими заболеваниями. Как уже было сказано выше, церковный суд мог наложить на виновного лишь духовное наказание и восстановить доброе имя невиновного, но в перечисленных выше случаях потерпевший от ложных обвинений нес вполне ощутимый материальный ущерб. Принудить к возмещению

³¹¹ Helmholtz R. Canonical Defamation in Medieval England // American Journal of Legal History. Vol. 15. 1971. P. 255–268.

³¹² Lowell C. R. The Reception of Defamation by the Common Law // Vanderbilt Law Review. Vol. 15. 1962. P. 1051–1071.

этого ущерба могли лишь светские трибуналы. По мере того как ценность доброй репутации и честного имени внутри замкнутой локальной общины дополнялась необходимостью поддерживать доброе имя и место в профессиональной корпорации, а также материальной выгодой, наступление судов общего права на средневековую церковную юрисдикцию становилось все более ощутимым. По мере того, как в период Реформации и после нее должности в церковных судах начали повсеместно заполняться цивилистами, к конфликту юрисдикций добавился конфликт корпоративный.

Впрочем, увеличение числа цивилистов в церковных судах имело свои преимущества. В то время как доктора-канонисты были более строго ограничены в своих действиях спектром церковного права, цивилисты не только использовали традиционные нормативные документы церкви, но и вновь обратились к классическим нормам юстиниановского Кодекса. Это, в свою очередь, позволило расширить область диффамации и вернуть для рассмотрения в церковных судах дела о таких оскорблениях, которые к области канонического права по сути не относились.

Реформирование рыцарского суда позволило цивилистам взять существенный реванш в длительной истории «борьбы за диффамацию». Рыцарский суд был светским трибуналом, был укомплектован цивилистами и пользовался королевским покровительством; перенести в него те категории дел, которые прежде становились предметом разногласия между судами канонического и общего права, не составляло труда. Немаловажен был и вопрос престижа: суды общего права разбирали тяжбы равно знати и простолюдинов, однако право подавать иск в Рыцарский суд было зарезервировано исключительно для представителей знати. Именно среди трех низших страт английского дворянства необходимость публичного подтверждения знатного статуса и доброй репутации истинного джентльмена была исключительно высока.

Рыцарский суд просуществовал в неизменном виде до декабря 1640 г., пользуясь завидной популярностью среди знати. С точки зрения профессиональной конкуренции история реформирования суда констебля и маршала стала одним из самых значительных достижений цивилистов. В отличие от юрисдикции Адмиралтейства, Палаты

прошений и региональных консилиарных судов, юрисдикцию Рыцарского суда в делах о репутации и чести невозможно было оспаривать; практически бессильным здесь оказывалось и главное оружие вестминстерских судей — предписания о запрещениях. Личный вклад и активность Артура Дака и эффективное взаимодействие судей Рыцарского суда с коллегией герольдов, ярко выраженная «корпоративная замкнутость» трибунала на знать — все это определило его высокий престиж.

Для монархии же восстановление Рыцарского суда стало зримым успехом востребованности английским обществом патерналистских по сути идей и механизмов управления, а также образов власти, укорененных в классическом Средневековье и его феодальных ценностях.

III.10. ЦИВИЛИСТЫ И КАНЦЕЛЯРИЯ

Формирование представлений о «праве справедливости» как особой правовой системе Англии, отличной как от права гражданского, так и от права общего, неразрывно связано с эволюцией самого института Канцелярии. Основы изучения Канцелярии были заложены Т. Ф. Таутом в его знаменитой работе «Очерки по административной истории средневековой Англии»³¹³, которая и по сей день представляет собой своего рода исследовательскую матрицу — наиболее подробное хронологически последовательное изложение раннего периода формирования Канцелярии и ее становления в качестве обособленного института. Как известно, первоначально Канцелярия представляла собой институт курialesкого администрирования, генетически связанного с *curia regis* нормандской династии и службой Большой королевской печати. В XIII столетии, помимо широких курialesко-административных полномочий, Канцелярия изначально обладала также судебной юрисдикцией над собственным штатом, а также в спорных ситуациях, затрагивавших деятельность самого института, а также в вопросах о земельных правах короны. В подобных случаях разбирательство совершалось согласно процедуре общего права, то есть начиналось с издания судебного предписания. Позднее, примерно в середине XIV в., начинается сложный процесс трансформации канцелярии из института преимущественно курialesко-административного, обладавшего, как и прочие аналогичные органы в Англии, некоторым (изначально весьма нешироким) объемом судебных полномочий, в один из первенствующих судов королевства³¹⁴. В указанный период в Канцелярии постепенно допускается слушание тяжб лиц, не принадлежавших к штату ведомства и не связанных с его

³¹³ Tout T. F. Chapters in the Administrative History of Medieval England. Vol. 1. Manchester, 1929. P. 13–18 et al.

³¹⁴ Tucker P. The Early History of the Court of Chancery: A Comparative Study // English Historical Review. 2000. №115. P. 791–811.

куриально-административной деятельностью. Основанием юрисдикции Канцелярии в подобных случаях была должность и полномочия канцлера. Процедура разбирательства в корне отличалась от процедуры общего права: процесс инициировался подачей билля, по сути, прошения о рассмотрении той или иной жалобы ведомством канцлера. В отличие от судебного предписания, билли имели неформальный характер, а часть из подобных прошений, по мнению исследователей, изначально подавалась в устной форме. Процесс рассмотрения биллей был сравнительно быстрым, дешевым, а решения выносились канцлером согласно «совести» или «справедливости» — понятиям близким, но не идентичным друг другу. Таким образом, изначальный куриально- административный характер Канцелярии начиная с XIV столетия дополняется за счет расширения судебного поля ее деятельности, а в XVI – начале XVII вв. данный судебный характер, в свою очередь, политизируется.

И концепция «справедливости», и идея того, что канцлер в силу занимаемой им должности способен формировать право, восходила к классической римской юриспруденции и развивалась в рамках Канцелярии благодаря специфическому составу штата ведомства. Вплоть до тодоровского правления, о котором пойдет речь далее, и канцлеры, и мастера Канцелярии являлись клириками, ориентированными на нормы канонического права и схоластическую философию, которые, в свою очередь, обеспечивали известный континуитет с правом аниичным. Хотя было бы преувеличением отводить Канцелярии роль главного и единственного посредника в процессе сохранения и рецепции римского права в Англии, роль средневековых канцлеров и мастеров Канцелярии — клириков с университетским образованием — в этом процессе была, бесспорно, велика.

В классическом римском праве все гражданские дела могли рассматриваться согласно либо гражданскому праву, либо праву преторскому (*jus praetorium*, или *jus honorarium*)³¹⁵. Цивильное право воспринималось прежде всего как право, применявшееся к гражданам города Рима и представляло собой совокупность обычаев и толкований

³¹⁵ *Zwolve W. J., Koops E. Introduction: The Equity Phenomenon // Law and Equity: Approaches in Roman and Common Law (Legal History Library, vol. 10). Leiden, 2013. P. 3–4.*

юристов. Преторское право (*jus preatorium*) проистекало из юрисдикции претора, полномочия которого предполагали корректировку процессуальных норм гражданского права а также защиту новых правовых фактов и институтов (D.1.1.7.)³¹⁶. Впоследствии, уже в период принципата, этот дуализм будет дополнен так называемым *jus novum* — совокупностью императорских конституций и исков *extra ordinem*³¹⁷. Перечисленные системы существовали параллельно друг другу, при этом преторское право воспринималось как корректирующее по отношению к гражданскому. Подобная система, рассматриваемая впоследствии английскими теоретиками, рождала вполне определенные аналогии: *jus novum*, то есть право, формируемое императорской властью, отождествлялось с прерогативной юстицией, а право преторское — с судебными полномочиями канцлера. Интерпретация *jus civile* была более сложной и определялась тем, к какой юридической корпорации принадлежал автор трактовки: в то время как канонисты и цивилисты ассоциировали *jus civile* с английскими институтами гражданского права, юристы общего права — с собственной правовой системой.

Как уже было сказано выше, характер судебных полномочий канцлера описывался с помощью двух понятий — «суд совести» (*conscience*) или «суд справедливости» (или «суд равенства») (*equity*), причем второе понятие (*equity*) входит в употребление позднее, чем первое; именно термин *equity* преимущественно использовался для характеристики права канцлера как самостоятельной правовой системы.

В обширной историографии, посвященной изучению института Канцелярии, существует несколько подходов к трактовке названных терминов. Д. Клинк³¹⁸ выделяет два основных. Первый из них,

³¹⁶ D.1.1.7. «Папиниан: Преторское право ввели преторы для содействия гражданскому праву или для его дополнения или исправления в целях общественной пользы; оно называется также в честь преторов *ius honorarium*». (Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 158.)

³¹⁷ Гарпидо М. Х. Г. Римское частное право: казусы, иски, институты. М., 2005. С. 144–145.

³¹⁸ Klinck D. R. Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England. Farnham, 2013. P. 4–7.

представленный в исследованиях Дж. Бейкера³¹⁹, У. Дж. Джонса³²⁰ и Дж. Л. Бартона³²¹, акцентирует внимание на переходе от «суда совести» к «суду справедливости». Подобный подход предполагает, что если в период Средневековья речь шла о личном правосудии канцлера, то в раннее Новое время ярко выраженный персональный характер правосудия нивелируется, по сравнению с применением более общих принципов «справедливости». Главным теоретиком, к высказываниям которого апеллирует данная группа исследователей, является Кристофер Сен-Жермен. Второй подход, представленный в работах Д. Йейла³²², М. А. Браун³²³ и Дж. Уайтта³²⁴, сосредоточивает фокус исследования на эволюции понятия «совесть», прежде всего в конфессиональном аспекте. «Совесть канонистов», объективированная, основанная на каноническом праве и схоластическом богословии, уступает место «совести евангелической», индивидуализированной и субъективной, которая, таким образом, не могла быть положена в основу судебного процесса. Несмотря на то что оба подхода успешно продемонстрировали свою продуктивность при анализе эволюции английского права, необходимо учитывать ряд обстоятельств, побуждающих отказаться от чрезмерно прямолинейных обобщений.

Понятие *conscientia*, которое в римских правовых текстах появлялось лишь эпизодически, тем не менее широко использовалось в античной литературе, прежде всего Цицероном и Сенекой. Генетически восходившее к аристотелевскому термину *sinderesis*, это слово имело ряд смежных значений. В первом случае термин *conscientia* был синонимом слова «знание» и предполагал осведомленность в чем-либо. Во втором акцент делался на совместном характере этого знания

³¹⁹ Baker J. H. An Introduction to English legal History. Oxford, 2003.

³²⁰ Jones W. J. The Elizabethan Court of Chancery. Oxford, 1967.

³²¹ Barton J. L. Equity in Medieval Common Law // Equity in World's Legal Systems. Brussels, 1973. P. 139–155.

³²² Hale E. Epieikeia, A Dialogue on Equity in Three Parts ... by Edward Hale. New Heaven, 1953.

³²³ Brown M. L. Donne and the Politics of Conscience in Early Modern England. Leiden, 1995.

³²⁴ Witte J. Jr. Law and Protestantism: The Legal Teaching of the Lutheran Reformation. Cambridge, 2002.

(*conscientia*) и означал совместное хранение неких сведений или секрета. Субъект, таким образом, оказывался в положении свидетеля по отношению к известным ему событиям или информации. С одной стороны, обладая этим знанием, субъект мог оценивать его в положительном или отрицательном ключе, то есть выступать в качестве судьи (*judex*)³²⁵. Подобные коннотации означали, что в представлениях о *conscientia* изначально присутствовал оттенок субъективности, однако наличествовал также и заметный «судебный» контекст. С другой стороны, в римском и в средневековом понимании *conscientia* указывала не столько на способность выносить оценочные суждения на основе веры или убеждения, сколько была связана со **знанием** и способностью им оперировать, а следовательно, относилась к иной области явлений, нежели та, к которой относится «совесть» в современном мире³²⁶. Средневековью не было чуждо и различие между «совестью» персональной (понимание человеком того, что есть грех и что есть добродетель, и желание избегать греха) и тем, каким образом нарушения норм христианского социального поведения расследуются и интерпретируются судом³²⁷.

Следует учитывать и еще одно обстоятельство: согласно известной максиме, канцлер являлся «хранителем королевской совести», в которой персональное и публичное измерения совпадали, а осуществлявшееся им правосудие, следовательно, воплощало не столько собственные воззрения канцлера, но, по сути, королевскую *conscientia* / знание. При этом неудивительно, что в биллях Канцелярии термин «совесть» появляется не ранее начала XV в.³²⁸ (однако, по мнению П. Такера, достоверную картину невозможно реконструировать, вследствие того что до XV столетия количество биллей, подаваемых устно, было все еще велико)³²⁹, то есть параллельно с развитием представлений о политическом теле королевства.

³²⁵ Potts T. C. Conscience in Medieval Philosophy. Cambridge, 1980. P. 1–4.

³²⁶ Ibid., p. 20, 41.

³²⁷ Simpson A. B. W. A History of the Common Law of Contract: The Rise of the Action of Assumpsit. Oxford, 1975. P. 381.

³²⁸ Select cases in Chancery AD 1364 to 1471 / Ed. by W. P. Baildon. L., 1896.

³²⁹ Tucker P. The Early History of the Court of Chancery: A Comparative Study // English Historical Review. 2000. №115. P. 791–811, 793–794.

Римские представления об *aequitas* восходили к аристотелевскому термину *epieikeia*, предполагавшему необходимость адаптации универсального естественного права к конкретным социальным и политическим моделям. Подобный подход, как уже было сказано выше, был воспринят в классическом Риме, где преторское право интерпретировалось как корректирующее по отношению к праву гражданскому. Корректируя общие правовые нормы своими эдиктами, претор приводил их к большему соответствию благу общины. Понимание действий преторов как гармонизирующих была связана со становлением концепции *bona fides*³³⁰. Это понятие, сформировавшееся в римской юриспруденции, имело объективное и субъективное измерение. В объективном смысле оно указывало на то, что общество ожидало от того или иного человека достойного и честного поведения в жизни и на судебном процессе. В субъективном же смысле оно указывало на убежденность самого человека в том, что он ведет себя достойно, справедливо и честно, его поступки верны и не наносят ущерба интересам других. Таким образом человек, которому в обоих смыслах была присуща *bona fides*, ожидаемым образом был способен воплощать в своих решениях *aequitas*. Уже в Дигестах (D. 1.1.1.)³³¹ приводится мнение Цельса, определявшего право как искусство доброго и справедливого (*aequum et bonum*); впоследствии *aequitas*, проявление которой определяется наличием *bona fidei*, сближается с такими традиционными римскими гражданскими добродетелями, как *pietas*, *caritas*, *humanitas*, *benignitas*, *clementia*. и отчетливым образом морализуется³³². В период христианизации Империи понимаемая таким образом *aequitas* предсказуемо начинала трактоваться как один из способов гармонизации *jus civile* с естественным правом, проистекающим от самого Творца. Император же оказывался преимущественным интерпретатором этого права. Необходимо заметить, однако, что

³³⁰ Mousoukaris G. Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition. Auckland, 2015. P. 49–51.

³³¹ «Изучающему право надо прежде всего узнать, откуда произошло слово «право». Право получило свое название от (слова) «справедливость», ибо согласно превосходному определению Цельса право есть искусство доброго и справедливого». (Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 157).

³³² Falcon y Tella M. J. Equity and Law. Leiden, 2008. P. 30–31.

aequitas античного Рима никогда не позиционировалась и не являлась самостоятельной правовой системой. Преторское право возникло вследствие необходимости корректировать *jus civile* и не мыслилось в отрыве от него. То, что возникало в результате действия судьи, именовалось *jus*, при этом *aequitas* являлось матрицей принятия решений.

Теоретики средневековой Европы восприняли описанную выше морально-богословскую концепцию *aequitas*. Так, Иоанн Солсберийский в «Поликратике» писал: «суды Божии вечны, а его закон — справедливость (*aequitas*)»³³³; Бальдо столь же открыто воспроизводил античный стереотип: «Справедливость (*aequitas*) есть правильность суждения, согласующаяся с естественным разумом»³³⁴. Кардинал Остийский придавал античной «моральной» концепции *aequitas* еще более ощутимый христианский оттенок, отделяя его от позитивного права и ставя в один ряд с иррациональным Божиим милосердием: *aequitas canonica*, которая лежит в основе действий церковных судов, носит духовный характер, ибо основана на Божественном откровении милости³³⁵. Подобное правосудие было призвано не только восстанавливать правильный порядок вещей, утраченный в результате преступления, но в силу своего духовного характера оказывать исцеляющее воздействие на душу грешника³³⁶. Этот богословский аспект добавляет к средневековому пониманию *aequitas* еще одно важное измерение: Божественное милосердие нелицеприятно и одинаковым способом дается любому человеку вне зависимости от его статуса или занятий. Позднее данный тезис позволит сформировать концепцию равенства сторон в тех трибуналах, где *aequitas* считалась принципом совершения правосудия: согласно формулировке Бальдо, «где справедливость (*aequitas*), там и равенство (*aequalitas*)»³³⁷.

³³³ John of Salisbury. Joannis Saresberiensis Policraticus ... libri octo. Lugduni Batavorum, 1595. P. 178.

³³⁴ Цит. по: Horn N. Aequitas in den Lehren des Baldus. Koln; Gratz, 1968. S. 9.

³³⁵ Lefebvre C. Hostiensis, maître de l'équité canonique // Ephemerides Juris Canonici. №28. 1972. P. 11–30.

³³⁶ Mousoukaris G. Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition. Auckland, 2015. P. 86

³³⁷ Цит. по: Horn N. Aequitas in den Lehren des Baldus. Koln; Gratz, 1968. S. 95.

Описанные выше модели восприятия *conscientia* и *aequitas* необходимо учитывать при рассмотрении конфликтных процессов, развивавшихся вокруг канцелярии в начале XVII столетия.

На протяжении классического Средневековья (вплоть до Реформации) и сами канцлеры, и штат Канцелярии были клириками, при этом, как правило, имевшими основательное юридическое образование в области гражданского или канонического права. В период Реформации ситуация меняется: начиная с Томаса Мора должность канцлера занимают миряне, а количество цивилистов на этом посту сокращается. Кардинал Уолси, в отличие от двух своих предшественников, кардинала Джона Мортон (канцлер с 1487 по 1500 гг.) и выходца из низов архиепископа Уильяма Уорема (канцлер с 1504 по 1515 гг.) не имел университетской юридической степени и, вероятно, в силу этого не был склонен ревниво оберегать стены Канцелярии от присутствия юристов общего права, которым, впрочем, на начальном этапе позволялось присутствовать лишь в качестве представителей тяжущихся сторон. Последовавшие за Уолси назначения не только отражали все перемены тудоровской религиозной и административной политики, но и известные колебания династии в отношении юридического сообщества. За Томасом Мором и Томасом Одли, юристами общего права (Мор, однако, был включен и в Общину докторов), последовало назначение лорда Райтозли, обучавшегося праву в университете, но не получившему степени; Томас Гудрич и Стивен Гардинер обладали степенями в гражданском и каноническом праве, Николас Бэкон был юристом общего права, а два его преемника — Томас Бромли и Кристофер Хаттон — обучались праву и в университете, и в инах (Хаттон, не имевший университетской степени и воспринимавший свое назначение как временное, тем не менее неформальным образом продолжал юридическое образование под руководством сэра Генри Финча). Томас Эгертон и Френсис Бэкон представляли общее право и, наконец, занимавший должность в соисполнении сэр Юлий Цезарь — гражданское. Среди мастеров ведомства ситуация была иной. По подсчетам Дж. Волфсона³³⁸, из 82 мастеров Канцелярии с начала правления Генриха VIII и до конца царствования Елизаветы

³³⁸ Wolfson J. Padua and the Tudors. Cambridge, 1998. P. 59.

только 20 не имели степени по каноническому или гражданскому праву, а 58 из них принадлежали к Общине докторов. При этом избрание в члены Общины предшествовало назначению на должность мастера Канцелярии. Впрочем, должность хранителя свитков — вторую после канцлерской — в период с начала Реформации и до Гражданской войны цивилисты занимали лишь дважды (этими примечательными исключениями были сэр Юлий Цезарь (в 1614–1636 гг.) и его сын Чарлз Цезарь (в 1639–1643 гг.)). Лишь в конце XVI в. юристы общего права постепенно начали получать назначения на должность мастеров Канцелярии³³⁹; первым из них стал знаменитый юрист Уильям Ламбард в 1597 г. Среди мастеров-цивилистов елизаветинского и раннестюартовского правления стоит отметить ряд выдающихся персонажей.

Карьера сэра Юлия Цезаря в стенах Канцелярии не была стремительной, однако оказалась примечательно стабильной. К концу царствования Елизаветы Цезарь уже занимал две должности, каждая из которых в отдельности могла бы стать финальной точкой карьеры доктора гражданского права. С середины 1580-х гг. он был главным судьей Адмиралтейства, а с 1596 г. — ординарным мастером Палаты прошений. К Цезарю благоволила Елизавета, он умело использовал патронат Роберта Сесила и лорда-адмирала Ноттингема, однако когда в 1600 г. Цезарь попытался использовать влияние своих покровителей, чтобы получить место хранителя свитков, его ждала неудача. Эгертон, совмещавший обязанности лорда-хранителя с формальным занятием должности хранителя свитков, не спешил уступать ее, а когда в 1603 г. должность все же освободилась, на нее был поставлен шотландец Эдуард Брюс, лорд Кинлосс. Сам факт назначения шотландца на пост, традиционно занимаемый английскими юристами, воспринимался как экстраординарное событие; для Цезаря же оно стало личным поражением. Нужно заметить, что впоследствии, когда сэр Юлий все же добился назначения хранителем свитков, отношения между ним и Эллисмером оставались напряженными, во многом из-за того, что в полемике о Большом контракте Цезарь выступал

³³⁹ *Heward E. Masters in ordinary. Chichester, 1991.*

протагонистом реформы³⁴⁰, представляя партию лорда-казначея Сесила, в то время как Эллисмер был настроен по отношению к сделке весьма критически³⁴¹. Лишь в 1611 г., после того как Цезарь доказал свою преданность короне и способности финансового эксперта на посту канцлера Казначейства, Сесилу удалось выкупить для него право очередности на должность хранителя свитков после сменившего Кинлосса сэра Эдварда Филипса. Ни последовавшая вскоре болезнь и смерть Сесила, после которой Цезарь был вынужден возглавить процесс проверки деятельности Казначейства, ни переговоры о французском браке, убежденным сторонником которого он был, не смогли лишить сэра Юлия настойчивого желания получить заветное назначение. Наконец в 1614 г. Филипс скончался. Обретение вождеденной должности, однако, сопровождалось для Цезаря целым рядом разочарований³⁴². Назначение цивилиста, кроме того, цивилиста, к этому времени сумевшего на протяжении двух десятилетий не только занять, но и удерживать высокие, престижные и доходные должности в ключевых ведомствах (Адмиралтейство, Палата прошений, Казначейство, Тайный совет), на престижную позицию в Канцелярии не могло пройти незамеченным. Для того чтобы помочь сэру Юлию исполнять его новые обязанности, был назначен комитет из четырех юристов на тот случай, если новый хранитель свитков будет недостаточно знаком с общим правом³⁴³. Юристы общего права должны были постоянно присутствовать рядом с Цезарем, поочередно сменяя друг друга. Кроме того, Цезарь не получил от должности того объема доходов,

³⁴⁰ Отношение сэра Юлия к Великому контракту было неоднозначным. Если Эллисмер полагал сделку прежде всего невыгодной для короны, Цезарь в приватном меморандуме, составленном для Сесила, полагал, что она нанесет ущерб короне, поскольку в случае заключения контракта монарх окажется «лишенным или совлеченным тех имперских прерогатив и цветов в своей короне, с которыми никто прежде и в будущем не решился бы расстаться ни при каких условиях» (Parliamentary Debates in 1610 / Ed. by S. R. Gardiner. L., 1862. P. 163–179).

³⁴¹ *Knafla L.* Law and Politics in Jacobean England. The Tracts of Lord Chancellor Ellesmere. Cambridge, 1977. P. 89.

³⁴² *Baker J. H.* Legal Profession and Common law. Historical essays. L., 1986. P. 210–211.

³⁴³ *Hill L. M.* Bench and Bureaucracy: life and public career of Sir Julius Caesar, 1580–1536. Stanford, 1988. P. 197.

на который рассчитывал, а место хранителя свитков на заседаниях Тайного совета находилось ниже, чем его предыдущее место канцлера Казначейства³⁴⁴. Не успев еще полностью отдаться новым должностным обязанностям (хранитель свитков фактически брал на себя судебную функцию канцлера, трижды в неделю рассматривая дела в Часовне свитков³⁴⁵), он столкнулся с противодействием Френсиса Бэкона, на племяннице которого незадолго перед этим женился. Бэкон, которому не удалось стать лордом-хранителем Печати, решил, что в таком случае может занять и место хранителя свитков. Цезарь наотрез отказался возвращаться в Казначейство и, как можно предположить, не вполне простил Бэкону нанесенную обиду. Впоследствии, в ходе расследования обвинений лорда-канцлера Бэкона в коррупции позиция Цезаря была нейтральной, а не апологетической, как того можно было ожидать. Любопытно отметить, что Кок, столь непримиримо атаковавший сэра Юлия в бытность того мастером Палаты прошений и прекрасно осознававший уровень конкуренции со стороны Канцелярии как прерогативного института, не использовал процесс Бэкона для сведения счетов с успешным соперником (впрочем, примирение между Цезарем и Бэконом все же состоялось незадолго до смерти последнего). После окончания процесса и падения Бэкона именно Цезарь был назначен для расследования по вопросу объема юрисдикции лорда-канцлера.

После того как преклонный возраст и неумывавшийся объем судебных обязанностей вынудил сэра Юлия оставить пост, он сделал все возможное, чтобы закрепить должность за своим сыном Чарлзом.

³⁴⁴ Caesar, sir Julius // The History of Parliament: The House of Commons 1604–1629. Vol. 3. Cambridge, 2010.

³⁴⁵ Часовня свитков (*Rolls Chapel*) представляла собой место с интересной историей. При Генрихе III в 1232 г. был построен *Domus conversorum* для обратившихся в христианство иудеев. В следующем 1233 г. к зданию была пристроена часовня, где новообращенные могли бы молиться. После изгнания евреев из Англии здание утратило первоначальное предназначение, а часовня перешла в ведение клирика — хранителя свитков. В 1377 г. Эдуард III передал прилежавшее к часовне здание в ведение Канцелярии, чтобы оно служило хранилищем документов. В 1617 г., то есть через три года после вступления Цезаря в должность, часовня была перестроена Иниго Джонсом (*Wealthy H. B., Cunningham P.* London Past and Present: its History, Associations and Traditions. Cambridge, 2011. P. 166).

Чарлз Цезарь, так же как и его отец, получил степень доктора гражданского права и степень доктора канонического права; в 1612 г. был возведен в рыцарское достоинство и получил должность мастера канцелярии и адвоката в двух церковных судах — суде Аудиенции и службе о даровании прав (*office of Faculties*). В 1638–1639 гг. хранителем свитков был сэр Дадли Диггз, а по его кончине под влиянием архиепископа Лода и щедрого подношения монарху должность вернулась в лоно династии Цезарей.

Джон Хейуорд, мастер Канцелярии, исследователям позднелудовиковской и раннестюартовской Англии более известен как плодотворный историк и полемист, нежели как профессиональный юрист. Хейуорд изучал гражданское право в Кембридже, где получил докторскую степень в 1591 г., а с 1595 г. он уже числится в составе Общины докторов и практикует в качестве адвоката в суде Арки, где пользуется покровительством архиепископа Аббота. Вскоре Хейуорд начинает практику также и в суде Адмиралтейства, таким образом, выстраивая типичную для цивилиста карьеру. Однако исторические штудии Хейуорда чуть было не помешали его профессиональному росту внутри корпорации цивилистов. В 1599 г. он опубликовал «Первую часть жизни и царствования короля Генриха III»³⁴⁶. Небольшое сочинение стало настоящим бестселлером: за неделю было раскуплено 500 или 600 экземпляров книги³⁴⁷. Королева Елизавета, однако, не разделяла восторженное отношение публики, поскольку в характеристике низвергнутого Генрихом Ричарда II усмотрела намек на собственные взаимоотношения с Эссексом. Королева потребовала убрать поставленное автором посвящение графу, а около 1 500 копий следующего тиража книги были изъяты и сожжены. Примечательно, что среди обвинителей Хейуорда оказался Эдвард Кок, упрекавший последнего в выдумывании несуществующих фактов³⁴⁸. Хейуорд в результате был арестован и заточен в Тауэр, где и провел почти три года до воцарения Якова Стюарта. Неудивительно, что Хейуорд попытался сделать все возможное, чтобы снискать расположение нового монарха.

³⁴⁶ Hayward J. The First part of the Life and Raigne of King Henrie the III. L., 1599.

³⁴⁷ Idem. The Life and Raigne of King Edward the Sixth. Ohio, 1993. P. 3–5.

³⁴⁸ Kamps I. Historiography and Ideology in Stuart Drama. Cambridge, 1996. P. 143.

Из-под его пера вышли два трактата: первый, направленный против иезуита Роберта Парсонса, назывался «Ответ на первую часть одного размышления о наследовании»³⁴⁹, отстаивал права Якова на престол; второй, посвященный проблеме унии корон, именовался «Трактат об унии двух королевств, Англии и Шотландии»³⁵⁰, он вышел в свет в 1604 г. На этот раз расчет Хейуорда оправдался: он весьма успешно продолжил карьеру в качестве мастера канцелярии и судьи Высокой комиссии провинции Кентербери, а в 1619 г. был возведен в рыцарское достоинство. В 1613 г. вышло второе историческое сочинение цивилиста — «Жизнеописания трех нормандцев, королей Англии»³⁵¹; трактат «Жизнь и царствование короля Эдуарда VI» увидел свет лишь после смерти автора, в 1630 г. Однако настоящую популярность Хейуорду принести опубликованные им сборники меланхолической духовной поэзии — написанное еще в заключении «Убежище смятенной души»³⁵², многократно переиздававшееся и расхваливавшееся феноменальными тиражами, и другие.

Сэр Мэтью Керью (1530–1618) начал обучение в Кембридже, а затем по настоянию архиепископа Кранмера был назначен архидиаконом Норфолка с условием, что в течение следующих трех лет примет священный сан. Однако рукоположению Керью предпочел продолжить юридическую карьеру, обучался в Лувене и нескольких других университетах на континенте, откуда вернулся со степенью доктора права, полученной около 1565 г. В Англии он вошел в состав Общины докторов, исполнял должность судьи в суде Арки, а в 1576 г. был назначен мастером Канцелярии, занимая эту должность последовательно при шести канцлерах и хранителях Большой королевской печати. В 1603 г. Керью был возведен в рыцарское достоинство³⁵³. Его племянник сэр Джордж Керью (1560–1612) также построил

³⁴⁹ *Hayward J. An Answer to the First Part of a certain Conference concerning Succession... L., 1603.*

³⁵⁰ *Idem. A Treatise of Union of the Two Realms of England and Scotland by J. H. L., 1604.*

³⁵¹ *Idem. The Lives of III Normans, Kings of England... Written by J. H. L., 1613.*

³⁵² *Idem. The Sanctuarie of a Troubled Soul written by J. H. L., 1601.*

³⁵³ *Monro C. Acta Cancellariae from the Records of the Court of Chancery... L., 1847. P. 3.*

примечательную карьеру в Канцелярии, начав с должности протонотария, ведавшего дипломатическими делами ведомства (внимание Керью сосредоточивалось сначала на дипломатии Прибалтийского региона, а затем на отношениях с Францией). Затем Керью занимал пост секретаря при трех канцлерах, а в 1599 г. получил должность мастера. С 1604 г. Керью неоднократно избирался членом нижней палаты, и в этом качестве активно участвовал в комиссиях, обсуждавших дело «Толкователя» Джона Коуэлла и «Великий контракт» Якова, последовательно защищая финансовые интересы короны³⁵⁴. Результатом работы Джорджа Керью в Канцелярии стали составленные и опубликованные им «Отчеты»³⁵⁵.

Словом, в рамках Канцелярии представители цивилистской корпорации продолжали играть примечательную роль, а некоторые из них были заметными и значимыми фигурами в политической и интеллектуальной жизни королевства. Представляется также, что в силу особого статуса Канцелярии в системе монархических институтов конкуренция между представителями двух юридических систем внутри ведомства нивелировалась. Попадая на должности внутри Канцелярии, ни цивилисты, ни юристы общего права, разумеется, не утрачивали связей со своими корпорациями; более того, именно в рамках Канцелярии консультации с внешними институтами оказывались жизненно необходимыми. Деятельность мастеров канцелярии наглядно демонстрирует, что несмотря на постоянно возрастающую конкуренцию, интеллектуальные границы гражданского и общего права оставались незамкнутыми, оставляя возможность для взаимодействия³⁵⁶. Межинституционная конкуренция не означала исчезновения

³⁵⁴ Carew, sir George II // *The History of Parliament: The House of Commons 1604–1629*. Vol. 3. Cambridge, 2010.

³⁵⁵ *Reports of Causes in Chancery collected by sir George Cary one of the Masters of the Chancery anno 1601*. L., 1872.

³⁵⁶ Тезис о преобладании сотрудничества в отношениях между судами общего права и Канцелярией последовательно проводит Д. Смит. Он справедливо отмечает также, что усилия главных протагонистов конфликта 1616 г. — Кока и Эллисмера — были, в сущности, однопорядковыми, а способы действий и аргументации — схожими (*Smith D. C. Edward Coke and the Reformation of the Laws. Religion, Politics and Jurisprudence, 1578–1616*. Cambridge, 2014. Также см.: *Jones W. J. Conflict or Collaboration?*

взаимодействия на ином, персональном уровне; впрочем, одновременно история конфликта вокруг раннестюартовской Канцелярии демонстрирует и огромное влияние личного фактора на межинституционный антагонизм.

Тем не менее именно специфика институционального развития Канцелярии и ее юрисдикции во многом определила сущность конфликта, который достиг апогея в проавление Якова Стюарта. К концу ланкастерского правления в рамках Канцелярии постепенно закрепляется размежевание «латинской» и «английской» сторон ее деятельности (в соответствии с языком судопроизводства). «Английская» ипостась Канцелярии распространялась на рассмотрение подаваемых биллей и, как уже было сказано, в качестве юридического принципа опиралась на понятия «совесть» и «справедливость». Принимая во внимание тенденцию к возрастанию популярности прерогативной юстиции, обозначившуюся уже при Тюдорах, закономерным представляется и факт увеличения количества подаваемых биллей в ведомство лорда-канцлера³⁵⁷.

«Латинская» часть юрисдикции, восходившая к наиболее архаичной части полномочий канцлера в рассмотрении разнообразных (в том числе и поземельных) тяжб собственного штата, включала также важную составляющую, а именно, рассмотрение спорных ситуаций с правами на землю. Изначально речь шла о полномочии канцлера назначать расследование в ситуациях, когда умирал держатель первой руки; представитель местной администрации должен был предоставить сведения о том, при каких обстоятельствах и в каком возрасте скончался покойный, кто является его наследниками, но главное — имелась ли у короны возможность предъявить права на эти земли в качестве сеньора покойного. Если такая возможность существовала, издавалось предписание *diem clausit extremum*³⁵⁸ и в Канцелярии

Chancery attitudes in the Reign of Elizabeth I // American Journal of Legal History. №5. 1961. P. 12–54.)

³⁵⁷ Cases concerning Equity and the Courts of Equity / Ed. by W. H. Bryson. L., 2001; Sanders G. Orders of the High Court of Chancery, and Statutes of the Realm Relating to Chancery, from the Earliest period to the Present Times. L., 1845; Jones W. J. The Elizabethan Court of Chancery. Oxford, 1967.

³⁵⁸ McGlynn M. The Royal Prerogative and the Learning in the Inns of Court. Cambridge, 1996. P. 31.

начинался судебный процесс согласно процедуре общего права. Поскольку в начале подобного расследования могли быть заинтересованы соперничавшие стороны наследников, количество слушавшихся в Канцелярии дел о земельных держаниях постепенно возрастало, а следовательно, теоретически размывалась провозглашавшаяся судами общего права монополия на рассмотрение тяжб о правах на землю. К началу деятельности Эллисмера в Канцелярии слушание подобных дел стало обычным явлением, а самому Эллисмеру представлялась нецелесообразной загруженность Канцелярии рассмотрением незначительных по сути тяжб: о пожизненных рентах, нарушенных обязательствах, обещаниях, данных несовершеннолетними, о правах на общинные пастбища и т. д., которые, вне всякого сомнения, находились в юрисдикции судов общего права³⁵⁹. При этом судьи общего права не только состояли на службе в канцелярии (вынесенные ими решения впоследствии могли использоваться в качестве прецедентов), но и по необходимости прибегали к консультациям и помощи клерков и мастеров ведомства канцлера (Д. Смит особо отмечает категорию дел о потерянных или украденных документах, подтверждавших владельческие или иные права; копии или косвенные свидетельства могли найтись в канцелярских архивах, а если таковых все же не обнаруживалось, вердикт выносился согласно праву справедливости)³⁶⁰. Как можно заметить, подобная размытость юрисдикционных границ была в той или иной степени свойственна не только Канцелярии, но и другим институтам (Адмиралтейству, палате Прошений и т. д.).

Нередко события судебных процессов 1613–1616 гг. характеризуют как спор о верховенстве канцелярии и судов общего права. Однако в данном случае нельзя не отметить, что споры между «людьми канцелярии» и юристами общего права касались, как представляется, прежде всего «горизонтальных» юрисдикционных разграничений, замыкания или размытости юрисдикционных границ а также преимущественных функций судов общего права и права справедливости в административно-судебной системе английской монархии.

³⁵⁹ Cases concerning Equity and the Courts of Equity / ed. by W. H. Bryson. Vol. 1. L., 2001. P. 278–279, 282, 304, 325, 330 etc.

³⁶⁰ Smith D. C. Edward Coke and the Reformation of the Laws. Religion, Politics and Jurisprudence, 1578–1616. Cambridge, 2014. P. 219–221.

Поводом к открытому спору между Канцелирией и судом Королевской скамьи (который небезосновательно трактуется исследователями и как личное противостояние Эллисмера и Кока) стали две связанных между собой тяжбы — дело колледжа св. Магдалины и дело графа Оксфорда.

Предыстория дела колледжа св. Магдалины была следующей³⁶¹. Небольшой участок земли на территории Лондона (нынешний Коvent-гарден), изначально принадлежавший аббатству Святой Троицы, в 1532 г. был изъят короной за долги и пожалован Томасу, лорду Одли. После смерти Одли в 1544 г. по его завещанию земля была подарена недавно основанному кембриджскому колледжу св. Магдалины вместе с приходским домом церкви св. Екатерины. Участок, несмотря на значительные размеры, считался неудачным для застройки или обработки; чтобы извлечь хоть какую-то прибыль, колледж (один из беднейших в университете) немедленно передал его в аренду за небольшую ренту (20 фунтов) некоему оружейнику по фамилии Оуэн. Несмотря на возражения душеприказчиков Одли, срок аренды был огромным и составлял 50 лет. Впоследствии собственность делилась на части, сроки аренды пересматривались, арендаторы менялись, но в результате последний в череде арендаторов мог распоряжаться участком до 1616 г. В начале 1570-х гг. колледжу неожиданно предоставляется возможность улучшить свое благосостояние благодаря предложению, Бенедикта Спинолы, эмигранта из Генуи, успешного финансиста, ссужавшего деньгами саму королеву. Спинола предложил выкупить у колледжа право аренды за более высокую сумму, чем прежняя рента. Трудность заключалась в том, что парламентский статут 1571 г. ограничивал колледжи в сроках сдачи земель в аренду частным лицам или корпорациям сроком в 21 год, что не вполне устраивало Спинолу. Для того чтобы обойти предписание статута, был придуман план, по которому земли колледжа переходили к нему не напрямую, а через промежуточную инстанцию в лице королевы. Итак, право аренды

³⁶¹ *Ibbetson D. The Earl of Oxford's case // Landmark Cases in Equity. Oxford and Portland; Oregon, 2012. P. 1–32; Fortier M. Equity and Ideas: Coke, Ellesmere and James VI and I // Royal subjects: Essays on the Writings of James VI and I. Detroit, 2002. P. 265–289; Magdalen College case (Pasch 13 Jac. 1) // The Reports of Sir Edward Coke in Thirteen Parts. Vol. 6. Parts XI–XIII. L., 1826. P. 125–148.*

было сначала продано Елизавете, а затем она, в свою очередь, продала его Спиноле в 1575 г.; участок и приходской дом наконец оказались в руках предприимчивого генуэзца. Спинола вскоре разорвал договоры с прежними арендаторами и, разделив участок на мелкие доли, отдал их в аренду под застройку за цену, превышавшую прежние доходы колледжа более чем в десять раз, по самым скромным подсчетам. Наконец, он предпочел и вовсе продать фригольд. В 1579 г. земли были проданы по соглашению с Эдуардом де Вером, графом Оксфордом, трем его слугам, действовавшим в качестве представителей пэра. С этого момента Спинола исчезает со сцены, оставив по себе крайне дурную славу обманщика в стенах колледжа св. Магдалины.

Оксфорд, финансы которого в момент заключения сделки были в плачевном состоянии, смог извлечь выгоду из использования участка, на котором выстроил 130 домов, один из которых в результате серии сделок перешел к Джону Уоррену. Тем временем Эдуард де Вер умер, и титул графа Оксфорда перешел к его сыну Генри де Веру, менее всего склонному к аккуратному ведению семейных дел. Канцлер колледжа св. Магдалины Барнаби Гуч (или Гудж), внимательно следивший за судьбой потерянной собственности, сумел воспользоваться ситуацией, и в тот самый момент, когда срок аренды дома Уорреном истекал, сумел поселить в здание эконома колледжа Джона Смита на том основании, что без продления аренды земля и стоящий на ней дом возвращаются собственнику. Уоррен сначала подал жалобу в Суд по опеке (*Court of Wards*), но дело не смогли возбудить по причине окончания аренды. Тогда Уоррен обратился в суд Королевской скамьи, и в 1613 г. началось разбирательство. Тяжущими сторонами в процессе были Уоррен и Смит. Благодаря позиции Кока, который считал своим долгом защищать колледж от грозившей ему бедности, дело было решено в пользу Смита и коллегии св. Магдалины. Впрочем, всем было ясно, что любое решение будет промежуточным без вердикта по основной проблеме: можно ли считать продажу колледжем прав на землю королеве законной или нет. В том случае, если сделка 1575 г. признавалась недействительной, граф Оксфорд терял весьма значительный объем собственности и доходов.

Эта ситуация побудила Генри де Вера немедленно подать билль в суд Канцелярии. Граф ссылаясь на то, что и его отец, и ранее Спинола

вложили немалые усилия и средства в осушение участка и строительство домов; что арендаторы, с которыми Оксфорд заключал соглашения, решались на договор именно потому, что продажа земли колледжем была гарантирована именем королевы; наконец, что колледж в лице его мастера Гуча и казначея Смита просто-напросто желает нажиться на возвращении собственности, с которой они, пусть и неосмотрительно, расстались по доброй воле³⁶². Вместо того чтобы ответить на обвинение, Гуч и Смит подали преклюзивное возражение, основанное на том, что суд общего права уже вынес свое решение и признал сделку колледжа с королевой действительной. Мастера канцелярии немедленно рассмотрели возражение Гуча и Смита и признали их недостаточными, издав предписание явиться в Канцелярию для ответа на билль Оксфорда. Оба отказались и по обвинению в оскорблении суда были препровождены в тюрьму Флит. Канцелярия предписывала обоим дать показания в течение недели под угрозой штрафа в 200 фунтов; вместо этого заключенные запросили у суда Королевской скамьи предписание *habeas corpus* (дело «короля и доктора Гуча»). Тем не менее Королевская скамья не спешила с решением, поскольку мнения разделились; Эллисмер приказал в конце концов выпустить Гуча и Смита с условием, что до вынесения вердикта они ежедневно будут являться в Канцелярию.

Наконец, 16 мая 1616 г. Эллисмер открыл слушание дела графа Оксфорда. Гуч, цивилист по образованию, продолжал настаивать на окончательности решения Королевской скамьи. Основанием для этого было представление о *res judicata* — существовавшая в римском праве концепция «разрешенного дела» (D. 1.5.25): формула *res judicata pro veritate accipitur* отражала правовую ситуацию, в которой вынесенный судьей вердикт принимался за истину и не подлежал дальнейшему пересмотру. Понятие *res judicata* активно использовалось прежде всего средневековыми канонистами, для которых применение данного принципа было одним из средств обеспечения невмешательства во внутрицерковную автономию светских судов. Теперь же принцип окончательности решения оказывался релевантным постольку,

³⁶² Earl of Oxford's case // The English Reports. Vol. 21. Edinburgh, 1900–1932. P. 485–489.

поскольку под вопрос ставилась исключительная монополия судов общего права на решение поземельных тяжб.

Лорд-канцлер вынес свой вердикт в пользу прав графа Оксфорда. Причины, которые Эллисмер изложил предельно кратко, были сформулированы так: «Закон Божий говорит в пользу истца. Справедливость (*equity*) и добрая совесть (*conscience*) говорят полностью в его пользу. И закон земли не говорит против него. Но он [закон земли] и справедливость (*equity*) должны объединиться и идти рука об руку, смягчая и умеряя любые крайности и трения»³⁶³. Таким образом, позиция Эллисмера вполне укладывалась в традиционные представления о роли *aequitas* и *conscientia* в том виде, в котором они были сформулированы в античной и цивилистской традиции.

В течение достаточно продолжительного рассмотрения сначала дела колледжа св. Магдалины а затем дела графа Оксфорда между Эллисмером и Коком разворачивалась дискуссия о пределах и возможных ограничениях действий Канцелярии. Эта полемика хорошо изучена³⁶⁴ и досконально отражена в источниках — концепция Кока отражена в третьем и четвертом томе «Институций», позиция Эллисмера — в его переписке с Тайным советом³⁶⁵. Обе стороны обсуждали применительность к действиям канцелярии ряда статутот, один из которых, принятых в царствование Генриха IV (4 Hen.4 с. 23)³⁶⁶, касался возможности издавать предписание о *praemunire* в отношении Канцелярии, другой — издания простых запрещений наконец, статуты, принятые в царствование Эдуарда III (25 E.3 с.1)³⁶⁷ и Ричарда II (16 Ric.2 с. 5)³⁶⁸, которые, по мнению Кока, запрещали пересматривать решения королевских судов где-либо еще. Назначенная советом

³⁶³ Ibid., p. 489.

³⁶⁴ Knafla L. Law and Politics in Jacobean England. The Tracts of Lord Chancellor Ellesmere. Cambridge, 1977. P. 175–176.

³⁶⁵ The King's Order and Decree in Chancery, for a Rule to be observed by the Chancellor in that Court... Anno 1616 // The English Reports. Vol. 21. Edinburgh, 1900–1932. P. 61–65.

³⁶⁶ Statutes at Large, of England and Of Great Britain ... Vol. 1. / Ed. by J. Raitby. L., 1811. P. 453–454.

³⁶⁷ Ibid., p. 255.

³⁶⁸ Ibid., p. 406–408.

комиссия из судей, в которую вошли Френсис Бэкон и Генри Иелвертон, в пространном документе продемонстрировала невозможность применения статутов, к которым апеллировал Кок, к деятельности суда канцлера. Помимо этого, ими была определена и преимущественная функция ведомства: «Канцелярия не ставит себя на место права и не входит в противоречие с правом»³⁶⁹.

Изложенная судьями позиция была повторена и самим монархом в знаменитой речи 1616 г., произнесенной перед Звездной палатой³⁷⁰. Она содержит одну из самых впечатляющих в политическом наследии Якова попыток обобщить его видение политико-правовой системы английского королевства, в котором монарх — образ и подобие Бога, королевские судьи, в свою очередь, призваны являть собой образ и подобие короля. Перечисляя существующие в королевстве правовые системы: с одной стороны, цивильное и каноническое право, которые видятся ему продолжением права естественного и божественного, с другой — общее право, Яков настаивал на том, что каждая из них призвана развиваться и функционировать в определенных традицией юрисдикционных пределах; особенным образом увещание относилось к общему праву, представителям которого следовало «удерживаться в собственных границах и не ущемлять иные виды права»³⁷¹. Тема «неприкосновенности юрисдикций» становится своего рода лейтмотивом первой части его речи. Неудивительно, что Яков последовательно перечисляет все институты цивильного права, которые на тот момент успели испытать на себе давление судей Вестминстера: Палату прошений, Адмиралтейство, Совет Севера и Совет Уэльса. Залогом поддержания мира в королевстве, с точки зрения Якова, было четкое обозначение границ соответствующих юрисдикций и нарушение их как изнутри, то есть самими институтами, так и недопущение агрессии извне³⁷². В идеале между судами королевства должно

³⁶⁹ The King's Order and Decree in Chancery, for a Rule to be observed by the Chancellor in that Court... Anno 1616 // The English Reports. Vol. 21. Edinburgh, 1900–1932. P. 65.

³⁷⁰ The Political Works of James I / Ed. by Ch. McIlwain. Vol. 1 Cambridge; L., 1918. P. 326–345.

³⁷¹ Ibid., p. 331.

³⁷² Ibid., p. 333.

воцариться не только «единодушие», но и «музыкальная гармония» (*musical accord*)³⁷³.

В данном контексте роль Канцелярии представлена в самом что ни на есть традиционном ключе, характерном для поздней Античности и Средневековья. Канцелярия — «распределитель королевской совести (*conscience*), следующий путями права и справедливости; не изменяет закон, не делает черным того, что другие суды называли белым... она соединяет милосердие со справедливостью (*justice*), тогда как иные суды могут действовать лишь согласно строгим правилам закона. Но там, где строгость закона может повредить подданному, тогда Канцелярия умеряет ее с помощью равенства (*equity*), таким образом соединяя закон со справедливостью (*justice*), препятствуя гибели человека»³⁷⁴. Канцелярия не подчинена никому другому, кроме как монарху; ее функции и роль по отношению ко всем иным институтам аналогичны миссии монарха-миротворца по отношению к подданным — благодаря монаршей *conscientia* корректировать ригористичность «рукотворного» права, внося в него божественную справедливость и милосердие.

³⁷³ Ibid., p. 335.

³⁷⁴ Ibid., p. 344.

III.11. ВЫСШИЙ СУД ДЕЛЕГАТОВ

В силу множественности правовых систем в английском королевстве не существовало единственной апелляционной инстанции, юрисдикция которой распространялась бы на апелляции из любого суда страны. Для судов общего права такой высшей апелляционной инстанцией был король-в-парламенте. Для судов справедливости высшей апелляционной инстанцией был суд лорда-канцлера или Тайный совет, при этом правосудие канцлера, по сути, являлось правосудием королевским. Более сложной была ситуация с церковными судами: финальной апелляционной инстанцией до начала Реформации для них оставалась римская курия, точнее — так называемый суд Римской Роты³⁷⁵. Для апелляций из судов гражданского права отдельной высшей апелляционной инстанции не существовало, несмотря на то, что возможность обращения в суд более высокой инстанции является одним из важных принципов римского права. Лишь в ходе Реформации в Англии появляется своеобразный судебный институт, юрисдикция которого изначально была апелляционной — высший суд Делегатов. Он стал высшей апелляционной инстанцией для всех английских судов гражданского права, помимо суда Кембриджского университета, а также для церковных судов.

В современной историографии, посвященной истории английской правовой системы, история и деятельность высшего суда Делегатов освещена весьма скудно. Причины подобной ситуации отчасти следует искать в межинституциональных конфликтах начала XVII в.: Эдвард Кок не определяет суд Делегатов в качестве отдельной инстанции, а помещает его описание в разделе, посвященном апелляциям из церковных судов³⁷⁶. Поскольку мнение Кока было воспроизведено

³⁷⁵ Трибунал *Sacra Rota Romana*, ранее — апостольский суд Аудиенции, — высший апелляционный суд католической церкви. Killermann S. Die Rota Romana. Wesen und Wirken des Papstlichen Gerichtshofes in Wandel der Zeit. Frankfurt am Mein, 2009.

³⁷⁶ Coke E. The Fourth Part of the Institutes of the Laws of England. L., 1644.

в «Комментариях» Блэкстона, подобный взгляд на институционную «несамостоятельность» суда Делегатов был в той или иной степени распространен среди юристов общего права. Представления о средневековых апелляциях были существенно пересмотрены М. Чейни³⁷⁷, однако большинство существующих публикации «отчетов» о решениях суда Делегатов все же являются частью публикаций «отчетов» церковных судов и судов гражданского права³⁷⁸. Г. Мэддок считает юрисдикцию суда Делегатов частью юрисдикции лорда-канцлера³⁷⁹. Монография Дж. Дункана, которая по сей день остается единственным специальным исследованием суда Делегатов, детально освещает процедуру и состав данной судебной инстанции от ее создания до упразднения в 1832 г., однако исторический и социально-политический контекст деятельности Делегатов в тюдоровскую и раннестюартовскую эпоху определен автором лишь в самом общем виде.

Юрисдикция суда Делегатов сочетала в себе рассмотрение апелляций из церковных судов и судов гражданского права, но проблемы, связанные с решениями трибуналов канонического права, сыграли определяющую роль в средневековой истории суда Делегатов. О необходимости апелляций из суда архиепископа Кентерберийского сообщает Генрих Хантингтонский уже в связи с правлением нормандской и анжуйской династий³⁸⁰. Если право короля выносить окончательное суждение о решениях светских судов не вызывало сомнений, то апелляция, поданная из церковного суда, могла дойти до римского престола. Какие проблемы могли создавать апеллирующие к Риму клирики, стало очевидным после споров Ансельма Кентерберийского и Вильгельма Рыжего, Генриха Плантагенета и Томаса Бекета. Кларендонские постановления 1164 г. были призваны упорядочить

³⁷⁷ Cheney M. The Compromise of Avranches of 1172 and the Spread of Canon Law in England // *English Historical Review*, №56. 1941. P. 177–197.

³⁷⁸ Reports of cases determined by the High court of Admiralty and upon appeal therefrom ... Together with extracts from the books and records of the High Court of Admiralty and the Court of the judges Delegates, 1584–1839 / Ed. by R. G. Marsden. L., 1855.

³⁷⁹ Maddock H. A Treatise on the Principles and Practice of the High Court of Chancery. Vol. 2. Hartford, 1828.

³⁸⁰ Henry of Huntington. *Historia Anglorum* / Ed. by T. Arnold. L., 1879. P. 282.

процесс апелляций из церковных судов: после того как дело было рассмотрено в суде архиепископа провинции, оно могло рассматриваться королем-в-канцелярии и только с его одобрения направляться далее³⁸¹. Это, однако, не отвращало англичан от намерений отстаивать свои интересы вплоть до Рима, о чем свидетельствует популярность суда Арки (где также производилась необходимая подготовка для передачи дел в более высокую инстанцию) и так называемых «апелляций об опеке». Однако вплоть до XIII в. в источниках встречаются лишь упоминания об апелляциях, но не подтверждающие их документы. Из-за возраставшего количества апелляций монарх был вынужден назначать собственных «делегатов», которые должны были вынести решение касательно того, действительно ли представленное дело не может быть разрешено в пределах юрисдикции английских архиепархий. Постреформационные теоретики общего права — Сэлден, Кок и Блэкстон — негативно оценивали ситуацию, при которой было возможно внешнее вмешательство в дела английского правосудия, поэтому «делегатам» отводили роль стражей, призванных не допустить растворения английской правовой автономии. М. Чейни считает³⁸², что вопреки мнению Блэкстона англичане быстро оценили преимущества папского правосудия: решения, вынесенные судом епископа Рима, не только имели непререкаемый авторитет, но и признавались как внутри английского королевства, так и за его пределами.

Поворотным моментом в истории суда Делегатов стало желание Генриха Тюдора помешать своей супруге Екатерине Арагонской обратиться за справедливостью в бракоразводном процессе в суд римской курии. Однако парламентские акты, касавшиеся процесса апелляций, не только внесли изменения в судебную систему королевства, но и оказались важным этапом в развитии доктрины королевской супрематии. Учреждение суда Делегатов можно назвать «юридической ипостасью королевской прерогативы», а сам язык документов демонстрирует амбивалентное восприятие короной судебных институтов в качестве административных и *vice versa*.

³⁸¹ Памятники истории Англии XI–XIII вв. / Сост. Д. М. Петрушевский. М., 1936. С. 70.

³⁸² Cheney M. The Compromise of Avranches of 1172 and the Spread of Canon Law in England // English Historical Review, №56. 1941. P. 195.

Два акта, касавшиеся апелляций, принятые в 1532–1533 гг., запрещали апелляции к кому-либо, кроме как к королю — главе политического тела, а значит, главе равно его духовной и светской составляющей. Акт о церковных апелляциях (24 Hen.8 с. 12) (1532)³⁸³, также называемый Статутом об ограничении апелляций, гласил, что рассмотрение дел о разводах, пожертвованиях в пользу церкви, а также рассмотрение дел о ереси должно было заканчиваться в судах на территории Англии.

Акт о подчинении духовенства (25 Hen.8 с. 19) (1533)³⁸⁴ содержит прямые инструкции, касавшиеся учреждения суда Делегатов. Достаточно пространный текст был призван убедить подданных в том, что дисциплинарные решения церковных властей, включая решения Конвокации духовенства, не могут противоречить королевской прерогативе и статутам королевства. Сама королевская власть предстает как высшая инстанция, корректирующая действия «политического тела», отныне включающего в себя и духовенство. Регулируется и порядок действия этой корректирующей юстиции: «В случае отсутствия решения в судах архиепископов этой страны, или в любых владениях Его Величества законно, дабы стороны обратились к Его Величеству в королевский суд Канцелярии. При каждой апелляции должна быть создана комиссия, состав которой скрепляется Большой королевской печатью, а назначает их Его Королевское Величество, его наследники и потомки; так же следует поступать с апелляциями из суда Адмиралтейства. Никакие апелляции после вынесения вердикта делегатами подаваться не должны»³⁸⁵. Те же, кто вопреки данному статуту решался обратиться с апелляцией в Рим, а также их «советники, пособники и подстрекатели» обвинялись согласно предписанию *praemunire*. Определялось число делегатов — 16 клириков и 16 светских персон, принадлежащих к верхней и нижней палатам парламента.

Подобная комиссия должна была представлять, как уже было сказано выше, духовную и светскую целостность политического тела монарха, поэтому в ее расширенный состав, по мысли Генриха, должны

³⁸³ The Statutes of the Realm. Vol. 3. L., 1817. P. 427.

³⁸⁴ Ibid., p. 460–461.

³⁸⁵ Ibid.

были быть включены представители пэров, епископата, а в качестве экспертов — доктора гражданского права и юристы общего права³⁸⁶. При этом в тексте статута специально оговаривалось, что в комиссию должны входить «женатые доктора гражданского права», то есть светские персоны (дабы ограничить присутствие клириков, обладавших такой же степенью). «Секуляризация» делегатов была продолжена и наследниками Генриха VIII: в царствование Эдуарда VI был отвергнут подготовленный Кранмером проект, согласно которому судьями должны были назначаться исключительно епископы. Доминирование духовенства означало бы, во-первых, отсутствие апелляционной инстанции для активно развивающегося Адмиралтейского суда, а во-вторых, что более важно, размывало бы представление о том, что в персоне английского монарха обретают единство и достигают синтеза все властные институты. Даже Мария Тюдор, настроенная вернуть духовенству его прежние позиции (включая правило, гласившее, что представители духовенства не могут быть судимы светскими персонами), решила аннулировать акты об апелляциях только после заключения брака с Филиппом Испанским; при этом уже вынесенные вердикты делегатов были подтверждены.

Во время правления Марии Тюдор корона активно прибегала к практике назначения комиссий судей для рассмотрения апелляций и дел о религиозной дисциплине и ересь; с 1557 г. форма королевских патентов, определявших состав судей для рассмотрения конкретного дела, не менялась вплоть до 1641 г., что позволяет Дж. Дункану именно к этому периоду относить начало деятельности Высокой комиссии³⁸⁷. Р. Ашер связывает возникновение Высокой комиссии с патентами, выданными еще Эдуардом VI в 1549 г.³⁸⁸ Как бы то ни было, консолидация института Высокой комиссии при Марии привела к тому, что значительное число дел о дисциплине клириков и религиозном инакомыслии перешла в ведение именно этого трибунала. Дела, ранее рассматривавшиеся в епархиальных судах и, соответственно, в суде Делегатов, оказывались в ведении Высокой комиссии.

³⁸⁶ *Duncan G. I. O. The High Court of Delegates. Cambridge, 1971. P. 178–180.*

³⁸⁷ *Ibid*, p. 16.

³⁸⁸ *Usher R. G. The Rise and fall of the High Commission. Oxford, 1913. P. 21–22.*

С 1533 по 1640 гг. Суд Делегатов рассмотрел лишь 45 дел о церковной дисциплине (притом, что в период с 1604 по 1639 гг., наиболее полно документированный, количество апелляций из церковных судов составило 1 080). Можно предположить, что вплоть до конца царствования Елизаветы юрисдикция обоих трибуналов не была жестко разграничена, и оба они воспринимались как аналогичные инструменты реализации монаршей прерогативы. По отношению к Высокой комиссии суд Делегатов тем не менее, оставался вышестоящей апелляционной инстанцией, по крайней мере в теории³⁸⁹. На практике решения Высокой комиссии были оспорены в суде Делегатов лишь однажды.

Процедура рассмотрения апелляций была сформирована и развита цивилистами; судопроизводство велось на латинском языке. Рассмотрение апелляций проходило следующим образом. Петиция подавалась истцом лорду-канцлеру с просьбой скрепить Большой королевской печатью патент о назначении апелляционной комиссии и назначить судей по его усмотрению. Имена судей, которых, согласно первоначальному статуту, должно было быть 34, выбирались из списка, который вел секретарь апелляций. Если судьи общего права отказывались от участия в рассмотрении дела, из цивилистов формировалась коллегия адъюнктов. Затем цивилисты проводили совещания в стенах Общины докторов *ad informandum*, после чего определялась дата слушания дела. По сути, цивилисты Общин докторов и определяли исход дела, поэтому и судей, и адъюнктов иногда именовали судьями кондлегатами. Комиссии суда Делегатов делились на два вида: «комиссии делегации», определявшие, **должен ли** состояться апелляционный процесс; и «комиссии о пересмотре», создававшиеся после того как истец направлял лорду-канцлеру прошение об оказании **милости** пересмотра дела. Таким образом, в рамках суда Делегатов могло быть явлено как королевское правосудие, так и королевское милосердие.

Активность суда Делегатов в раннестюартовский период иллюстрирует важную особенность функционирования английского юридического сообщества. Корпорации юристов общего права, стремившейся занять доминирующие позиции как в судебной системе, так и

³⁸⁹ Holdsworth W. S. A History of English Law. Vol. 1. L., 1903. P. 373–375.

в политической жизни королевства, не удавалось добиться поставленной цели, поскольку ряд высших судебных инстанций оставался вне их контроля. Яков I Стюарт, придерживавшийся принципа паритета этнополитических композитов в рамках общебританской монархии, был склонен переносить этот принцип и на функционирование иных механизмов, в том числе и правовых институтов. Цивилисты сохраняли доминирующее положение в высшем апелляционном суде королевства на протяжении всего царствования Елизаветы Тюдор и до конца 1630-х гг. Участие большинства судей не-цивилистов было формальным. Представители знати совместно с юристами общего права в период с 1604 по 1639 гг. участвовали, по подсчетам Дж. Дункана, в 182 комиссиях из 1 080, епископы — в 90 комиссиях. Участие юристов общего права жестко регулировалось: за некоторыми единичными исключениями, судьями не должны были назначаться не главы судов общего права, а рядовые судьи³⁹⁰. Лишь начало конституционного конфликта 1640-х гг. изменит ситуацию, и юристы общего права заняли лидирующие позиции в суде Делегатов.

³⁹⁰ *Duncan G. I. O. The High Court of Delegates. Cambridge, 1971. P. 21–23.*

III.12. ЮРИСТЫ ЦИВИЛЬНОГО ПРАВА И ЦЕРКОВНЫЕ СУДЫ

В административном отношении территория английской церкви была разделена на две обширные церковные провинции: архиепархию Кентербери и архиепархию Йорка. В провинции Кентербери существовало три суда: высший апелляционный суд — суд Арки, располагавшийся в Лондоне, Прерогативный суд провинции Кентербери, рассматривавший дела о завещаниях, и суд Аудиенции, занимавшийся процедурными вопросами (законность рукоположений епископов, законность назначений на высшие церковные должности). Во всех трех трибуналах функции судьи исполнял декан суда Арки. В архиепархии Йорка существовала аналогичная троичная структура: в качестве высшей апелляционной инстанции действовал Канцлерский суд архиепархии, суд Казначейства архиепархии занимался рассмотрением спорных завещаний, и суд Аудиенции — процедурными вопросами.

В каждом диоцезе, включая Йорк и Кентербери, действовал суд Консистории, на котором председательствовал генеральный викарий епископа. Суд Консистории не имел определенной процедуры и состава, назначался специальным патентом, издававшимся епископом. Теоретически трибунал не был привязан к конкретному месту, но само слово «консистория» означало вполне конкретное место в кафедральном соборе, по виду напоминавшее монашеские хоры. Нередко в епархии существовал и второй трибунал — заседавший в резиденции епископа суд Аудиенции под председательством канцлера епископа (который зачастую и являлся его генеральным викарием). Собственный суд имелся в каждом архидиаконате, причем председательствовал на нем уполномоченный епископа, реже — сам архидиакон.

Монашеские общины обладали собственной автономной системой судебных институтов, а порядок совершения дисциплинарного правосудия над монашествующими определялся уставом соответствующего монастыря, конгрегации или ордена. В Лондоне также активно действовал Комиссариатный суд (*Commissariat court*) — так назывался

суд консистории диоцеза Кентерберри. Этот трибунал заседал несколько дней в неделю в соборе св. Павла и рассматривал дисциплинарные вопросы и тяжбы по завещаниям в городе Лондоне и деканатах Миддлсекс и Баркинг. Юрисдикция данного суда частично пересекалась, однако не полностью совпадала с юрисдикциями судов архидиакона Лондона и архидиакона Миддлсекса. Тринадцать лондонских приходов подчинялись непосредственно архиепископу Кентерберрийскому, и подаваемые из них иски направлялись в собственный суд декана.

К исходу Средневековья роль и статус церковных судов в Англии имели существенную региональную специфику по сравнению с континентом. Конфронтация королевской власти и епископата, апогей которой пришелся на период, когда Кентерберрийскую кафедру занимал Томас Бекет, в вопросах юрисдикции завершилась в пользу светской власти. Своим мученичеством архиепископу Бекету удалось добиться лишь одного: клирики, обвиняемые в уголовных преступлениях, судились церковными инстанциями согласно каноническому праву. Разумеется, церковные суды *ex officio* разбирали вопросы внутрицерковной дисциплины (симония, держание более чем одного бенефиция, злоупотребления в служении литургии и таинств, аморальный образ жизни и т. п.). Что же касается всех прочих вопросов, в том числе имущественных, споров о держании бенефиций и должностей, то здесь английские клирики не обладали иммунитетом от преследования в королевских судах. К началу XVI столетия практически все дела подобного рода рассматривались светскими трибуналами³⁹¹. Подобная ситуация не только делала английский клир более управляемым; для английской системы судебных институтов в целом это означало, что суды церковной юрисдикции не представляли собой самодостаточную и замкнутую автономию, способную в полной мере регулировать правовой статус лиц духовного звания.

Впрочем, вплоть до Реформации в ведении церковных судов находился широкий ряд существенных вопросов, интегрировавший данные структуры в повседневную жизнь светского общества³⁹².

³⁹¹ Hemholz R. H. Roman Canon Law in Reformation England. Cambridge, 1990. P. 1–15.

³⁹² Rodes R. E. Lay Authority and Reformation in the English Church: Edward I to the Civil war. L., 1982. P. 12–46.

Прежде всего, церковные суды различных инстанций решали вопросы действительности брака и признания брака недействительным (аннулирования). В подобных случаях рассматривались как сугубо канонические препятствия для заключения или аннулирования брака (принуждение, сокрытие болезней или увечий, препятствующих деторождению, сокрытие еще одного действительного брака, недопустимая степень родства), так и причины (измена или жестокость по отношению к супруге / супругу), следствием которых становилась юридически подтвержденная сепарация. Рассмотрение дел о действительности и законности заключения браков подразумевало также определение законнорожденности или незаконнорожденности потомства супругов и, соответственно, возможности или невозможности наследования статуса и имущества.

Значительное число дел, рассматривавшихся церковными судами, касалось завещаний любого имущества, кроме фригильдов; они же занимались взысканием долгов в пользу наследников и контролировали процессы выплаты.

Лишь церковные суды в средневековой Англии имели право подвергать преследованию в случаях диффамации (отличных от святотатства), в то время как светские суды вплоть до XIV в. самоустранялись от рассмотрения данной категории дел. Процесс о диффамации мог развиваться по двум сценариям: в первом случае суд выдвигал иск против конкретного клеветника; тогда диффамация трактовалась как *crimen* и дело рассматривалось *ex officio*. Во втором случае потерпевший подвал иск на оскорбившего в частном порядке. Дела о диффамации представляли особую важность, поскольку помогали потерпевшей стороне сохранить добрую репутацию (*fama et opinio*), потеря которой могла отразиться, скажем, на коммерческой или профессиональной деятельности, но и сохранить соответствующий социальный статус³⁹³.

Сходным образом в церковных судах слушались дела о нарушении клятвы. Принесение клятвы нередко сопровождало заключение крупных сделок или соглашений и означало сакрализацию данного обещания. Если простую устную договоренность между частными светскими лицами тексты декреталий однозначно относили к юрисдикции светских

³⁹³ *Rolph D. Reputation, Celebrity and Defamation*. Burlington, 2013. P. 44–46.

судов, то в случаях, если договор сопровождался промиссивной клятвой, он попадал в юрисдикцию суда церковного. Причем для церковного суда было достаточно лишь факта устного принесения клятвы, в то время как суды светские требовали формальных подтверждений заключенного контракта³⁹⁴. Именно каноническое право благодаря трудам Генриха Сегуизо, епископа Остийского, к концу XIII в. уже обладало развитой договорной теорией.

Наконец, церковные суды занимались взысканием долгов по десятине — старейшему и самому распространенному церковному налогу. Десятина, возникшая как средство содержания христианской общиной приходского духовенства, в Англии классифицировалась следующим образом: земельная десятина, то есть десятая часть того, что растет на земле (зерновые, овощи, фрукты, травы, лес и т. п.), смешанная десятина (связанное с землей, но опосредованно: скот, дичь, молоко, яйца и т. п.) и личная десятина (продукты ремесла)³⁹⁵. Также десятину разделяли на так называемую большую десятину (пшеница, сено и древесина; выплачивалась настоятелям церквей) и малую (вся прочая продукция; выплачивалась викариям). Десятина отнюдь не всегда взыскивалась именно клириками. Нередко тяжбы о неуплате десятины инициировались мирянами, на тех или иных условиях державшими земли, принадлежавшие церкви. Тяжбы возникали не только о сроках уплаты, но и об объемах и суммах «десятой части»³⁹⁶.

Важной категорией дел, относившихся к уголовным, и в которых церковный трибунал действовал по отношению к мирянам *ex officio*, были случаи публичного нарушения норм христианского поведения. К ним относились: открытое исповедание и распространение еретических учений, богохульство, надругательство над святынями, намеренное нарушение постов или работа в праздничные дни, пьянство и разврат, оскорбление клириков словом или насильственные действия

³⁹⁴ Hogg M. Promises and Contract Law: Comparative perspectives. New York, 2011. P. 81, 109–120; см. также: Полдников Д. Ю. Договорные теории глоссаторов. М., 2008.

³⁹⁵ Burn R. Ecclesiastical Law. Vol. 2. L., 1763. P. 374–375; см. также: Selden J. The History of Tithes, that is, the practice of paying them. L., 1618.

³⁹⁶ Outwaite R. B., Helmholz R. H. The Rise and Fall of the English Ecclesiastical courts, 1500–1860. Cambridge, 2007. P. 23–25.

против них, насилие, учиненное в храме или в пределах церковной ограды, порча церковного убранства или утвари, нарушение права убежища и т. д.

Таким образом, на рубеже XV–XVI столетий церковные суды представляли собой значимую и активно действующую часть английской судебной-административной системы. То, что происходило с церковными трибуналами на протяжении XVI – первой трети XVII вв., Р. Гельмгольц разделяет на три периода³⁹⁷. Первый охватывает правление Генриха VII и Генриха VIII вплоть до начала королевской Реформации. Данный период стал временем активного ограничения короной церковной юрисдикции и дискуссий о том, каковы же эти границы. Второй период открывается принятием реформационных статутов и продолжается вплоть до первых лет правления Елизаветы Тюдор. Период характеризуется крайней неопределенностью королевской политики по отношению к церковным судам, оттоком судей, резким уменьшением числа тяжб и упадком судебной процедуры. Наконец, вторая половина царствования Елизаветы и царствование первых двух Стюартов становится периодом «реабилитации» церковных судов, характеризуется вновь обретенным покровительством короны, повышением интереса цивилистов к собственно каноническому праву, созданием ряда авторитетных трудов по вопросам канонического права и процедуре церковных судов, и, как следствие всех перечисленных обстоятельств, конфликтом с институтами общего права.

Снижение активности церковных судов в первой трети XVI в. связано прежде всего с политикой династического строительства первых двух Тюдоров. Очевидное предпочтение, которое Генрих VII оказывал судам общего права и судам справедливости и, соответственно, последовательное стремление ограничить амбиции церковных трибуналов объяснялось необходимостью увеличить финансовые поступления и упрочить престиж короны как основного источника порядка и правосудия в стране. Однако подобная политика сама по себе не повлекла за собой открытого конфликта между правосудием королевским и церковным. Как справедливо отмечает Р. Гельмгольц, ни до, ни после Реформации Тюдоры никоим образом не сократили границы

³⁹⁷ Hemholz R. H. Roman Canon Law in Reformation England. Cambridge, 1990. P. 28–29.

церковной юрисдикции в том виде, в каком она оформилась к концу XIII столетия. Главным орудием сдерживания церковных судов стало использование предписания о *praemunire*. Суды общего права прибегали к изданию *praemunire*, главным образом, в случаях, когда имущественные тяжбы рассматривались церковными судами под предлогом того, что они были скреплены клятвой и условия этой клятвы были нарушены одной из сторон (*laesio fidei*). Как юристам общего права, так, впрочем, и самим церковным судьям было очевидно, что упоминание о клятве было лишь прикрытием для менее затратного разрешения спора в суде церковной юрисдикции, а такая уловка была запрещена еще в Кларендонских постановлениях Генриха II. Кроме того, под действие *praemunire* попадали тяжбы о сборе десятин на арендуемых церковных землях. Юристы королевских судов утверждали, что десятина, собираемая с арендуемой земли, является уже не десятиной, а движимым имуществом, поэтому дело находится в светской юрисдикции, а, так как вмешательство церкви в светские имущественные споры затрагивает интересы короны, издание *praemunire* является обоснованным. Из обширной категории дел о диффамации юристы общего права претендовали на те случаи, когда клевета содержала в себе обвинения в светских преступлениях. В результате активного издания предписаний о *praemunire* к 1530-м гг. объем дел, слушавшихся в церковных трибуналах, сократился в разы³⁹⁸. По мнению Р. Гельмгольца, Акт об ограничении апелляций (24 Неп. 8 с. 12) ничего не изменил в положении церковных судов, лишь изменив место подачи апелляций. Своей политикой 1500–1530 гг. Тюдоры добились признания церковью того, что корона имеет право контроля и фактического ограничения юрисдикций судебных институтов Церкви. Клир же согласился с существующим положением дел.

Знаковым рубежом использования предписания о *praemunire* стало разбирательство по делу кардинала Уолси и последовавшие за процессом кардинала в 1530–1531 гг. так называемые «маневры вокруг *praemunire*» — обвинение 14 епископов и клириков в пособничестве

³⁹⁸ Houlbrooke R. The Decline of Ecclesiastical Jurisdiction under the Tudors // Continuity and Change: personnel and administration of the Church of England. Leicester, 1976. P. 239–257.

антикоролевской политике Уолси³⁹⁹. В двух названных случаях статут о *praemunire* использовался уже не для определения юрисдикционных границ, а как средство сугубо политического давления. Спад активности церковных судов, очевидный к 1530 г., продолжался; по подсчетам Р. Холбрука, количество слушавшихся дел достигло низшего предела⁴⁰⁰. Изучение канонического права в университетах замерло после упразднения факультетов в Кембридже и Оксфорде, отчасти продолжаясь в рамках кафедр гражданского права; степени докторов канонического права практически не присуждались, в церковных судах наблюдалась резкая нехватка судей и клерков. Впоследствии возникшая лакуна будет заполнена цивилистами. Не вполне ясен был и сам статус канонического права: с одной стороны, оно было наследием папистского Рима, но с другой — никаких иных норм, кроме тех, что были выработаны в лоне католической церкви, просто не существовало. В 1532 г. была создана комиссия для подготовки реформы канонического права: возглавлял ее архиепископ Кранмер, а состав был сформирован преимущественно из цивилистов при участии нескольких канонистов и юристов общего права. В результате Кранмер и цивилист Питер Мартир подготовили и представили королю детальный и проработанный текст реформированного права, который, впрочем, так и остался на бумаге, был переведен на английский язык и опубликован только в 1571 г.⁴⁰¹

Поскольку реформирование догматики и литургии церкви Англии проходило поэтапно и непоследовательно и оставляло множество неясностей, большую трудность как для короны, так и для церковных судов представляли вопросы религиозной дисциплины. *De facto* в силе оставалось прежнее каноническое право до той степени, покуда оно не «противоречило интересам короны и статутам королевства»,

³⁹⁹ Guy J. A. Henry VIII and the Praemunire Manoeuvres of 1530–1531 // The English Historical Review. Vol. 97. №384. 1982. P. 481–503.

⁴⁰⁰ Hoobrooke R. Church courts and the People during the English Reformation. Oxford, 1979. P. 11–16.

⁴⁰¹ The Reformation of the Ecclesiastical Laws as attempted in the reigns of King Henry VIII, King Edward VI and Queen Elizabeth I / Ed. by E. Cardwell. Oxford, 1850. Данное издание, в свою очередь, содержит репринт публикации 1571 г.

то есть не могло быть ограничено предписанием о *praemunire*. Дисциплинарные вопросы и дела о ереси, таким образом, трактовались как политические, изымались из юрисдикции церковных трибуналов и рассматривались комиссиями, назначавшимися короной⁴⁰².

Лишь царствование Елизаветы, окончательна редакция Книги общих молитв и программа «протестантского правления» привела к восстановлению позиций англиканского епископата и к возобновлению активности церковных судов. В церковную юрисдикцию возвращаются иски о десятине, которые, впрочем, не возбранялось возбуждать в судах светских. Прочные позиции в церковных судах, как в Лондоне, так и в провинции⁴⁰³, заняли цивилисты. Была создана новая судебная инстанция — Служба о даровании прав (*office of Faculties*), заседавшая в Общине докторов в Лондоне. В ее ведении находились следующие вопросы: о правах на установление надгробных памятников и досок, об эксгумации тел, о назначении нотариусов, о даровании диспенсации клирикам, желавшим пользоваться двумя бенефициями, наконец, о позволении мирянам заключать брак без публикации оглашения. Если до Реформации полномочия выносить вердикты по всем перечисленным вопросам принадлежало римскому понтифику и архиепископу Кентерберийскому в качестве его легата, то теперь тот же архиепископ выносил вердикты в качестве примаса Англии.

Период активной институционализации проходят суд Делегатов, ставший регулярной высшей апелляционной инстанцией для судов канонического права, и Высокая комиссия. Высокая комиссия, а точнее, «уполномоченные по церковным делам» (*Commissioners for Causes Ecclesiastical*), существование которой было положено еще в правление Генриха VIII. Традиционно считалось, что Высокая комиссия представляла собой единый централизованный институт, однако сохранились данные о том, что аналогичные комиссии работали в большинстве диоцезов Англии⁴⁰⁴. И суд Делегатов, и Высокая комиссия

⁴⁰² Hemholz R. H. Roman Canon Law in Reformation England. Cambridge, 1990. P. 40–41.

⁴⁰³ Marchant R. A. The Church under the Law. Justice, Administration and Discipline in the Diocese of York. 1560–1640. Cambridge, 1969. P. 247–251.

⁴⁰⁴ Hemholz R. H. Roman Canon Law in Reformation England. Cambridge, 1990. P. 47.

формируются с большой долей участия в них цивилистов. Процедура как старых, так и формирующихся институтов возвращается к нормативной.

Суд Арки

Суд архиепископа Кентерберийского, высший апелляционный суд церковной провинции Кентербери — суд Арки (или в просторечии Арка) — был старинным и влиятельным церковным трибуналом средневековой Англии⁴⁰⁵. Данный суд появляется под названием *curia de arcibus* в середине XIII в. (первые известные документы относятся к 1251 г.). Необычным названием он обязан церкви св. Марии в Чипсайде, архитектура которой отличалась необычными арками. Будучи не диоцезным, а провинциальным апелляционным судом, он заседал не в Кентербери, а в Лондоне, в экстратерриториальной части диоцеза Кентербери. Трибунал благополучно пережил Реформацию, утратив лишь право апелляции к Риму (вместо этого последней апелляционной инстанцией стал король в суде Канцелярии, в котором подобные дела неизменно рассматривали именно цивилисты). Главой суда был генеральный викарий архиепископа Кентерберийского, именуемый деканом Арки; дела рассматривали приведенные к присяге адвокаты и прокторы. Первоначально суд рассматривал дела трех категорий: апелляции из епархиальных судов, непосредственные жалобы и так называемые апелляции об опеке (апелляция адресовалась римскому престолу, но у архиепископа испрашивали покровительства и помощи в продолжении процесса). С конца XIII в. апелляции могли направляться в Арку, минуя диоцезные суды, что облегчало и ускоряло процесс их рассмотрения⁴⁰⁶.

⁴⁰⁵ В настоящее время не существует отдельного исследования, посвященного суду Арки в раннее Новое время. В 2005 г. было предпринято научное издание документов, относящихся к средневековому периоду развития данного учреждения, однако уже период Реформации остается неохваченным. См: *Medieval Court of Arches* / Ed. by D. Logan. Canterbury; York, 2005.

⁴⁰⁶ *Philimore R. The Study of the Civil and Canon Law considered in its relation to the State, the Church and the Universities*. L., 1843.

Кроме вопросов церковной дисциплины, суд Арки имел две другие юрисдикции в архиепархии Кентерберри: первая касалась завещаний, вторая — матримониальных вопросов (законности заключения браков, их действительности, возможностей аннулирования, а после Реформации — разводов). В 1443 г. архиепископ Кентерберийский Стаффорд передал дела, связанные с наследованием имущества по завещаниям, в ведение новой судебной инстанции, тем не менее тесно связанной с судом Арки, — Прерогативному суду архиепископа Кентерберийского. Первоначально за подтверждением прав на наследование имущества обращались те состоятельные англичане, собственность которых находилась в разных диоцезах архиепархии Кентерберри или в архиепархиях Кентерберри и Йорка, а также те, кто наследовал имущество за пределами Англии и Уэльса. После Реформации практически все наследники значительных состояний обращались в данный суд для подтверждения законности своих прав.

Судьи Арки считались внутри цивилистского сообщества «элитой внутри элиты»: их компетентность подтверждалась университетским дипломом, а лояльность короне и Высокой церкви — мандатом архиепископа. Из их числа назначался королевский адвокат, представлявший персону монарха в церковных судах, и главный судья Адмиралтейства.

Суд, аналогичный суду Арки, существовал в архиепархии Йорка, но был численно меньше, а составлявшие его цивилисты были рангом ниже, т. е. лишь некоторые из них имели докторскую степень. Адвокаты Йоркской архиепархии были представлены, в основном бакалаврами а некоторые вообще не имели юридической степени. Не будучи формально объединены в коллегию, подобную Корпорации докторов, цивилисты Йорка тем не менее были самостоятельной профессиональной группой, из которой архиепископ назначал судей подчиненных ему церковных судов. Королевский адвокат в Совете Севера и главный судья Адмиралтейства Йорка также назначались из их числа.

ГЛАВА IV

АНГЛИЙСКИЕ ЦИВИЛИСТЫ: ИДЕИ И ДИСКУССИИ

IV.1. ТОМАС СМИТ, АЛЬБЕРИКО ДЖЕНТИЛИ И ПРОБЛЕМАТИКА АБСОЛЮТНОЙ ВЛАСТИ

На протяжении длительного периода в англоведческой литературе господствовало убеждение, что к моменту воцарения в Англии Якова I Стюарта цивилисты представляли собой сплоченную интеллектуальную группу, в лице которой корона обрела преданного помощника в деле расширения королевской прерогативы и развития теории (а впоследствии и практики) абсолютной власти. Именно «абсолютистская» ориентированность цивилистских доктрин, навязываемая монархией и идущая вразрез с «древней конституцией» английского королевства, подготовила почву для политического конфликта, впоследствии переросшего в гражданскую войну. Лишь в последнее время благодаря возросшему интересу исследователей к проблемам рецепции римского права в европейской политико-правовой мысли, а также к профессиональным сообществам, благодаря которым эта рецепция во многом осуществлялась, описанные выше клише начали подвергаться ревизии. Однако применяемые к Общине докторов — корпорации, объединявшей английских цивилистов, негативные или чрезмерно упрощенные стереотипы все еще заслуживают детального пересмотра.

Первый момент, на котором необходимо заострить внимание, — это отсутствие в профессиональном сообществе английских цивилистов некоей единой и завершенной политико-правовой концепции, позволившей бы сформулировать устойчивое определение или найти обобщенное видение позднестюдоровскими и раннестюартовскими

правоведами таких ключевых понятий, как «верховная власть», «абсолютная власть», «прерогатива» и т. д. Несмотря на неоспоримую общность ряда интеллектуальных установок, в их концепциях присутствовала заметная вариативность. Эта вариативность могла быть обусловлена избранным методологическим подходом (большим или меньшим восприятием гуманистического или бартолистского способа интерпретации текстов и набором источников), тематическим выбором, жанровыми особенностями текстов (предполагавших большую или меньшую проработанность формулировок и аргументации), наконец, личными воззрениями автора и конкретными событиями.

Этап интеллектуализации сообщества цивилистов, по времени практически совпадавший с этапом его институционализации, имел особую специфику в сравнении с другими подобными социопрофессиональными сообществами. Так, для корпорации юристов общего права негласным правилом, вытекавшим из прецедентного характера общего права было цитирование вполне устоявшегося круга ранних источников «английской конституции», а также мнений авторитетных судей своей корпорации. Таким образом достигалась хорошо уловимая читателем корпоративная «внутренняя замкнутость» цитирования (которая, впрочем, не мешала Эдварду Коку и Френсису Бэкону использовать самый широкий спектр доступной классической и современной правовой, политической и исторической литературы). Повторяемость формулировок, в свою очередь, способствовала утверждению концептуальных элементов, принимаемых всем профессиональным сообществом.

С учетом описанной выше вариативности воззрений цивилистов требует корректировки и тезис, касающийся «абсолютистской» направленности их сочинений. В самом общем смысле воззрения цивилистов в историографии долгое время характеризовались как близкие и даже аналогичные боденовским концепциям, что еще раз должно было показать, насколько разнились заимствованные с континента политические идеалы цивилистов и подлинная британская традиция восприятия власти. Напомню, что концепция суверенитета, сформулированная Боденом, предполагала сосредоточение суверенной власти в одной персоне — монархе; таким образом, «абсолютная власть» Бодена совпадала с хорошо известным понятием

«империум»⁴⁰⁷. Этот империум, или абсолютная власть суверена, мог быть делегирован, но не мог быть разделен сам в себе. Подобного рода империум предполагал внешнее и внутреннее измерение: внутреннее реализовывалось, в частности, через примерение королевской прерогативы и формируемых ею институтов, внешнее — в отношениях между равными по статусу государями.

Прежде всего нужно отметить, что обсуждаемый в современной историографии термин «абсолютная власть», по-видимому, не представлялся центральным для самих цивилистов. «Абсолютистский» сюжет, несомненно значимый, тем не менее не являлся проблемой, тербовавшей расширенного анализа. В силу того что подавляющее большинство английских цивилистов были юристами-практиками, основной ракурс рассмотрения ими английских политико-правовых реалий был в самом широком смысле функциональным, а преимущественным инструментом анализа становилось понятие юрисдикции. В подобной системе координат термин «абсолютный», во-первых, характеризовал не столько природу власти, сколько относился к способам ее реализации в конкретно-историческом и пространственно-временном измерении. Во-вторых, особенности правового развития Англии и проводимая сначала Тюдорами а впоследствии Стюартами политика создавали специфические акценты в их рефлексии.

Если исходить из того, что существующее разнообразие административно-судебных институтов Англии — центральных и региональных, — основанное на множественности правовых систем, образовывало ситуацию, которую условно можно охарактеризовать как «правовой федерализм», то для поддержания паритетного равновесия между правовыми системами и представлявшими их институтами была необходима вполне определенная интерпретация верховной власти. Такая власть должна была носить выраженный патримониальный характер и реализовываться как власть сеньориальная, предполагавшая наличие многообразных и многоуровневых связей между обладателем полноты власти (основанной на обладании полнотой собственности) и теми, кому эти властные полномочия (сопряженные

⁴⁰⁷ О проблемах рецепции наследия Бодена в Европе см.: *The Reception of Bodin / Ed. by H. A. Lloyd. Leiden, 2013.*

с определенными объемами власти) делегируются. Обстоятельства и условия, на которых совершалось делегирование, были индивидуальными и предполагали разнообразие заключаемых контрактов.

История рецепции римского права в Европе и в Англии была тесно связана с регулированием взаимодействия, облекаемого в форму контракта, между верховной властью и различного рода корпорациями⁴⁰⁸ — городскими, профессиональными, церковными, территориальными, корпорацией знати и т. д., — поэтому неудивительно, что гражданское право и право феодальное нередко воспринимались как синонимы или по крайней мере как две смежные дисциплины. К началу XVII в. рефлексия цивилистов о конкретных формах реализации верховной власти в Англии опиралась прежде всего на эту консервативную средневековую традицию восприятия королевской власти. По-видимому, этим и была обусловлена востребованность цивилистов тюдоровской и раннестюартовской монархией, политика которой была направлена на возвращение и консолидацию традиционных прав и привилегий короны, частично утраченных в результате войн и смут XV столетия.

Пожалуй, ни одно исследование по социально-правовой истории тюдоровской и раннестюартовской Англии не обходится без цитирования текста трактата Томаса Смита *“De Republica Anglorum”*. Отражение Смитом стратификации тюдоровского общества и описания судебно-административных органов стали в определенном смысле «нормативами», необходимыми для демонстрации изменений, имевших место уже при первых Стюартах. Менее очевидным является тот факт, что Смит был цивилистом, профессором королевской кафедры гражданского права в Оксфорде, занимал должности государственного секретаря, был членом Тайного совета и деканом собора в Карлайле.

Действительно, сочинение Смита не было типичным проявлением цивилистской учености: в нем практически отсутствовали какие-либо теоретические или проблемные элементы, а описания институтов

⁴⁰⁸ Tierney B. Religion, law and the Growth of Constitutional thought, 1150–1650. Cambridge, 1982; Pennington K. The Prince and the Law, 1200–1600. Sovereignty and Law in Western Legal Tradition. Berkley and Los Angeles, 1993.

и социальных страт носят сугубо эмпирический характер; автор не вступает в полемику с современниками и не прибегает к авторитету традиции, правовой или исторической. Сам Смит объяснял эту особенность тем, что он работал над текстом, будучи послом во Франции, и не имел доступа к соответствующей юридической литературе; в то же время пример “*De Republica Anglorum*” наглядно демонстрирует способность цивилистов адаптировать методы и стили повествования, целиком находящиеся в русле ренессансной культуры⁴⁰⁹. Кроме того, Смицу не свойственен ни апологетический по отношению к гражданскому праву, ни полемический по отношению к общему праву подход: как заметил Д. Кокиллет, он лишь описывает реальность, фиксирует существующее положение вещей таким, каким видит⁴¹⁰. Но, пожалуй, важнее всего не забывать о том, что по сути трактат Смита прежде всего является трактатом юридическим. Если внимательно посмотреть на структуру и последовательность глав, то в первой части речь идет о государе как главе корпорации знати и делегировании им объемов властных полномочий, то есть юрисдикций, от высших титулов к низшим (*arbor jurisdictiones*, таким образом, предстает как иерархия вассально-сеньориальных отношений), а во второй части описаны три способа, которыми традиционно реализовывалась власть сеньора во время войны и мира. Третья часть трактата посвящена прерогативной юстиции и проблемам судебной апелляции.

Один из самых цитируемых фрагментов сочинения Смита касается места парламента в английской системе управления. Взятый вне контекста текст начала части второй “*De Republica Anglorum*” нередко цитировался в качестве иллюстрации нарождавшейся идеи верховенства парламента и, следовательно, конфликта между короной и представительством: «Наивысшая и абсолютная власть в английской державе реализуется в парламенте»⁴¹¹. Апологеты парламентского

⁴⁰⁹ Stein P. Sir Thomas Smith: Renaissance civilian // Stein P. The Character and Influence of the Roman Civil Law: Historical essays. L., 1988.

⁴¹⁰ Coquillette D. Legal Ideology and Incorporation I: The English Civilian Writers, 1523–1607 // Boston University Law Review. №61. 1981. P. 1–89.

⁴¹¹ Smith Th. *De Republica Anglorum. A Discourse on the Commonwealth of England*. Cambridge, 1906. P. 49.

верховенства при этом игнорировали тот факт, что главе о парламенте предшествует первая часть трактата, в которой отдельная глава и несколько значимых фрагментов посвящены абсолютной власти короля. Уже Мейтленд отмечал, что слово «абсолютный» в тексте Смита является таким прилагательным, которое может использоваться не только для характеристик королевской власти, но и других явлений, а также приобретать сравнительную и превосходную степени. Так, рассуждая об аристотелевских формах правления, Смит заключает, что ни одна из них не встречается в реальности в своей «простой, чистой и абсолютной» форме; слово «абсолютный» в данном случае указывает на чистую форму явления⁴¹².

Тем не менее в главах 7 и 8 части первой автор говорит непосредственно об «абсолютной» королевской власти, то есть, если принять описанное выше значение, о королевской юрисдикции в ее чистом, совершенном, виде. Прежде всего речь идет о власти патриархальной: «все короли, правившие абсолютно, поскольку были главами и старейшими в своих семьях, принадлежали к своему роду так, как Адам, Ной, Авраам, Исаа, и были абсолютными правителями над своими детьми и союзниками»⁴¹³. Поскольку именно патриархальная абсолютная власть — наиболее совершенная и полная форма власти, то именно абсолютный правитель более всего подвержен опасности стать тираном. И если в ветхозаветной истории божественное покровительство спасало многих царей от этой прискорбной трансформации, то в мире языческом, также знавшем феномен абсолютной патриархальной власти, примеров тирании было больше. На Британских островах правление первых, еще языческих, а затем и христианских, монархов также было абсолютным, поскольку «никто из них не принимал никакую инвеституру от императора Рима или какого-либо иного вышестоящего лица, но подчинялся лишь Богу». В данном случае термин «абсолютный» обретает очевидное для современников значение: «не подчиненный какой-либо вышестоящей власти».

⁴¹² ⁴¹² *Smith Th. De Republica Anglorum. A Discourse on the Commonwealth of England.* Cambridge, 1906. P. 15.

⁴¹³ *Ibid.*, p. 17.

Таким образом, для Смита термин «абсолютный» связан не с объемом полномочий, а с чистотой формы власти или ее подчиненностью / неподчиненностью другой инстанции. Текст пятой главы второй части гласит: «Согласно английскому порядку и практике существует три пути и способа, которыми достигается абсолютное и определенное решение (*judgement*): в парламенте, где оно имеет превосходную и наиболее абсолютную степень, путем поединка или решением большой ассизы»⁴¹⁴. Подтверждается это и в главе 8: «первые два вида судебных решений [вынесенные парламентом или определенные поединком] — абсолютные, окончательные, и не подлежат апелляции; таково же и решение большой ассизы»⁴¹⁵. Таким образом, речь идет отнюдь не об объеме властных полномочий парламента или источнике этих полномочий, а о том, что решения короля-в-парламенте, результаты судебных поединков и решения большой ассизы абсолютны потому, что не могут быть обжалованы в ином трибунале. Ф. У. Мейтленд трактует слова тюдоровского цивилиста именно в этом значении, которое условно можно назвать «юрисдикционным»; тем не менее, кажется, что до последнего времени ремарка Мейтленда оставалась недооцененной. Уточню, что три перечисленных вида «абсолютного» правосудия можно трактовать и как три вида правосудия сеньориального: суд короля в его совете, представляющем описанную в первой части корпорацию знати (парламент), судебный поединок, гарантом честности которого является сеньор, и ассизный суд, на котором председательствуют назначенные сеньором судьи.

«Об абсолютной королевской власти»⁴¹⁶ — такое название носит первый из “*Disputationes Regales*” Альберико Джентили, опубликованных в 1605 г.⁴¹⁷ В отличие от Смита, Джентили избирательно

⁴¹⁴ Ibid., p. 65.

⁴¹⁵ Ibid., p. 66.

⁴¹⁶ О «Рассуждениях» Джентили см.: *Straumann B. The Corpus juris as a Source of Law in Gentili's Thought // The Roman Foundation of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire. Oxford, 2010. P. 101–126; Wiffels A. From Perugia to Oxford: Past and Present of Political Paradigms // Alberico Gentili, la tradizione giuridica perugiana e la fondazione del diritto internazionale. Perugia, 2010. P. 59–78.*

⁴¹⁷ *Gentili A. Alberici Gentilis Regales Disputationes tres. Hanoviae, 1605.*

использовал элементы гуманистической методологии в изучении права, опираясь на бартолистскую традицию. Его «Рассуждения», написанные на закате жизни и потому обобщающие его обширный опыт, носят аналитический и во многом полемический характер, а круг цитируемых античных, средневековых и современных авторов огромен. Если эмпирический подход Смита не предполагает характеристики существующих правовых систем, а лишь фиксирует их многообразие, то Джентили — апологет гражданского права, не упускающий возможности не только подчеркнуть его преимущества (из которых основополагающим была максимальная корреляция гражданского и естественного права), но и подчеркнуть спорные моменты, возникающие при упоминании концепций юристов общего права. И Смит, и Джентили в равной степени превозносят существующий в Англии политико-правовой порядок как наиболее совершенный, однако лишь Джентили настаивает на том, что статус «национальной» правовой системы, наилучшим образом отвечающей нуждам английской монархии и ее подданных, имеет именно гражданское право. Наконец, Джентили был прекрасно знаком с сочинениями Бодена, охотно обращался к его текстам и по ряду вопросов действительно соглашался с его воззрениями, некоторые отвергал, некоторые высказывания французского правоведа послужили отправной точкой для создания собственных сочинений.

«Рассуждение» открывается знаменитой максимой: “*Quod principi placuit, legis habet vigorem*” и продолжается обширным экскурсом в историю римского права: конечная цель обширного пассажа — продемонстрировать возможность и даже необходимость буквального прочтения юстиниановских формулировок в применении к современности. Вообще, в своих более ранних сочинениях — прежде всего это касается трактата «О войнах римлян», Джентили не только охотно, но и с большой гибкостью использовал исторический материал, демонстрируя как динамику развития и адаптации античных и средневековых идей, так и плодотворность проведения аналогий между реалиями прошлого и современности. Однако в «Рассуждениях» именно в том, что касается прочтения античных максим, он предлагает буквалистское прочтение, точнее, сознательно решает пренебречь средневековым периодом споров между империей и папством

и сопровождавшими его трактовками. Для Джентили именно античный Рим представлялся преимущественным образцом «справедливой империи», государством, впервые в истории полностью сформировавшим на основе выработанного им же гражданского права, такие властные модели, которые наиболее точно отвечали естественному порядку.

Ясно, однако, что сам термин «абсолютный» не принадлежал к античному политико-правовому словарю; следовательно, обозначить его значения в оригинальном позднеантичном смысле значило найти для него синоним или функциональное описание. Такими синонимичными терминами становятся *supremitas* и *majestas*⁴¹⁸ юстиниановского Кодекса. «Верховными государями (*supremi*) именуются те, над которыми никто не поставлен, но которые сами поставлены над всем во всем», утверждает Джентили, почти дословно цитируя Бодена⁴¹⁹. Счастливы те государи, — пишет он, — которые над собой не имеют иной юрисдикции, ни светской, ни духовной, и тут же задается вопросом, возможно ли, таким образом, именовать *supremi principes* королей Франции и Испании, над юрисдикцией которых в делах церкви стоит юрисдикция папы. Наконец, он утверждает, что суверенная власть (*supremitas*) такова, что над ней нет иного начальствующего, ни человека, ни закона (впрочем, вскоре Джентили уточнит данное определение). «Абсолютная власть — заключает он, — есть полнота власти»⁴²⁰. Эта полнота, совпадающая, по сути, с суверенитетом, будучи совершенным явлением, не может быть умалена или разделена на составные части (ибо тогда она перестала бы быть совершенной): она либо присутствует, либо отсутствует. А поскольку такая власть не может быть разделена, то она не может быть подвергнута какому-либо анализу. Юристы общего права, по мнению Джентили, не правы, когда утверждают, что власть государя двояка и делится на ординарную и неординарную, «свободную от подчинения законам», то есть королевскую прерогативу. Он также отождествляет абсолютную власть не с властью патриархальной, а с властью божественной:

⁴¹⁸ Gentili A. Alberici Gentilis Regales Disputationes tres. Hanoviae, 1605. P. 9.

⁴¹⁹ Ibid., p. 8.

⁴²⁰ Ibid., p. 10.

«государь — Бог на земле: его власть больше, нежели прежде была власть отца над детьми и господина над рабами»⁴²¹.

Нельзя не отметить, что на страницах «Диалога» Джентили в большей степени заинтересован внешним измерением «абсолютной» власти, то есть относительным статусом монархии в ряду ей подобных, нежели в исследовании способов ее внутренней организации. Этот ракурс логичным образом определялся его профессиональной деятельностью — сначала в качестве военного консультанта в окружении Лейстера — Эссекса, затем на посту судьи в суде Адмиралтейства и высшем суде Делегатов. Характеристика «абсолютный» для Джентили — производная от слова *ab-solvo* — освобождать; освобождать от ограничений, вытекающих из существования вышестоящей юрисдикции, и затем — от существующих «рукотворных» законов. Таким образом, он заключает: «государь — поместилшце свободы»; «дело государя (*principatus*) и свобода неразделимы, а еще более неразделимы свобода и власть (*dominatio*)»⁴²². Эта «свобода» государя от связующего действия позитивного права становится необходимым условием, например, в процессе объединения королевств, о которой речь идет во втором диалоге «Об унии королевств Британии», она же является необходимым условием для решения споров между равными по статусу государями. В том же, что касается ограничений «абсолютной» власти, Джентили следует определению Бальдо де Убальдо: суверен находится «над законом, то есть законом гражданским; под законом, то есть естественным правом и правом народов, и не выше закона божественного».

Таким образом, позитивное право не может ограничить императорскую абсолютную власть, как частичное не способно ограничивать полноту. Тем не менее в историческом сочинении «О войнах римлян»⁴²³ Джентили подчеркивает: для того чтобы оставаться «абсолютной», то есть полной и совершенной, верховная власть с необходимостью вынуждена ориентироваться на нормы права как

⁴²¹ Gentili A. Alberici Gentilis Regales Disputationes tres. Hanoviae, 1605. P. 11.

⁴²² Ibid., p. 12.

⁴²³ Gentili A. The Wars of the Romans. A Critical Edition and Translation of De Armis Romanis. Oxford, 2011.

очевидное проявление естественного, то есть наиболее «справедливого», порядка. В то время как апологеты общего права, постулируя «подчиненность» монарха обычаю, приписывали общему праву и соответствующим институтам роль гаранта и хранителя справедливого порядка, Джентили (как и другие цивилисты) отводил праву сходную роль. Однако в случае цивилистов речь шла о том, что нормы права (разумеется, гражданского) служили для суверена таким ориентиром и воплощением нормы, обращение к которому было желаемым и выгодным, но сугубо добровольным.

IV.2. ДЕЛО ДЖОНА КОУЭЛЛА И ПОЛЕМИКА О ЮРИСДИКЦИИ ЦЕРКОВНЫХ СУДОВ В РАННЕСТЮАРТОВСКОЙ АНГЛИИ

Запрет яковитской «цензурой» книги «Толкователь» Джона Коуэлла — достаточно растиражированный иллюстративный эпизод в обширной историографической дискуссии о столкновении притязаний королевской прерогативы и сторонников парламента. Возможно, история доктора Коуэлла известна отечественным исследователям чуть меньше, чем, например, запрещение сочинений Уильяма Принна; несомненно, она менее трагична, поскольку все ее участники сохранили телесную целостность и личную свободу; тем не менее в контексте политико-правовых исследований она весьма показательна.

По негласной традиции, в современной западной литературе автор «Толкователя» зачастую представляется жертвой-одиночкой, на которую в конечном итоге пал гнев как политических противников, так и главного поттенциального защитника — короля Якова. Лишь в последнее время рядом исследователей были предприняты попытки рассмотреть наследие Коуэлла (которое не ограничивается «Толкователем»), с одной стороны, как часть особой лексикографической традиции⁴²⁴, с другой — как составляющую в развитии концепций раннестюартовской монархии⁴²⁵. Наконец, третьим, и не менее важным, направлением рассмотрения истории доктора Коуэлла, может стать анализ данного сюжета в контексте противостояния юридических корпораций в начале XVII в.

⁴²⁴ Федоров С. Е. Раннестюартовская аристократия. СПб., 2005. С. 36–41; Stone J. John Cowell's Interpreter: Legal Tradition and Lexicographical innovation // SEDERI: yearbook of the Spanish and Portuguese Society for English Renaissance Studies. №10. 1999–2000. P. 121–130; McDermott A. Early Dictionaries of English and Historical corpora: in search of hard words // A Changing World of Words: Studies in English Historical Lexicography (Costerus new series). Amsterdam, N.Y., 2002. P. 197–226.

⁴²⁵ Coquillette D. Legal Ideology and Incorporation I: The English Civilian Writers, 1523–1607 // Boston University Law Review. №61. 1981. P. 1–89; Levack B. P. The Civil Lawyers in England, 1603–1641. A Political Study. Oxford, 1973. P. 221.

Джон Коуэлл (1554–1611) родился в графстве Девоншир, в 1570 г. начал обучение в университете Кембриджа и в 1588 г. стал доктором права. С 1590 г. Коуэлл входит в состав Общины докторов, а в 1694 г. занимает место профессора королевской кафедры в Кембридже. В 1603–1604 гг. он становится вице-канцлером Кембриджа, мастером Тринити-холла, а с 1608 г. занимает престижное место генерального викария архиепископа Кентерберийского. Таким образом, уже в последние годы правления Елизаветы Коуэлл — весьма влиятельная фигура как внутри корпорации цивилистов, так и в церковной администрации. Было бы ошибочно рассматривать эпизод с осуждением книги Коуэлла как изолированное событие вне разворачивавшихся на политико-правовой сцене событий. Вся деятельность Коуэлла является органичной частью как политической, так и интеллектуальной полемики, развернувшейся уже в конце царствования Елизаветы Тюдор и прервавшейся (поскольку в полном смысле слова она завершится лишь с событиями 1640-х гг.) в начале 1609 г.

В 1604 г. кафедру епископа Кентерберийского занял Ричард Банкрофт. В первые же дни после смерти елизаветинца Уитгифта с назначением Банкрофта главой Конвокации духовенства стало ясно, что он намерен проводить активную и деятельную политику в двух направлениях: с одной стороны, препятствовать распространению пуританского движения⁴²⁶, а с другой — активизировать деятельность церковной администрации и церковных судов. Уже в 1604 г. он представил английским епископам подготовленное им собрание канонов, которые были охотно утверждены Яковом и холодно встречены парламентом. Кроме того, Банкрофт был обеспокоен агрессивной политикой со стороны судов общего права по отношению к судам церковной юрисдикции: предписания о запрещении, активно издававшиеся судами общего права по отношению к церковным судам различного уровня, в предшествовавшие пятнадцать лет, то есть еще при жизни Уитгифта, стали представлять серьезную помеху для церковного правосудия даже в таких очевидных областях церковной юрисдикции, как осквернение святыни, инцест, адюльтер, пренебрежение клириков своими обязанностями, неправомерное занятие церковных

⁴²⁶ Collinson P. *Richard Bancroft and Elizabethan Anti-Puritanism*. Cambridge, 2013. P. 193–200.

должностей и т. д. Необходимо уточнить, что в случаях, когда предписания о запрещении издавались по отношению к локальным церковным судам, речь, в первую очередь, шла о том, что обвиняемый искал способ избежать обвинительного приговора, обращаясь в трибунал светской юрисдикции (разумеется, при подобном обращении необходимо было преподнести судьям щедрые подарки). Формальным основанием для запрещения служило превышение церковным судом его традиционной юрисдикции. С изданием предписания о запрещении процесс в церковном суде прекращался, и позднее уже не инициировался в суде общего права. Еще более спорную область представляли запрещения, издаваемые в связи с процессами о взимании церковной десятины. В них затрагивался вопрос уже не только о возможности церковного суда приводить в исполнение наказание того или иного преступника, но и о более широком принципе соотношения канонического права и обычая. Показательным в этом смысле служит более позднее дело Фуллера⁴²⁷, или «дело о *modus decimandi*». В общих чертах его суть состояла в следующем: в местечке Вилд в графстве Кент церковный суд пытался принудить местных жителей платить церковную десятину с леса, «который, согласно обычаю, никогда десятиной не облагался». В данной ситуации взаимоисключающими, а не взаимодополняющими оказывались принципы «обычая» и канонического права. Наконец, запрещения издавались не только по отношению к судам локальным, но и по отношению к Высокой комиссии. Первоначально основанием для них, равно как и для провинциальных судов, было превышение собственной юрисдикции; однако очевидно, что приносимая на процессе в высокой комиссии клятва *ex officio* также имела перспективу перерасти в предмет ожесточенных разногласий. Использование клятвы вызывало критику как со стороны судей общего права, так и со стороны пуританского лагеря, что не добавляло спокойствия архиепископу Банкрофту. Однако самым важным в наступлении судов общего права на действия Высокой комиссии было то, что объектом их агрессии оказывался не просто церковный суд, а трибунал, учрежденный королевским статутом. Таким образом, судьи

⁴²⁷ The Reports of Sir Edward Coke, in Thirteen parts. Vol. 7. L., 1777. Part 13. P. 13–19.

общего права самым очевидным образом преступали границы собственной юрисдикции, решаясь комментировать королевский статут.

Интеллектуальный ответ наступательной политике судов общего права последовал со стороны докторов-цивилистов, занимавших важные посты в церковной администрации. В начале 1590-х гг. двое юристов, членов Общины докторов — Ричард Коузин⁴²⁸ и Мэтью Сатклиф, вели активную полемику с пуританской стороной, представленной юристами общего права — Ричардом Билем и Джеймсом Морисом по проблеме клятвы *ex officio*. В 1591 г. Коузин подробно изложил свою позицию в трактате с характерным названием: «Апология различных процессов, совершающихся согласно церковной юрисдикции, которую в последнее время некоторые подвергают сомнению и разными путями опровергают»⁴²⁹. Юристы общего права не остались в долгу, опровергая доказательства Коузина. В 1601 г. увидело свет одно из примечательных и своеобразных сочинений, принадлежащее перу Уильяма Фулбека, «Параллели, или Взаимосвязи гражданского права, канонического права и общего права в английском королевстве»⁴³⁰. Фулбек, имевший одновременно и докторскую степень, и практику в судах общего права, облек свой трактат в форму диспута между юристами, носящими звучные знаковые имена. Диспут организует патрон юридического знания по имени Номомат, который и задает вопросы о сходстве и различии в рассмотрении ряда правовых сюжетов

⁴²⁸ И Коузин, и Сатклиф принадлежали к клиентеле архиепископа Уитгифта и были сподвижниками Банкрофта. Коузин занимал должность канцлера диоцеза Вустера, когда Уитгифт был епископом Вустера (его имя указано на брачном свидетельстве Уильяма Шекспира и Анны Хатуэй); впоследствии, в 1590 г., Коузин стал генеральным викарием диоцеза Кентерберри и деканом суда Арки. В обязанности Коузина как декана Арки входило цензурирование печатной продукции в провинции Кентерберри. Сатклифф на протяжении сорока лет занимал должность декана собора в Экзетере, был членом кембриджского Тринити-колледжа, где не только получил степень доктора права, но и читал лекции по математике. В качестве капеллана Сатклифф сопровождал корпус графа Эссекса и наряду с Альберико Джентили оказывал различные консультации по вопросам внешней политики.

⁴²⁹ *Cosin R. Apologie for Sundrie Proceedings by Jurisdiction Ecclesiastical, of late time by some challenged, and also diversely by them impugn'd. L., 1591.*

⁴³⁰ *Fulbecke W. A Parallel or Conference of the Civil Law, the Canon Law and the Common Law in this Realme of England. L., 1601.*

Кодикогносту (олицетворение гражданского права), Канонологу (олицетворение канонического права) и Англономофилаксу (олицетворение общего права). В результате автор, хотя и не вполне достигает заявленной цели — последовательной демонстрации сходств и различий трех правовых систем, все же формирует у читателя впечатление о том, что между воззрениями его героев больше сходств, чем различий; при этом все три правовые системы занимают паритетную позицию относительно друг друга, и ни одна не претендует на доминирующую роль. Другое сочинение Фулбека, гораздо более популярное и востребованное впоследствии — «Указания, или Приготовление к изучению права и пандектов права народов»⁴³¹, помимо прочего, было призвано очертить те границы между юрисдикцией судов гражданского и общего права, которые становились объектами спора.

Несомненно, сам Фулбек придерживался концепции автономии формирования и функционирования действующих в Англии правовых систем. Их близость, на которую обращал внимание Фулбек, для него самого — как, очевидно, и для многих его предшественников и современников, — означала прежде всего непротиворечивость канонического, гражданского и общего права, разнозначно действующих во благо английской монархии. Однако это здравое и в полном смысле традиционное утверждение вскоре приобрело гораздо более опасный контекст. Близость и сходство правовых систем означало, что их представители в состоянии выносить суждения по тем вопросам, которые прежде считались предметом «внутренней специализации» канонистов, цивилистов и судей общего права соответственно. И если канонисты и цивилисты не горели желанием приступить к комментированию прецедентов, то в судебных иннах позиция была, как уже говорилось выше, в корне иной.

Но вернемся к действию архиепископа Банкрофта. В 1605 г. он, учитывая затянувшийся характер конфликта и увеличивавшийся поток запрещений, представил Тайному совету *articuli cleri*⁴³² — список

⁴³¹ Fulbecke W. Direction, or Preparative to the Study of the Lawe and the Pandects of the Law of Nations. L., 1602.

⁴³² Articuli cleri. 3 James 1. 1605 // A Complete Collection of State Trials and Proceedings for the High Court of Parliament... Vol. 2. L., 1816. P. 132–160.

адресованных монаршему правосудию претензий и рекомендаций епископата, среди которых главное место занимали безосновательно выносимые запрещения. Доктор Коуэлл был одним из главных составителей документа и, определенно, участником запланированного Банкрофтом наступления. Однако, сколь бы справедливым ни было возмущение клириков и сколь бы логичным ни представлялось их обращение к правосудию главы церкви Англии — монарху, призывая Якова I разрешить спор между канонистами и судьями общего права, они вступали на путь столь же провокационный, как и юристы иннов, осмеливавшиеся комментировать королевский статут. Обращение Банкрофта подразумевало, что монарх как источник всякого правосудия вправе устанавливать и определять границы юрисдикций как различающихся правовых систем, так и судебных институтов, причем действия одних (судов канонического права) входят в область применения прерогативы, а действия других — нет. Таким образом тема прерогативы впервые появляется в межюрисдикционной полемике и уже не сходит со сцены.

В том же 1605 г. Коуэлл опубликовал сочинение “*Institutiones Juris Anglicani*”⁴³³, продолжавшее как апологетическую стратегию цивилистов и канонистов, так и «синтезирующую» тенденцию, представленную несколькими годами ранее в трактате Фулбека.

Заглавие трактата красноречиво. Слово «институции» означало, что Коуэлл намерен не только рассуждать о многообразии английских судебных институтов, но и реализовать более амбициозный план, а именно: систематизировать английское право, отталкиваясь от основы, заданной кодексом Юстиниана. Примечательно, что тот же самый термин (институции), и та же самая аллюзия на деятельность императора-законодателя будет использована первым из неприятелей Коуэлла — Эдвардом Коком. Итак, по мысли Коуэлла, гражданское право должно было стать формой и мерилом для будущего синтеза, в то время как элементы общего права (особенно это касалось трудов

⁴³³ Cowell J. *Institutiones Juris Anglicani ad methodum et seriem institutionum imperialis compositae et digestae. Opus non solum juris anglicani romanique in hoc regno studiosis, sed omnibus qui consuetudines incliti nostril Imperii scire penitus cupiunt, utile at accomdatum. Auctore Johanne Cowello. Oxoniae, 1676.*

«отцов-основателей» общего права, а также системы судебных предписаний) должны были повергнуться очищению, систематизации и затем интегрированы. В посвящении книги своему покровителю Генри Говарду, графу Нортгемпτονу, Коуэлл высказывает идею, которой останется верен и позднее, в «Толкователе»: «После того как я многие годы изучал обе науки [общее и гражданское право. — А. П.], их основания, определения и состав, и их правила, то обнаружил, что они сходны, но лишь используют разную терминологию и различные методы; и что наше так называемое общее право есть не что иное, как право римское и феодальное». Правда, признается Коуэлл далее, «подобное мнение многим ученым мужам показалось невозможным»⁴³⁴.

Почему именно римское право должно было стать формой для улучшенной английской конституции? Объясняя причины этого, Коуэлл не столько апеллировал к совершенству и рациональности римских законов, столько прибегал к распространенной и широко используемой в яковитском обществе риторике, исходившей во многом от самого монарха. Яков, «посредник в деле умиротворения во всем христианском мире», был призван примирить и две отдельные области права; монарх, соединивший два королевства в своей персоне, в ней же должен объединить право Англии и право римское. Точно так же, как монарх повелевал исправить язык Библии, инициировав создание нового перевода, от варваризмов должен быть очищен и язык права. Наконец, ничто более не соответствует величию образовавшегося под скипетром Якова I государства (уже в самом заголовке Коуэлл называет Англию одновременно и *regnum*, и *imperia*), чем право, основы которого сформировались в не менее великой империи. Расположенная на Британских островах империя достойна получить во истину имперские по форме законы⁴³⁵.

Общее право, по мысли Коуэлла, по сути своей не являлось целостной системой, а представляло скорее спонтанную комбинацию разнообразных обычаев: «После распада Римской империи на территорию

⁴³⁴ Cowell J. Institutiones Juris Anglicani ad methodum et seriem institutionum imperialis compositae et digestae... Oxoniae, 1676. Epistola dedicatoria. [s.p.].

⁴³⁵ Ibid.

бриттов вторглись три германских племени: саксы, англыв и юты... Поскольку у этих племен были разные обычаи, ими правили согласно разным законам, которыми руководствовались их предки. Однако законы западных саксов и жителей Мерсии, которым оказано предпочтение между иными, стали называть *jus anglorum*. Затем на их земли вторглись даны, были установлены их обычаи, и право изменилось в третий раз. Данов изгнали нормандцы. Из существовавших законов Завоеватель упразднил одни и установил другие, добавив кое-что из законов своей страны, которые он полагал наилучшими для поддержания мира, спокойствия и блага людей. Все это мы и называем общим правом»⁴³⁶. Словом, Коуэлл отказывал общему праву именно в том, за счет чего оно претендовало на роль структурообразующего элемента всего английского королевства, — в системности и континуитете. Роль же короля-умиротворителя и короля-арбитра в точности отвечала тем ожиданиям, которые возлагала партия Банкрофта на Якова в конфликте 1605 г.

Весной 1606 г. представители судов общего права подали Тайному Совету ответ на *articuli cleri*, но, поскольку король Яков, как и во многих других случаях, занял выжидательную позицию, дело могло закончиться шатким перемирием. Оно оказалось недолгим и закончилось, как только место главного судьи Общих тяжб занял Эдвард Кок. В феврале и июне 1608 г. Тайный совет предпринял очередную попытку разбирательства, в котором судьи общего права должны были дать отчет о неправомерном использовании запрещений по отношению к Совету Севера и совету марки Уэльса, а в ноябре того же года развернулись дебаты относительно юрисдикции церковных трибуналов⁴³⁷. К этому времени Банкрофта поддерживали доктора-цивилисты, практиковавшие в суде Арки, и цивилисты — члены университетских колледжей, подав королю петицию с просьбой оградить их от агрессии судей общего права не только на церковные трибуналы, но и на суды

⁴³⁶ Cowell J. The Interpreter, or Booke, Containing the Signification of Words: Wherein is Set Forth the True Meaning of All, Or the Most Part of Such Words and Terms as Are Mentioned in the Law-Writers ... Cambridge, 1607. "Common law".

⁴³⁷ Ход дебатов подробнейшим образом освещен Р. Ашером на основе записей сэра Юлия Цезаря, лично присутствовавшего на всех заседаниях Тайного совета. См.: Usher R. The Reconstruction of the English Church. Vol. 2. L., 1910. P. 212–229.

Адмиралтейства, Палату прошений и Суд по опеке. Аналогичную петицию они адресовали и Банкрофту⁴³⁸. Сам же архиепископ видел себя в роли защитника не только собственно канонической юрисдикции, но и поборником сохранения традиционного соотношения между королевской прерогативой, общим, гражданским и каноническим правом. По убеждению Банкрофта, превышение представителями иннов традиционной юрисдикции означало не только их вмешательство в ту область, которую охватывало действие королевской прерогативы, но и «лишение подданных [монарха] тех прав, которыми они обладают от рождения», а именно, права «бедного люда» искать монаршего правосудия, «прибегать к королю и его Совету» за правым и честным судом, свободным от лицемерия⁴³⁹. Несмотря на то что именно король есть *pater partiae*, пишет Банкрофт, судьи общего права претендуют на статус «эфоров» — посредников между монархом и его народом, что, несомненно, не соответствует должному порядку.

Первое заседание, посвященное вопросу издаваемых запрещений против судов канонического права, оказалось безрезультатным; Коку удалось сместить акценты в рассмотрении проблемы с факта злоупотреблений изданием запрещений на вопросы пределов юрисдикции судов канонического права, и Банкрофт был вынужден взять тайм-аут для сбора документальных доказательств того, что, по сути, изначально в доказательствах не нуждалось. В мае 1609 г. лорд-канцлер Эллисмер попытался примирить стороны, предложив главному судье возможность издавать запрещения лишь в отношении тех исков, процесс по которым еще не начался в церковном суде, однако Кок отказался. Становилось очевидным, что конфликт двух юрисдикций не может быть разрешен иначе, кроме как через вмешательство короля, хотя именно этого всеми силами пытался избежать Яков.

Именно на фоне описываемых событий в ноябре 1607 г. было опубликовано новое сочинение Коуэлла «Толкователь», на первых страницах которого автор поместил посвящение архиепископу

⁴³⁸ Подробное описание событий изложено в письме архиепископа Банкрофта: *Strype J. The Life and Times of John Witgift. Vol. III. Appendix. L., 1822. P. 385–389.*

⁴³⁹ *Ibid.*, p. 387.

Банкрофту. Книга была опубликована Кембриджским университетом, что сразу же указало на солидарность университетской корпорации с действиями архиепископа. Так же, как и «Институции», «Толкователь» развивал «синтезирующую» традицию, обращаясь к толкованию понятий гражданского, общего и канонического права. Более того, «Толкователь» был генетически связан с «Институциями», поскольку Коуэлл намеревался подробно осветить значение ряда спорных терминов, использованных им в латинском трактате, но сделать это уже на английском языке.

С точки зрения жанровой специфики книга Коуэлла относится к лексикографической традиции и представляет собой толковый словарь, в котором латинские, французские, древнеанглийские и современные английские слова не переводятся, но подробно истолковываются. «Толкователь» — промежуточное звено между энциклопедией в средневековом смысле слова и специализированным словарем. Несмотря на то что основное внимание автора сосредоточено на терминах преимущественно из области гражданского права, они не являются единственным наполнением книги. Многие необычные, редкие или просто непонятные слова — названия «рыб, тканей, специй, лекарств, мехов и тому подобных вещей» в изобилии встречаются на страницах пятисотстраничного словаря. «Рыцари Мальтийского ордена», «пастбище», «экю», «готы», «комплеторий», «праздник Успения» — вот лишь некоторые из «неюридических» сюжетов словарных статей «Толкователя». Термины, толкуемые Коуэллом, расположены в алфавитном порядке, но при этом относятся к четырем частям речи: помимо существительных, в словаре присутствуют глаголы, прилагательные и наречия. Джон Коуэлл не был первым среди составителей специализированных правовых словарей. Почти на столетие его опередил Джон Растелл, создавший словарь “*Expositiones terminorum legum Angliae*” на юридическом французском, опубликованный под названием “*Termes de la Ley*” в 1527 г., и переизданный как франко-английская билингва в 1536 г. Словарь Растелла, ориентированный на запросы юристов общего права, выдержал многократные переиздания, последнее из которых было предпринято в США в 1812 г. Однако гораздо менее объемном, по сравнению с коуэлловским, словаре Растелла отсутствовали толкования

таких терминов, как «король», «парламент», «прерогатива»; таким образом, Коуэлл не имел возможности обосновать данные им определения ранее существующей лексикографической традицией⁴⁴⁰.

Статья «Прерогатива короля» имеет следующее содержание: «Прерогатива происходит от *pre*, или *ante*, и *rogare* — то есть просить, испрашивать. Это особое полномочие, преимущество или привилегия, которая возвышает короля надо всеми остальными и над обычным процессом совершения общего права, согласно праву короны. *Potest Rex ei, lege suae dignitatis condonare, si velit, etiam mortem promeritam* (Leg. Edw. Conf., cap. 18). Цивилисты используют слово прерогатива в том же значении, тогда как среди знатоков феодального права принято говорить о *jus regaliū* или *jus regaliūrum*. Как знатоки феодального права говорят *sub jure regaliū*, так наши юристы — под королевской прерогативой, понимая под ней всю ту совершенную высоту власти, которую цивилисты именуют *majestas*, или *potestas*, или *jus imperii*, и подчинена эта власть только Богу. Область *regalia* знатоки феодального права подразделяют на две категории: *magna et minora regalia*. Говоря их же словами, *Quaedam Regalia dignitatem, prerogativam et imperii praeminentiam spectant; quaedam vero ad utilitatem at commodum pecuniarium immeditate attinent, et haec proprie fiscalia sunt et ad jus fisci pertinent*. Однако кажется, что статут о королевской прерогативе 17 Eliz. cap. 2 говорит не обо всей полноте королевской прерогативы, но лишь в той степени, насколько дело касается королевской казны, что определяется его регальной властью и короной. Ибо очевидно, что прерогатива распространяется гораздо далее, чем вопросы прибыли, хотя именно их касается названный статут. Ведь королю принадлежат разнообразные права величия, сопряженные с его персоной. Эти права знатоки закона именуют *sacra sacrorum*, то есть священными, и *individua*, то есть неотъемлемыми, поскольку они не могут быть у него отняты. И таковые права многообразны»⁴⁴¹.

⁴⁴⁰ Stone J. John Cowell's Interpreter: Legal Tradition and Lexicographical innovation // SEDERI: yearbook of the Spanish and Portuguese Society for English Renaissance Studies. №10. 1999–2000. P. 122.

⁴⁴¹ Cowell J. The Interpreter, or Booke, Containing the Signification of Words: Wherein is Set Forth the True Meaning of All, Or the Most Part of Such Words and Terms as Are

Таков полный текст самой провокационной из словарных статей книги Коуэлла. Непредвзятый взгляд на эту статью, не самую обширную в «Толкователе», покажет, что данные Коуэллом формулировки достаточно расплывчаты и представляют собой не что иное, как повторение традиционной для данной сферы риторики. Единственное выражение, которое может приковать к себе внимание, — характеристика прерогативы как привилегии, «которая возвышает короля... над обычным процессом совершения общего права». Какой бы обтекаемой ни была данная фраза, исходя из нее можно предположить, что Коуэлл предполагает организацию юридических систем королевства скорее в виде иерархии, нежели в виде горизонтальной структуры. Это представляется особенно логичным, если принять во внимание тот факт, что в момент публикации «Толкователя» партия Банкрофта ожидала вмешательства короля в конфликт в качестве третейского судьи, что было возможно лишь в одном случае: если королевское правосудие не только не вписывается в рамки одной из правовых систем, но и стоит на ступень выше конфликтующих корпораций. Впрочем, ничего большего из данной словарной статьи заключить не представляется возможным.

Коуэлл развивает свои взгляды в словарной статье, посвященной королевскому титулу. В первом же предложении, ссылаясь на авторитет Кемдена, Коуэлл пишет, что слово *king* «происходит от англосаксонского *sung*, или *conig*, указывая на того, кто имеет высочайшую власть и абсолютное право управлять всею землею. Следовательно, король воплощает правильное понимание закона, ибо избавлен от всех тех несовершенств, которые свойственны обычным людям... Король находится *supra legem* в силу своей абсолютной власти (*Brac. Lib.1. cap.8*)». И продолжает: «Он может изменять или отменять любой отдельный закон, который представляется вредным для его людей»⁴⁴². Последнее уточнение вновь отсылает читателя к конфронтации между судами общего и канонического права, с точки зрения

Mentioned in the Law-Writers... Cambridge, 1607. "Prerogative of the King".

⁴⁴² Cowell J. The Interpreter, or Booke, Containing the Signification of Words: Wherein is Set Forth the True Meaning of All, Or the Most Part of Such Words and Terms as Are Mentioned in the Law-Writers... Cambridge, 1607. "King".

Коуэлла, несомненно, «вредной для людей» и требовавшей вмешательства короля.

Однако еще более интересной кажется отсылка к фрагменту трактата Брактона, который был прекрасно известен любому представителю судебного инна и находился в числе основополагающих для английской «конституции» текстов. Вот как звучит этот отрывок: «Король не имеет равных в своем королевстве. Подданные не могут быть равными правителю, ибо тогда он потерял бы свою державу, поскольку равный не имеет власти над равным и *a fortiori* над вышестоящим. Королю не пристало быть под властью человека, но пристало находиться под властью Божией и под властью закона, поскольку закон творит короля. Следовательно, король возлагает на закон то, что предписывает ему закон, а именно, управление и власть. Ибо там нет короля (*rex*), где не царствует закон (*lex*). Поскольку король — викарий Господа, он должен находиться под законом, явственно по аналогии с Иисусом Христом, наместником коего на земле он и является. И точно так же блаженная Матерь Божия, Дева Мария, Мать нашего Господа, которая по необычайной привилегии пребывала над законом, тем не менее, дабы явить образец смирения, не отказалась покориться существующему закону. То же самое совершает и король, в то время как его власть остается ничем не ограниченной. Не должно быть никого в королевстве, кто превосходил бы его в совершении правосудия»⁴⁴³.

Итак, согласно Брактону, власть короля не только не имеет аналогов в пределах его владений, но и не может быть ни умалена, ни ограничена иначе, чем в силу добровольного самоограничения, «смирения», которое, через подражание Христу и Марии, делает эту власть еще более совершенной, более приближенной к божественному совершенству — абсолюту. Если право изменчиво, монарх и его воля (неизменно справедливая) постоянны. Когда, опираясь на Брактона, Коуэлл писал о том, что монарх стоит выше закона, он имел в виду следующее: речь для него не шла о форме самовластия или деспотизма,

⁴⁴³ Bracton on the Laws and Customs of England (Bracton de Legibus et Consuetudines Legum Angliae) / Ed. and transl. by S. E. Thorne. Vol. 2. Cambridge, Mass., 1968. P. 33.

когда король в собственных интересах произвольно отменял те или иные нормы или решения судов или парламента. Монархическая власть, воплощенная в священной и бессмертной персоне, по своей сути представлялась Коуэллу явлением более совершенным, чем какие бы то ни было институты и правовые системы, за исключением права божественного. Поэтому ситуация, когда монарх вмешивался в нормальный ход принятия законов или рассмотрение дел, представляла собой не вмешательство единичного (в данном случае королевской воли) в общее (обычай или право), а нисхождение более высокого (монаршей власти) к более низкому, священного к профанному. Говоря о безошибочности монаршего правосудия, Коуэлл предусмотрительно задействовал неоспоримый для судей общего права авторитет Брактона.

Для Кока и других теоретиков общего права королевская власть и королевское правосудие, «абсолютность» которых никогда не ставилась под сомнение, тем не менее были «рассредоточены» в системе юридических и социальных институтов, которые становились своего рода «вместилищем» королевской *potestas*. Для Коуэлла и суды, и парламент, и все другие институты были лишь орудием в руках монарха, инструментом управления, который в зависимости от обстоятельств мог быть откорректирован, приведен в состояние гармонии с неизменно верным звучанием королевского правосудия.

Почти два года спустя после публикации «Толкователя», когда тираж книги (около 800 экземпляров) был уже распродан, сочинение доктора Коуэлла оказалось предметом парламентского разбирательства. Скандал не был неожиданностью; более того, он развивался на фоне уже описанных событий. Напомню, что именно зимой и весной 1609 г. архиепископ Банкрофт и Эдвард Кок при посредничестве лорда-канцлера Элисмера пытались найти компромисс по вопросу судебных запрещений. Более того, было очевидно, что дискуссия не принесет результатов до тех пор, пока король открытым образом не поддержит ту или иную сторону. С уверенностью можно предположить, что кампания, развернутая юристами общего права против Коуэлла, активного приверженца партии Банкрофта, имела целью склонить чашу весов на сторону вестминстерских судов.

24 февраля 1609 г. вопрос о книге Коуэлла впервые был поднят в комиссии палаты общин⁴⁴⁴. Комиссия нашла сочинение цивилиста «неразумным... и направленным на очернение и подрыв власти общего права». После обсуждения, в котором активно проявил себя Бэкон, вопрос перешел в более серьезную плоскость: «книга эта наносит оскорбление суду парламента и доказывает превосходство гражданского права над общим», «слишком высоко возносит гражданское право». Мнение Бэкона, впрочем, было не единственным: Хоскинс, депутат нижней палаты, возразил, что если подозрения вызывает книга Коуэлла, то следует подвергнуть наказанию авторов множества других трактатов, которые были опубликованы в последнее время и содержат сходные утверждения.

В результате для обсуждения «Толкователя» была назначена внушительная по составу комиссия. Палату лордов должны были представлять 50 человек, включая двух архиепископов, лорда-казначея, лорда-хранителя Малой королевской печати и лорда-чемберлена. Палата общин присоединила к ним своих представителей, включая генерального атторнея, генерального солиситора и еще 18 депутатов палаты, которые на тот момент уже составляли «комитет по вопросам ретрибуций и контрибуций», изначально сформированный для обсуждения финансовых вопросов, а отнюдь не статей толкового словаря. Представители обеих палат приняли решение, что дело Коуэлла будет обсуждаться вместе с вопросами о субсидиях, споры о которых не прекращались с 9 февраля 1609 г. Вторым пунктом преткновения, о котором палата общин вела переговоры с 28 февраля, было право монарха регулировать вопросы об опеке и феодальных держаниях, которое Яков был не намерен уступать кому-либо. Обсуждение книги Коуэлла, таким образом, было не автономным процессом, но попадало в зависимость от других предметов споров, имевших как чисто финансовую плоскость, так и грань, связанную все с той же королевской прерогативой. Поэтому совсем неудивительно, что из всех статей

⁴⁴⁴ Хронологически развитие парламентского разбирательства по делу Коуэлла достаточно хорошо отражено в парламентских дебатах и журнале палаты общин, однако содержание аргументов и контраргументов сводится лишь к кратким пометам. Подробно см.: *Journal of the House of Commons. Vol. 1. 1547–1629. L., 1802. P. 400, 404–409, 415–416; Parliamentary Debates in 1610 / Ed. by S. R. Gardiner. L., 1862. P. 1121–1122.*

коуэлловского словаря негодование Общин вызвали лишь три: «пре-рогativa», «субсидии», «парламент». Палата лордов тянула время, заявив, что для решения дела Коуэлла необходимо собрать соответствующие документы и прецеденты, но к началу марта стало ясно, что парламентский комитет поставил судьбу субсидий в зависимость от вмешательства или невмешательства короля в дело доктора-цивилиста.

8 марта лорд-канцлер Эллисмер сообщил коммонерам, что Его Величество рассмотрел обсуждаемую книгу, прочел выдержки из нее, призвал к себе доктора Коуэлла и выслушал его объяснения. Источник не позволяет заключить, что именно произошло на аудиенции Якова с Коуэллом. Журнал палаты общин содержит фрагментарные записи, по которым можно предположить, что Яков не нашел ничего оскорбительного для себя в содержании «Толкователя», но тем не менее принял решение запретить распространение книги. Версия о том, что книгу было приказано публично сжечь, появляется лишь в конце XVII в. Ни в прокламации, изданной 25 марта королем, ни в парламентских журналах о сожжении книги не упомянуто. Более того, тираж книги был давно распродан, изымать проданные экземпляры было попросту некому, и лишь пятнадцать из восьми сотен книг были добровольно отданы назад честными гражданами. Король получил от парламента желаемые субсидии и сохранил право опеки; лично доктор Коуэлл не понес никакого наказания, а последующие издания его книги публиковались без каких-либо купюр. Дж. Соммервилл полагает, что реакция Якова определялась нежеланием последнего давать своим подданным повод обсуждать дела королевской прерогативы, предмета, по его убеждению, не предполагавшего какой-либо рефлексии извне⁴⁴⁵. Возможно, в этом есть определенная доля правды, однако представляется более вероятным, что вопрос о декларировавшихся Коуэллом идеях (которые, как было показано выше, не являлись ни новаторскими, ни четко выраженными) был не более чем политизированным предлогом, одним из этапов в развитии межкорпоративного конфликта цивилистов и юристов общего права.

⁴⁴⁵ *Sommerville J. Royalists and Patriots. Politics and Ideology in England, 1603–1640. N.Y., 2014. P. 117–118.*

Формальное и оставшееся без серьезных последствий осуждение книги Коуэлла дало возможность Якову продемонстрировать видимость собственной «беспристрастности» в полемике между сторонниками Банкрофта и Коком. Теперь его никоим образом нельзя было упрекнуть в приверженности интересам группы, отстаивавшей юрисдикцию прерогативных судов. 7–8 июля 1609 г. король лично присутствовал на возобновленных дебатах между Коком и генеральным атторнеем Генри Хобартом⁴⁴⁶, представлявшем интересы Высокой комиссии. Во второй день дискуссия длилась более 6 часов, и доведенный почти до изнеможения монарх так и не высказал однозначного решения, а ситуация с изданием запрещений против судов канонического права так и осталась неопределенной.

Обратимся к тексту королевской прокламации 1609 г., осудившей «Толкователь» Коуэлла⁴⁴⁷. Ее текст включает очень характерные утверждения и риторические фигуры, как нельзя лучше проясняющие позицию апологетов общего права, прежде всего самого Кока, к своим конкурентам-цивилистам. Парадоксальным образом Коуэлл, на тот момент, пожалуй, самый яркий апологет королевской прерогативы, был обвинен в подрыве власти монарха. Как иронично заметил Дж. Соммервилл, текст обвинительной прокламации был столь витиеватым и расплывчатым, что сложно было понять, за что же все-таки осудили автора «Толкователя». Впрочем, то, что не должно было вызывать сомнений у читателя, — это агрессивно обвинительный тон прокламации. Согласно документу, Коуэллу в вину вменялось чрезмерное преувеличение границ королевской прерогативы, утверждение, что монарх не связан коронационной клятвой, приписанный ему тезис “*voluntas regis — lex populi*”; утверждение, что для издания законов монарху необязательно созывать парламент, а испрашиваемое согласие подданных на взимание субсидий — не обязанность короля, а оказываемая им милость. Наконец, в вину Коуэллу ставилось то, что он считает, будто «законы Рима и Константинополя имеют ту же самую силу для городов Лондона и Йорка».

⁴⁴⁶ Речь Хобарта см.: *Usher R. G. The Rise and fall of the High Commission. N.J., 2007. P. 193–197.*

⁴⁴⁷ Текст прокламации цитируется по: *Cowell J. The Interpreter, or Booke, Containing the Signification of Words: Wherein is Set Forth the True Meaning of All, Or the Most Part of Such Words and Terms as Are Mentioned in the Law-Writers ... Cambridge, 1607. “Preface”.*

Однако еще более интересны другие формулировки в тексте прокламации. Англичанам следовало знать, что Коуэлл, «будучи **всего лишь цивилистом** по профессии, судит о делах за пределами его понимания». Что же это за вопросы, о которых ученый доктор Кембриджского университета, дважды избиравшийся его вице-канцлером, и профессор королевской кафедры права не имеет представления? С точки зрения составителя текста, это «вещи, относящиеся к делам управления и монархии». Подразумевалось, что право судить об этих материях должно принадлежать исключительно носителям английского общего права. Тем самым все слушатели прокламации должны были понять, что лишь корпорация судебных иннов имеет монопольное право истолковывать ключевые вопросы конституции.

Если бы речь шла лишь о непрофессиональном вмешательстве несведущего цивилиста в священные вопросы королевской власти, возможно, его вина не была бы столь тяжелой. Но дерзкий доктор позволил себе «говорить непочтительно об общем праве Англии, а также о некоторых трудах самых известных и древних судей этого права». Текст прокламации приравнивает высказывания Коуэлла чуть ли не к государственной измене: «Для любого подданного в высшей степени противозаконно говорить или писать что-либо против того права, согласно которому он живет».

Эпизод с «делом Коуэлла» является во многом показательным в английской политико-правовой истории. Принимая во внимание существующий в Европе в первой половине XVII в. спектр идей и концепций королевской власти, ее источников и лимитов, а также концепций взаимодействия и взаимоограничения монаршей прерогативы и «обычая», высказывания как самого Коуэлла, так и его оппонентов нельзя отнести к числу радикальных. Как ни парадоксально, обе стороны в ходе полемики в равной мере стремились позиционировать себя в качестве подлинных апологетов монархии и приверженцев национальной традиции. Однако резонанс, вызванный «делом Коуэлла», определялся факторами совершенно иными, нежели столкновение идей. То, что впоследствии трактовалось в историографии как пролог масштабного политического конфликта, в своей основе было эпизодом корпоративного конфликта, на исход которого в решающий момент повлияли финансовые интересы короны.

IV.3. ДЕЛО КАЛЬВИНА И ПРОБЛЕМЫ АНГЛО-ШОТЛАНДСКОЙ УНИИ 1603 Г.

Парламентский акт об унии английской и шотландской корон не только придавал публично-правовое измерение личной унии — объединению под скипетром Якова Стюарта двух древних монархий, но и оказывался важным прецедентом, призванным в рамках общего права регулировать дальнейшее сосуществование двух королевств⁴⁴⁸. С другой стороны, неведомая ранее ситуация, когда над всей территории Британского архипелага господствовал лишь один государь, открывала путь к множеству новых споров и разногласий, требовавших правового урегулирования. Разумеется, сам Яков прекрасно осознавал необходимость более основательной рефлексии об унии, нежели это представлялось возможным в рамках пусть и насыщенного, но ограниченного по объему парламентского акта. Поэтому уже в самом тексте документа перечислены 42 персоналии, на долю которых выпадала ответственность за реализацию акта об унии. Во главе комиссии стоял сэр Томас Эгертон, барон Эллисмер, лорд-канцлер и первый среди юристов английского королевства. В комиссию входил и Роберт Сесил, секретарь Его Величества и первый среди сторонников наследования трона шотландским претендентом. В ее составе числилась восходящая звезда придворного и юридического олимпа Френсис Бэкон. В Шотландии была сформирована аналогичная комиссия (очевидно, Якову шотландский и английский комитет представлялись двумя частями единого консультативного предприятия). Во главе шотландской комиссии об унии был поставлен лорд-канцлер граф Монтроз, канцлер Джон Элфинстон, лорд Балмерино, а также Томас Крейг из Риккартона — первый среди юристов Шотландии⁴⁴⁹.

⁴⁴⁸ *Levack B.* The Formation of the British State: England, Scotland and the Union, 1603–1707. Oxford, 1987.

⁴⁴⁹ *Omond G. W. T.* The Early History of the Scottish Union Question. Edinburgh; L., 1906. P. 53.

Участие Риккартона в деле разработки деталей реализации унии было знаковым: во-первых, он принадлежал к кругу авторитетных для Якова персон, с мнением которых он привык считаться еще в шотландский период своего правления. Крейг в Шотландии (как, очевидно, Роберт Сесил в Англии) в последние годы правления Елизаветы Тюдор многократно обращался к идее объединения двух королевств. К 1603 году он заканчивает трактат “De Successione”⁴⁵⁰, целиком посвященный легитимности наследования Яковом английского престола. Риккартон продолжает работу и над еще одним масштабным трудом — “Jus Feudale”⁴⁵¹, целью которого была не только систематизация феодального права и его шотландских особенностей, но и демонстрация многочисленных соответствий между сеньориальным правом Шотландии и ее южного соседа. И поскольку вопрос об унии корон, с точки зрения Риккартона и, как можно предположить, самого Якова, во многом лежал в области сеньориального права, шотландский эксперт в этой области был незаменим.

В 1606 г. английская комиссия по унии предложила на рассмотрение парламента проекты двух актов, первый из них касался *post-nati*, второй — *antenati*, т. е. рожденных до и после смерти Елизаветы Тюдор. Проект акта о *postnati* предполагал, что жители обоих королевств, рожденные после кончины Елизаветы, могут приобретать, наследовать и получать во владение земли, титулы, должности, свободы, привилегии и бенефиции, церковные или светские, так, как если бы это происходило в том королевстве, где они родились⁴⁵². Для *antenati*, то есть родившихся до смерти королевы, делалась важная оговорка: они не получали права занимать должности в королевской администрации, должности в судах и какие бы то ни было должности в парламенте. Однако, по мысли составителей, эти акты не должны были ограничивать королевскую прерогативу жаловать патенты о денизации, тем самым открывая путь к указанным должностям тем персонам, которые представлялись монарху предпочтительными. Мнения в нижней

⁴⁵⁰ Craig Th. The Right of Succession to the Kingdom of England. L., 1705.

⁴⁵¹ Idem. Thomae Craigi de Riccarton Jus Feudale. Edinburgh, 1732.

⁴⁵² The Works of Francis Bacon / Ed. by J. Spedding. Vol. 3. L., 1868. P. 306.

палате разделились. Представлявший оппозицию Николас Фуллер красноречиво выразил опасения, что многочисленная армия голодных шотландцев вскоре будет претендовать на исконно английские земли, торговые привилегии, титулы, и, в конечном счете, весь объем королевских милостей. Протагонистом унии и уравнивания прав *postnati* и *antenati* выступил Фрэнсис Бэкон. Сам же монарх, не скрывая раздражения, пытался убедить представителей обеих палат в том, что не имеет никакого намерения раздавать английские титулы и должности своим соотечественникам⁴⁵³.

Не менее важной проблемой воплощения унии, чем ее правовое измерение, было историко-культурное размежевание англичан и шотландцев, оказавшихся подданными одного государя. В 1607 г. парламент Англии принимает Акт об упразднении впредь всякой памяти о вражде между Англией и Шотландией, об упразднении ее последствий и о запрещении разногласий и беспорядков в будущем⁴⁵⁴. Впрочем, декларировавшиеся в его тексте утверждения о братских отношениях между двумя народами вызывали у англичан скорее недовольство, чем понимание.

В 1607–1608 гг. и монарху, и его теоретикам представилась возможность столкнуться с конкретными трудностями, порожденными унией корон. Речь шла о так называемом деле Кальвина, который современники именовали «делом о *postnati*» — прецеденте, который в англо-саксонском мире по праву считается одним из важнейших в развитии современных представлений о гражданстве.

Полемика относительно дела Кальвина детально известна благодаря большому числу источников, наиболее подробными из которых являются: «Отчеты» главного судьи королевства сэра Эдварда Кока⁴⁵⁵, заметки лорда-канцлера Эллисмера⁴⁵⁶, парламентские выступления

⁴⁵³ Speech of 1607 // The Political Works of James I. With an introduction of C. H. McIlwain. N.J., 2002. P. 290–305.

⁴⁵⁴ The Statutes at large. Vol. 4. L., 1811. P. 631.

⁴⁵⁵ Reports of Sir Edward Coke, knt., Chief Justice of the Common Pleas. Part 7. L., 1727. P. 1–23.

⁴⁵⁶ Knafla L. A. Law and Politics in Jacobean England. The Tracts of Lord Chancellor Ellesmere. Cambridge, 1977.

Бэкона⁴⁵⁷, парламентские билли, представленные в ходе развития полемики о *postnati*⁴⁵⁸. О важности разбирательства для судеб королевства свидетельствует и то, что Яков в своих обращениях к парламенту дал обширный комментарий делу Кальвина, во многом предопределив вынесенный вердикт.

Суть разбирательства заключалась в следующем. В 1607 г. в суд Королевской скамьи были поданы прошения о рассмотрении дела несовершеннолетнего Роберта Кальвина (подлинное имя которого было не Кальвин, а Колвила; путаница возникла из-за небрежности клерка). Роберт родился в Шотландии, вскоре после того как король Яков VI Шотландский унаследовал английский трон. Как и его монарх, Роберт Кальвин оказался наследником английских земель. Однако, согласно жалобе опекунов, два имения в Англии, причитавшиеся шотландскому наследнику, были отданы другим претендентам.

В суде Королевской скамьи, таким образом, слушалось дело о фригольде Хаггард (Хаггерстон в приходе св. Леонарда в Шордиче), а в Канцлерском суде — дело о фригольде в Бишопгейте в приходе св. Буттольфа. В обоих случаях ответчики ссылались на то, что Роберт Кальвин — иноземец (*alien*), и на одном лишь этом основании следует отказать его опекунам даже в издании предписания о рассмотрении этого дела в судах общего права. Более того, заявляли ответчики, поскольку Кальвин — иноземец, он не может быть лишен прав наследования фригольда в Англии, поскольку иноземцы по определению не могут владеть землями английского королевства.

После предварительного слушания в суде Королевской скамьи разбирательство по делу Кальвина было передано в суд палаты Казначейства (суд справедливости, апелляцияционная инстанция для суда Королевской скамьи и суда Казначейства), где рассматривалось комитетом, состоявшим из юристов общего права (включая генерального солиситора Бэкона, выступавшего от имени истца, Эллисмера, Иелвертона и самого Кока), и «баронов Казначейства». По времени тяжба совпала с работой парламентского комитета, разрабатывавшего детали

⁴⁵⁷ The Works of Francis Bacon / Ed. by J. Spedding. Vol. 3. L., 1868. P. 307–328.

⁴⁵⁸ Calendar of State Papers. Domestic series. James I. 1603–1610 / Ed. by M. A. E. Green. 1857. P. 343–353.

унии двух королевств, и, поскольку и в судебном, и в парламентском комитетах участвовали практически одни и те же лица, разбирательство приобрело статус одновременно и правовой, и политической проблемы.

Дело Кальвина порождало сразу несколько проблем, выходявших за рамки обычного спора о наследстве и жизненно важных для судеб всей раннестюартовской монархии. Первая проблема: кем после унии корон являлись шотландцы для англичан — иноземцами и чужаками или равными — подданными короля, взошедшего на престол Англии и, следовательно, справедливо претендующими на статус и привилегии, до сего времени бывшими монополией англичан? Что представляет собой подданство: является ли оно личными узами верности или определяется тем, что человек рожден на землях, которые являются владением данного монарха? Подразумевался — если не ставился напрямую — и следующий вопрос: считать ли самого Якова Стюарта иностранцем на троне, или же, напротив, статус короля Англии делал его в определенном смысле «англичанином», или же священная персона монарха была «наднациональна» и на него не распространялись закономерности, действующие в отношении простых смертных?

Еще более опасным был вопрос о законности наследования шотландцем английских земель, то есть всего королевства. Поскольку английский король продолжал считаться верховным собственником земель в своем королевстве, в момент передачи короны Якову Шотландскому речь шла не только о наследовании королевского статуса, но и о наследовании земель. Аналогия с делом Кальвина, при явном различии масштаба, была очевидна. Наконец, дело Кальвина касалось и конкуренции между судами общего и гражданского права: в том случае, если Роберт Кальвин сохранял статус иноземца, его интересы (а впоследствии все подобные дела) следовало рассматривать в судах не общего, а гражданского права или в канцлерском суде справедливости. Хотя делу Кальвина, как было ясно всем, предстояло быть не единственной тяжбой с участием шотландских подданных Его Величества, а гражданская юстиция для шотландцев была знакомой и привычной и даже считалась отличительной чертой шотландского правосудия, юристы общего права вполне резонно опасались возможной конкуренции.

Сложности с определением статуса Роберта Кальвина были обусловлены исторически сложившимися различающимися категориями подданства. По отношению к английскому королю жители Англии разделялись на несколько категорий. Во-первых, на территории королевства могли обитать иноземцы (*aliens*). Изначально, со времени написания трактата Брактона, считалось, что иноземец — это человек, рожденный не на английской территории и не являющийся подданным не английского, а какого-либо другого монарха или князя, с которым его связывают узы персональной верности. В силу этих уз и вытекающих из них обязательств иноземец не мог владеть манорами или наследовать земли, а также занимать должности в Англии⁴⁵⁹. Однако к началу XVII в. значение термина «иноземец» приобретало все более «территориальный характер». Именно отсутствие уз с «английской землей» определяло невозможность наследования земель или занятия должностей в его администрации, в то время как фактор личной феодальной верности отступал на второй план⁴⁶⁰.

Ситуация, однако, менялась, если иностранец приобретал статус *denizen*, то есть иноземца с правами подданного, получая (а чаще — покупая) соответствующую королевскую хартию или патент. Патенты даровались монархом и являлись реализацией королевской прерогативы. Однако точно так же, как, согласно известной максиме, «король не может сотворить джентльмена», не в его власти было и «сотворить подданного» из человека, рожденного на не принадлежащей ему земле. Денизация означала лишь передачу ряда прав. Цивилисты указывали на существование аналогичного явления в римском праве, ссылаясь на *civitas sine suffragio* — предоставление прав римского гражданина без права участия в народных собраниях. Дети и наследники обладателя патента о денизации, рожденные на английской земле, считались полноправными подданными английского монарха.

Второй формой приобретения прав на владение землей и прав на занятие должностей была натурализация. В отличие от денизации,

⁴⁵⁹ Cowell J. The Interpreter, or Booke, Containing the Signification of Words: Wherein is Set Forth the True Meaning of All, Or the Most Part of Such Words and Terms as Are Mentioned in the Law-Writers... Cambridge, 1607. "Alien".

⁴⁶⁰ Kim K. Aliens in Medieval Law. The Origins of Modern Citizenship. Cambridge, 2000.

осуществлявшейся действием королевской прерогативы, для натурализации требовалось принятие парламентом отдельного акта относительно статуса данной персоны. В особую группу можно выделить парламентские акты о натурализации людей, живших на территориях, завоеванных английской короной (в частности на французской территории в ходе Столетней войны, а также в Ирландии)⁴⁶¹. Сразу после восшествия Якова на престол английский парламент принял акты о натурализации в Англии ряда шотландских приближенных короля⁴⁶². Если в случае с денизацией узы между сторонами (монархом и новым *denizen*) сохраняли характер сугубо персональный, то согласие на натурализацию давал, в конечном счете, парламент — представители «земли», «страны», то есть пэры и палата общин. Стоит заметить, что к началу XVII в. понятие «натурализованный подданный» (*naturalized subject*) сближается с понятием «урожденный подданный», а не с понятием *denizen*⁴⁶³. В какой-то мере это можно рассматривать как возрастание роли «территориального» фактора в эволюции представлений о подданстве: одобрение «общины», населяющей землю Англии и олицетворяемой парламентом, приближало бывшего чужака к полноценным англичанам в большей степени, нежели королевская прерогатива.

Наконец, в категорию «урожденный подданный» (*natural-born subject*) попадали те, кто был рожден на английской земле от отца — англичанина, натурализованного подданного или обладателя хартии о денизации. Однако все перечисленные категории, освященные практикой общего права, как выяснилось в ходе консультаций на судебном процессе, не соответствовали ситуации дела Кальвина. Дальнейшая аргументация обеих сторон была показательной для правовой ситуации раннестюартовской Англии. Если общее право не давало необходимых прецедентов, юристы обращались к максимами гражданского права вне зависимости от того, были ли они цивилистами

⁴⁶¹ Price P. J. Natural Law and Birthright citizenship in Calvin's case (1608) // Yale Journal of Law and the Humanities. Vol. 9. Issue 1. 1997. P. 73–145.

⁴⁶² Федоров С. Е. Раннестюартовская аристократия. СПб., 2005. С. 193–224.

⁴⁶³ Edwards F. B. Naturalization. Natural-born British subjects at Common Law // Journal of the Society of Comparative Legislation. New Series. Vol. 14. №2. 1914. P. 314–326.

или представителями судебных иннов. И цивилисты, и юристы общего права были в достаточной мере знакомы с принципами гражданской юстиции, чтобы построить на основе заимствованных отсюда юридических максим необходимую аргументацию.

Выступавший от лица ответчика цивилист сэр Джон Беннет, упомянув, что общее право Англии не дает возможности разрешить возникшие противоречия, обратился к максиме *cum duo jura concurrunt in una persona aequum est ac si essent in diversis* («когда два права соединяются в одной персоне, это есть то же самое, как если бы они принадлежали разным персонам»)⁴⁶⁴. Изначально эта максима относилась к церковному администрированию — случаям, когда один настоятель назначался в две разные церкви, или один декан — в два разных церковных деканата. Применяя данную максиму к унии Англии и Шотландии, Беннет приходил к выводу, что, несмотря на одну персону царствующего монарха, «политическое тело» Англии и «политическое тело» Шотландии не сливались воедино; а поскольку своей верностью подданные были связаны именно с политическим, а не физическим телом короля, то и «общий» монарх в результате унии не появился. Под прикрытием единого физического тела продолжали неслиянно существовать Яков I Английский и Яков VI Шотландский. Соответственно, англичане и шотландцы составляли два неслиянных «политических тела», являлись по отношению друг к другу «иноземцами» и не могли реализовывать традиционные для своего королевства права на территории другого королевства.

Однако лорд-канцлер Эллисмер, представлявший истца, предложил рассматривать дело Кальвина, обратившись к практике средневекового феодального права. Точку зрения Эллисмера поддержали Бэкон и Кок. Историческое обоснование, послужившее ключом к разрешению дела о *postnati*, обнаружилось в период правления Анжуйской династии и первых Плантагенетов, когда английские монархи имели на континенте вассалов, не только не рожденных в Англии, но даже и не ступавших на английскую землю. Кок в качестве одного из ключевых аргументов привел прецедент — дело Коблдайка, тяжбу

⁴⁶⁴ Trin. 6 Jac. I. 1608. Case of the Postnati // A Complete Collection of State Trials and Proceedings for the High Court of Parliament... Vol. 2. L., 1816. P. 565–566, 576, 589.

об английском маноре, состоявшуюся в правление Эдуарда I между англичанином Роджером Колдбайком и его внучкой, некоей Констанции де N., жительницей Франции, «присягнувшей на верность и служение» королю Англии (*ad fidem Regis*)⁴⁶⁵.

Эллисмер и Кок, апеллируя равным образом к английской, так и к римской истории и праву, развивали мысль о том, что узы подданства являли собой личный альянс между монархом и тем, кто обещает верность именно ему, а не другому государю. Такой альянс имел персональный характер и не мог быть заключен с «политическим телом» или с «королевством Англии». Бэкон поддержал Кока, приведя в качестве примера то, что с потерей территорий (Гасконь, Анжу) в ходе войн на континенте их жители не переставали быть подданными английского короля, ибо именно ему приносили клятву верности⁴⁶⁶.

Наконец, наступил решающий момент, и в суде палаты Казначейства лорд-канцлер Эллисмер вынес окончательный вердикт. Судебное разбирательство разрешилось в пользу Роберта Кальвина. Не только шотландский наследник получил право унаследовать два английских манора: дело о *postnati* давало возможность реализовать права на территории Англии и другим шотландцам, оказавшихся в сходном положении.

Эллисмер произнес не только вердикт: его речь⁴⁶⁷ представляла собой полноценный, детализированный и информативный политико-правовой трактат с интереснейшими богословскими, историческими и философскими отступлениями. Примечательно, что лорд-канцлер, разбирая дело в суде справедливости, для обоснования вердикта использует в равной мере прецеденты из практики судов общего права, максимы права гражданского, а также статуты парламента и королевские прокламации. По убеждению лорда-канцлера, в случаях, подобных делу Кальвина, именно многообразие правовых систем и богатство правовых практик в Англии позволяет в конечном итоге прийти

⁴⁶⁵ Reports of Sir Edward Coke, knt., Chief Justice of the Common Pleas. Part 7. L., 1727. P. 9.

⁴⁶⁶ Trin. 6 Jac. I. 1608. Case of the Postnati // A Complete Collection of State Trials and Proceedings for the High Court of Parliament ... Vol. 2. L., 1816. P. 587–588, 601–602.

⁴⁶⁷ Ibid., p. 659–696.

к верному решению⁴⁶⁸. Неоднократно Эллисмер приводил исторические примеры, как общее право — по мнению его апологетов, совершенным образом реализуемое на территории Англии, — оказывалось недостаточным, а действие королевской прерогативы или статутное право становились эффективно действующим механизмом. Однако подлинным ключом к разрешению дела о *postnati* Эллисмеру представлялись не столько прецеденты прошлого (хотя именно историческая, «прецедентная» часть его речи была призвана развенчать доводы противников), сколько верное понимание сути королевской власти.

«Король, — говорил лорд-канцлер, — есть *pater patriae*, он — суверен и глава обоих великих королевств. Для обоих он глава естественного тела, а они — части этого тела и посему не могут быть друг другу чужими»⁴⁶⁹. «Проводить различие между королем и его короной чрезвычайно опасно, ибо это различие заводит нас слишком далеко». Наконец, «то, что вы используете разные правовые системы, ничего не меняет в вопросах суверенитета»⁴⁷⁰.

Речь лорда-канцлера Эллисмера полностью соответствовала чаяниям монарха. Вердикт, вынесенный в пользу трехлетнего шотландского наследника двух английских маноров открыл для Якова Стюарта путь к реализации идеи построения великой Британии — нового «тела», рожденного союзом двух королевств. Парадоксальным образом этот шаг стал возможным благодаря умелой интерпретации архаичных норм и идей феодального Средневековья.

⁴⁶⁸ Ibid., p. 673, 662.

⁴⁶⁹ Ibid., p. 668.

⁴⁷⁰ Ibid., p. 690.

IV.4. ИМПЕРСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В НАСЛЕДИИ АНГЛИЙСКИХ ЦИВИЛИСТОВ

Английские цивилисты — впрочем, как и юристы общего права — принимали сформировавшееся еще в Средневековье и активно развитое после тюдоровской Реформации представление об Англии как об империи. Реформация, изъывая английскую церковь из юрисдикции Святейшего Престола, открывала возможность довести имперскую идею до ее логического завершения. Исходя именно из этого представления акт 1533 г. (25 Hen.8 c. 22) назван Актом, устанавливающим порядок наследования имперской короны Его Величества. В термин «империя» английская традиция вкладывала двоякий смысл: имперская власть подразумевала такую монархическую власть, которая не была ограничена или подчинена какому-либо внешнему светскому или духовному авторитету, а, кроме того, распространялась на совокупность территорий, разнящихся в этническом, политическом и правовом отношениях. Подобный ракурс раскрытия имперской идеи не был специфически английским изобретением и являлся общим местом в пропаганде европейских монархий с конца XV до начала XVII столетия.

Как Тюдоры, так и Стюарты были заинтересованы в развитии и распространении идей, связанных с теорией «английской империи». У обеих династий было для этого достаточно причин: блеск имперской короны был прекрасным средством пропаганды прав на английский престол как обеих новых династий, так и отдельных монархов, заботившихся о дополнительной легитимации своих прав на престол, что прежде всего было актуально для Елизаветы Тюдор и Якова Стюарта. Территориальный фактор также играл свою роль: во-первых, требовали теоретического обоснования войны Тюдоров в Ирландии⁴⁷¹; во-вторых, открывались пути для рефлексии над процессом

⁴⁷¹ Palmer P. Language and Conquest in Early Modern Ireland: English Renaissance Literature and Elizabethan Imperial Expansion. Cambridge, 2001.

колонизации Нового Света. Нельзя в этой связи забывать и о том, что Испания, главный конкурент Англии на внешнеполитической арене и противник в области конфессиональной, также являла собой пример композитарной монархии, а ее теоретики обращалась к «имперской» тематике не менее активно⁴⁷². Поэтому столь необходимо было определить преимущества английской протестантской «империи», которой предстояло стать убедительным противовесом «империи» католической Испании и ее притязаниям. В-третьих, уния королевств Англии и Шотландии 1603 г. поставила перед английским обществом ряд вопросов о культурной, правовой и религиозной интеграции двух народов. При очевидной перспективе сохранения автономии композитов на вопросы о способах, средствах и результатах этой интеграции в раннестюартовском обществе не существовало однозначных ответов. Как следствие, в первой четверти XVII в. дискуссии о «англоцентричном» или «общebritанском» будущем острова велись на самых различных уровнях — от парламентской полемики до публицистики и драмы⁴⁷³.

В предыдущих главах неоднократно упоминалось о существовании двух противоположных тенденций, разделявших европейских цивилистов конца XVI в.: *mos gallicus*, связанный с юристами гуманистического направления (Жак Кужа, Гийом Бюде, Франсуа Отман, Андреа Альциати, Ульрих Зази) и *mos italicus*, сформировавшийся под влиянием глоссаторов и комментаторов, прежде всего Бартоло ди Сассоферато. Английские цивилисты, бесспорно, развивали бартолистскую традицию, что с иронией отмечали их современники — юристы общего права: «в Англии цивилист означает бартолист». Сами же цивилисты отвечали: “*nemo iurista si non Bartolista*”. Альберико Джентили, Уильям Фулбек и Ричард Зуч были самыми последовательными приверженцами бартолистского метода, что, впрочем,

⁴⁷² Luper D. Romans in the New World. Classical models in Sixteenth-century Spanish America. Ann Arbor, 2003.

⁴⁷³ Паламарчук А. А. Идентичность национальная, идентичность корпоративная: английские юридические корпорации и полемика о композитарной монархии в раннестюартовской Англии // Этнос и нации в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время. СПб., 2015. С. 179–199.

не означало точного воспроизведения мнений Бартоло как окончательных и неоспоримых, а также не мешало активному цитированию и комментированию идей *mos gallicus*. Что же привлекало англичан в сочинениях средневекового постглоссатора? Перед Бартоло стояла непростая задача адаптации римского права к условиям феодального средневекового общества и порожденного им обычного по сути права. Следовательно, ему требовалось выработать такую логику, которая позволяла бы находить компромисс в ситуациях, когда нормы *Corpus juris civilis* оказывались недостаточными или их применение в современных условиях было неясным. Фрагмент Дигест⁴⁷⁴ санкционировал сосуществование обычного и кодифицированного права в рамках одного государства; при этом римское право представляло собой основу, а обычай заполнял лакуны, возникавшие благодаря региональной и временной специфике. Подход, выработанный Бартоло для итальянских городов-государств, прекрасно подходил английским цивилистам: он позволял с помощью классических текстов санкционировать ситуацию множественности правовых систем, которая сложилась на территории Англии.

Бартолистская трактовка обычая оказала влияние на представления цивилистов о том, в каких формах и каким образом в условиях Британских островов должно происходить взаимодействие между гражданским и общим правом, а после того как под скипетром Стюартов оказались одновременно королевства Англии и Шотландии,

⁴⁷⁴ «Если мы не имеем писаных законов для каких-либо дел, то следует соблюдать установленное нравами и обычаям; а если этого нет для какого-либо дела, то (следует соблюдать) наиболее близкое и вытекающее из последнего (правило); если и этого не оказывается, то следует применять право, которым пользуется город Рим. §1. Прежний укоренившийся обычай заслуженно применяется как закон. 33. (Ульпиан). Долго применявшийся обычай следует соблюдать как право и закон в тех случаях, когда не имеется писаного (закона). 35. (Гермогениан). Но и, то, что одобрено давним обычаям и соблюдалось в течение многих лет, должно быть соблюдаемо как молчаливое соглашение граждан не менее, чем записанное право. 36. (Павел). Это право (обычное право) пользуется тем большим авторитетом, что доказано отсутствие необходимости придать ему письменную форму. 37. (Павел). Если дело идет о толковании закона, то прежде всего следует выяснить, каким правом пользовалось государство ранее в случаях такого рода; ибо обычай является лучшим толкователем закона» (Dig. I.3. 32–37). (Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 115).

а также Уэльс, Ирландия, а также острова Пролива, Ирландского и Северного морей, проблема стала еще более масштабной: каким образом следовало относиться к правовым обычаям этих разнородных регионов?

В 1599 г. Альберико Джентили, к тому времени уже 19 лет занимавший должность профессора Королевской кафедры в Оксфорде, опубликовал сочинение «О войнах римлян»⁴⁷⁵. Этот трактат в двух частях, первая из которых посвящена обличению войн и захватов Рима, а вторая — их оправданию, напоминает одновременно гуманистический диалог (Джентили на его страницах блистает знанием не только права, но и исторической литературы Античности) и схоластический спор (написанию трактата предшествовали две публичные лекции Джентили в Оксфорде). Обобщенный и концептуализированный процесс построения Империи предлагался как модель и перспектива развития общества елизаветинской Англии.

На первый взгляд, повествование Джентили динамично: он последовательно рассматривает основные этапы римской экспансии сначала в Италии, а потом за ее пределами. Однако Джентили не пишет римскую историю: хронологический способ изложения позволяет ему решить более важную структурную задачу.

Широкий концепт «Римская империя» для английских теоретиков рубежа XVI–XVII вв. не был однозначным: даже в рамках позитивной оценки «имперского прошлого», как отмечает К. Скиннер, могли доминировать различные традиции, наиболее популярными из которых были: риторическая, связанная с наследием Цицерона и республиканскими ценностями; традиция, восходящая к перипатетикам и стоикам, адаптированная Лактанцием и включенная в схоластику; собственно имперская, представленная Тацитом, неоримская (Плутарх) и, наконец, правовая, опосредованная школами глоссаторов и комментаторов. Хронологическое расположение материала позволяет Джентили сочетать элементы всех этих традиций, необходимые ему для построения его собственной финальной структуры империи.

Обращение к широкому кругу авторитетов свидетельствует о скрытой методологической полемике Джентили с судьями общего

⁴⁷⁵ Gentili A. Wars of the Romans. Oxford, 2011.

права: во второй части трактата Римлянин, с мнением которого солидаризируется автор, превозносит античных историописателей, «кои были достаточно умны, чтобы из многочисленных и разнящихся мнений выбрать наиболее правильные благодаря дару распознавания, которым они наделены, и из противоречащих друг другу мнений избрать те, которые являются наиболее справедливыми, благодаря приобретенной ими учености... Этого не могут сделать присяжные, по большей части необразованные и не имеющие опыта, а также неизменно пристрастные»⁴⁷⁶. Эта фраза — очевидный выпад в сторону антикварного движения, активно адаптировавшего методы общего права и отводившего в историческом исследовании документам и источникам роль «свидетелей», а читателям — роль присяжных, самостоятельно принимающих решение о значении и смысле того или иного исторического «прецедента». «Методы суда присяжных и историка вовсе не одинаковы», — резюмирует Джентили.

С точки зрения Джентили, императорская власть в Риме была высшей ступенью развития античного общества, поскольку являлась абсолютной, то есть не только не зависела от какой-либо вышестоящей инстанции и объединяла различные этнотерриториальные образования, но и наиболее адекватно повторяла естественный порядок мироустройства, его гармонию. Римское право, которое, по сути, являлось продолжением и развитием права естественного, политизировалось посредством римских судебных и административных институтов как в старых римских провинциях, так и на завоеванных территориях, и именно в силу своего наднационального характера было применимо в любых землях, на которые ступали сандалии римских легионеров. Для Джентили римское право действительно представлялось вершиной правовой мысли, но при этом не было «национальной монополией» ромеев. Как уже было сказано, бартолистская интерпретация делала гражданское право более гибким, открывая возможности для сосуществования с обычным правом и культурой, формировавшейся на основе этого обычая. Кроме того, Джентили предусматривал возможность новаций (или, точнее сказать, возможность адаптации к конкретным политическим ситуациям), о которых он писал, используя категорию

⁴⁷⁶ Gentili A. *Wars of the Romans*. Oxford, 2011. P. 129.

«необходимость»: «для необходимости не существует законов, но она сама по себе творит право. Необходимость означает, что вещи, прежде неприемлемые, отныне возможны. Необходимость делает справедливым изменение обычных практик»⁴⁷⁷.

В «справедливой империи», которая формировалась благодаря распространению гражданского права, образующие ее композиты должны были в определенный момент прийти к состоянию правового и культурного паритета, индикатором которого являлись права гражданства, уравнивающие статус обитателей центра и периферий. Этот паритет не требовал ни механического смешения обычаев, ни их искоренения. Гражданское право, таким образом, являлось инструментом, или языком, диалога, понятным для участников этого диалога в силу своего естественного характера. Право, главный инструмент построения «справедливой империи», по мнению Джентили, было укоренено не в национальной исключительности или избранности римлян / англичан, но имело универсальный, или естественный, характер. В «Испанском адвокате» Джентили развивает ту же самую мысль: законы Англии предназначены для того, чтобы служить англичанам в Англии⁴⁷⁸, и регулировать те споры, суть которых определяется локальной спецификой королевства. Римское право является *naturalis ratio* и в силу этого стоит на ступень выше *artificial reason* — общего права⁴⁷⁹. Цивилист Роберт Вайзман продолжает мысль Джентили: если бы даже римляне не кодифицировали гражданское право, оно все равно существовало бы, поскольку основано на естественной справедливости⁴⁸⁰, и сам процесс управления есть не что иное, как *determinatio juris naturalis*⁴⁸¹.

В «Трех рассуждениях о монархии» Джентили подробно рассматривает проблему унии корон Англии и Шотландии и выражает

⁴⁷⁷ Ibid., p. 151.

⁴⁷⁸ Gentili A. Alberici Gentilis Hispanicae Advocationis libri duo. Hanoviae, 1613. P. 84–87.

⁴⁷⁹ Ibid., p. 87.

⁴⁸⁰ Wiseman R. The Law of Laws, or, The excellency of the civil law above all other humane laws whatsoever shewing how great use and necessity the civil law is to this nation... L., 1686. P. 151–152.

⁴⁸¹ Ibid., p. 5–6.

ключевую идею в формуле “*unio non est mixtio*”⁴⁸². Абсолютная власть монарха призвана быть тем движущим началом, которое посредством административных институтов стимулирует процесс коммуникации между различными группами своих подданных, тем самым создавая единый политический организм⁴⁸³. Впрочем, Джентили настаивает на политическом и административном единстве (включая и возможное объединение церквей), но при этом настаивает на сохранении правовой и национальной самобытности. Британия, или Великая Британия, о которой автор неоднократно упоминает в историческом экскурсе, — общность, основанная на идее подданства, а не на национальной идентичности.

Артур Дак, так же как и Джентили, воспроизводит восходящую к «Институциям» максиму, гласящую, что «Империя управлялась равно силой оружия и законами», однако он, в отличие от своего старшего современника, более «легалистичен». «Эти два инструмента обладают неравным достоинством. Завоевания римлян с трудом можно оправдать, тогда как весь мир живет согласно их праву и их законам»⁴⁸⁴.

На самом деле, как следует из текста далее, Дак говорит не просто двух «инструментах» имперской власти, а двух ликах империи, противостоящих друг другу по сути, но переплетенных в конкретных исторических формах. Трактат Дака также содержит очерк войн Рима, однако его повествование лишь контурно намечает ход пограничных конфликтов империи-в-становлении. Этот очерк почти полностью повторяет содержание критики, вложенной ранее Джентили в уста Пицена — обвинителя из «Войн Рима».

Рим не только вел несправедливые войны — ибо нет доблести в войнах с теми соседями, с кем можно поддерживать мирные отношения, — но и сам искал поводы к открытому насилию. Войны царского

⁴⁸² *Gentili A. Alberici Gentilis Regales Disputationes Tres. Hanoviae, 1605. P. 94.*

⁴⁸³ «*Monarchia est diversiorum regnorum collection in unum*» (Монархия — это собрание различных царств воедино), — гласит еще одна предложенная Джентили формула. *Gentili A. Alberici Gentilis Regales Disputationes Tres. Hanoviae, 1605. P. 45*). В другом фрагменте уния корон уподобляется усыновлению отцом семейства детей от первого брака супруги.

⁴⁸⁴ *Duck A. De l'Usage et de l'Autorite du Droit Civil Dans les Etats des Princes Chretiens. Traduit du Latin. Paris, 1689. P. 2.*

периода откровенно названы преступлениями, а их результат — оккупацией или подчинением.

Именно об этой кровавой империи насилия говорили отцы церкви, о ней же, как архетипе любой тирании, говорят современные теологи: Дак солидаризируется с Франсиско де Сото, Молиной и Беллармином, полагая, что если монархи современности намереваются подражать такого рода имперской модели, то в результате подвергнут себя такому же унижению, что претерпел Рим при захвате его варварами. Бог может попускать подобную несправедливость, трансформировать ее и даже произращать добрые плоды. Автор сравнивает такой процесс с браком, заключенным по расчету и даже по принуждению, который впоследствии перерос в уважение, любовь и принес здоровое потомство⁴⁸⁵.

Как и цивилисты — а возможно, еще в большей степени — юристы общего права были уверены в структурирующем потенциале права, но в их представлении общее право было основой для формирования национальной английской идентичности⁴⁸⁶. Оно возникло и развивалось не как частный случай реализации всеобщего принципа, а как единичный феномен, порожденный в уникальных островных условиях избранной нацией и потому не имеющий аналогий. Подобная концепция в известной степени ограничивала перспективы применения общего права в условиях композитарной монархии. Каким образом английское по самой своей сути общее право должно было соотноситься с законами и судебными практиками композитов, имевших, к тому же, неравный статус по отношению к английской короне? Было ли успешное применение норм общего права уделом одной лишь английской территории и английской нации, или данная правовая система могла быть адаптирована к иным социальным и правовым условиям?

К началу XVII столетия теоретики общего права искали ответы на эти вопросы, и однозначный ответ на них так и не был сформулирован. Скорее можно было говорить о спектре возможных ответов, сформулированных под влиянием конкретных политических и институциональных факторов.

⁴⁸⁵ Ibid., p. 10.

⁴⁸⁶ Pocock J. G. A. The Ancient Constitution and the Feudal Law. Cambridge, 1987. P. 30–32.

Наиболее радикальный вариант представляла собой концепция сэра Джона Дэвиса, с 1603 по 1619 гг. последовательно занимавшего должности генерального солиситора и генерального атторнея Ирландии. Его перу принадлежат объемные «Отчеты»⁴⁸⁷ о делах, слушавшихся в различных судах Ирландии, и трактат «Обнаружение истинных причин, по которым Ирландия никогда не выказывала подчинения английской короне»⁴⁸⁸ — анализ неудач имперского строительства, ошибок, допущенных англичанами в процессе завоевания ирландских земель.

Объясняя причины неудач, постигавших в Ирландии сначала нормандцев, а потом и англичан, Дэвис указывает на то, что стремление к завоеванию как таковому не сопровождалось необходимым колонизационным процессом. В то время как колонизация диких ирландцев принесла бы благо как последним, так и самим англичанам; начаться же она должна была с замены дурных ирландских обычаев «настоящим» английским правом. Главный шаг в процессе завоевания — «привести всех тамошних жителей к состоянию подданных, которыми управляют обычные законы и магистраты их суверена»⁴⁸⁹. Колонизационный опыт Римской империи служит Дэвису образцом для подражания, однако картина в корне отличается от той, которую рисует Альберико Джентили в «Войнах римлян». Романизация германских народов, согласно Дэвису, начиналась с уничтожения варварских обычаев и насильственного внедрения норм римского права. Римские императоры «по опыту знали, что лучший и самый удобный способ осуществить совершенное завоевание — это дать собственные законы грубым и варварским народам, которые они покорили»⁴⁹⁰. Через небольшой промежуток времени враждебные племена, прежде угрожавшие внутренней стабильности империи,

⁴⁸⁷ *Davies J. Le premier report des causes in les courts de Roy. Dublin, 1615.* Английский перевод: *Davies J. A report of cases and matters in law resolved and abridged in the King's courts in Ireland. Dublin, 1672.*

⁴⁸⁸ *Davies J. Historical Tracts of Sir John Davies, Attorney general of Ireland and Speaker of the House of Commons in Ireland. Dublin, 1787.*

⁴⁸⁹ *Ibid.*, p. 2.

⁴⁹⁰ *Ibid.*, p. 102.

начинали пользоваться всеми благами римского правления, первым из которых был справедливый суд и устоявшееся право частной собственности. На протяжении столетий англичане не использовали возможность подчинения непокорного племени через изменение судебной системы — и вот это наконец происходит. Политика трансплантаций, заимствованная из опыта все того же Рима, переселение англичан в Ирландию и перемещение ирландских кланов с места на место, внедрение общего права и английской администрации должно было подтолкнуть местное население на путь англизации. Таким образом, с точки зрения Дэвиса, общее право не должно было адаптироваться к неанглийской этнической среде; наоборот, оно должно было сделать из ирландцев «почти англичан».

Сэр Эдвард Кок формулировал свою позицию не так прямолинейно, как Дэвис. Уже в полемике, развернувшейся в связи с рассмотрением дела Кальвина (дела о *postnati*), Кок проявил себя как последовательный «англоцентрист»: подданные Его Величества, родившиеся вне границ королевства Англии после унии корон, могут прикоснуться к высшему достижению правовой культуры — общему праву, но только в том случае, если предмет спора находится на территории Англии и подлежит юрисдикции соответствующего суда. Таким образом, между Англией, историческое развитие которой определило формирование данной правовой системы, и иными регионами и государствами существует исторически детерминированная разница. Общее право, с точки зрения Кока, должно было остаться исключительным правом, существующим для англичан⁴⁹¹. Примечательно, однако, что аргументация Кока в деле Кальвина была, как убедительно показала П. Дж. Прайс, построена практически без обращения к общему праву, а основу рассуждений генерального атторнея составляли максимы гражданского права и апелляция к естественному праву⁴⁹².

Определенную сложность представляла оценка статуса Шотландии, объединенной с Англией унией корон. В отличие от Ирландии,

⁴⁹¹ Hulsebosch D. J. The Ancient Constitution and Expanding Empire: Sir Edward Coke's British Jurisprudence // Law and History Review. Vol. 21. №3. P. 439–482.

⁴⁹² Price P. J. Natural Law and Birthright citizenship in Calvin's case (1608) // Yale Journal of Law and the Humanities. 1997. Vol. 9. Issue 1. P. 73–145.

это королевство с многовековой традицией как обычного, так и кодифицированного права невозможно было низвести к статусу доминиона, нуждавшегося в «англицизации».

В четвертой части «Институций», почти в самом конце трактата, Кок помещает главу, которая представляет собой сжатую рефлексию над унионистским законодательством Якова I⁴⁹³. Разумеется, Кок проявляет себя апологетом унии, несущей долгожданный мир между «благородными королевствами», и указывает на многочисленные сходства между королевствами Англии и Шотландии. И все же образцом для сравнения, искомой нормой в его тексте являются именно английские реалии. Говоря об одном языке, лорд генеральный атторней подразумевает, конечно же, английский; принцип наследования короны, титулы знати, административные институты — такие же, как в Англии. В Шотландии распространено общее право — и здесь Кок недвусмысленно указывает, что два основополагающих для шотландского права текста (трактаты “*Regiam Majestatem*” и “*Quoniam Attachiamenta*”)⁴⁹⁴ являются повторением текстов английских.

⁴⁹³ Coke E. The Fourth Part of the Institutions of the Law of England... L., 1644. P. 345–348.

⁴⁹⁴ Трактат “*Regiam majestatem*” был составлен не ранее 1318 г. и является первым в истории Шотландии юридическим трактатом. Статутом 1318 г. трактат вводился в употребление и, очевидно, продолжал использоваться при Давиде II и Роберте II. После долгого забвения текст заново вошел в шотландскую юридическую практику при Якове I, который распорядился исправить ошибки и противоречия в его содержании. Он представлял собой компиляцию из трактата Гланвилла, элементов канонического права, серии ранних статутов и записанных обычаев шотландского королевства и был предназначен для использования в центральных судах королевства. В некоторых фрагментах “*Regiam majestatem*” представляет собой почти точную копию Гланвилла, но глава IV, посвященная преступлениям, содержит аутентичное изложение «законов бриттов и скоттов», причем в латинском тексте воспроизводится ряд гэльских терминов. В середине XIV в. шотландское общество оставалось настолько консервативным, что основанный на Гланвилле “*Regiam majestatem*” оставался более актуальным, нежели более современный текст Брактона, несомненно, известный в стране. Составление второго трактата, “*Quoniam Attachiamenta*”, современная историографии относит к началу XIV в., хотя традиция также связывает его истоки с царствованиями Роберта I и Давида II. В отличие от “*Regiam majestatem*”, данный трактат является описанием практики феодальных судов, их процедуры, юрисдикций и полномочий должностных лиц, тем самым свидетельствует о намерении короны перейти в отправление феодального правосудия от неписаных форм к фиксированным.

В целом же характеристика, данная Коком шотландским институтам и праву (а эту характеристику он подкрепляет цитированием исторических сочинений, главным из которых оказывается «Церковная история» Беда), создает у читателя впечатление, что Шотландия при всем сходстве с Англией является лишь производной, вторичной по отношению к великой английской традиции. Модель организации композитарной монархии, которую выстраивает лорд генеральный атторней, — это модель иерархическая, стержнем и вершиной которой является Англия и ее общее право, а прочие композиты, начиная с «ближнего круга» (Уэльса и Шотландии) и заканчивая кругом «дальним» (заокеанскими колониями) расположены согласно уровню родственности или уподобления обычаям английским.

Как цивилисты, так и корпорация юристов общего права в равной степени претендовали на миссию арбитра по отношению к институту монархии, притом, что в равной степени являлись апологетами монархической власти и ее «абсолютного характера. Юристы общего права апеллировали к тому, что именно их корпорация, сформированная древними обычаями и хранящая их, способна корректировать развитие иных институтов, включая монархию, в подлинном английском духе. Залог успешности монархии заключался, по их мнению, в сохранении ее английской аутентичности.

Было бы ошибочно последовать за политическими противниками цивилистов и упрекнуть последних в отсутствии «патриотизма». Вся интеллектуальная традиция, питавшая Общину докторов, побуждала цивилистов мыслить об английской монархии не как о самобытном явлении, исключительном для европейской цивилизации, но как о частном проявлении общего. Универсальная система гражданского права, воспринимавшаяся как развитие права естественного, несла в себе большой потенциал и была способна придать власти английского монарха не только британский, но и поистине имперский размах. Малочисленность Общины докторов вела к складыванию элитарного сознания корпорации, а высокий статус судов, находившихся в «монополии» цивилистов (два из которых — суд Делегатов и суд Арки — играли роль высших апелляционных инстанций), подводил к мысли о том, что именно эта корпорация способна и призвана корректировать

развитие монархии в соответствии с универсальными, а значит, наиболее естественными и потому верными закономерностями и нормами.

Содержание полемики между цивилистами и юристами общего права парадоксальным образом сводилось к интерпретации ряда общих для них политико-правовых идей. Обе корпорации — во многом благодаря параллельно разворачивавшемуся процессу развития групповой идентичности — находились в процессе интеллектуального поиска. Полемика, развернувшаяся между двумя юридическими корпорациями, в этом отношении была зеркальным отражением процесса «поиска идентичности» британским обществом в целом. Две полярные друг другу идеи, сформировавшиеся еще в Средневековье: идея синтетической британской «империи»⁴⁹⁵ и этнической избранности англичан, — актуальные и «узнаваемые» раннестюартовским обществом и потому имевшие широкое социальное звучание, приобретали множество современных оттенков и интерпретаций, влиявших в том числе и на развитие социопрофессиональных идентичностей.

⁴⁹⁵ Федоров С. Е. Универсализм vs этноцентризм: империя и монархии к исходу Средних веков // Известия высших учебных заведений. Правоведение. СПб., 2012. №6. С. 176–189.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Институты гражданского права в их разнообразии представляли собой значительную часть судебно-административного ландшафта Англии конца XVI – первой четверти XVII вв. Их юрисдикция охватывала обширную сферу вопросов, а их деятельность была связана со знаковыми для английской короны направлениями (внешняя и внутренняя торговля — суд Адмиралтейства; пограничные регионы и композиты — Совет Севера и Совет марки Уэльса; защита *minores* — Палата прошений; интеграция знати — Рыцарский суд). К ним примыкал ряд институтов, в деятельности которых члены Общины докторов принимали участие в качестве судей, и институты, испытывавшие влияние принципов и процедуры гражданского права (Канцелярия, суд Делегатов, церковные суды). Таким образом, длительное время доминировавшие в исторической науке представления о том, что правовое развитие Англии в данный период было тождественно лишь развитию общего права и связанных с ним учреждений, является явным упрощением, а точнее — искажением существовавшего положения дел.

Правовые системы в раннестюартовской Англии пребывали в уникальном состоянии подвижного равновесия. Локальные конфликты между корпорациями и институтами в ситуации, когда многие аспекты юрисдикций и практик регулировались обычаем, были неизбежны и сами по себе не являлись феноменом исключительно раннего Нового времени (здесь стоит вспомнить хотя бы многочисленные конфликты между церковными и светскими судами в классическом Средневековье). Формы и интенсивность конфликта во многом определялись стремлениями и характером верховной власти в данный период.

Последовательно реконструируемая Тюдорами и Стюартами патримониальная модель, реализовывавшаяся как власть сеньориальная, а значит, допускавшая существование множественности корпораций, с которыми заключался контракт о делегировании различных объемов полномочий, требовала в качестве залога своей эффективности и стабильности поддержания хрупкого равновесия между этими корпорациями. Именно в силу этого сеньориального, персонального, характера залогом эффективного компромисса было умение монарха и его ближайшего окружения поддерживать хрупкий баланс сил между корпорациями — в данном случае корпорациями юридическими, корпорациями территориальными и корпорациями отдельных институтов. История институтов, в которых доминировали или оказывали заметное влияние цивилисты, демонстрирует, насколько заинтересованными в их развитии и расширении их юрисдикции были английские монархи, прежде всего Елизавета Тюдор и Яков Стюарт. Использование целого ряда гражданских институтов к концу правления Тюдоров позволило монархии восстановить те объемы прерогативы, которые представлялись им традиционными, и успешно сохранять их в восстановленных границах. При этом практически все решения, в которых монарху требовалось разрешать возникавшие и эскалировавшиеся конфликтные ситуации в области юрисдикций судов, выносились после длительных обсуждений, промедлений, не были демонстративны и носили компромиссный характер. Исключением можно было бы назвать речь Якова в 1616 г. в Звездной палате, которая положила конец конфликту вокруг юрисдикции Канцелярии; однако и здесь король лишь подкрепил своим авторитетом вердикт, вынесенный ранее Эллисмером. Кроме того, главными акцентами в этой значимой речи монарха был не «приоритет», а «гармония» и равновесие правовых систем и представлявших их институтов.

Столкновения цивилистов и юристов общего права, разумеется, носили прежде всего функциональный характер. Впрочем, это не отменяло и тех аспектов, которые определялись описанным выше позиционированием верховной властью себя как власти сеньориальной. Восприятие высокопоставленными судьями (в равной степени цивилистами, канонистами и представителями иннов) вверенных им должностей и ведомств во многом было аналогично отношению

вассала к вверенному ему феодеу: своим долгом каждый из них считал защиту интересов института, как формальных, так и чисто материальных, обеспечение интересов штата ведомства и повышение статуса последнего в административно-судебной системе. Каждый институт, таким образом, представлял собой корпорацию феодального характера; связи, соединявшие его с монархом, являли собой личные узы контракта. Поэтому вполне объяснимо присутствие в историографии исследований, сосредоточивавшихся на личном противостоянии великих юристов эпохи — Бэкона, Эллисмера, Цезаря, Кока, Коуэлла и др. В конечном итоге успешное построение карьеры — в чем цивилисты неизменно добивались желаемого — означало построение прочных уз с правящим монархом, его личное доверие и покровительство. Помимо ощутимых материальных выгод и престижа, личный карьерный подъем означал и повышение статуса корпорации, которую представлял тот или иной фигурант.

Карл I, не менее отчетливо, чем его предшественники, осознававший миссию монарха как власть сеньора — обладателя полноты империума, не унаследовал политическую дальновидность отца. Институты гражданского права оставались эффективным инструментом демонстрации глубоко традиционного образа монархии. Однако непрочный баланс, умело поддерживавшийся Яковом, был нарушен явной демонстрацией Карлом своих предпочтений по отношению к одной из юридических корпораций и связанной с нею части политической элиты. Речь при этом не шла о фактическом расширении юрисдикций цивилистов; наоборот, восстановление Рыцарского суда показало значимость «восстановления обычая» в его исконных формах. Искажению подверглась другая основополагающая вещь — образ монарха-отца, в равной степени любящего всех своих чад и в равной степени одаривающего их вниманием.

Несмотря на ряд компромиссных решений, достигавшихся к первой половине каролинского правления практически во всех случаях при прямом воздействии или при посредничестве короны, конфликт между Общиной докторов и вестминстерскими судьями был далек от логического завершения. Впрочем, наиболее сложным остается вопрос, мог ли в принципе конфликт между юридическими корпорациями

быть разрешен в том виде и теми средствами, которые находились в распоряжении соперничающих сторон в раннеюжартовский период.

Несмотря на постоянное увеличение конфликтных ситуаций между институтами, споры о юрисдикции были, в определенном смысле, обусловлены отсутствием непроницаемых границ как на уровне повседневной деятельности судов и юристов гражданского и общего права (взаимное привлечение в роли консультантов и адвокатов, работа в консилиарных органах и т.д.), так и на уровне дискурсов, формируемых обеими системами. Социопрофессиональные группы в раннеюжартовской Англии проходили сходный по своей сути процесс внутренней интеграции и консолидации. В случае юридических корпораций этот процесс на интеллектуальном уровне с необходимостью требовал двух вещей. Во-первых, необходимой была систематизация и кодификация профессионального знания и практик; во-вторых, поскольку обе корпорации претендовали на статус подлинно национальных, столь же желательна была историзация правового знания в национальном ключе, иными словами, осмысление роли собственной группы в английской истории. Поэтому вполне объяснимо, что цивилисты охотно использовали в своих построениях выработанные вестминстерскими интеллектуалами на основе прецедентного права приемы и методы «правовой истории». Юристы общего права, со своей стороны, адаптировали систематический подход к организации юридических текстов и к осмыслению собственных практик. Кроме того, проницаемость границ правовых дискурсов делала возможным формирование того пространства диалога, которое и было залогом эффективности правления и Елизаветы Тюдор, и в особенности Якова Стюарта. В обсуждении дискуссионных сюжетов при необходимости цивилисты охотно апеллировали к разнообразным прецедентам; представители иннов, в свою очередь, цитировали максимы гражданского права и использовали типичную цивилистскую терминологию. При рассмотрении политически значимых вопросов — дело Кальвина в данном случае является едва ли не лучшим примером — образуемое пространство диалога двух конкурирующих групп делало окончательное решение легитимным и должно было демонстрировать обществу консенсус и гармонию.

Тем не менее в более долгосрочной перспективе акцент, ставившийся представителями общего права на проблематике «национального», риторика и механизмы трансляции собственных (оригинальных или адаптированных) идей оказались более выигрышными в контексте разворачивавшегося с 1630-х гг. политического конфликта. Интеллектуальные усилия, приложенные юристами Вестминстера для создания мифологии общего права как единственной основы «древней конституции», позволили впоследствии интерпретировать действия короны как противоречащие ей. Интеллектуальные разработки цивилистов, также стремившихся к осмыслению специфики английского варианта своей правовой системы, однако, имели иную тенденцию. Выработанные ими концепции предполагали, что никакая отдельно взятая национальная система не может содержать в себе полноту нормы, а лишь ее конкретно-историческое проявление. Это, в свою очередь, открывало обширную перспективу для того, что с большой долей условности можно назвать «компаративным подходом» к изучению права различных европейских монархий. И если победа в «институционном» противоборстве в конечном итоге осталась за юристами общего права, идеи цивилистов оказались не только более плодотворными, но и делали членов Общины докторов полноправными фигурантами в интеллектуальной жизни Европы.

БИБЛИОГРАФИЯ

I. Источники

I.1. Публикации документов

1. Памятники истории Англии XI–XIII вв. / Сост. Д. М. Петрушевский. М.: Гос. Соц. эк. издательство, 1936.
2. Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М.: Зерцало, 1997.
3. A Catalogue of the Earl Marshal's Papers of Arundel Castle / Ed. by F. Steer // Harleian Society. Vols. 115–116. 1963–1964.
4. A Collection of Ordinances and Regulations for the Government of the Royal Household, Edward III to William and Mary. L.: Printed for the Society of Antiquaries, 1790.
5. A Complete Collection of State Trials and Proceedings for the High Court of Parliament ... In 21 vols. Vol. 2. L.: printed by T. C. Hansard, 1816.
6. Acts of the Privy Council. New Series. Vol. 7. 1558–70 / Ed. by J. R. Dasent. L.: HM Stationery Office, 1893.
7. Acts of the Privy Council. Vol. 32. 1601–1604 / Ed. by J. R. Dasent. L.: HM Stationery Office, 1907.
8. Ancient Roman Statutes. A Translation. With Introduction, Commentary, Glossary and Index / Ed. by A. C. Johnson, P. Coleman-Norton, F. C. Bourne. N.J.: The Lawbook Exchange, 2003.
9. Calendar of Patent Rolls. Edward IV, Henry VI. 1467–1477. L.: HM Stationary Office, 1900.
10. Calendar of State Papers. Domestic series of the Reign of James I. 1603–1610 / Ed. by M. A. E. Green. L.: Longman, 1858.
11. Calendar of State Papers. Domestic series of the Reign of James I. 1611–1618 / Ed. by M. A. E. Green. L.: Longman, 1858.

12. Calendar of State Papers. Domestic series. James I. 1603–1610 / Ed. by M. A. E. Green. L., 1857.
13. Cases concerning Equity and the Courts of Equity / Ed. by W. H. Bryson. In 2 vols. L.: Selden Society, 2001.
14. Cases in the High Court of Chivalry, 1634–1640 / Ed. by R. P. Cast and A. J. Cooper // Harleian Society, new series. Vol. 18. 2006.
15. Councils and Synods with other Documents Relating to the English Church, II: AD 1205–1313 / Ed. by F. M. Powicke and C. R. Cheney. In 2 vols. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 1964.
16. Journal of the House of Commons. Vol. 1. 1547–1629. L.: Printed by HM Stationary Office, 1802.
17. *Leadam I. S.* Select Causes in the Court of Star Chamber. L.: Selden Society, 1903.
18. *Leges Marchiarum*, or, Border-Laws: containing several Original Articles and Treaties ... L.: printed for Hamilton and Balfour, 1747.
19. *Monro C.* Acta Cancellariae from the Records of the Court of Chancery ... L.: William Benning & Co., 1847.
20. *Monumenta Juridica.* The Black Book of the Admiralty. In 2 vols. L.: Longman and Co., 1871.
21. Parliamentary Debates in 1610 / Ed. by S. R. Gardiner. L.: Camden Society, 1862.
22. Proceedings in Parliament, 1614 (House of Commons) / Ed. by M. Jansson. Philadelphia: American Philosophical society, 1988.
23. Reports of Cases argued and determined in the Arches and Prerogative Courts of Canterbury. L.: Saunders and Benning, 1832.
24. Reports of Cases argued and determined in the Ecclesiastical Courts at Doctors' Commons and in the High Court of Delegates (1809–1821). In 3 vols. L.: printed for D. Butterworth and son, 1818–1827.
25. Reports of cases determined by the High court of Admiralty and upon appeal therefrom ... Together with extracts from the books and records of the High Court of Admiralty and the Court of the judges Delegates, 1584–1839 / Ed. by R. G. Marsden. L.: W. Clower and sons, 1855.

26. Reports of Causes in Chancery collected by Sir George Cary one of the Masters of the Chancery anno 1601. L.: Stevens and sons, 1872.
27. Reports of heraldic cases in the Court of Chivalry, 1623–1732 // Harleian Society. Vol. 107. L., 1955.
28. Return of all Appeals in Causes of Doctrine or Discipline made to the High Court of Delegates, from its Erection by the 25 Hen.8 c.19, AD 1533, until its Abolition by the 2&3 Will.4 c. 92, AD 1832. L., 1856.
29. *Sanders G.* Orders of the High Court of Chancery, and Statutes of the Realm Relating to Chancery, from the Earliest period to the Present Times. In 2 vols. L.: A. Maxwell and son, 1845.
30. Select cases in Chancery AD 1364 to 1471 / Ed. by W. P. Baildon. L.: Quaritch, 1896.
31. Select Cases in the Court of Requests AD 1497–1509 / Ed. by I. S. Leadam // Publications of the Selden Society. Vol. XII. L.: Quartich, 1898.
32. Select Pleas in the Court of Admiralty / Ed. by R. G. Marsden / Publications of the Selden Society. In 2 vols. L.: Spottiswoode and Co., 1894.
33. Statutes at Large, of England and Of Great Britain ... Vol. 1–3 / Ed. by J. Raithby. L.: G. Eyre and A. Strahen, 1811.
34. Stuart Royal Proclamations / Ed. by J. F. Larkin and P. L. Hughes. In 2 vols. Vol. 1. Oxford, 1973.
35. The English Reports. In 178 vols. L.: Stevens and sons; Edinburgh: W. Green and sons, 1900–1932.
36. The Red Paper Book of Colchester, transcribed and translated by W. Benham. Colchester, 1902. Repr.: Colchester: Hard Press, 2013.
37. The Statutes of the Realm. Vol. 3. L., 1817.
38. The Statutes of the Realm. Vol. 5. L., 1817.
39. The Statutes of Wales / Ed. by I. Bowen. L., 1908.
40. West Riding Session Rolls 1597/8–1602, prefaced by certain Proceedings in the Court of Lord President and Council of the North in 1595 / Ed. by J. Lister. Cambridge, 2013.

I.2. Юридические трактаты и другие источники

41. *Azo. Azonis Summa super codicem instituta extraordinaria.* Pavia, 1506. Repr.: Augustae Taurinorum: Ex officia Erasmiana, 1966.
42. *Bacon F. The Works of Francis Bacon* / Ed. by J. Spedding. Vol. 3. L.: Longman's, 1868. P. 306.
43. *Bartolo de Saxoferrato.* Tyberiadis, D. Bartoli de Saxoferrato, Jurisconsultorum... Tractatus de Fluminibus. Bononiae: Apud Joannem Roscium, 1576.
44. *Bartolus on the conflict of laws* / Transl. by J. H. Beale. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003.
45. *Besta E. L'Opera d'Irnerio.* Contributa alla storia del diritto Italiano. Vol. II. Glosse inedite d'Irnerio ad Digestum Vetus. Torino: E. Loesher, 1896.
46. *Bracton on the Laws and Customs of England (Bracton de Legibus et Consuetudines Legum Angliae)* / Ed. and transl. by S. E. Thorne. In 2 vols. Vol. 2. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968.
47. *Bracton's note book* / Ed. by F. W. Maitland. In 3 vols. L.: C. J. Clay and sons, 1887.
48. *Caesar J. The Ancient State, Authority and Proceedings of the Court of Requests.* L., 1598.
49. *Caesar J. The Ancient State, Authority and Proceedings of the Court of Requests* / Ed. by L. M. Hill. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
50. *Carter M. Honor Redivivus, or, the analysis of Honor and Armory.* L.: Printed by E. Coales, 1655.
51. *Coke E. The Fourth Part of the Institutes of the laws of England, concerning the Jurisdiction of Courts.* L.: printed by J. Fletcher, 1644.
52. *Consilia, quaestiones et tractatus Bartoli a Saxoferato.* Augustae Taurinorum: Societas Impressoria Taurinensis, 1589.
53. *Corpus Juris Civilis cum commentariis Accursii, paratitlis Cujacii, notis Gothofredi et Glossis.* In 6 vol. Lugduni, 1604.

54. *Cosin R.* Apologie for Sundrie Proceedings by Jurisdiction Ecclesiastical, of late time by some challenged, and also diversely by them impugned. L.: deputies of R. Baker, 1591.
55. *Cowell J.* Institutiones Juris Anglicani ad methodum et seriem institutionum imperialium compositae et digestae. Opus non solum juris anglicani romanique in hoc regno studiosis, sed omnibus qui consuetudines inclyti nostril Imperii scire penitus cupiunt, utile at accomodatum. Auctore Johanne Cowello. Oxoniae, 1676.
56. *Cowell J.* The Interpreter, or Booke, Containing the Signification of Words: Wherein is Set Forth the True Meaning of All, Or the Most Part of Such Words and Terms as Are Mentioned in the Law-Writers ... Cambridge: John Legate, 1607.
57. *Craig Th.* The Right of Succession to the Kingdom of England. L.: printed by M. Bennet, 1705.
58. *Craig Th.* Thomae Craigi de Riccarton Jus Feudale. Edinburgh: apud Tho. And Walt. Ruddimannos, 1732.
59. *Davies J.* A report of cases and matters in law resolved and abridged in the King's courts in Ireland. Dublin: printed for Sarah Cotter, 1672.
60. *Davies J.* Historical Tracts of Sir John Davies, Attorney general of Ireland and Speaker of the House of Commons in Ireland. Dublin: printed for W. Porter, 1787.
61. *Davies J.* Le premier report des causes in les courts de Roy. Dublin, 1615.
62. *De Legibus et Consuetudinibus Angliae.* Bracton on the Laws and Customs of England / Ed. and transl. by S. E. Thorne. In 4 vols. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968.
63. *Duck A.* De l'Usage et de l'Autorite du Droit Civil Dans les Etats des Princes Chretiens. Traduit du Latin. Paris: au Palais, 1689.
64. *Duck A.* De Usu et Auctoritate Juris Civilis Romanorum. L.: R. Hodgkinsonne, 1653.
65. *Fontes Historiae juris gentium* / Hrsg. von W. G. Grewe. Bd. 1. Berlin: H. Heenmann & Co., 1995.
66. *Fulbeck W.* Direction, or preparative to the Study of Law. L.: Printed for J. and W. Clark, 1829.

-
67. *Fulbecke W.* A Parallel or Conference of the Civil Law, the Canon Law and the Common Law in this Realme of England. L.: printed by A. Islip, 1601.
 68. *Fulbecke W.* Direction, or Preparative to the Study of the Lawe and the Pandects of the Law of Nations. L.: imprinted by T. Wight, 1602.
 69. *Gentili A.* Alberici Gentilis De Iure Belli Libri Tres / Ed. by Th. E. Holland. Oxonii: E. Typographeo Clarendoniano, 1877.
 70. *Gentili A.* Alberici Gentilis De Jure Belli Libri Tres. L.: apud Johannem Wolfium, 1589.
 71. *Gentili A.* Alberici Gentilis De Juris Interpretibus Dialogi Sex. L.: apud Johannem Wolfium, 1582.
 72. *Gentili A.* Alberici Gentilis De Legationibus Libri Tres. L.: Thomas Vautrollerius, 1582.
 73. *Gentili A.* Alberici Gentilis Hispanicae Advocationis Libri Duo. Hanoviae: Apud Guilielmi Antonii, 1613.
 74. *Gentili A.* Alberici Gentilis Regales Disputationes tres. Hanoviae: apud Guililmum Antonium, 1605.
 75. *Gentili A.* The Wars of the Romans. A Critical Edition and Translation of De Armis Romanis / Ed. by B. Kingsbury and B. Straumann. Oxford: Oxford University Press, 2011.
 76. *Godolphin J.* Synegoros Thalassos, or a View of The Admiral Jurisdiction. L., 1661.
 77. *Guillim J.* A Display of Heraldry. L.: Printed by W. Hall, 1611.
 78. *Hale E.* Epieikeia, A Dialogue on Equity in Three Parts... by Edward Hale / Ed. by D. E. C. Yale. New Heaven: Yale University Press, 1953.
 79. *Hale M.* History and Analysis of the Common Law of England. L.: In the Savoy, 1713.
 80. *Hayward J.* A Treatise of Union of the Two Realms of England and Scotland by J. H. L.: imprinted by F. K. for C. B., 1604.
 81. *Hayward J.* An Answer to the First Part of a certain Conference concerning Succession ... L.: for S. Waterson and C. Burbie, 1603.
 82. *Hayward J.* The First part of the Life and Raigne of King Henrie the III. L.: J. Windet, 1599.

83. *Hayward J.* The Life and Raigne of King Edward the Sixth / Ed. by B. L. Beer. Kent; Ohio: Kent state University press, 1993.
84. *Hayward J.* The Lives of III Normans, Kings of England... Written by J. H. L.: imprinted by R. B., 1613.
85. *Hayward J.* The Sanctuarie of a Troubled Soul written by J. H. L.: prinded for I. W., 1601.
86. *Hearne Th.* A collection of curious discourses written by eminent antiquaries... In 2 vols. Vol. 2. L.: At Horace's head, 1775.
87. Henry of Huntington. *Historia Anglorum* / Ed. by T. Arnold. L.: Longman and Co., 1879.
88. *Holt J. C.* Magna Charta. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
89. Isidore of Seville. *The Etymologies of Isidore of Seville* / Ed. and transl. by S. A. Barney, W. J. Lewis, J. A. Beach, O. Berghof. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
90. *John of Salisbury.* Joannis Saresberiensis Policraticus ... libri octo. Lugduni Batavorum: ex officina palatine, 1595.
91. *Markham F.* The Book of Honor. L.: Matthewes, 1625.
92. *Milles Th.* Nobilitas politica vel Civilis. L.: Typis W. Jaggard, 1612.
93. *Molloy Ch.* Treatise of Affairs Maritime and of Commerce. L.: Printed for John Bellinger, 1676.
94. *Owen G.* The Dialogue of the Government of Wales (1594). Updated text and commentary / Ed. by J. G. Jones. Cardiff: University of Wales Press, 2010.
95. *Ridley Th.* A View of the Civile and Ecclesiastical Law. L.: Printed by Adam Islip, 1607.
96. *Segar W.* The Book of Honor and Armes. L.: Printed by R. Johnes, 1590.
97. *Segar W.* Honor Military and Civil. L.: R. Backer, 1602.
98. *Segar W.* The Book of Honor and Armes. L.: Printed by R. Johnes, 1590.
99. *Selden J.* Dissertation of John Selden annexed to Fleta. L.: at the Dove, 1771.
100. *Selden J.* Ioanni Seldeni Mare clausum, seu de Dominio Maris. L.: Will. Stanesbeij, 1636.

101. *Selden J.* The Duello or single combat from antique derived into this kingdome of England... L.: Printed by G. E., 1610.
102. *Selden J.* The History of Tithes, that is, the practice of paying them. L., 1618.
103. *Selden J.* The Works of John Selden. In 3 vols. L.: Walthoe, 1726.
104. *Selden J.* Titles of Honor. L.: W. Stansby, 1614.
105. Select Passages from the Works of Bracton and Azo / Ed. by F. W. Maitland. Vol. 8. L.: Selden Society, 1895.
106. *Smith Th.* De Republica Anglorum. A Discourse on the Commonwealth of England / Ed. by L. Aston with a preface by F. W. Maitland. Cambridge: Cambridge University Press, 1906.
107. *Swinburne H.* A Briefe Treatise of Testaments and Last Willes... L.: printed for the Company of Stationers, 1611.
108. The History of Cambria now called Wales... by Humphrey Lhoyd, augmented and continues by David Powel. L., 1584. Repr.: L.: for John Harding, 1811. P. 286.
109. The Letters and Life of Francis Bacon / Ed. by J. Spedding. Vol. 3. L.: Longman's, 1868.
110. The Political Works of James I. With an introduction of C. H. McIlwain. N.J.: The Lawbook Exchange, 2002.
111. The Political Works of James I / Ed. by Ch. McIlwain. Vol. 1. Cambridge: Harvard University Press; L.: Humphrey Milford, 1918.
112. The Reports of Sir Edward Coke in Thirteen Parts. In 6 vols. L.: Butterworth and son, 1826.
113. The Reports of Sir Edward Coke, in Thirteen parts. Vol. 7. L.: printed for J. Rivington and sons, 1777.
114. The Reports of Sir Edward Coke, Knt.: in Thirteen parts. Part XIII / Ed. by J. H. Thomas and J. F. Fraser. In 6 vols. Vol. 6. Dublin, 1826.
115. *Wiseman R.* The Law of Laws, or, The excellency of the civil law above all other humane laws whatsoever shewing how great use and necessity the civil law is to this nation... L.: printed for J. G., 1686.
116. *Zouch R.* The Jurisdiction of the Admiralty of England Asserted. L., 1686.

II. Исследования

1. Варьяш И. И. Диалог на языке права: христианские короли Арагона и их мусульманские подданные // Власть, общество и индивид в средневековой Европе / Под ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука, 2008. С. 125–151.
2. Гарридо М. Х. Г. Римское частное право: казусы, иски, институты. М.: Статут, 2005.
3. Дмитриева О. В. «Новая бюрократия» при дворе Елизаветы Тюдор // Двор монарха в средневековой Европе. Явление. Модель. Среда. М.–СПб.: Алетейя, 2001. С. 137–148.
4. Дмитриева О. В. О природе конфликта в английском парламенте конца XVI – начала XVII вв. // Из истории европейского парламентаризма. Великобритания. М., 1995. С. 50–62.
5. Дмитриева О. В. Парламент и политическая культура Англии второй половины XVI – начала XVII вв. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. М.: МГУ, 2011.
6. Кондратьев С. В. Юристы в предреволюционной Англии. Шадринск, 1993.
7. Кондратьев С. В. Идея права в предреволюционной Англии. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1996.
8. Паламарчук А. А., Федоров С. Е. Антикварный дискурс в раннестюартовской Англии. СПб.: Алетейя, 2013.
9. Паламарчук А. А. «Светило, сияющее лишь отраженным светом»: стереотипы современников и исследования по истории английского королевского двора // Королевский двор в Англии XV–XVII вв. / Под ред. С. Е. Федорова. СПб.: Алетейя, 2015. С. 9–26.
10. Паламарчук А. А. Идентичность национальная, идентичность корпоративная: английские юридические корпорации и полемика о композитарной монархии в раннестюартовской Англии // Этнос и нации в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время / Под ред. Н. А. Хачатурян. СПб.: Алетейя, 2015. С. 179–199.

11. Паламарчук А. А. Общее право, социoproфессиональная конкуренция в раннестюартовской Англии и пути формирования историографической традиции // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 2. История. Вып. 4. 2013. С. 114–121.
12. Паламарчук А. А. Символика и атрибутика королевской власти и антикварный дискурс начала XVII в. // Священное тело короля. Ритуал и мифология власти / Под ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука, 2006. С. 404–419.
13. Паламарчук А. А. Цивилисты в раннестюартовской Англии. Юридическая корпорация в поисках национальной идентичности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. Вып. 4. СПб., 2012. С. 60–68.
14. Паламарчук А. А., Федоров С. Е. Антикварный дискурс в раннестюартовской Англии. СПб.: Алетейя, 2013.
15. Полдников Д. Ю. Договорные теории глоссаторов. М.: Academia, 2008.
16. Право в средневековом мире. Сб. статей / Под ред. О. И. Варьяш. СПб.: Алетейя, 2001.
17. Право в средневековом мире: Сб. статей / Под ред. И. И. Варьяш и Г. А. Поповой. М.: ИВИ РАН, 2008.
18. Сидорова Т. А. Фредерик Уильям Мейтленд и английская историография критического направления. СПб.: Алетейя, 2014.
19. Тогоева О. И. «Истинная правда». Языки средневекового правосудия. М.: Наука, 2006.
20. Федоров С. Е. Имперская идея и монархии к исходу Средних веков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. СПб., 2013. С. 77–89.
21. Федоров С. Е. Раннестюартовская аристократия. СПб.: Алетейя, 2005.
22. Федоров С. Е. Универсализм vs этноцентризм: империя и монархии к исходу Средних веков // Известия высших учебных заведений. Правоведение. СПб., 2012. №6. С. 176–189.
23. Федоров С. Е., Кондратьев С. В., Питулько Г. Н. Англия XVII в.: социoproфессиональные группы и общество. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 1997.

24. Феномен реформ на Западе и Востоке Европы в начале раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.). Сб. статей. СПб.: Изд-во Европейского Университета, 2013.
25. *Хачатурян Н. А.* Суверенитет, закон и «вся община»: взаимодействие и дихотомия власти и общества // *Власть, общество и индивид в средневековой Европе* / Под ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука, 2008. С. 5–8.
26. *Хачатурян Н. А.* Власть и общество в Западной Европе в Средние века. М., 2008.
27. *Хачатурян Н. А.* Феномен сословного представительства в контексте *État moderne* / *Власть, общество и индивид в средневековой Европе*. Под ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука. 2008. С. 34–42.
28. *Цатурова С. К.* Офицеры власти. Парижский парламент в первой трети XV в. М.: Логос, 2002.
29. *Цатурова С. К.* Судьи и правосудие во Франции XV в. глазами Жана Жувенала, королевского адвоката // *Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории*. М., 2001. Вып. 7. С. 263–277.
30. *Цатурова С. К.* Формирование института государственной службы во Франции XIII–XV в. М.: Наука, 2012.
31. *Alshuler A. W.* Rediscovering Blackstone // *University of Pensilvania Law Review*. 1996. Vol. 145.
32. *Analysing Identities in Discourse* / Ed. by R. Dolon and J. Todoli. Amsterdam; Philadelphia, 2008.
33. *Baker J. H.* *An Introduction to English legal History*. Oxford: Oxford University press, 2003.
34. *Baker J. H.* *Legal Profession and Common law. Historical essays*. L.: Hambledon Press, 1986.
35. *Baker J.* *The Oxford History of the Laws of England*. Vol. VI: 1483–1558. Oxford: Oxford University Press, 2003.
36. *Barber M.* Records of the Court of Arches in Lambeth Palace Library // *Ecclesiastical Law Journal*. №3. 1993–1995. P. 10–19.
37. *Barnes Th. G.* Star Chamber mythology // *The Americal Journal of Legal History*. Vol. 5. №1. 1961. P. 1–11.

-
38. *Bartlett R.* England under the Norman and Angevin Kings. Oxford: Clarendon Press, 2000.
 39. *Barton J. L.* Equity in Medieval Common Law // *Equity in World's Legal Systems* / Ed. by R. A. Newman. Brussels: Bruylant, 1973. P. 139–155.
 40. *Benedict E. C. B.* The American Admiralty, its Jurisdiction and Practice ... Vol. 1. N.Y.: Banks and brothers, 1870.
 41. *Brown M. L.* Donne and the Politics of Conscience in Early Modern England. Leiden: Brill, 1995.
 42. *Brubaker R., Cooper F.* Beyond "Identity" // *Theory and Society*. №29. 2000. P. 1–47.
 43. *Burn R.* Ecclesiastical Law. In 4 vols. Vol. 2. L.: Woodvall and Strahan, 1763. P. 374–375.
 44. *Burnet G.* The Lives of Sir Matthew Hale and John Earl of Rochester. L.: W. Nickerson, 1805.
 45. *Cam H. M.* Liberties and Communities in Medieval England: Collected Studies in Local Administration and Topography. Cambridge: Cambridge University Press, 1944.
 46. Catalogue of the books in the Library of the College of Advocates in Doctors' Commons. L.: printed by Charles Baldwin, 1818.
 47. *Cheney M.* The Compromise of Avranches of 1172 and the Spread of Canon Law in England // *English Historical Review*, №56. 1941. P. 177–197.
 48. *Church W. S.* A Treatise of the Writ of Habeas Corpus: including jurisdiction, false imprisonment, writ of error, extradition, mandamus, certiorari, judgements etc. N.J.: The lawbook Exchange, 2002.
 49. *Clayton D. J.* The Administration of the County Palatine of Chester, 1442–85. Manchester: Manchester University Press, 1990.
 50. *Cockburn J. C.* A History of English Assizes, 1558–1714. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.
 51. *Collinson P.* Richard Bancroft and Elizabethan Anti-Puritanism. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

52. Communities in Early Modern England / Ed. by A. Shepard, Ph. Withington. Manchester: Manchester University Press, 2000.
53. Conover P. J. The Role of Social Groups in Political Thinking // British Journal of Political Science. №18. 1988. P. 51–76.
54. Coquillette D. R. Legal Ideology and Incorporation II: Sir Thomas Ridley, Charles Molloy, and the Literary Battle for the Law Merchant, 1607–1676 // Boston University Law Review №61. 1981. P. 315–371.
55. Coquillette D. R. Legal Ideology and Incorporation I: The English Civilian Writers, 1523–1607 // Boston University Law Review. №61. 1981. P. 1–89.
56. Coquillette D. R. Legal Ideology and Incorporation III: Reason Regulated. The Post-Restoration English Civilians, 1653–1735 // Boston University Law Review. №67. 1987. P. 289–361.
57. Coquillette D. R. Legal Ideology and Incorporation IV: The Nature of Civilian Influence on Modern Anglo-American Commercial Law // Boston University Law Review . №67. 1987. P. 877–970.
58. Coquillette D. The Civilian Writers of Doctor's Commons: Three Centuries of Juristic Innovation in Comparative, Commercial and International Law. Berlin: Duncker and Humboldt, 1988.
59. Cosgrove R. Scholars of the Law. English Jurisprudence from Blackstone to Hart. N.Y.–L.: New York University Press, 1996.
60. Cross C. The Puritan Earl. The Life of Henry Hastings, third Earl of Huntingdon, 1536–1595. L.: Macmillan, 1966.
61. Cumming C. S. The English Court of Admiralty // Tulane Maritime Law Journal. Vol. 17. 1993.
62. Cust R. Charles I and the Aristocracy. 1625–1642. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
63. Dalton P. Conquest, Anarchy and Lordship, Yorkshire 1066–1154. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
64. Davies R. R. Lords and Lordship in the British Isles in the Late Middle Ages. Oxford: Oxford University Press, 2009.
65. Davies R. R. The Age of Conquest. Wales 1063–1415. Oxford: Oxford University Press, 2000.

-
66. *Davies R. R.* The British Isles 1200–1500: comparisons, contrasts and connections. Edinburgh: John Donald Publishers, 1988.
 67. *Davies R. R.* The Medieval State: The Tyranny of a Concept? // *Journal of Historical Sociology*. Vol. 16. №2. 2003. P. 280–300.
 68. *Derret J. D. M.* Henry Swinburne (1551–1624), Civil Lawyer of York. York: St. Anthony's Hall Publications, 1973.
 69. *Dickens A. G.* Robert Holgate, Archbishop of York and President of the King's Council of the North // *Dickens A. G. Reformation Studies*. L.: The Hambledon Press, 1982. P. 323–332.
 70. *Donahue Ch. Jr.* Stubbs vs. Maitland Re-examined after 75 years in the Light of some Records from the Church Courts // *Michigan Law Review*. №72. 1974. P. 647–716.
 71. *Duncan G. I. O.* The High Court of Delegates. Cambridge: Cambridge University press, 1971.
 72. *Edwards F. B.* Naturalization. Natural-born British subjects at Common Law // *Journal of the Society of Comparative Legislation*. New Series. Vol. 14. №2. 1914. P. 314–326.
 73. *Elton G. R.* The Tudor Constitution. Documents and Commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.
 74. English and Continental Maritime Law: after 115 years of Maritime Law Unification. A search for Differences between Common Law and Civil Law / Ed. by E. Van Hooydonk. Antwerp: Maklu Publishers, 2003.
 75. *Falcon y Tella M. J.* Equity and Law. Leiden: Martins Nijhoff publishers, 2008.
 76. *Fortier M.* Equity and Ideas: Coke, Ellesmere and James VI and I // *Royal subjects: Essays on the Writings of James VI and I* / Ed. by D. Fishlin and M. Fortier. Detroit: Wayne State University Press, 2002. P. 265–289.
 77. *Foss E.* The Judges of England: with sketches of their lives ... L.: Longman, 1857. P. 237–240.
 78. *Freedman E. M.* Habeas Corpus: Rethinking the Great Writ of Liberty. N.Y.–L.: New York University Press, 2001.

79. Freedom and the Construction of Europe. In 2 vols. / Ed. by Q. Skinner. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
80. *Goldsworthy J.* The Myth of Common Law Constitution // Common Law Theory / Ed. by Douglas E. Edlin. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 204–230.
81. *Gordon W. M.* Roman Law and Scots Law: a Bibliography // The Civil Law Tradition in Scotland / Ed. by R. Evans-Jones. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995.
82. *Gray Ch. M.* The Writ of Prohibition: Jurisdiction in Early Modern English Law. In 4 vols. Vol. 1. General Introduction to the study. Chicago: Oceana Publishing, 1994.
83. *Guy J. A.* Henry VIII and the Praemunire Manoeuvres of 1530–1531 // The English Historical Review. Vol. 97. №384. 1982. P. 481–503.
84. *Guy J. A.* Wolsey, the Council and the Council courts // The English Historical Review. Vol. 91. №360. P. 481–505.
85. *Guy J.* The Court of Star Chamber and Its Records to the Reign of Elizabeth I. L.: HM Stationery Office, 1985.
86. *Hall J.* The Practice and Jurisdiction of the Court of Admiralty in three parts. Baltimore: Dobbin and Murphy, 1809.
87. *Halliday P. D.* Habeas Corpus: from England to Empire. Cambridge, Mass.: Harvard University press, 2010.
88. *Ham R. E.* The Four Shires Controversy // Welsh History Review. №8. 1977. P. 381–400.
89. *Harris G.* Shaping the Nation: England 1360–1461. Oxford: Oxford University Press, 2006.
90. *Helmhotz R.* Canonical Defamation in Medieval England // American Journal of Legal History. Vol. 15. 1971. P. 255–268.
91. *Hemholz R. H.* Roman Canon Law in Reformation England. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
92. *Heward E.* Masters in ordinary. Chichester: Barry Rose Law Publishers, 1991.
93. *Hill L. M.* Bench and Bureaucracy: life and public career of Sir Julius Caesar, 1580–1536. Stanford: Stanford University Press, 1988.

-
94. History of Oxford University Press. Vol. 1. Beginnings to 1780 / Ed. by I. Gadd. Oxford: Oxford University Press, 2013.
 95. Hogg M. Promises and Contract Law: Comparative perspectives. N.Y.: Cambridge University Press, 2011.
 96. Holdsworth W. S. A History of English Law. In 12 vols. Second edn. Vol. 5. Common Law and Its Rivals. L.: Methuen and Co., 1914.
 97. Holdsworth W. S. A History of English Law. In 17 vols. / Ed. by A. L. Goodhart, H. G. Goodhart. L.: Sweet and Maxwell, 1972.
 98. Holdsworth W. S. A History of English Law. Vol. 1. L.: Methuen & Co., 1903.
 99. Holdsworth W. S. Charles Dickens as a Legal Historian. N.J.: The Lawbook Exchange, 1995.
 100. Holford M. L., Stringer K. J. Border Liberties and Identities. North-East England, c. 1200 – c. 1400. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.
 101. Holland Th. E. Studies in International Law. Oxford: Clarendon Press, 1898.
 102. Holt F. L. The Law of Libel: in which is contained a General History thereof. L.: Printed for W. Reed, 1816.
 103. Hoolbrooke R. Church courts and the People during the English Reformation. Oxford: Oxford University press, 1979.
 104. Horn N. Aequitas in den Lehren des Baldus. Koln; Gratz: Bohlau Verlag, 1968.
 105. Houlbrooke R. The Decline of Ecclesiastical Jurisdiction under the Tudors // Continuity and Change: personnel and administration of the Church of England / Ed. by R. O'Day and F. Heal. Leicester: Leicester University Press, 1976. P. 239–257.
 106. Huddy L. From Social to Political Identity: A Critical Examination of Social Identity Theory // Political Psychology. Vol. 22. №1. 2001. P. 127–153.
 107. Hulsebosch D. J. The Ancient Constitution and Expanding Empire: Sir Edward Coke's British Jurisprudence // Law and History Review. Vol. 21. №3. P. 439–482.

108. *Ibbetson D.* The Earl of Oxford's case // *Landmark Cases in Equity* / Ed. by C. Mitchell and P. Mitchell. Oxford and Portland; Oregon: Hart Publishing, 2012. P. 1–32.
109. *Jessup R. F.* The Cinque Ports. L.–N.Y.: Bastford Ltd., 1952.
110. *Jewell H. M.* The North-South Divide: The Origins of Northern Consciousness in England. Manchester: Manchester University Press, 1994. P. 67–68.
111. *Jones J.* The History of Wales: Descriptive of the Government, Wars, Manners... L.: Printed by J. Williams, 1824.
112. *Jones W. J.* Conflict or Collaboration? Chancery attitudes in the Reign of Elizabeth I // *American Journal of Legal History*. №5. 1961. P. 12–54.
113. *Jones W. J.* The Elizabethan Court of Chancery. Oxford: Oxford University Press, 1967.
114. *Kamps I.* Historiography and Ideology in Stuart Drama. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
115. *Keen M.* Nobles, Knights and Men-at-arms in the Middle Ages. L.: Hambledon Press, 1996.
116. *Killermann S.* Die Rota Romana. Wesen und Wirken des Papstlichen Gerichtshofes in Wandel der Zeit. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2009.
117. *Kim K.* Aliens in Medieval Law. The Origins of Modern Citizenship. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
118. *Klinck D. R.* Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England. Farnham: Ashgate, 2013.
119. *Knafla L. A.* Law and Politics in Jacobean England. The Tracts of Lord Chancellor Ellesmere. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
120. *Laing L. L.* Historic Origins of Admiralty Jurisdiction in England // *Michigan Law Review*. Vol. 45. №2. 1946. P. 163–182.
121. *Lefebre C.* Hostiensis, maître de l'équité canonique // *Ephemerides Juris Canonici*. №28. 1972. P. 11–30.
122. *Levack B. P.* The Civil Lawyers in England, 1603–1641. A Political Study. Oxford: Oxford University Press, 1973.

123. *Levack B.* The Formation of the British State: England, Scotland and the Union, 1603–1707. Oxford: Clarendon Press, 1987.
124. *Lewis D.* The Court of the President and Council of Wales and of the Marches from 1478 to 1575 // *Y Cymmrodor*. The Magazine of the Honourable Society of Cymmrodorion. 1986. Vol. XII. P. 12–14.
125. Liberties and Identities in the Medieval British Isles / Ed. by M. Prestwich. Wodbridge: The Boydell Press, 2008.
126. *Loades D. M.* England's Maritime Empire: Seapower, Commerce and Policy, 1490–1690. L.: Longman, 2000.
127. *Loades D. M.* The Tudor Navy: An Administrative, Political and Military History. Aldershot: Scholar press, 1992.
128. *Lodge E.* Life of Sir Julius Cæsar, Knt: Judge of the High court of Admiralty, Master of the Rolls, Chancellor of the Exchequer, and a Privy Councillor to King James, and Charles the First; with Memoirs of His Family and Descendants. L.: John Hatchard and son, 1827.
129. *Logan F. D.* The Origin of the So-Called Regius Professorships. An Aspect of the Renaissance in Oxford and Cambridge // *Studies in Church History*. №14. 1977. P. 271–278.
130. *Lowell C. R.* The Reception of Defamation by the Common Law // *Vanderbilt Law Review*. Vol. 15. 1962. P. 1051–1071.
131. *Lupher D.* Romans in the New World. Classical models in Sixteenth-century Spanish America. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003.
132. *Mac Lean I.* Learning and the Market Place: Essays in the History of Early Modern Book. Leiden: Brill, 2009.
133. *Macaulay Th. B.* Macaulay's History of England from the Accession of James II. L.: Dent, 1906. P. 1–29.
134. *Maddock H.* A Treatise on the Principles and Practice of the High Court of Chancery. Vol. 2. Hartford: Oliver D. Cook, 1828.
135. *Maiolo F.* Medieval Sovereignty: Marsilius of Padua and Bartolus of Saxoferrato. Delft: Eburon, 2007.
136. *Maitland F. W., Pollock F.* History of English Law before the Time of Edward I. In 2 vols. Cambridge: Cambridge University press, 1895.

137. *Malament B.* The Economic liberalism of Sir Edward Coke // *Yale Law Journal*, №76. 1976. P. 1321–1358.
138. *Mandaraka-Sheppard A.* Modern Maritime Law. Vol. 1. Jurisdiction and Risks. N.Y.: Informa Law from Routledge, 2013.
139. *Marchant R. A.* The Church under the Law. Justice, Administration and Discipline in the Diocese of York. 1560–1640. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
140. *McDermott A.* Early Dictionaries of English and Historical corpora: in search of hard words // *A Changing World of Words: Studies in English Historical Lexicography (Costerus new series)* / Ed. by J. D. Vera. Amsterdam, N.Y.: Rodolpi Bv Editions, 2002. P. 197–226.
141. *McGlynn M.* The Royal Prerogative and the Learning in the Inns of Court. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
142. *Mears Th. L.* The History of Admiralty Jurisdiction / Select Essays in Anglo-American Legal History. In 3 vols. Vol. 2. Boston: Little, Brown and company, 1907. P. 312–364.
143. *Medieval Court of Arches* / Ed. by D. Logan. Canterbury; York: Canterbury and York Society, 2005.
144. *Morris T. A.* Europe and England in the Sixteenth Century. L.–N.Y.: Routledge, 1998.
145. *Mousoukaris G.* Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition. Auckland: Springer, 2015.
146. *Murray K. M. E.* The Constitutional History of the Cinque Ports. Manchester: University of Manchester Press, 1935.
147. *Neville C. J.* Scottish Influences on the Medieval Laws of Anglo-Scottish Marches // *Scottish Historical Review*. Vol. 81. №212. Part 2. P. 161–185.
148. *Neville C. J.* Violence, Custom and Law: The Anglo-Scottish Border Lands in the Later Middle Ages. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998.
149. *Newton D.* North-East England 1569–1625. Governance, Culture and Identity. Woodbridge: The Boydell Press, 2006.

-
150. *Noble M.* A History of the College of Arms, and Lives of all Kings, heralds and Pursuivants... L.: Lincoln's inn fields, 1805.
 151. *Omond G. W. T.* The Early History of the Scottish Union Question. Edinburgh; L.: Oliphant Anderson and Ferrier, 1906.
 152. *Outwaite R. B., Helmholtz R. H.* The Rise and Fall of the English Ecclesiastical courts, 1500–1860. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
 153. *Palmer P.* Language and Conquest in Early Modern Ireland: English Renaissance Literature and Elizabethan Imperial Expansion. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 154. *Panizza D.* Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana. Milano: La Garangola, 1981.
 155. *Panizza D.* Political Theory and Jurisprudence in Gentili's *de Jure Belli*. The Great debate between theological and humanist perspectives from Vitoria to Grotius // International Law and Justice Working papers (New York University School of Law). №15/5. 2005. URL: <http://www.iilj.org/newsandevents/documents/panizza.pdf>
 156. *Pennington K.* The Prince and the Law, 1200–1600. Sovereignty and Law in Western Legal Tradition. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1993.
 157. *Pennington K.* The Prince and the Law, 1200–1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1993.
 158. *Philimore R.* The Ecclesiastical Law of the Church of England. In 2 vols. L.: H. Sweet and Sons, 1873.
 159. *Philimore R.* The Study of the Civil and Canon Law considered in its relation to the State, the Church and the Universities. L.: S. Sweet and Sons, 1843.
 160. *Plucknett T. F. T.* Early English Legal Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
 161. *Pocock J. G. A.* The Ancient Constitution and the Feudal Law. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

162. *Pollard A. F.* The Growth of the Court of Requests // The English Historical Review. Vol. 56. №222. 1941. P. 300–303.
163. *Pollock F., Maitland F. W.* History of English Law. Reissued with a new introduction and select bibliography by S. F. C. Milsom. In 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1968.
164. *Potts T. C.* Conscience in Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
165. *Price P. J.* Natural Law and Birthright citizenship in Calvin's case (1608) // Yale Journal of Law and the Humanities. Vol. 9. Issue 1. 1997. P. 73–145.
166. *Reid R. R.* The King's Council in the North. L.: Longman's, 1921.
167. *Reid R. R.* The Office of Warden of the Marches. Its Origin and Early History // The English History Review. Vol. 32. №128. 1917. P. 479–496.
168. *Richardson M.* Early Equity Judges: Keepers of the Rolls of Chancery, 1415–1447 // The American Journal of Legal History. Vol. 36. №4. 1992. P. 441–465.
169. *Roberts P.* The 'Henry VIII clause': delegated Legislation and the Tudor Principality of Wales // Legal Record and Historical Reality. Proceedings of the Eight British Legal History Conference, Cardiff / Ed. by G. Watkin. L.: Hambledon Press, 1987. P. 38–40.
170. *Roberts S. E.* "By the Authority of the Devil": The Operation of Welsh and English Law in Medieval Wales / Authority and Subjugation in writing of Medieval Wales / Ed. by R. Kennedy, S. Meecham-Jones. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. P. 85–87.
171. *Robinson O. F.* The Sources of Roman Law. Problems and Methods for Ancient Historians. L.: Routledge, 1997.
172. *Rodes R. E.* Lay Authority and Reformation in the English Church: Edward I to the Civil war. L.: University of Notre Dame Press, 1982.
173. *Rolph D.* Reputation, Celebrity and Defamation. Burlington: Ashgate Publishing, 2013.
174. *Rose J.* Godly Kingship in Restoration England. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
175. *Scammel J.* The Origin and Limitations of the liberty of Durham // English Historical Review. №81. 1966. P. 452–473.

-
176. *Scofield C. L.* A Study of the Court of Star Chamber. Chicago: Chicago University Press, 1900.
 177. *Simmonds K. R.* Alberico Gentili and the Admiralty Bar, 1605–1608 // Archiv des Volkerrechts. Bd. 7 (1/2). Juli, 1958. S. 3–23.
 178. *Simpson A. B. W.* A History of the Common Law of Contract: The Rise of the Action of Assumpsit. Oxford: Oxford University Press, 1975.
 179. *Simson A. B. W.* The Rise and Fall of the Legal Treatise: Legal Principles and Forms of Legal Literature // The Iniversity of Chicago Law Review. 1981. Vol. 48. №3. P. 632–678.
 180. *Skeel C. A. S.* The Council in the Marches of Wales: a study in local government during the Sixteenth and Seventeenth centuries. L.: Hugh Rees, 1904.
 181. *Skelton E.* The Court of Star Chamber in the Reign of Elizabeth. MA thesis. University of London, 1930.
 182. *Skinner Q.* The Foundation of Modern Political Thought. In 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
 183. *Slater D. M.* The Records of the Court of Arches // Journal of English History. 1953. №4. P. 139–153.
 184. *Smith D. C.* Edward Coke and the Reformation of the Laws. Religion, Politics and Jurisprudence, 1578–1616. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
 185. *Smith D. M.* Guide to Bishops' Registers of England and Wales: A Survey from Middle Ages to the Abolition of Episcopacy in 1642. L.: Royal Historical Society, 1981.
 186. *Sommerville J.* Royalists and Patriots. Politics and Ideology in England, 1603–1640. L.: Longman's, 1999.
 187. Sovereignty in Fragments: the Past, Present and Future of a Contested Concept / Ed. by Q. Skinner. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
 188. *Spence G.* Equitable Jurisdiction of the Court of Chancery. In 2 vols. Vol. 1. Philadelphia: Lea and Blanchard, 1846.
 189. *Squibb D. G.* High Court of Chivalry: A Study of the Civil Law in England. Oxford: Oxford University Press, 1959.

190. *Squibb G. D.* A History of the College of Advocates and Doctors of Law. Oxford: Oxford University Press, 1977.
191. *Stein P.* Sir Thomas Smith: Renaissance civilian // *Stein P.* The Character and Influence of the Roman Civil Law: Historical essays. L.: Hambledon Press, 1988.
192. *Stein P.* The Character and Influence of the Roman Civil Law: historical essays. L.: Hambledon Press, 1988.
193. *Stone J.* John Cowell's Interpreter: Legal Tradition and Lexicographical innovation // *SEDERI: yearbook of the Spanish and Portuguese Society for English Renaissance Studies.* №10. 1999–2000. P. 121–130.
194. *Stone L.* The Crisis of the Aristocracy 1558–1641. Oxford: Oxford University Press, 1965.
195. *Peltonen M.* The Duel in Early Modern England. Civility, Politeness and Honour. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
196. *Straumann B.* The Corpus juris as a Source of Law in Gentili's Thought // The Roman Foundation of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire / Ed. by B. Kingsbury and B. Straumann. Oxford: Oxford University Press, 2010.
197. *Strype J.* The Life and Times of John Witegiff. In four books. Vol. III. L.: Clarendon Press, 1822.
198. *Stubbs W.* The Constitutional History of England in Its Origin and Development. In 3 vols. L.: Clarendon press, 1903.
199. *Tetley W., Wilkins R.* Maritime Liens and Claims. Montreal: Thomson Professional Pub, 1998.
200. The Civilian Tradition and Scots Law / Ed. by C. Miller and R. Zimmermann. Berlin: Duncker and Humboldt, 1997.
201. The Court of Star Chamber, or the seat of oppression. L.: Printed for Staples Steare, 1768.
202. The Discursive Construction of National Identity / Ed. by R. Wodack, R. de Cillia, M. Reisigl, K. Liebhart. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.
203. The History of Parliament: The House of Commons 1604–1629 / Ed. by A. Thrush and John P. Ferris. In 6 vols. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

-
204. The History of Parliament: The House of Commons, 1558–1603 / Ed. by P. W. Hasler. In 3 vols. Vol. 3. L.: Printed by HM Stationery Office, 1981.
 205. The Reception of Bodin / Ed. by H. A. Lloyd. Leiden: Brill, 2013.
 206. The Reformation of the Ecclesiastical Laws as attempted in the reigns of King Henry VIII, King Edward VI and Queen Elizabeth I / Ed. by E. Cardwell. Oxford: Oxford University Press, 1850.
 207. The Roman Foundation of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire / Ed. by B. Kingsbury and B. Straumann. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 208. *Tierney B.* Religion, law and the Growth of Constitutional thought, 1150–1650. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
 209. *Tout T. F.* Chapters in the Administrative History of Medieval England. In 6 vols. Vol. 1. Manchester: Longman's, 1929.
 210. *Trevelyan G. M.* England under the Stuarts. L.: Routledge, 1904.
 211. *Tucker P.* The Early History of the Court of Chancery: A Comparative Study // *English Historical Review*. 2000. №115. P. 791–811.
 212. *Usher R. G.* The Rise and fall of the High Commission / Ed. by Ph. Tyler. Oxford: Oxford University Press, 1968.
 213. *Usher R.* The Reconstruction of the English Church. In 2 vols. Vol. 2. L.: D. Appleton, 1910.
 214. *Vernon-Harcourt L. W.* His Grace the steward and trial of peers: a novel inquiry into a special branch of constitutional government founded entirely upon original sources of information, and extensively upon hitherto unprinted materials. L.: Longman's, 1907.
 215. *Wagner A. R.* The Records and Collections of the College of Arms. L., 1952.
 216. *Waugh W. T.* The Great Praemunire Statute // *The English Historical Review*. Vol. 37. №146. 1922. P. 173–205.
 217. *Wealthy H. B., Cunningham P.* London Past and Present: its History, Associations and Traditions. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

218. Wells E. M. P. Civil litigation in the High Court of Admiralty, 1585–1595 // *Communities and Courts in Britain, 1150–1900* / Ed. by C. W. Brooks and M. Lobban. London and Rio Grande OH: The Hambledon Press, 1997. P. 83–98.
219. Wernham R. B. *After the Armada: Elizabethan England and the Struggle for the Western Europe, 1588–1595*. Oxford: Oxford University Press, 1984.
220. Wernham R. B. *Before the Armada. The Emergence of the English Nation, 1485–1588*. N.Y.: Harcourt, Brace and World, 1966.
221. Wiffels A. *From Perugia to Oxford: Past and Present of Political Paradigms* // Alberico Gentili, la tradizione giuridica perugiana e la fondazione del diritto internazionale / Ed. by F. Treggiani. Perugia: Università degli Studi de Perugia, 2010. P. 59–78.
222. Wiffels A. *Civil law in the Practice of the High Court of Admiralty at the Time of Alberico Gentili*. PhD dissertation. University of Cambridge, 1993.
223. Wiffels A. *Sir Julius Caesar's Notes on Admiralty Cases: An Alternative to Law Reporting?* // *Law Reporting in England*. London and Rio Grande OH: Hambledon press, 1995. P. 89–112.
224. Williams P. *The Attack on the Council in the Marches, 1603–1642* // *Transactions of the Honorable Society of Cymmrodion*. №1. 1961. P. 1–22.
225. Williams P. *The Welsh Borderland under Queen Elizabeth* // *Welsh History Review*. №1. 1960. P. 19–36.
226. Williams R. G., Bruce G. *Jurisdiction and Practice of the High Court of Admiralty*. L.: Maxwell, 1869.
227. Wiswall F. L. *The Development of Admiralty Jurisdiction and Practice since 1800*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
228. Witte J. Jr. *Law and Protestantism: The Legal Teaching of the Lutheran Reformation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
229. Wolfson J. *Padua and the Tudors*. Cambridge: James Clarke & Co., 1998.
230. Zimmermann R. *Codification: The Civilian Experience Reconsidered on the Eve of a Common European Sales Law* // *European Review of Contract Law*. №8. 2012. P. 367–399.

-
231. *Zimmermann R.* Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today. Oxford: Oxford University Press, 2001.
 232. *Zimmermann R.* Savigny's Legacy: Legal History, Comparative Law and the Emergence of a European Legal Science // *Law Quarterly Review*. №112. 1996. P. 576–605.
 233. *Zimmermann R.* The Law of obligations: Roman foundations of the Civilian Tradition. Oxford: Oxford University Press, 1996.
 234. *Zwolve W. J., Koops E.* Introduction: The Equity Phenomenon // *Law and Equity: Approaches in Roman and Common Law (Legal History Library, vol. 10)* / Ed. by E. Koops, W. J. Zwolve. Leiden: Martinus Nijhoff, 2013.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Глава I. Цивильное право в Англии: стереотипы и традиции изучения	
I.1. Формирование историографических стереотипов	11
I.2. Проблематика гражданского права в исторических исследованиях	17
Глава II. Наследие английских цивилистов: источниковая основа и ее специфика	
II.1. Нарративные источники	47
II.2. Документальные источники	60
Глава III. Английские цивилисты: корпорация и институты	
III.1. Проблема юрисдикции	73
III.2. Юрисдикция и методы ее регулирования	82
III.3. Община докторов: история и облик юридической корпорации	90
III.4. Суд адмиралтейства	103
III.5. Раннестюартовская монархия, гражданское право и проблематика консилиарных институтов	125
III.6. Палата прошений	131
III.7. Региональные консилиарные суды. Совет марки Уэльса	141
III.8. Региональные консилиарные суды. Совет Севера	159
III.9. Гражданское право и конструирование традиции. Рыцарский суд	179

III.10. Цивилисты и Канцелярия	200
III.11. Высший суд Делегатов	222
III.12. Юристы гражданского права и церковные суды	229

Глава 4. Английские цивилисты: идеи и дискуссии

IV.1. Томас Смит, Альберико Джентили и проблематика абсолютной власти	239
IV.2. Дело Джона Коуэлла и полемика о юрисдикции церковных судов в раннестюартовской Англии	250
IV.3. Дело Кальвина и проблемы англо-шотландской унии 1603 г.	268
IV.4. Имперская проблематика в наследии английских цивилистов	278
Заключение	291
Библиография	296

CONTENTS

Foreword	5
----------------	---

Chapter I. English civil law: stereotypes and research tradition

I.1. The rise of historiographical stereotypes	11
I.2. Civil law issues in modern historiography	17

Chapter II. The legacy of English civilians: sources and their specificity

II.1. Narrative sources	47
II.2. Documentary sources	60

Chapter III. English civilians: corporation and institutions

III.1. The issue of jurisdiction	73
III.2. Jurisdiction and methods of its regulation	82
III.3. Doctor's Commons: history and image of the legal corporation	90
III.4. Admiralty court	103
III.5. The Early Stuart monarchy, civil law and conciliar courts issues	125
III.6. Court of Requests	131
III.7. Local conciliar courts: the Council of Wales	141
III.8. Local conciliar courts: the Council of the North	159
III.9. Civil law and framing of tradition: the Court of Chivalry	179
III.10. Civil lawyers and the Chancery	200
III.11. High court of Delegates	222
III.12. Civil lawyers and ecclesiastical courts	229

Chapter IV. English civil lawyers: ideas and discussions

IV.1. Thomas Smith, Alberico Gentili and problematics of absolute power	239
IV.2. John Cowell's case and polemics on jurisdiction of ecclesiastical courts in the Early Stuart England	250
IV.3. Calvin's case and the issues of Anglo-Scottish Union of 1603.	268
IV.4. The legacy of English civilians and imperial issues	278
Afterword	291
Bibliography	296

Паламарчук Анастасия Андреевна
ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО
В РАННЕСТЮАРТОВСКОЙ АНГЛИИ:
ИНСТИТУТЫ И ИДЕИ

Главный редактор издательства *И.А. Савкин*

Дизайн обложки *И.Н. Граве*

Оригинал-макет

Корректор *Д.А. Потапова*



ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:

СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,

тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнезниковский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16

в Киеве:

«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.

Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru

в Минске:

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by

в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,

ul. Ptasia 4. Тел. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60х88 1/16. Усл. печ. л. 19,80. Печать офсетная.

Заказ №